

Assicurazione R.C. AUTO

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni



Compagnia: Allianz S.p.A.

Prodotto: "Responsabilità Civile Auto per autocarri, camper, autocase, motocarri, targhe prova, autobus, filobus, macchine operatrici e carrelli, macchine agricole"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite nel Documento informativo precontrattuale aggiuntivo, nelle Condizioni di assicurazione e nella scheda di polizza.

Che tipo di assicurazione è?

Assicura i rischi della Responsabilità Civile Auto per i danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo in aree pubbliche e private e l'acquisto opzionale di ulteriori garanzie e servizi di assistenza.



Che cosa è assicurato?

- ü Danni involontariamente causati a terzi in aree pubbliche e private
- ü Responsabilità civile dei trasportati
- ü Responsabilità civile per fatto di figli minori
- ü Soccorso vittime della strada
- ü Ricorso terzi da incendio
- ü Scuola guida
- ü Aree aeroportuali (in presenza di autorizzazione): danni causati all'interno delle aree ad accesso controllato e/o al traffico e alla sosta di aeromobili
- ü Danni a cose di terzi trasportati su taxi, veicoli dati a noleggio con conducente o veicoli ad uso pubblico (esclusi autobus urbani)
- ü Carico e scarico con operazioni manuali
- ü Responsabilità civile ricarica elettrica (BEV e PHEV)

L'Impresa risarcisce i danni fino all'importo indicato in polizza (c.d. massimale); per legge, il massimale minimo per sinistro è di euro 6.450.000 per danni alla persona e di euro 1.300.000 per danni alle cose indipendentemente dal numero di persone e cose coinvolte. Per gli autobus i predetti limiti sono rispettivamente pari a euro 30.000.000 per danni alla persona e di euro 2.440.000 per danni a cose.

La garanzia RCA può essere completata con le seguenti garanzie aggiuntive (operanti solo se attivate dal Contraente):

- Protezione rivalsa
- Protezione rivalsa veicoli trasporto cose
- Carico e scarico con operazioni manuali o mediante cassoni ribaltabili
- Carico e scarico effettuato tramite dispositivi meccanici su veicoli destinati al trasporto cose
- Danni a cose di terzi trasportati su autobus urbani
- Rimorchio affidato a terzi – garanzia integrativa del rischio da circolazione



Coperture opzionali alla RCA (operanti solo se attivate dal Contraente)

- Incendio e Furto
- Estensione ai danni da incendio conseguente ad atti di danneggiamento volontario
- Kasko completa autocarri
- Kasko completa solo danno totale autocarri
- Garanzie aggiuntive (cristalli) autocarri, autocase/camper
- Garanzie aggiuntive (cristalli) autobus extraurbani
- Garanzie speciali autocarri (atti vandalici, eventi naturali e sociopolitici)
- Imprevisti da circolazione (autocarri fino a 35 q.li)
- Assistenza autocarri
- Assistenza autocarri plus
- Assistenza auto
- Rapid Repair
- Assistenza furto
- Infortuni
- Tutela giudiziaria
- Spese mediche per macrolesioni alla guida (autocarri conto proprio)

Che cosa non è assicurato?

Responsabilità Civile Auto

Per legge non sono considerati terzi e non sono coperti dall'assicurazione:

❑ il conducente del veicolo responsabile del sinistro per danni a cose e persone.

Limitatamente ai soli danni a cose:

- ❑ 1. il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di veicolo in leasing
- ❑ 2. il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti del conducente e dei soggetti di cui al punto 1.
- ❑ 3. i parenti ed affini entro il terzo grado del conducente e dei soggetti di cui al punto 1 se conviventi o a loro carico.
- ❑ 4. se l'assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e i soggetti a loro legati dai rapporti elencati nei punti 2 o 3.



Ci sono limiti di copertura?

In caso di sinistro RCA l'Impresa ha diritto a rivalersi sull'assicurato nei seguenti casi:

- ! veicolo guidato in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti
- ! conducente non abilitato a norma delle disposizioni in vigore
- ! danni causati a terzi durante una gara di velocità non autorizzata
- ! veicolo adibito a scuola guida in assenza di istruttore abilitato
- ! veicolo con targa in prova se l'utilizzo del veicolo è irregolare
- ! veicolo dato a noleggio con conducente in violazione delle disposizioni vigenti
- ! danni subiti dai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione. Non è motivo di rivalsa il trasporto di minore regolarmente allacciato e seduto su seggiolino privo del sistema antiabbandonamento.
- ! danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive
- ! danni causati a terzi da autocarri, motocarri, tricicli e quadricicli, adibiti al trasporto cose o a uso speciale, circolanti singolarmente o come parte motrice di autotreno o auto/moto articolato, se il conducente del veicolo è stato sanzionato in via definitiva per violazione delle norme del C.d.S. in materia di "Trasporti di cose su veicoli a motore e rimorchi", quando il peso trasportato eccede di oltre il 10% il limite ammesso per la massa complessiva a pieno carico, e in materia di "Sistemazione del carico sui veicoli" e "Sagoma limite"
- ! danni causati all'interno delle aree riservate al traffico e alla sosta di aeromobili
- ! assicurazione su telaio: sinistri verificatisi su strada ad uso pubblico o, limitatamente a carrelli elevatori, trasportatori o trattori, sinistri verificatisi su strada ad uso pubblico in assenza di autorizzazione o, se autorizzati, nel mancato rispetto delle prescrizioni previste.

Per il dettaglio completo dei limiti delle singole coperture opzionali alla R.C.A. si rinvia al "Documento informativo precontrattuale aggiuntivo" - sezione "Limitazioni, esclusioni e rivalse".



Dove vale la copertura?

- ü L'assicurazione, salvo quanto diversamente previsto dalle singole garanzie pattuite, è valida per il territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, per gli Stati facenti parte dello Spazio Economico Europeo, nonché per il territorio del Principato di Monaco, Svizzera, Andorra, Serbia, Bosnia Erzegovina e Repubblica di Montenegro.
- ü Il Certificato Internazionale di Assicurazione (Carta Verde) estende la validità dell'assicurazione R.C. Auto al territorio controllato da quei Paesi che aderiscono al sistema disciplinato dal Certificato Internazionale di Assicurazione, le cui sigle internazionali indicate sullo stesso non siano barrate.
- ü La copertura con "Targa Prova" è valida solo per il territorio della Repubblica Italiana e per quello degli Stati con i quali l'Italia abbia stipulato accordi bilaterali che ne riconoscano, reciprocamente, la validità.



Che obblighi ho?

Alla sottoscrizione del contratto, il Contraente rilascia dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e, nel corso del contratto, comunica i cambiamenti che lo aggravano. Le dichiarazioni inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento rischio, possono comportare - fatti salvi i diritti dei terzi danneggiati - la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte dell'Impresa, del diritto di rivalsa totale o parziale per i danni pagati ai terzi.



Quando e come devo pagare?

- Il premio deve essere pagato al rilascio della polizza. Se concesso, con una maggiorazione del premio pari al 4% è possibile ottenere il frazionamento semestrale; in tal caso le rate vanno pagate alle scadenze semestrali stabilite.
- Assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalle normative vigenti.
- Il premio è comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).



Quando comincia la copertura e quando finisce?

- Il contratto ha durata annuale e si risolve alla scadenza senza necessità di disdetta; l'Impresa ne garantisce l'operatività fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza o fino all'effetto (data di decorrenza) di un eventuale nuovo contratto stipulato con la stessa o diversa impresa a copertura del medesimo rischio.
- E' possibile sospendere il contratto; per tutta la durata della sospensione, il veicolo non ha copertura assicurativa.

Come posso disdire la polizza?

Diritto di ripensamento: entro 15 giorni dal pagamento del premio e in assenza di sinistri nel periodo di efficacia, è possibile recedere dalla polizza con le seguenti modalità del rimborso:

- se il recesso viene esercitato prima della data di decorrenza del contratto, l'Impresa restituisce il premio corrisposto per intero al lordo di imposte e contributi.
- se il recesso viene esercitato dopo la data di decorrenza del contratto, l'Impresa, a documentazione ricevuta, provvede al rimborso del premio pagato e non fruito – al netto di imposte e contributi – trattenendo la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto, ossia dalla data di decorrenza indicata in polizza alle ore 24 del giorno di restituzione dei documenti assicurativi.

Risoluzione del contratto: a seguito di vendita, conto vendita, furto o rapina, demolizione, distruzione o esportazione definitiva del veicolo assicurato, con rimborso del premio netto residuo.

Assicurazione R.C. Auto

Autocarri, camper, autocase, motocarri, targhe prova, autobus, filobus, macchine operatrici e carrelli, macchine agricole

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto

(DIP aggiuntivo R.C. Auto)

Allianz S.p.A. - Gruppo Assicurativo Allianz

“Responsabilità Civile Auto e Corpi veicoli terrestri”

Data ultimo aggiornamento: 01.10.2024

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Allianz S.p.A., con sede legale in Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano, iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00152, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento del 21 dicembre 2005, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz, Albo Gruppi Assicurativi n.018, Telefono: +39 02 7216.1, Fax: +39 02 2216.5000, e-mail: allianz.spa@pec.allianz.it, sito Internet: www.allianz.it.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2023 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:

- il patrimonio netto dell'Impresa, pari a 2.149 milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a 403 milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a 1.198 milioni di euro.

Si rinvia alla “Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR)”, disponibile sul sito internet della Società www.allianz.it, e si riportano di seguito gli importi:

- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 2.127 milioni di euro;
 - del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a 957 milioni di euro;
 - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 6.469 milioni di euro;
 - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a 6.469 milioni di euro;
- ed il valore dell'Indice di solvibilità (solvency ratio) della Società, pari a 304%.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportata ai massimali e alle somme assicurate concordate con il contraente.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?	
Massimali	Possono essere concordati massimali più elevati di quelli minimi previsti dalla legge dietro versamento di relativo sovrappremio.
Garanzie estese	L'assicurazione si intende automaticamente estesa alle seguenti casistiche: - responsabilità civile dei trasportati; - responsabilità civile per fatto di figli minori; - soccorso vittime della strada; - ricorso terzi da incendio; - scuola guida; - aree aeroportuali (in presenza di autorizzazione): danni causati all'interno delle aree ad accesso controllato e/o al traffico e alla sosta di aeromobili; - carico e scarico con operazioni manuali; - danni a cose di terzi trasportati su taxi, veicoli dati a noleggio con conducente o veicoli ad uso pubblico (esclusi autobus urbani); - danni involontariamente causati a terzi in conseguenza delle eventuali attività legate alla gestione della ricarica del “Battery Pack” (veicoli a trazione elettrica e Hybrid Plug In).
OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO	
Sconto quantità – Vantaggi lavoro e affari	Se presso l'Impresa sono contemporaneamente assicurati almeno due veicoli del medesimo soggetto identificato con lo specifico codice riportato sul contratto, la polizza può usufruire di uno Sconto Quantità – riduzione di premio prevista dalla tariffa in vigore se, al momento della stipula del contratto, il veicolo a cui dare copertura è indenne da sinistri nell'ultimo periodo di osservazione. In presenza di sinistro lo sconto sarà attribuito l'anno successivo. Ai fini dell'applicazione della riduzione tariffaria, sono presi in considerazione i sinistri che determinano la penalizzazione del contratto,

	ovvero il peggioramento della classe di merito.
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
Protezione rivalsa	In caso di sinistri esclusi dalla copertura assicurativa (ad esempio la guida in stato di ebbrezza), evita o limita l'azione di rivalsa, vale a dire il recupero verso l'assicurato delle somme versate a titolo di risarcimento danno. L'opzione è disponibile per tutti i veicoli a eccezione delle seguenti categorie, immatricolate per trasporto cose o a uso speciale: autocarri, motocarri, tricicli, quadricicli.
Protezione rivalsa veicoli trasporto cose	In caso di sinistri esclusi dalla copertura assicurativa (ad esempio quando il peso trasportato eccede di oltre il 10% il limite ammesso per la massa complessiva a pieno carico), evita o limita l'azione di rivalsa, vale a dire il recupero verso l'assicurato delle somme versate a titolo di risarcimento danno. L'opzione è disponibile per le seguenti categorie di veicoli, immatricolati per trasporto cose o a uso speciale: autocarri, motocarri, tricicli, quadricicli.
Carico e scarico	- con operazioni manuali o mediante cassoni ribaltabili (per veicoli trasporto cose); - tramite dispositivi meccanici (valido solo per autocarri e motocarri) Entro i massimali previsti per la Responsabilità Civile Auto e con i limiti di garanzia, è coperta la responsabilità civile del contraente e, se persona diversa, del committente per danni involontariamente cagionati a terzi nel corso di operazioni di carico e scarico eseguite manualmente o, in caso il veicolo non sia in circolazione, mediante l'uso di cassoni ribaltabili, o con mezzi/dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo.
Danni a cose di terzi trasportati su autobus urbani	E' coperta – con i limiti di garanzia - la responsabilità del conducente, del contraente e - se persona diversa - del proprietario del veicolo per i danni involontariamente causati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati.
Rimorchio affidato a terzi – garanzia integrativa del rischio da circolazione	L'assicurazione è prestata per la Responsabilità civile da circolazione derivante all'assicurato nella sua qualità di proprietario del rimorchio descritto in polizza che circoli agganciato ad una motrice di proprietà di terzi sul territorio di uno stato la cui legislazione contempli tale responsabilità.

Quali coperture posso aggiungere alla R.C.A. pagando un premio aggiuntivo?

In aggiunta alla garanzia R.C. Auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza.

INCENDIO E FURTO tutti i veicoli ad eccezione degli autocarri (opzionale)	
Garanzie di base	Incendio: copre i danni subiti dal veicolo assicurato – escluse le cose trasportate – a seguito di suo incendio totale o parziale e a seguito di esplosione o di scoppio compresi quelli prodotti dall'impianto di alimentazione, anche se azionato da gas liquido. Sono oggetto di copertura anche i danni derivanti da incendio, esplosione o scoppio del "Battery Pack" (pacco batterie) dedicato a fornire energia all'apparato motore o ad uno degli apparati motore del veicolo stesso. La garanzia è estesa anche ai danni: - provocati ai terzi dall'incendio del veicolo assicurato entro il limite massimo previsto dal contratto; - materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in occasione di incendio verificatosi in conseguenza di tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con le Forze dell'Ordine, risse; - subiti dal veicolo assicurato – compreso il "Battery Pack" (pacco batterie) - conseguenti ad irraggiamento di calore dovuto ad incendio – anche se derivante da scoppio od esplosione – purché l'incendio non si sia sviluppato direttamente dal veicolo. Furto: in caso di furto o rapina tentati o consumati copre, con gli scoperti previsti dal contratto, la perdita totale o parziale del veicolo, compresi i danni derivanti dal furto o dalla rapina. La garanzia offre tutela anche verso i danni subiti dal veicolo assicurato a seguito di: - atti vandalici a seguito di furto o rapina del veicolo, con ritrovamento dello stesso; - furto di cose non assicurate che si trovino all'interno del veicolo.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Incendio: la clausola "Estensione ai danni da incendio conseguente ad atti di danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici)" estende la copertura incendio anche per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo conseguenti ad atti di danneggiamento volontario.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Scoperti: in funzione della garanzia prescelta sono previsti diversi livelli di scoperto. Di seguito, a titolo esemplificativo, un esempio di calcolo per garanzia furto totale e parziale autoveicoli: - ammontare del danno € 800 - scoperto contrattuale 10% del danno (€ 80) con il minimo di € 100 - importo liquidato al netto dello scoperto € 700. Esclusioni: la copertura non è operante per sinistri verificatisi a seguito di: § dolo o colpa grave (qual è ad esempio la sottrazione del veicolo assicurato con le chiavi originali) dell'assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone

	da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati; § appropriazione indebita; § partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali; § guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari, atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico); § tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con le Forze dell'Ordine, risse, limitatamente alla garanzia furto; § movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni e allagamenti; § semplici bruciature non seguite da incendio, sinistri agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi, eventuale aspirazione di acqua nel motore; § rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche).
INCENDIO e FURTO autocarri (opzionale)	
Garanzie di base	Incendio: copre i danni subiti dal veicolo assicurato – escluse le cose trasportate – a seguito di suo incendio totale o parziale e a seguito di esplosione o di scoppio compresi quelli prodotti dall'impianto di alimentazione, anche se azionato da gas liquido. Se compresi nel valore del veicolo sono inclusi nella garanzia: – gli optional e gli accessori, ovvero le dotazioni stabilmente fissate al veicolo fornite ed installate, con o senza maggiorazione del prezzo di listino, dalla casa costruttrice o da altre ditte in un momento successivo all'acquisto; – gli allestimenti speciali installati dalla casa costruttrice o da altre ditte in un momento successivo all'acquisto; – gli apparecchi audiofonovisivi di serie e non di serie. La garanzia è estesa anche ai danni: - provocati ai terzi dall'incendio del veicolo assicurato entro il limite massimo previsto dal contratto; - materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in occasione di incendio verificatosi in conseguenza di tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con le Forze dell'Ordine, risse. Salvo il caso di danno totale al veicolo, è sempre escluso il danno alle coperture rimovibili (teloni). Furto: in caso di furto o rapina tentati o consumati copre, con gli scoperti previsti dal contratto, la perdita totale o parziale del veicolo, compresi i danni derivanti dal furto o dalla rapina. Se compresi nel valore del veicolo sono inclusi nella garanzia: – gli optional e gli accessori; – gli allestimenti speciali installati dalla casa costruttrice o da altre ditte in un momento successivo all'acquisto purché stabilmente fissati al veicolo. Il valore di optional/accessori di serie se determina un aumento del prezzo di listino e/o del valore del veicolo deve essere dichiarato a parte, pena la non indennizzabilità dei danni che li interessano. Sono inoltre assicurati: – i danni subiti dal veicolo durante la circolazione abusiva conseguente al furto o alla rapina. Restano comunque esclusi i danni meccanici, elettrici ed all'impianto idraulico, non direttamente conseguenti ad urto, collisione o ribaltamento, nonché i danni causati da cose trasportate; – i danni conseguenti al tentativo di furto.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Incendio: la clausola “Estensione ai danni da incendio conseguente ad atti di danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici)” estende la copertura incendio anche per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo conseguenti ad atti di danneggiamento volontario.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Scoperti: è prevista l'applicazione di uno scoperto; di seguito, a titolo esemplificativo, un esempio di calcolo per garanzia furto totale e parziale autoveicoli: - ammontare del danno € 800 - scoperto contrattuale 10% del danno (€ 80) con il minimo di € 100 - importo liquidato al netto dello scoperto € 700. Esclusioni L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di: § dolo o colpa grave (qual è ad esempio la sottrazione del veicolo assicurato con le chiavi originali) dell'assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati; § incendio doloso; § appropriazione indebita; § partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali; § guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari, atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico); § tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con le Forze dell'Ordine, risse; § movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni e allagamenti; § semplici bruciature, nonché sinistri agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi se non segua incendio; § aspirazione di acqua nel motore; § furto parziale relativo all'asportazione della copertura mobile (telone); § incendio della copertura mobile (telone) salvo il caso di perdita totale del veicolo; § rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale

	di particelle atomiche). Non è indennizzabile il danno derivante da atto di danneggiamento volontario, c.d. atto vandalico, seguito da incendio (articolo 424 codice penale).
KASKO COMPLETA AUTOCARRI (opzionale)	
Garanzie di base	Copre i danni i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di: - urto contro corpi, o parti di corpi da questi distaccatisi, mobili od in movimento; - urto contro ostacoli fissi; - collisione con corpi mobili od in movimento; - ribaltamento; - uscita di strada.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	La garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto indicato in polizza ferma restando la detrazione dal danno indennizzabile del minimo scoperto pattuito. Esclusioni L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi a seguito di: § dolo dell'assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati; § partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali; § guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari; § tumulti, manifestazioni turbolente o violente, risse, atti di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico); § movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, trombe d'aria, grandine, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività; § ebbrezza e/o intossicazione da alcool e/o uso volontario di droghe e/o stupefacenti e/o psicofarmaci da parte del conducente. L'esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell'ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di "Protezione rivalsa"; § circolazione del veicolo condotto da conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e, nel caso di patente scaduta, solo se la stessa, dopo il sinistro, non venga rinnovata entro 120 giorni dalla data del sinistro; resta salvo il caso in cui il mancato rinnovo sia conseguenza diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del sinistro. L'esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell'ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di "Protezione rivalsa"; § utilizzo del veicolo difforme da quanto previsto dalla carta di circolazione con particolare riguardo alle modalità di trasporto di persone o cose, salvo che l'assicurato non provi che il danno non è in relazione con tale fatto. L'esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell'ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di "Protezione rivalsa"; § circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei veicoli (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna, sentieri di montagna) indipendentemente dall'asfaltatura o meno del fondo stradale. Inoltre, non vale per i danni: § subiti dagli pneumatici (salvo il caso di perdita totale); § subiti da accessori/optional allestimenti speciali non stabilmente incorporati nel veicolo; § subiti a causa di manovre a spinta o a mano o di traino attivo o passivo che non riguardi caravan o rimorchi agganciati secondo quanto previsto dal Codice della Strada; § subiti dalle parti meccaniche, elettriche e dall'impianto idraulico se non direttamente conseguenti a urto, collisione o ribaltamento; § subiti dal veicolo durante l'uso o il possesso abusivo dello stesso a seguito di furto o rapina; § subiti dagli impianti elettrici, se dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi; § subiti dalle coperture mobili (teloni), salvo il caso di perdita totale; § causati da caduta di oggetti di qualsiasi genere a meno che, in quest'ultima ipotesi, la caduta non sia determinata da urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada; § causati dalle e/o alle cose trasportate sul veicolo, nonché derivanti da operazioni di carico e scarico; § causati da fuoco, surriscaldamento, scoppio, corto circuito, ritorno di fiamma, incendio non determinati da urto collisione, ribaltamento o uscita di strada; § causati da aspirazione di acqua nel motore se non determinati da urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada; § causati da atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico).
KASKO COMPLETA SOLO DANNO TOTALE AUTOCARRI (opzionale)	
Garanzie di base	Con le medesime modalità della garanzia "Kasko completa autocarri", indennizza la sola perdita totale del veicolo descritto in polizza (intesa come danno superiore all'85% del valore veicolo) comprendendo, pertanto, anche i danni subiti dagli pneumatici e dalle coperture mobili (teloni).
GARANZIE AGGIUNTIVE AUTOCARRI-AUTOCASE/CAMPER (opzionale)	

Garanzie di base	L'Impresa assicura: § i cristalli del veicolo indicato in polizza contro i danni materiali e diretti per rottura dovuta a causa accidentale o a fatto involontario di terzi; sono esclusi i danni da atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico). Non sono indennizzabili le rigature, le segnature, le screpolature e simili, né i danni provocati ad altre parti del veicolo dalla rottura dei cristalli; sono inoltre esclusi dalla garanzia i danni agli specchietti retrovisori interni ed esterni ed alla fanaleria in genere. § Rimborso spese di immatricolazione per il nuovo veicolo a seguito di furto § Rimborso spese per perdita delle chiavi § Ripristino airbag/cinture di sicurezza § Danni al veicolo conseguenti a furto di cose non assicurate § Autorimessaggio e custodia § Indennizzo imposta di proprietà § Protezione patente - Protezione Certificati di abilitazione professionale (KA, KB, CQC merci, CQC persone, CFP, ADR – c.d. patenti professionali).																				
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Le garanzie sono prestate con l'applicazione degli scoperti e massimali indicati in polizza. L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di: § dolo dell'assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati; § partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali; § guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari; § movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni; § rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche).																				
GARANZIA IMPREVISTI DA CIRCOLAZIONE - autocarri fino 35 q.li (opzionale)																					
Garanzie di base	Prevede l'indennizzo dei danni materiali diretti subiti dal veicolo per: - urto o collisione con animali; - urto o collisione con monopattini, velocipedi e pedoni; - danni causati da roditori e altri animali; - urto o collisione con veicoli non identificati se il sinistro in garanzia è stato ritenuto totalmente risarcibile ed effettivamente risarcito dalla gestione (CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici - oppure Impresa designata) del Fondo di Garanzia Vittime della Strada. Non rientrano in garanzia i danni da interruzione di attività, i costi di traino, deposito, re-immatricolazione e/o revisione e, in generale, i danni non direttamente subiti dal veicolo in conseguenza del verificarsi dell'evento sopra descritto.																				
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<u>URTO O COLLISIONE CON ANIMALI</u> La garanzia prevede due opzioni di massimale: a. € 3.000 con l'applicazione di uno scoperto pari a € 350,00. In caso di sinistro, lo scoperto viene applicato come da sottostante tabella redatta ipotizzando un valore commerciale del veicolo superiore all'ammontare del danno ed al massimale di € 3.000 <table><tr><td>DANNO</td><td>MASSIMALE</td><td>SCOPERTO</td><td>INDENNIZZO</td></tr><tr><td>200</td><td>3.000</td><td>350</td><td>0</td></tr><tr><td>1.000</td><td>3.000</td><td>350</td><td>650</td></tr><tr><td>3.100</td><td>3.000</td><td>350</td><td>2.750</td></tr><tr><td>4.000</td><td>3.000</td><td>350</td><td>3.000</td></tr></table> Avvertenza: le cifre sono indicate a mero titolo di esempio. b. Valore commerciale del veicolo con l'applicazione dello scoperto pari a € 350,00. La garanzia non è operante nel caso di: § urto o collisione con animali: - di proprietà dell'assicurato o a lui affidati o comunque da lui detenuti a qualsiasi titolo; - di proprietà, affidati a o detenuti da uno dei soggetti di cui all'articolo 129 del Codice delle Assicurazioni (ad esempio: coniuge, convivente, ascendenti); § dolo dell'assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati; § partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali; § sinistri avvenuti quando alla guida del veicolo assicurato vi sia persona non munita di regolare patente, ovvero mancante dei requisiti previsti dalla normativa vigente per condurre il veicolo assicurato; § sinistri avvenuti quando alla guida del veicolo assicurato vi sia persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti; § sinistri causati da animali trasportati dal/sul veicolo assicurato o suo rimorchio e, in genere, da animali di proprietà dell'assicurato o del conducente o ad essi affidati; § sinistri avvenuti in occasione di traino attivo o passivo, manovre a spinta o a mano; § circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei veicoli (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna, sentieri di montagna) indipendentemente dall'asfaltatura o meno del fondo stradale.	DANNO	MASSIMALE	SCOPERTO	INDENNIZZO	200	3.000	350	0	1.000	3.000	350	650	3.100	3.000	350	2.750	4.000	3.000	350	3.000
DANNO	MASSIMALE	SCOPERTO	INDENNIZZO																		
200	3.000	350	0																		
1.000	3.000	350	650																		
3.100	3.000	350	2.750																		
4.000	3.000	350	3.000																		

Non è inoltre operante se il conducente è sanzionato per violazione dell'art.189, comma 9 bis del Codice della strada per omessa fermata e per non aver attivato ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno.

URTO O COLLISIONE CON MONOPATTINI, VELOCIPEDI E PEDONI

La garanzia prevede un massimale di € 3.000, con l'applicazione di uno scoperto pari al 10% del danno (minimo € 150). In caso di sinistro, ipotizzando che il valore commerciale del veicolo sia superiore all'ammontare del danno ed al massimale di polizza, il sistema di detrazione dello scoperto opera come da tabella sottostante.

DANNO	MASSIMALE	SCOPERTO 10% del danno	MINIMO SCOPERTO	INDENNIZZO
200	3.000	20	150	50
1.000	3.000	100	150	850
3.100	3.000	310	150	2.790
4.000	3.000	400	150	3.000

Avvertenza: le cifre sono indicate a mero titolo di esempio.

La garanzia non è operante nel caso di:

§ danni al veicolo assicurato derivanti da urto o collisione con mezzi:

- di proprietà dell'assicurato o da lui detenuti a qualsiasi titolo;
- di proprietà, o detenuti a qualsiasi titolo dal coniuge non legalmente separato, dal convivente more uxorio, dagli ascendenti (genitori e nonni) e dai discendenti legittimi (figli e nipoti), naturali o adottivi dell'assicurato, nonché dagli affiliati e dagli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;

§ fuoriuscita dalla sede stradale e/o ribaltamento non direttamente conseguenti all'urto con monopattino, velocipede o pedone;

§ danni al veicolo assicurato derivanti da urto con pedoni quando questi ultimi appartengano alle categorie sopra elencate;

§ dolo dell'assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;

§ partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;

§ sinistri avvenuti quando alla guida del veicolo assicurato vi sia persona non munita di regolare patente, ovvero mancante dei requisiti previsti dalla normativa vigente per condurre il veicolo assicurato;

§ sinistri avvenuti quando alla guida del veicolo assicurato vi sia persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;

§ sinistri avvenuti in occasione di traino attivo o passivo, manovre a spinta o a mano;

§ circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei veicoli (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna, sentieri di montagna) indipendentemente dall'asfaltatura o meno del fondo stradale.

§ conducente sanzionato per violazione dell'articolo 189 del Codice della strada (con particolare riferimento ai commi 5, 6 o 7 in via cumulativa o alternativa), ossia soggetto che in caso di incidente ricollegabile al suo comportamento omette di fermarsi e/o di attivare misure idonee ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso alle persone che hanno subito lesioni conseguenti all'incidente.

DANNI DA RODITORI E ALTRI ANIMALI

La garanzia opera con il massimale pari a € 1.500.

Non sono indennizzabili i danni:

- alla/e batteria/e ed alle apparecchiature ad alimentazione elettrica di qualunque tipo;
- conseguenti a cortocircuito, incendio, esplosione e scoppio provocati dall'azione degli animali di cui sopra;
- causati da animali trasportati a titolo professionale o non professionale dal/sul veicolo assicurato o suo rimorchio;
- causati da animali di proprietà dell'assicurato o a lui affidati o comunque da lui detenuti a qualsiasi titolo oppure di proprietà, affidati a o detenuti dal coniuge non legalmente separato, dal convivente more uxorio, dagli ascendenti (genitori e nonni) e dai discendenti legittimi (figli e nipoti), naturali o adottivi dell'assicurato, nonché dagli affiliati e dagli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;

conseguenti a dolo dell'assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati.

URTO O COLLISIONE CON VEICOLI NON IDENTIFICATI

La garanzia non è operante nel caso di:

§ sinistri causati da dolo dell'Assicurato o delle persone delle quali l'assicurato debba rispondere;

§ sinistri avvenuti quando alla guida del veicolo assicurato vi sia persona non munita di regolare patente, ovvero mancante dei requisiti previsti dalla normativa vigente per condurre il veicolo

	assicurato; sinistri avvenuti quando alla guida del veicolo assicurato vi sia persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti; § sinistri avvenuti in occasione di traino attivo o passivo, manovre a spinta o a mano; circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei veicoli (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna, sentieri di montagna) indipendentemente dall'asfaltatura o meno del fondo stradale.
GARANZIE AGGIUNTIVE AUTOBUS EXTRAURBANI (opzionale)	
Garanzie di base	L'Impresa assicura: § i cristalli del veicolo indicato in polizza contro i danni materiali e diretti per rottura dovuta a causa accidentale o a fatto involontario di terzi; sono esclusi i danni da atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico). Non sono indennizzabili le rigature, le segnature, le screpolature e simili, né i danni provocati ad altre parti del veicolo dalla rottura dei cristalli; sono inoltre esclusi dalla garanzia i danni agli specchietti retrovisori interni ed esterni ed alla fanaleria in genere. § Rimborso spese di immatricolazione per il nuovo veicolo a seguito di furto § Rimborso spese per perdita delle chiavi § Ripristino airbag/cinture di sicurezza § Autorimessaggio e custodia § Indennizzo imposta di proprietà § Protezione patente - Protezione Certificati di abilitazione professionale (KA, KB, CQC merci, CQC persone, CFP, ADR – c.d. patenti professionali)
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Le garanzie sono prestate con l'applicazione degli scoperti e massimali indicati in polizza. L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di: § dolo dell'assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati; § partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali; § guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari; § movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni; § rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche).
GARANZIE SPECIALI - Atti vandalici/Eventi naturali e sociopolitici AUTOCARRI (opzionale)	
Garanzie di base	L'Impresa indennizza, entro il limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, provocati da: § atti di danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici); § grandine; § trombe d'aria, tempeste ed uragani; § alluvioni, inondazioni; § allagamenti purché determinati da alluvioni o straripamento di corsi d'acqua; § frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, purché non derivanti da movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche; § tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse, atti di terrorismo e sabotaggio.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di: § dolo dell'assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati; § danni causati al veicolo per motivi di ritorsione e/o vendetta; § danni conseguenti alla circolazione dei veicoli avvenuta in area pubblica e/o privata; § partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali; § guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari; § sinistri agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi; § allagamenti non determinati da alluvioni o straripamento di corsi d'acqua; § danneggiamenti dovuti ad aspirazione di acqua nel motore qualunque ne sia la causa; § danni causati da urto con oggetti trasportati dal vento non avvenuti in concomitanza con trombe d'aria, tempeste ed uragani; § caduta neve da tetti non avvenuta in concomitanza con trombe d'aria, tempeste ed uragani; § movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche; § rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche). In generale sono esclusi tutti i danni che non siano conseguenza diretta degli eventi garantiti in polizza. Salvo il caso di danno totale al veicolo, è sempre escluso il danno alle coperture rimovibili (teloni).
ASSISTENZA (opzionale)	
Garanzie di base	“Assistenza Auto” – assistenza alla mobilità: intervento su strada, soccorso stradale, recupero eccezionale – rimessa in carreggiata, taxi, spese di soggiorno, veicolo sostitutivo, rientro al domicilio o proseguimento del viaggio, recupero del veicolo riparato, trasporto/rimpatrio del veicolo,

	abbandono legale – spese di custodia e demolizione, invio pezzi di ricambio all'estero, smontaggio e montaggio catene da neve; assistenza per furto totale del veicolo: veicolo sostitutivo e taxi per furto totale del veicolo, spese di soggiorno, disbrigo pratiche furto; assistenza per infortunio conseguente ad incidente stradale: invio di un autista professionista, rimborso spese di emergenza, rimpatrio/rientro sanitario, assistenza in caso di ricovero o decesso all'estero. “Rapid Repair” La garanzia “Rapid Repair” può essere acquistata quale <u>estensione della garanzia “Assistenza auto”</u>; a seguito di traino del veicolo, la garanzia copre la riparazione dei guasti ricompresi nella prestazione. “Assistenza Autocarri” – assistenza alla mobilità: soccorso stradale, invio officina mobile per sostituzione pneumatici, prenotazione alberghiera, rientro al domicilio e spese di soggiorno, viaggio per il recupero del veicolo, organizzazione trasporto del veicolo, invio di un autista professionista, informazioni telefoniche; assistenza all'estero: invio pezzi di ricambio, anticipo di cauzione penale, anticipo spese di prima necessità, abbandono legale; assistenza sanitaria per infortunio conseguente ad incidente stradale: rimborso spese di emergenza, rimpatrio/rientro sanitario, trasferimento ad un centro ospedaliero di alta specializzazione, assistenza in caso di ricovero o decesso all'estero. “Assistenza Autocarri Plus”: assistenza alla mobilità: soccorso stradale, recupero fuori strada, invio officina mobile, invio officina mobile a seguito di rottura/foratura/scoppio pneumatici, prenotazione alberghiera, rientro al domicilio e spese di soggiorno, organizzazione trasporto veicolo, invio di un autista professionista, informazioni telefoniche; assistenza all'estero: invio pezzi di ricambio, anticipo di cauzione penale, anticipo spese di prima necessità, abbandono legale; assistenza sanitaria per infortunio conseguente ad incidente stradale: rimborso spese di emergenza, rimpatrio/rientro sanitario, trasferimento ad un centro ospedaliero di alta specializzazione, assistenza in caso di ricovero o decesso all'estero. “Assistenza furto”: autovettura sostitutiva e taxi per furto del veicolo, disbrigo pratiche furto.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Le singole coperture operano con le esclusioni ed i massimali convenuti per ciascun tipo di prestazione in funzione della garanzia prescelta.
INFORTUNI (opzionale)	
Garanzie di base	Assicura gli infortuni – un'invalidità permanente o la morte – del conducente verificatisi in occasione della guida del veicolo, dalla salita a bordo alla discesa, compresi gli infortuni subiti in caso di fermata e durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia, nonché quelli dovuti all'effetto di scariche elettriche (folgorazione) generate dall'impianto elettrico o dalle batterie, di qualunque tipo (avviamento o trazione), in dotazione al veicolo assicurato.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Esclusioni Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni: § derivanti da atti di guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche ed inondazioni; § che siano conseguenza diretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche; § subiti durante una gara di velocità non autorizzata ai sensi dell'art. 9 del codice della strada, qualora al conducente siano state applicate in via definitiva le sanzioni previste dall'art. 141, comma 9 di detto codice; § subiti in conseguenza della partecipazione a gare e competizioni sportive, relative prove ufficiali nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo si tratti di gare automobilistiche di regolarità pura; § sofferti dall'assicurato per effetto di sua ubriachezza o sotto influenza di sostanze stupefacenti; § sofferti in conseguenza di proprie azioni delittuose o di partecipazione ad imprese temerarie. Sono inoltre esclusi: § gli infarti da qualsiasi causa determinati; § le ernie di qualsiasi tipo da qualunque causa determinate; § le lesioni muscolari determinate da sforzi in genere; § le rotture sottocutanee dei tendini; § le manifestazioni morbose causate da fatti emotivi.
SPESE MEDICHE PER MACROLESIONI ALLA GUIDA (opzionale) riservata ad autocarri conto proprio	
Garanzie di base	La garanzia è operante per il conducente del veicolo assicurato e vale per le Macrolesioni che il conducente subisca in occasione della guida del veicolo assicurato durante la sua circolazione, comprese le fasi di salita e discesa dal veicolo, nonché, in caso di fermata, durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia e/o la messa in sicurezza del veicolo stesso. Per “Macrolesioni” si intendono gravi lesioni politraumatiche a seguito delle quali il paziente presenta un quadro clinico caratterizzato da lesioni mono o polidistrettuali ad organi o apparati differenti con compromissione delle funzioni vitali (respiratorie e/o circolatorie e/o neurologiche). Si intende compresa, anche in assenza di compromissione delle funzioni vitali, l'amputazione di un arto al di sopra del polso o al di sopra della caviglia.
Limitazioni, esclusioni e	La garanzia opera con il limite complessivo di € 400.000 per Sinistro ed entro il periodo

rivalse	massimo per evento di 2 anni a decorrere dall'attivazione del Piano assistenziale definito dalla Centrale Allianz Health (la struttura dell'Impresa che, con linea telefonica dedicata, provvede a erogare i servizi previsti dalla garanzia). Tutte le prestazioni previste dal Piano assistenziale sono erogate all'interno delle Strutture sanitarie convenzionate, facenti parte del Circuito Allianz Health, e messe a disposizione dall'Impresa. Solo nel caso del primo Ricovero, conseguente al passaggio in Pronto Soccorso, è prevista la possibilità per l'Assicurato di usufruire di Strutture sanitarie non convenzionate. In tal caso l'Impresa rimborsa all'Assicurato esclusivamente le spese mediche sostenute durante il primo Ricovero con applicazione di un Limite di indennizzo di € 50.000,00 per Sinistro sulla somma assicurata. Esclusioni La garanzia non è operante per eventi causati da: § guida di veicoli a motore se l'Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni di Legge in vigore. In caso di patente scaduta l'esclusione non opera se al momento del Sinistro l'Assicurato ha i requisiti necessari ad ottenere il rinnovo; § uso di veicoli a motore sia su circuiti o piste, sia in tutte le tipologie di gare, competizioni e relative prove, salvo che si tratti di Gare di regolarità pura; § guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti sanzionata in via definitiva ai sensi degli articoli 186 e 187 del Codice della strada. L'esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell'ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di Protezione rivalsa; § partecipazione a delitti dolosi commessi o tentati dall'Assicurato, fatta eccezione per conseguenza di imprudenze o negligenze anche gravi dell'Assicurato; § insurrezione o guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non incluse a titolo esemplificativo e non limitativo: guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche. La copertura assicurativa opera tuttavia per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio della guerra o dell'insurrezione a condizione che l'Assicurato: - si trovi al di fuori della propria nazione di residenza; - risulti sorpreso dallo scoppio di tali eventi in una nazione sino ad allora in condizioni di pace; - non vi abbia partecipato in modo volontario. È sempre escluso il caso di incidente stradale derivante dai suddetti eventi che colpiscano l'Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino; § trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche; § partecipazione a operazioni e interventi militari derivanti da obblighi verso lo stato italiano fuori dai confini di quest'ultimo o per il richiamo al servizio militare per mobilitazione o motivi di carattere eccezionale. Sono inoltre escluse le spese mediche dovute a prestazioni sanitarie non riconosciute dalla Medicina ufficiale nonché quelle effettuate da medici o paramedici non abilitati all'esercizio della professione.
TUTELA GIUDIZIARIA (opzionale)	
Garanzie di base	Copre, con i massimali convenuti ed i rischi assicurati, gli oneri di assistenza legale stragiudiziale e giudiziale per la tutela degli interessi dell'assicurato. L'assicurazione vale per gli eventi che riguardino l'uso del veicolo a motore o natante indicato in polizza, comprese le roulotte o i carrelli trainati dallo stesso e comprende le controversie sorte a seguito di evento compreso in garanzia riguardante fatti coperti dalla assicurazione "rischio statico" di roulotte e carrelli. L'assicurazione vale per il proprietario, per il conducente autorizzato, nonché per i trasportati. L'assicurazione vale inoltre per il proprietario del mezzo assicurato alla guida di veicoli a noleggio o autovetture di cortesia di proprietà di concessionari.

Limitazioni, esclusioni e rivalse	Esclusioni L'assicurazione non è prestata per: § le controversie derivanti da fatto doloso dell'assicurato; § le controversie in materia di diritto tributario e fiscale; § il ricorso e/o l'opposizione avverso le sanzioni comminate in via amministrativa; § le controversie di valore inferiore a € 150,00; § le controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate nonché a detenzione od impiego di sostanze radioattive. L'assicurazione non vale, inoltre, in caso di: § veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti; § conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e, nel caso di patente scaduta, solo se la stessa, dopo il sinistro, non venga rinnovata; § veicolo non utilizzato secondo quanto previsto dalla carta di circolazione; § veicolo non coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione (art. 193 del Nuovo Codice della Strada); § inosservanza degli obblighi di comportamento in caso di incidente (art. 189 del Nuovo Codice della Strada-omissione di fermata e soccorso); § partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI; controversie non espressamente richiamate tra le voci "Persone e rischi assicurati".
-----------------------------------	---



Cosa NON è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro:

Il contraente o l'assicurato deve contattare immediatamente il servizio telefonico al numero verde 800 68 68 68; a tutti gli effetti la chiamata ha validità di denuncia di sinistro. In alternativa può dare avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnato il contratto oppure all'Impresa, entro tre giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando il luogo, la data, l'ora e le modalità dell'evento, l'entità del danno, nonché il nome e il domicilio degli eventuali testimoni. La denuncia deve essere redatta sul "Modulo di constatazione amichevole di incidente" (cosiddetto "Modulo Blu") e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso.

La richiesta di risarcimento deve essere indirizzata ad Allianz S.p.A. se:

- l'incidente ha coinvolto solo due veicoli entrambi identificati, assicurati ed immatricolati in Italia;
- pure in presenza di danni fisici alla persona, le lesioni riportate non comportino un'invalidità permanente superiore al 9%;
- i danni fisici sofferti dai terzi trasportati sono di gravità superiore al limite di cui al punto precedente.

La richiesta di risarcimento deve essere indirizzata alla compagnia di controparte se:

- i veicoli coinvolti sono più di due;
- uno o più veicoli coinvolti non sono identificati o assicurati o immatricolati in Italia;
- le lesioni riportate dalle persone fisiche comportano un'invalidità permanente superiore al 9%.

In caso di incidente avvenuto:

- in Italia e causato da un veicolo immatricolato all'estero, il risarcimento danni va richiesto con raccomandata AR all'Ufficio Centrale Italiano (UCI), Corso Sempione, 39 – 20145 Milano;
- all'estero causato da un veicolo immatricolato ed assicurato in uno degli stati dello Spazio Economico Europeo, per il risarcimento dei danni subiti ci si può rivolgere al rappresentante nominato in Italia dall'impresa di assicurazione del responsabile del sinistro;
- con veicolo non assicurato o non identificato, la richiesta deve essere rivolta all'Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada istituito presso la Consap s.p.a. – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici. Info su "www.consap.it"

Per sinistri Auto Rischi Diversi

La denuncia di sinistro va inoltrata all'Impresa entro 3 giorni dall'avvenimento (art. 1913 del Codice Civile) presentando ed allegando – a seconda della tipologia di sinistro - tutta la documentazione necessaria, quale ad esempio: denuncia presentata alle Autorità competenti, verbali di autorità intervenute, certificati di proprietà, fatture o ricevute fiscali, documentazione medica, ecc.

	Assistenza diretta/in convenzione - "Carrozzeria Amica": per la riparazione del veicolo a seguito di sinistro R.C.A. per il quale sia stata compilata e firmata dalle parti la constatazione amichevole o per sinistri kasko, incendio e furto, atti vandalici ed eventi naturali, l'assicurato può rivolgersi direttamente ad una delle carrozzerie fiduciarie appartenenti al circuito "Carrozzeria Amica". - Cristalli/grandine: per i sinistri cristalli e grandine, l'assicurato si può rivolgere ai riparatori convenzionati il cui elenco è disponibile sul sito dell'impresa.						
	Rimborso del sinistro per evitare il malus L'Assicurato evita la maggiorazione del premio in caso di sinistro, rimborsando gli importi liquidati per tutti o parte dei sinistri causati. La facoltà può essere esercitata alla scadenza annua della polizza. Per un sinistro CARD (convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto), l'Assicurato tramite l'Agenzia di amministrazione del contratto può richiedere alla Consap istruzioni sulle modalità di rimborso del sinistro, effettuato il quale, riceve un attestato di pagamento per la depenalizzazione e la riqualificazione della polizza. Info su "www.consap.it". Non applicabile nel caso di formula a tariffa fissa e/o tariffa fissa con franchigia.						
	Gestione da parte di altre imprese - Sinistri Assistenza La denuncia del sinistro deve essere effettuata direttamente presso la Centrale Operativa di AWP P&C S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia. Per ogni richiesta di assistenza, l'assicurato, o chi per esso, deve contattare la Centrale Operativa tramite: <table> <tr> <td>§ Linea Verde</td><td>800 68 68 68</td></tr> <tr> <td>§ Telefono (anche per chiamate dall'estero)</td><td>+39 02 26 609 133</td></tr> <tr> <td>§ Fax</td><td>+39 02 70 630 091</td></tr> </table> La richiesta di rimborso delle spese sostenute, se autorizzate dalla Centrale Operativa, dovrà essere inoltrata accompagnata dai documenti giustificativi in originale a: Ufficio Liquidazione Sinistri Assistenza, AWP P&C S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia, Casella Postale 302, Via Cordusio 4, 20123 MILANO(MI). Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate.	§ Linea Verde	800 68 68 68	§ Telefono (anche per chiamate dall'estero)	+39 02 26 609 133	§ Fax	+39 02 70 630 091
§ Linea Verde	800 68 68 68						
§ Telefono (anche per chiamate dall'estero)	+39 02 26 609 133						
§ Fax	+39 02 70 630 091						
Prescrizione	Per legge, i diritti nascenti dal contratto assicurativo vengono meno, se non adeguatamente esercitati (secondo i termini stabiliti dall'art. 2952 del Codice Civile) in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. I termini riferiti sono quelli vigenti al momento della redazione del presente documento.						
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti che, in fase di stipula, possono influire sulla valutazione del rischio o, successivamente, nel caso di omessa informazione di circostanze che lo possono aggravare, il pagamento dell'indennizzo – fatti salvi i diritti dei terzi – non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, come previsto in proposito dal Codice civile.						
Obblighi dell'Impresa	Garanzia RCA La Compagnia del responsabile del Sinistro formula l'offerta di risarcimento, oppure comunica le motivazioni che le impediscono di formularla, entro 60 giorni (entro 30 giorni in caso di sottoscrizione del modulo CAI da parte di entrambi i conducenti coinvolti). In caso di richiesta incompleta la Compagnia richiede un'integrazione e i termini decorrono dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta. In caso di Sinistri mortali o con lesioni, l'offerta - o la comunicazione dei motivi di diniego – viene formulata entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione prevista dal secondo comma dell'Articolo 148 del Codice Assicurazioni Private. Altre garanzie in gestione diretta L'Impresa, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l'Impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'indennizzo. Tali termini sono applicabili anche in ordine alla garanzia cristalli in caso di non utilizzo della procedura ripristino tramite riparatori di cristalli convenzionati con l'Impresa.						

Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Rimborso	Garanzia RCA: a seguito di vendita, conto vendita, furto o rapina, demolizione, distruzione o esportazione definitiva del veicolo assicurato, con rimborso del premio residuo al netto delle imposte. Altre garanzie: • in caso di perdita totale del veicolo conseguente a incendio, furto, atti vandalici, eventi naturali e sociopolitici, kasko: il premio relativo alla garanzia interessata dal sinistro perdita totale è dovuto

	per l'intera annualità, mentre il premio relativo alle altre garanzie non interessate da sinistro è rimborsato in funzione della frazione di anno mancante alla scadenza della copertura. Negli altri casi di cessazione del rischio non dipendenti da sinistro, il premio netto è rimborsato in funzione della frazione di anno mancante alla scadenza della copertura.
--	---



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



Come posso disdire la polizza?

Clausola di tacito rinnovo	Il contratto ha durata annuale o - su richiesta dell'assicurato - di anno più frazione e si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale senza possibilità di essere tacitamente rinnovato. Un tanto vale anche per le assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile, qualora lo stesso contratto garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori.
Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



A chi è rivolto questo prodotto?

A chi deve adempiere agli obblighi di legge per la copertura della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore.
Le garanzie accessorie sono rivolte a chi desidera proteggere il proprio veicolo dalle conseguenze di eventi diversi da quelli coperti dalla RCA.

Quali costi devo sostenere?

La provvigione media del prodotto RCA prevista a vantaggio dell'intermediario è pari al 10,79%
La provvigione media del prodotto ARD prevista a vantaggio dell'intermediario è pari al 16,12%

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità: - con lettera inviata ad Allianz S.p.A. – Pronto Allianz Servizio Clienti – Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano; - tramite il sito internet dell'Impresa – www.allianz.it - accedendo alla sezione Reclami. L'Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro, potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie. I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari bancari e dei broker e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell'Impresa, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati. Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire ad Allianz S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni. Si ricorda tuttavia che in tutti casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all' Impresa e con copia del relativo riscontro, qualora pervenuto da parte dell'Impresa. In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati vengano trasmessi in formato pdf. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla Sezione "PER I CONSUMATORI – RECLAMI - Guida", nonché sul sito dell'Impresa www.allianz.it alla Sezione "Reclami", attraverso apposito link al sito di IVASS. I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS contengono: - nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; - individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; - breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; - copia del reclamo presentato all' Impresa e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

	Si ricorda tuttavia che in tutti casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione (obbligatoria)	Può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelle presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n.98).
Negoziazione assistita (obbligatoria)	Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Conciliazione paritetica gratuita per l'assicurato Le controversie relative a sinistri R.C. Auto, la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a € 15.000,00, nei casi di diniego di offerta o di mancata accettazione dell'offerta di risarcimento se non a titolo di acconto, possono essere trattate mediante la Conciliazione paritetica che nasce da un accordo tra ANIA e alcune Associazioni di Consumatori. Per accedere alla procedura il consumatore può rivolgersi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità dettagliate all'interno dei siti: www.ivass.it alla Sezione " Per il Consumatore " e www.ania.it alla Sezione "Consumatori".
	Arbitrato Qualora non sia stato possibile addivenire ad una definizione della controversia, se previsto dalle condizioni di assicurazione della singola garanzia, è possibile rivolgersi all'Autorità giudiziaria.
	Risoluzione delle liti transfrontaliere Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede in un altro stato membro, il reclamante può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l'esposto direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito http://www.ec.europa.eu/fin-net), o - se il contraente ha domicilio in Italia - all'IVASS, che provvede all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Pagina lasciata intenzionalmente vuota

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Modello 012 Allianz Motor RCA

(valido per edizioni da 012.0 a 012.9)

Modello AZ1 Allianz Motor ARD

(Tariffa 1.12.2024)

Il prodotto è conforme alle Linee guida "Contratti Semplici e Chiari".

NOTA BENE

Le clausole delle condizioni che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie, oneri a carico del contraente o dell'assicurato sono evidenziate con caratteri di particolare evidenza.

INDICE

	pagina
GLOSSARIO	2
IL CONTRATTO	5
L'ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO	9
NON OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO E AZIONE DI RIVALSA	10
DISCIPLINA DELLA CLASSE DI MERITO	11
CONDIZIONI valide se espressamente richiamate in contratto	13
FORMULA BONUS MALUS AUTOCARRI	15
REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE UNIVERSALE	16
FORMULA BONUS MALUS CON FRANCHIGIA AUTOCARRI	20
REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE UNIVERSALE	21
FORMULA BONUS MALUS MOTOCARRI	25
REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE UNIVERSALE	26
FORMULA BONUS MALUS CON FRANCHIGIA MOTOCARRI	29
REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE UNIVERSALE	30
TARIFFA CON MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITÀ "PEIUS"	33
REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE UNIVERSALE	34
TARIFFA A PREMIO FISSO	36
TARIFFA A FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA	36
INCENDIO e FURTO (tutti i veicoli con esclusione degli autocarri)	37
INCENDIO e FURTO AUTOCARRI	41
Estensione ai danni da incendio conseguente ad atti di danneggiamento volontario	44
KASKO COMPLETA AUTOCARRI	44
KASKO COMPLETA AUTOCARRI solo danno totale	46
GARANZIE AGGIUNTIVE AUTOCARRI - AUTOCASE (CAMPER)	47
GARANZIE AGGIUNTIVE AUTOBUS EXTRAURBANI	50
GARANZIE SPECIALI - VALIDE PER AUTOCARRI	52
GARANZIA IMPREVISTI DA CIRCOLAZIONE autovetture e autocarri fino a 35 q.li	53
ASSISTENZA AUTOCARRI	57
ASSISTENZA AUTOCARRI PLUS	60
ASSISTENZA AUTO	64
RAPID REPAIR	69
ASSISTENZA FURTO	71
INFORTUNI	73
SPESE MEDICHE PER MACROLESIONI ALLA GUIDA	76
TUTELA GIUDIZIARIA	78

GLOSSARIO

Accertamenti diagnostici: le prestazioni mediche strumentali finalizzate a ricercare e/o a definire la presenza e/o il decorso di una patologia o di una lesione, a carattere anche cruento e/o invasivo.

Aggravamento del rischio: modifica delle caratteristiche iniziali del rischio con aumento della probabilità di danno su cui si basa il calcolo del premio; in questo caso l'Impresa può richiedere l'adeguamento del premio o recedere dal contratto.

Alienazione: trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà del veicolo; come nel caso di vendita, permuta, donazione o per successione a causa di morte.

Assicurato: soggetto destinatario delle prestazioni assicurative. Per le garanzie Infortuni e Spese mediche per Macrolesioni alla guida è il conducente del veicolo assicurato.

Assicurazione: insieme di garanzie prestate all'assicurato tramite la polizza.

Attestazione dello stato del rischio: certificato rilasciato dall'Impresa, i cui dati consentono di ricostruire la rischiosità della polizza in base ai sinistri provocati dall'assicurato.

Atto vandalico: gesto di ottusa malvagità, fine a se stesso, rivolto a danneggiare o distruggere una cosa.

"Battery Pack" (pacco batterie): indica l'accumulatore o gli accumulatori con funzione di fornire l'energia dedicata in via esclusiva alla trazione del veicolo.

CARD (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto): la procedura prevede – sia pure con dei limiti – che in caso di sinistro tra due veicoli a motore i danneggiati rivolgano la richiesta di risarcimento all'Impresa di assicurazione con la quale hanno stipulato il contratto a copertura della loro RCA. Per verificare l'ambito di operatività ed il funzionamento del Risarcimento Diretto vedi l'art. 149 del D.Lgs. 209/2005.

Carrelli: convenzionalmente definiti tali quei veicoli di cui al Codice della Strada articolo 58, comma 2, lettera c), destinati alla movimentazione in generale, così come disciplinati dalla normativa in materia.

Cedente: persona che trasferisce ad altra la titolarità del contratto di assicurazione.

Centrale Allianz Health: la struttura dell'Impresa che, tramite i propri operatori, medici, professionisti sanitari e tecnici, con linea telefonica dedicata, provvede a erogare i servizi previsti dalla garanzia Spese mediche per Macrolesioni alla guida.

Centrale Operativa: la struttura organizzativa di AWP P&C S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia che, in conformità al Regolamento IVASS n.12 del 9 gennaio 2008, provvede - 24 su 24 tutto l'anno - al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.

Certificato (di assicurazione): documento che riporta gli estremi del contratto di assicurazione per la Responsabilità Civile Auto; fornisce la prova dell'esistenza del contratto.

Cessionario: soggetto che acquista dal cedente la titolarità del contratto di assicurazione.

Circolazione: movimento, fermata e sosta del veicolo.

Concorrenza (fino alla concorrenza): raggiungimento.

Contraente: persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.

Danno: modifica in senso peggiorativo di un bene che sia valutabile in denaro; il danno può riguardare persone (ad es. salute) o cose.

Day Hospital/ Day Surgery: il Ricovero in Struttura sanitaria che si esaurisca in giornata a seguito esclusivamente di terapie mediche (Day Hospital) o prestazioni chirurgiche (Day Surgery).

Degrado/Deprezzamento: diminuzione di valore del veicolo o di sue parti dovuta all'uso dello stesso e/o al trascorrere del tempo.

Demolizione: veicolo radiato dal P.R.A. per demolizione (con conseguente rottamazione).

Distruzione: danni al veicolo tali da ridurlo a relitto.

Esclusioni: casi di non operatività del contratto o della singola garanzia prestata in polizza.

Franchigia: quota parte prestabilita del danno risarcibile che rimane a carico dell'assicurato.

Frazione di anno: periodo iniziale della copertura alla scadenza del quale il contratto non può essere risolto per motivi diversi dalla cessazione del rischio.

Frazione di anno più anno intero: periodo per la cui durata è stata pattuita la validità dell'assicurazione.

Furto: impossessamento di cosa altrui allo scopo di trarne profitto.

Gare di regolarità pura: le manifestazioni, che prevedono l'uso di veicoli a motore, nelle quali il rispetto dei tempi prestabiliti e non la velocità per percorrere i diversi settori in cui deve essere suddiviso il percorso (controlli orari) e determinati tratti dello stesso (prove di classifica) costituisce il fattore determinante per la classifica.

Guasto: il danno subito dal veicolo assicurato in conseguenza di usura, rottura o difetto, mancato funzionamento di sue parti, tale da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

Hackeraggio: convenzionalmente inteso quale attività di pirateria informatica perpetrata a danno di memorie - a cui il violatore non ha accesso legale - al fine di sottrarre o alterare dati.

Hybrid plug in (PHEV – "Plug - in hybrid vehicle"): veicolo a ibridazione piena (vedi sopra) dotato anche di una presa di corrente per la ricarica del "Battery Pack" (pacco batterie) tramite rete elettrica. Ha una maggiore autonomia a trazione esclusivamente elettrica.

Impresa o Compagnia: Allianz S.p.A.

Incendio: combustione, con fiamma, di beni o materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e autopropagarsi.

Incidente stradale garanzia Assistenza: il sinistro avvenuto in occasione di circolazione stradale e dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti, conseguente ad urto con ostacoli fissi o con altri veicoli, che provochi danni al veicolo assicurato tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

Indennizzo/indennità: somma dovuta dall'Impresa al proprio assicurato, in caso di sinistro.

Infortunio: evento derivante da una causa fortuita, violenta, ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, oppure la morte.

Intervento chirurgico: l'atto terapeutico realizzato con uso di strumenti chirurgici e/o idonee apparecchiature ad essi alternativi.

Intervento chirurgico ambulatoriale: l'Intervento chirurgico, come sopra definito, che non necessita di Ricovero con pernottamento o di Ricovero in Day Hospital/Day Surgery. Non sono considerate Intervento chirurgico ambulatoriale le infiltrazioni intratestuali o endocavitarie.

Limite di indennizzo: l'importo dovuto dall'Impresa entro la somma assicurata, che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa stessa.

Locazione finanziaria (leasing finanziario): è contratto tipico (comma 136 dell'art 1 l. n. 124/2017) a seguito del quale un soggetto qualificato ed autorizzato (banca o intermediario finanziario) si obbliga ad acquistare un bene (anche un veicolo) e metterlo a disposizione dell'utilizzatore per un certo periodo e dietro corrispettivo. Al termine *"l'utilizzatore ha diritto ad acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito, ovvero l'obbligo di restituirlo"*. Il diritto di riscatto è parte essenziale di questo tipo di contratto.

Locazione senza conducente: è il contratto a seguito del quale il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario il solo veicolo. Il noleggio a lungo/breve termine è una tipologia di locazione.

Macrolesioni: gravi lesioni politraumatiche a seguito delle quali il paziente presenta un quadro clinico caratterizzato da lesioni mono o polidistrettuali ad organi o apparati differenti con compromissione delle funzioni vitali (respiratorie e/o circolatorie e/o neurologiche). Si intende compresa, anche in assenza di compromissione delle funzioni vitali, l'amputazione di un arto al di sopra del polso o al di sopra della caviglia.

Manodopera: il tempo necessario alla riparazione del veicolo ad esclusione dei tempi di attesa dei pezzi di ricambio e quant'altro non sia di pertinenza diretta della riparazione.

Massimale: limite economico massimo entro il quale l'Impresa può essere chiamata a prestare la propria garanzia nel caso si verifichi il fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Medicina ufficiale: la medicina, detta anche convenzionale, riconosciuta dal sistema giuridico che viene insegnata nelle università e praticata dai medici negli ospedali del Mondo Occidentale. La medicina ufficiale è fondata sui principi delle scienze sperimentali e basa le proprie pratiche sulle migliori evidenze scientifiche disponibili.

Medicinali: le sostanze o associazioni di sostanze, autorizzate dall'AIFA (Agenzia Italiana del farmaco) per la cura della patologia per la quale sono state prescritte, che possano essere somministrate sull'uomo per ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche, con lo scopo di definire una terapia medica. Sono esclusi i farmaci biologici e le terapie geniche.

Mezzi eccezionali (riferito a garanzia Assistenza): mezzi di soccorso adibiti al recupero tramite GRU per riportare il veicolo in assetto di marcia al fine di poterne effettuare il traino/trasferimento o la riparazione sul posto.

Monopattino: veicolo a due assi dotato di manubrio e non di sedile con un solo motore elettrico o con movimento conferito mediante spinte successive di uno dei piedi a terra mentre l'altro poggia sulla pedana.

Noleggio con conducente: è il contratto che consiste nella messa a disposizione dell'utente di un servizio (veicolo più conducente) a tempo e/o viaggio conseguente ad una determinata richiesta per una prestazione definita. La normativa è del tutto differente da quella che regola il servizio "di piazza con autotassametro".

Pedone: chiunque circoli su strada pubblica e/o privata privo di qualsiasi mezzo di locomozione.

Piano assistenziale: documento elaborato dalla Centrale Allianz Health con indicazione della tipologia e articolazione delle prestazioni previste per il percorso riabilitativo e terapeutico dell'Assicurato.

Polizza: documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.

Premio: prezzo delle garanzie assicurative, il cui pagamento è indispensabile per rendere efficace la polizza.

Proporzionale (regola proporzionale): se al momento del sinistro il valore assicurato dei beni danneggiati risulta inferiore a quello reale, l'indennizzo verrà ridotto in proporzione al minor premio pagato.

Quietanza: ricevuta di avvenuto pagamento del premio emessa dall'Impresa.

Quotazione: quantificazione monetaria del valore di un veicolo ad una determinata data.

Ransomware: tipo di software malevolo che blocca l'accesso ad un'apparecchiatura informatica, generalmente connessa alla rete, cifrando i dati in essa contenuti.

Rapina: impossessamento della cosa altrui, sottraendola mediante violenza o minaccia, al fine di trarne profitto.

R.C.A. (Responsabilità Civile Auto): responsabilità posta a carico del conducente e del proprietario di un veicolo a motore che cagioni un danno a cose o persone; la legge stabilisce che tutti i veicoli a motore (ed i natanti) devono essere assicurati per i danni che possano derivare dalla loro circolazione; con questa forma assicurativa l'Impresa si sostituisce all'assicurato nel pagamento dei danni che egli procuri ad altri.

Relitto: ciò che resta del veicolo in seguito a incendio o furto dello stesso.

Ricovero (garanzia Infortuni): degenza comportante pernottamento in istituto di cura.

Ricovero (garanzia Spese mediche per Macrolesioni alla guida): la degenza che comporta il pernottamento in struttura sanitaria, il Day Hospital, il Day Surgery e l'Intervento chirurgico ambulatoriale.

Risarcimento: compensazione in moneta di un danno alle cose e/o alle persone (compreso il c.d. "danno morale").

Risarcimento in forma specifica RC Auto: compensazione del danno mediante ripristino della cosa danneggiata effettuato direttamente dall'Impresa oppure per il tramite di strutture convenzionate.

Rischio: eventualità sfavorevole legata all'attività umana o alla vita delle persone.

Risoluzione: scioglimento anticipato di un contratto per volontà delle parti o per legge.

Rivalsa (azione di rivalsa): diritto dell'Impresa di richiedere all'assicurato (di norma contraente/proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, obbligati in solido con il conducente del veicolo) il rimborso di quanto pagato, nei casi previsti da determinate pattuizioni.

Sabotaggio: azione svolta per ostacolare o ritardare la realizzazione di un progetto, per disturbare o intralciare il libero svolgersi di un'attività.

Satellitare (antifurto): impianto elettronico di localizzazione del veicolo ad emissione d'onda.

Scadenza dell'intero periodo di assicurazione: termine del periodo pattuito al fine dell'applicazione delle regole di evoluzione della Classe Universale e valido anche in caso di sostituzione di contratto.

Scoperto: parte percentuale del danno - con eventuale limite minimo espresso in valore assoluto - che rimane a carico dell'assicurato nei casi previsti dalle condizioni di polizza.

Sinistro: verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Spazio economico europeo (SEE): Islanda, Liechtenstein e Norvegia aderiscono all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE) con l'Unione Europea, firmato il 2 maggio 1992 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1994.

Strade rientranti nell'accezione di "area ad uso pubblico":

Art.2 comma 2 Nuovo Codice della Strada - d.lgs. 30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni "Definizione e classificazione delle strade".

Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:

- A - autostrade;
- B - strade extraurbane principali;
- C - strade extraurbane secondarie;
- D - strade urbane di scorrimento;
- E - strade urbane di quartiere;
- F - strade locali;
- F-bis. itinerari ciclopedonali.

Struttura sanitaria: ogni Casa di Cura, Istituto, Azienda ospedaliera regolarmente autorizzata all'erogazione dell'assistenza sanitaria ospedaliera. Non sono considerati Strutture sanitarie gli Stabilimenti Termali, le Case di Convalescenza e Soggiorno, gli Ospizi per anziani, le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche, le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA).

Struttura sanitaria convenzionata: ogni Casa di Cura, Istituto, Azienda ospedaliera come sopra definite ed ogni centro diagnostico e centro medico facente parte del Circuito Allianz Health convenzionato dall'Impresa e dedicato alla garanzia Spese mediche per Macrolesioni alla guida.

Surrogazione: principio per il quale l'Impresa che ha pagato il danno si sostituisce nei diritti dell'assicurato verso i responsabili.

Terzi (garanzia RCA): non sono considerati terzi - rispetto all'assicurato - i soggetti indicati dall'art. 129 del D.Lgs. 209 del 7/9/2005 e, particolarmente, quelli elencati al comma 2 lettere b) e c) di detto articolo.

Terzi (garanzie diverse da RCA): persone, fisiche o giuridiche, estranee al contratto di assicurazione.

Transazione: accordo con cui le parti mettono fine ad una controversia (già iniziata o da iniziarsi) facendosi concessioni reciproche.

Valore a nuovo: è inteso convenzionalmente quale prezzo di listino di un determinato veicolo nuovo - accessori/dotazioni di serie compresi - come fissato dalla casa costruttrice in relazione al Paese nel quale quel veicolo viene distribuito ed in vigore il giorno della prima immatricolazione dello stesso. Il listino è quello emesso dal costruttore del veicolo.

Valore commerciale/Valore di mercato: quotazione del veicolo ad una certa data (spesso coincidente con quella del sinistro); è determinata facendo riferimento alle pubblicazioni specializzate del settore (c.d. mercuriali di riferimento) o, in mancanza, a valutazioni basate su dati di mercato e/o in base a valutazioni degli incaricati dall'Impresa e/o a documentazione altrimenti raccolta a cura dell'Impresa.

Valore intero: forma di assicurazione contro i danni. Copre totalmente i danni alle cose assicurate (salvo lo scoperto e/o la franchigia convenuti) e, quindi, il premio deve essere pagato in funzione del loro intero valore; quando l'assicurazione sia stipulata per un valore che risulti inferiore a quello reale, l'assicurato, in caso di sinistro, vedrà ridotto proporzionalmente l'ammontare dell'indennizzo e, di conseguenza, dovrà tenere a proprio carico una parte dei danni (vedi la voce "Proporzionale").

Veicolo elettrico (BEV - "Battery electric vehicle"): si intende un mezzo a trazione esclusivamente elettrica alimentato con batterie ricaricabili.

Velocipedi: veicoli con due o più ruote, funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare.

Sezione 1 - IL CONTRATTO

Articolo 1.1 - PREMIO - PAGAMENTO

Il premio o la prima rata di premio si pagano - all'intermediario o all'Impresa - alla consegna dei documenti assicurativi; se non versato il premio, l'assicurazione resta sospesa fino al pagamento. I premi successivi devono essere pagati alle scadenze previste e l'Impresa rilascia quietanza nella quale sono indicati la data di pagamento e la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il mancato pagamento delle rate di premio successive alla prima, comporta la sospensione dell'assicurazione dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza; se il pagamento viene effettuato dopo questo termine, l'efficacia della copertura viene ripristinata solo a partire dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Il premio è calcolato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero anche nel caso in cui - alle condizioni previste dal contratto - ne sia stato concesso il frazionamento.

Il premio relativo ai contratti di durata inferiore ad un anno va pagato in un'unica soluzione e non può essere frazionato.

Le imposte e gli altri oneri fiscali relativi all'assicurazione, sono a carico del contraente e sono indicati in contratto.

Articolo 1.2 - DOCUMENTI ASSICURATIVI E DUPLICATO

I documenti assicurativi sono: il contratto, il certificato di assicurazione ed il Certificato Internazionale di Assicurazione (ex Carta Verde).

L'Impresa fornisce, senza oneri a carico del contraente, il duplicato di certificato ed il Certificato Internazionale di Assicurazione nei seguenti casi e con le modalità indicate:

- > smarrimento, sottrazione o distruzione: il contraente autocertifica il motivo della richiesta;
- > altri casi (ad esempio deterioramento): il contraente restituisce i documenti non più utilizzabili.

Articolo 1.3 - DECORRENZA E DURATA

Pagato il premio, il contratto emesso riporta giorno ed ora della decorrenza; la durata del contratto è di un anno.

A richiesta del contraente, il contratto può avere durata costituita da una frazione di anno più un anno intero (si rinvia al "Glossario" per la definizione di "Frazione di anno", "Frazione di anno più anno intero", "Scadenza dell'intero periodo di assicurazione").

Esempio di contratto di durata (frazione di anno più anno intero) dal 30.6.2024 al 31.12.2025:

- a. frazione di anno: dal 30.06.2024 al 31.12.2024. Alla scadenza della frazione d'anno, il contraente è tenuto al pagamento del premio per la successiva annualità intera ed il contratto può essere risolto esclusivamente nei casi previsti dal successivo articolo 1.7 "Cessazione del rischio - prosecuzione o risoluzione del contratto".
- b. scadenza dell'intero periodo di assicurazione e data di variazione della classe di merito: 31.12.2025 (anche in caso di sostituzione).

I contratti di durata inferiore all'anno, sono disciplinati nella Sezione 5 "Condizioni valide se espressamente richiamate in contratto" - "Contratti di durata inferiore all'anno".

Articolo 1.4 - SCADENZA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si risolve - senza necessità di disdetta - alla scadenza indicata in polizza. L'Impresa ne garantisce l'operatività fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza. Tale estensione di 15 giorni, viene meno dalla data di decorrenza di un nuovo contratto stipulato con la stessa o diversa impresa a copertura del medesimo rischio.

Articolo 1.5 - PROSECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Impresa può formulare una proposta di proroga/rinnovo, comunicando al contraente il premio da corrispondere. Il contraente può validamente prorogare il contratto pagando il premio propostogli dall'Impresa, senza ulteriori formalità.

L'Impresa:

- > emette comunicazione di rinnovo del contratto con preavviso di almeno 30 giorni;
- > formula la proposta di proroga/rinnovo comunicando direttamente o tramite un intermediario l'ammontare del premio richiesto.

Il contraente:

- > entro il 15° giorno successivo alla scadenza del contratto paga il premio richiesto in accettazione della proposta di proroga/rinnovo;
- > riceve i documenti assicurativi.

Conseguentemente, il rapporto assicurativo prosegue senza soluzione di continuità per un'ulteriore annualità - calcolata dalla scadenza precedente - e così per le scadenze successive.

In caso il contraente richieda di modificare il contenuto del contratto, l'Impresa ne emetterà uno nuovo.

I contratti di durata inferiore all'anno (c.d. temporanei) non sono oggetto di proposta di proroga/rinnovo e scadono inderogabilmente al termine del periodo di assicurazione pattuito (vedi Sezione 5 "Condizioni valide se espressamente richiamate in contratto" - "Contratti di durata inferiore all'anno").

Articolo 1.6 - DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il contraente, a condizione che non sia avvenuto alcun sinistro, può recedere dal contratto esercitando il diritto di ripensamento.

Il contraente che intende esercitare tale diritto deve:

1. dare comunicazione all'Agenzia che ha emesso il contratto entro 15 giorni dal pagamento del premio;
2. assumere l'impegno di non utilizzare e, se del caso, distruggere o restituire all'Impresa i documenti assicurativi (contratto, certificato di assicurazione ed il certificato internazionale di assicurazione).

In caso di utilizzo improprio dei documenti assicurativi, l'Impresa si riserva la facoltà di esercitare il diritto di rivalsa sul contraente per le somme pagate ai terzi danneggiati;

3. confermare l'intenzione di recedere firmando il documento che formalizza la richiesta.

L'esercizio del diritto di ripensamento, quando ammesso, comporta il rimborso di quanto pagato a titolo di premio con le seguenti modalità:

- > se il recesso viene esercitato prima della data di decorrenza del contratto, l'Impresa restituisce il premio corrisposto per intero, comprensivo di imposte e contributi;
- > se il recesso viene esercitato dopo la data di decorrenza del contratto, l'Impresa - a documentazione ricevuta - provvede al rimborso del premio pagato e non goduto al netto di imposte e contributi, trattenendo la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto, ossia dalla data di decorrenza indicata in contratto alle ore 24 del giorno certificato dall'Impresa mediante il rilascio di apposita appendice che formalizza la richiesta di recesso.

Articolo 1.7 - CESSAZIONE DEL RISCHIO - prosecuzione o risoluzione del contratto

- a. Vendita, consegna in conto vendita o vendita con contestuale cessione del contratto.
- b. Furto, rapina.
- c. Demolizione, esportazione definitiva.

d. Altri casi di cessazione del rischio in conseguenza di sinistro indennizzabile (perdita del veicolo).

a. VENDITA, CONSEGNA IN CONTO VENDITA O VENDITA CON CONTESTUALE CESSIONE DEL CONTRATTO

a.1 VENDITA O CONSEGNA IN CONTO VENDITA DEL VEICOLO ASSICURATO E RIMBORSO DEL PREMIO

In caso di vendita o consegna in conto vendita del veicolo assicurato – comprovati dall'atto di vendita o dalla procura a vendere (o documento a questa equipollente) - il contraente può chiedere la risoluzione del contratto per cessazione del rischio ed il rimborso del premio pagato e non goduto.

Il rimborso, detratta la quota parte di imposte e contributi, viene calcolato a far data dal giorno di consegna all'Impresa della copia dell'atto di vendita/procura a vendere (o documento a questa equipollente) e richiesta di interruzione con sottoscrizione dell'apposita appendice.

Dall'effetto della risoluzione contrattuale, il contraente assume l'impegno di non utilizzare e, se del caso, distruggere o restituire all'Impresa i documenti assicurativi. In caso di utilizzo improprio dei documenti assicurativi, l'Impresa si riserva la facoltà di esercitare il diritto di rivalsa sul contraente per le somme pagate ai terzi danneggiati.

Nei casi di:

- vendita o consegna in conto vendita intervenute durante il periodo di sospensione (disciplinata dal successivo *articolo 1.8 "Sospensione"*), il rimborso viene calcolato a far data dal giorno di decorrenza della sospensione;
- polizza di durata inferiore all'anno, la maggiorazione premio non è rimborsabile.

a.2 SOSTITUZIONE PER VENDITA O CONSEGNA IN CONTO VENDITA DEL VEICOLO ASSICURATO CON ALTRO VEICOLO E PROSECUZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO

In caso di vendita o consegna in conto vendita del veicolo assicurato – comprovata dall'atto di vendita/procura a vendere (o documento a questa equipollente) - il contraente può chiedere di sostituire il contratto, rendendolo valido per un diverso veicolo della medesima tipologia di nuova acquisizione ed intestato al medesimo proprietario. Se l'operazione prevede una variazione di premio, si procede al relativo conguaglio (al netto delle imposte e contributi già versati).

Dall'effetto della sostituzione, il contraente assume l'impegno di non utilizzare e, se del caso, distruggere o restituire all'Impresa i documenti assicurativi. In caso di utilizzo improprio dei documenti assicurativi, l'Impresa si riserva la facoltà di esercitare il diritto di rivalsa sul contraente per le somme pagate ai terzi danneggiati.

a.3 VENDITA DEL VEICOLO ASSICURATO CON CONTESTUALE CESSIONE DEL CONTRATTO

Nel solo caso di vendita del veicolo assicurato – comprovata dall'atto di vendita - è possibile cedere contestualmente il contratto di assicurazione.

Il contraente (cedente/venditore) deve dare all'Impresa immediato avviso dell'avvenuta cessione e l'Impresa rilascia al cessionario (ricevente/acquirente) nuovi documenti assicurativi.

Il cedente:

- dall'effetto della cessione, assume l'impegno di non utilizzare e, se del caso, distruggere o restituire all'Impresa i documenti assicurativi. In caso di utilizzo improprio dei documenti assicurativi, l'Impresa si riserva la facoltà di esercitare il diritto di rivalsa sul contraente (cedente) per le somme pagate ai terzi danneggiati;
- è comunque obbligato a pagare il premio fino al momento dell'avviso all'assicuratore.

Successivamente alla cessione del contratto sono ammesse variazioni di rischio unicamente nel caso di trasferimento di residenza del cessionario.

Se la tariffa relativa al cessionario comporta un aumento di premio in forza dei diversi parametri di personalizzazione applicabili, si procede al conguaglio.

Il contratto ceduto:

- › si estingue alla sua naturale scadenza senza generare una nuova attestazione dello stato del rischio che, pertanto, non viene rilasciata;
- › dopo la scadenza, mantiene la sua operatività fino all'effetto di una nuova polizza stipulata con la stessa o diversa impresa a copertura del medesimo rischio, ma non oltre le ore 24.00 del 15° giorno successivo alla scadenza.

b. FURTO, RAPINA

In caso di perdita totale del veicolo, conseguente a furto o rapina, senza che ne segua il ritrovamento, il contraente informa l'Impresa, consegna copia della denuncia relativa all'evento e può chiedere alternativamente:

- › la sostituzione del contratto, rendendolo valido per un diverso veicolo della medesima intestato al medesimo proprietario; in tal caso si applicano le disposizioni dell'*articolo 4.2 - "Conservazione della classe di merito"*, punto 4 "*Furto del veicolo*", della sezione 4 "*Disciplina della classe di merito*";
- › la risoluzione del contratto per cessazione del rischio e rimborso del premio pagato e non goduto. Il rimborso, detratta la quota parte di imposte e contributi, viene calcolato a far data dal giorno successivo alla data di denuncia di furto.

Dall'effetto della risoluzione contrattuale, il contraente assume l'impegno di non utilizzare e, se del caso, distruggere o restituire all'Impresa i documenti assicurativi. In caso di utilizzo improprio dei documenti assicurativi, l'Impresa si riserva la facoltà di esercitare il diritto di rivalsa sul contraente per le somme pagate ai terzi danneggiati.

L'Impresa calcola il rimborso del premio pagato e non goduto come segue:

- a. premio R.C. Auto: detratta la quota parte di imposte e contributi, dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza (*art.122 comma 3 del Codice delle Assicurazioni*);
- b. premio altre garanzie – eventualmente presenti in contratto – diverse da R.C. Auto e furto: detratta la quota parte di imposte e contributi, dal giorno di consegna all'Impresa della copia della denuncia di cui sopra.

Nei casi di furto o rapina intervenuti durante il periodo di sospensione (disciplinata dal successivo *articolo 1.8 "Sospensione"*), il rimborso viene calcolato a far data dal giorno di decorrenza della sospensione.

L'Impresa non rimborsa il premio relativo alla garanzia furto interessata dal sinistro perdita totale, se indennizzabile.

La maggiorazione premio prevista per i contratti di durata inferiore all'anno non è rimborsabile.

c. DEMOLIZIONE, ESPORTAZIONE DEFINITIVA

1. DEMOLIZIONE: veicolo radiato dal P.R.A. per demolizione (con conseguente rottamazione).
2. ESPORTAZIONE DEFINITIVA: veicolo radiato dal P.R.A. per esportazione definitiva.

Nei predetti casi, il contraente:

- › informa l'Impresa e consegna copia del "Certificato di rottamazione" rilasciato da centri di raccolta autorizzati, o concessionari, o succursali delle case costruttrici (caso 1 - demolizione) oppure la certificazione dell'avvenuta restituzione di targhe (o targa) e libretto (caso 2 - esportazione definitiva);
- › può chiedere alternativamente:
 - la sostituzione del contratto, rendendolo valido per un diverso veicolo della medesima tipologia intestato al medesimo proprietario;
 - la risoluzione del contratto per cessazione del rischio ed il rimborso del premio pagato e non goduto. Il rimborso, detratta la quota parte di imposte e contributi, viene calcolato a far data dal giorno di consegna all'Impresa della documentazione di cui sopra.
- › assume l'impegno, dall'effetto della risoluzione contrattuale, di non utilizzare e - se del caso - distruggere o restituire all'Impresa i documenti assicurativi. In caso di utilizzo improprio dei documenti assicurativi, l'Impresa si riserva la facoltà di esercitare il diritto di rivalsa sul contraente per le somme pagate ai terzi danneggiati;

Nei casi di demolizione ed esportazione definitiva intervenuti durante il periodo di sospensione (disciplinata dal successivo *articolo 1.8 "Sospensione"*), il rimborso viene calcolato a far data dal giorno di decorrenza della sospensione.

La maggiorazione premio prevista per i contratti di durata inferiore all'anno non è rimborsabile.

d. ALTRI CASI DI CESSAZIONE DEL RISCHIO

coesistenza nel contratto di garanzia R.C. Auto e di garanzie Auto Rischi Diversi

Nel caso di cessazione del rischio dovuta a perdita del veicolo causa danno totale (distruzione del veicolo) conseguente ad eventi coperti dalle seguenti garanzie Auto Rischi Diversi:

- › incendio;
- › eventi naturali;
- › eventi sociopolitici;
- › atti di danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici);
- › kasko (nelle varie forme),

il contraente - fatti salvi gli specifici obblighi di denuncia ai fini contrattuali - informa l'Impresa e consegna copia della relativa denuncia.

Il contraente può chiedere alternativamente:

- › la sostituzione del contratto rendendolo valido per un diverso veicolo della medesima tipologia intestato al medesimo proprietario;
 - › la risoluzione del contratto per cessazione del rischio ed il rimborso del premio pagato e non goduto.
- Dalla risoluzione del contratto, il contraente assume l'impegno di non utilizzare e, se del caso, distruggere o restituire all'Impresa i documenti assicurativi. In caso di utilizzo improprio dei documenti assicurativi, l'Impresa si riserva la facoltà di esercitare il diritto di rivalsa sul contraente per le somme pagate ai terzi danneggiati.

L'Impresa calcola il rimborso del premio pagato e non goduto come segue:

- › premio R.C. Auto: detratta la quota parte di imposte e contributi, dal giorno di consegna all'Impresa della copia della denuncia di cui al punto precedente;
- › premio altre garanzie - eventualmente presenti in contratto - diverse da R.C. Auto e dall'evento interessato dal sinistro perdita totale: detratta la quota parte di imposte e contributi, dal giorno di consegna all'Impresa della copia della denuncia di cui al punto precedente.

Nei casi di cessazione del rischio dovuta a perdita del veicolo causa danno totale (distruzione del veicolo) intervenuti durante il periodo di sospensione (disciplinata dal successivo articolo 1.8 "Sospensione"), il rimborso viene calcolato a far data dal giorno di decorrenza della sospensione.

L'Impresa non rimborsa:

- › il premio relativo alla garanzia interessata dal sinistro che ha determinato la perdita totale del veicolo assicurato, se operante sul contratto e se indennizzabile;
- › la maggiorazione premio prevista per i contratti di durata inferiore all'anno.

Articolo 1.8 - SOSPENSIONE

Nel corso dell'annualità assicurativa il contratto può essere sospeso per un periodo che, complessivamente, non abbia durata superiore a 10 mesi (11 mesi per i veicoli di interesse storico e collezionistico). Il rispetto della durata massima del periodo di sospensione può essere soddisfatto mediante:

- un'unica sospensione della durata pari a 10 mesi continuativi (11 mesi per i veicoli di interesse storico e collezionistico);
- più sospensioni richieste nel corso della medesima annualità assicurativa, le cui rispettive durate sommate assieme esauriscono i 10 mesi (11 mesi per i veicoli di interesse storico e collezionistico).

La sospensione del contratto è subordinata alla presentazione all'Impresa della relativa "*Richiesta di sospensione*" nella quale sono riportate la data di inizio e di termine del periodo di sospensione; l'Impresa, a sua volta, rilascia al contraente la "Ricevuta di presa in carico della richiesta di sospensione", a conferma dell'invio alla Motorizzazione del relativo movimento, ai fini della registrazione nella Banca dati di settore.

La sospensione ha effetto dalla data di inizio del periodo di sospensione indicata dal contraente nella "*Richiesta di sospensione*" ed è certificata dall'Impresa con la "*Ricevuta di presa in carico della richiesta di sospensione*".

Il termine del periodo di sospensione, inizialmente comunicato, può essere prorogato più volte, nel rispetto del limite di durata complessiva non superiore a 10 mesi (11 mesi per i veicoli di interesse storico e collezionistico), con comunicazione formale da presentarsi all'Impresa almeno 10 giorni (5 giorni per i veicoli di interesse storico e collezionistico) prima della scadenza del termine stesso.

Per tutto il periodo della sospensione:

- il Certificato di Assicurazione e la Carta Verde ricevuti in originale o in formato digitale sono privi di validità e non possono essere utilizzati. In caso di utilizzo improprio della documentazione contrattuale, l'Impresa si riserva la facoltà di esercitare il diritto di rivalsa per le somme pagate ai terzi danneggiati;
- il veicolo assicurato con la polizza per la quale è stata richiesta la sospensione non può in alcun caso circolare in quanto temporaneamente privo di copertura assicurativa obbligatoria; in caso di sinistro troverà applicazione la previsione di cui all'art 283 co. 1 lett. b) Codice delle Assicurazioni.

Non è possibile sospendere il contratto:

- in caso di contratti di durata inferiore all'anno;
- a seguito di furto o rapina del veicolo assicurato.

Se vendita, consegna in conto vendita, demolizione, esportazione definitiva, distruzione, furto o rapina intervengono durante il periodo di sospensione, il Contraente informa l'Impresa, consegna la relativa documentazione prevista a comprova e può chiedere alternativamente:

- la riattivazione del contratto per un diverso veicolo della stessa tipologia e intestato al medesimo proprietario;
- la risoluzione del contratto per cessazione del rischio. In questo caso il contratto è risolto ed il rimborso del premio pagato e non goduto, detratta la quota parte di imposte e contributi, viene calcolato a far data dal giorno di inizio del periodo di sospensione indicato nella "Richiesta di sospensione".

La riattivazione del contratto avviene mediante emissione di nuovi documenti assicurativi:

- con data di decorrenza pari a quella del termine del periodo di sospensione indicato dal contraente nella "Richiesta di sospensione" e certificata dall'Impresa con la "Ricevuta di presa in carico della richiesta di sospensione";
- con scadenza annua prorogata per un periodo corrispondente all'effettivo periodo di sospensione, anche tenuto conto delle proroghe eventualmente richieste e comunque nel rispetto del limite di durata complessiva non superiore a 10 mesi (11 mesi per i veicoli di interesse storico e collezionistico).

Il Contraente può richiedere l'anticipazione della data di riattivazione del contratto rispetto a quella inizialmente indicata nella "Richiesta di sospensione".

Al momento della riattivazione, il calcolo del premio viene determinato tenendo conto:

- della tariffa applicata sulla polizza sospesa, se il veicolo assicurato rimane il medesimo;
- della tariffa in vigore alla data della sospensione, se la riattivazione avviene a favore di diverso veicolo;
- di eventuali conguagli, ove previsti.

Articolo 1.9 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione, salvo quanto diversamente previsto dalle singole garanzie pattuite, è valida per il territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, per gli Stati facenti parte dello Spazio Economico Europeo, nonché per il territorio del Principato di Monaco, Svizzera, Andorra, Serbia, Bosnia Erzegovina e Repubblica di Montenegro.

Il Certificato Internazionale di Assicurazione (ex Carta Verde) estende la validità dell'assicurazione R.C. Auto al territorio controllato da quei Paesi che aderiscono al sistema disciplinato dal Certificato Internazionale di Assicurazione, le cui sigle internazionali indicate sullo stesso non siano barrate.

L'Impresa risarcisce, con le procedure previste dagli accordi internazionali, i danni secondo la legge vigente nel paese in cui si verifica il sinistro.

Il Certificato Internazionale di Assicurazione è valido per il periodo in esso indicato, tuttavia l'Impresa (in applicazione all'articolo 1901, 2° comma, codice civile, e/o alla Legge n°221 del 2012) ne garantisce l'operatività fino all'effetto di una nuova polizza stipulata con la stessa o diversa impresa a copertura del medesimo rischio, ma non oltre le ore 24.00 del 15° giorno successivo alla scadenza.

Se il contratto di riferimento del Certificato Internazionale di Assicurazione cessa di avere validità o è sospeso, il contraente assume l'impegno di non utilizzare, distruggere o restituire il Certificato. In caso contrario, l'Impresa eserciterà il diritto di rivalsa sul contraente per le somme che eventualmente abbia dovuto pagare ai terzi danneggiati in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

AVVERTENZA

Il Certificato Internazionale di Assicurazione, al pari del contratto di assicurazione, non riporta indicazioni in merito all'estensione della validità del contratto per massimo 15 giorni successivi alla scadenza derivante direttamente dalla legge. Per questo motivo il Certificato Internazionale di Assicurazione - trascorso il periodo di validità indicato nel documento - potrebbe non essere riconosciuta come valida dalle Autorità del Paese (diverso da quelli indicati nel primo capoverso) sul territorio del quale si trovi il veicolo assicurato. E' possibile, pertanto, che - per poter circolare - all'assicurato venga chiesto di stipulare un ulteriore contratto (ad esempio nelle forme di contratto temporaneo o di frontiera).

TARGHE PROVA: l'assicurazione è valida solo per il territorio della Repubblica Italiana e per quello degli Stati con i quali l'Italia abbia stipulato accordi bilaterali che ne riconoscano reciprocamente la validità.

Articolo 1.10 - DENUNCIA DI SINISTRO RCA in caso di incidente stradale

In caso di incidente stradale il contraente o l'assicurato deve contattare immediatamente il servizio telefonico al numero verde 800 68 68 68; a tutti gli effetti la chiamata ha validità di denuncia di sinistro. L'operatore avvierà immediatamente la pratica e fornirà tutte le informazioni sui successivi eventuali adempimenti.

In alternativa, il contraente o l'assicurato può dare avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnato il contratto oppure all'Impresa, entro tre giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando il luogo, la data, l'ora e le modalità dell'evento, l'entità del danno, nonché il nome e il domicilio degli eventuali testimoni.

La denuncia di sinistro RCA in caso di incidente stradale (ai sensi dell'art.143 del Codice delle Assicurazioni) deve:

- > essere redatta sul "Modulo di constatazione amichevole di incidente" (cosiddetto "Modulo Blu");
- > contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso;
- > essere completata dei dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza) e del codice fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (assicurato, proprietario, conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e della individuazione delle Autorità intervenute.

Unitamente al "Modulo blu", e solo nell'ipotesi in cui l'assicurato si ritenga in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve essere trasmessa anche la richiesta di risarcimento danni utilizzando l'apposito modulo allegato al contratto o fornito insieme alla quietanza di pagamento.

In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata:

- a) direttamente all'Impresa per chiedere il risarcimento diretto dei danni al veicolo e alle cose trasportate e/o delle lesioni fino a 9 punti di invalidità (dette lesioni lievi), se:
 - nell'incidente sono coinvolti solo 2 veicoli, entrambi regolarmente assicurati al momento del sinistro ed immatricolati in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano;
 - c'è stato urto;
 - le imprese coinvolte nel sinistro sono aderenti alla Convenzione Card;
 - l'assicurato non sia responsabile del sinistro (o lo sia solo in parte).

La procedura di risarcimento diretto è applicabile anche se, oltre ai 2 conducenti, nei veicoli erano presenti altre persone (terzi trasportati) che hanno subito lesioni anche gravi (oltre i 9 punti di invalidità).

La procedura, invece, non si applica in caso di danni fisici subiti da passanti.

- b) all'impresa del veicolo responsabile dell'incidente nei casi in cui non trovi applicazione la procedura di risarcimento diretto, ossia negli altri casi (incidenti nei quali siano rimasti coinvolti più di 2 veicoli o a causa dei quali siano derivate lesioni a passanti o lesioni al conducente superiori a 9 punti di invalidità e incidenti con veicoli immatricolati all'estero).

Al momento della denuncia, l'assicurato riceverà ogni informazione utile per il corretto invio della richiesta di risarcimento.

Nei casi di cui al punto a), la richiesta di risarcimento deve essere inviata a mezzo telefax al numero indicato dall'operatore o, in alternativa, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegna a mano. Non è ammesso l'invio della richiesta di risarcimento in via telematica.

Ricevuta la suddetta documentazione, l'Impresa valuterà la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della procedura di indennizzo diretto (art.149 del Codice della Assicurazioni Private) e, in caso positivo, provvederà a risarcire direttamente all'assicurato, solo nell'ipotesi in cui l'assicurato sia ritenuto in tutto o in parte non responsabile del sinistro, i danni subiti, secondo i criteri di legge.

Qualora si accerti che non sia possibile applicare la procedura di risarcimento diretto, l'Impresa provvederà, entro 30 giorni a decorrere dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, ad informare l'assicurato e, ad inviare la richiesta stessa e la documentazione acquisita alla Compagnia della controparte, se nota.

Alla denuncia devono seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro.

Salvo comprovate cause di forza maggiore, in caso non venga presentata la denuncia di sinistro o non vengano inviati la successiva documentazione inoltrata dal danneggiato o gli atti giudiziari, l'Impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte nei confronti dell'assicurato per il pregiudizio che ne sia derivato.

La denuncia del sinistro è sempre obbligatoria.

Articolo 1.11- GESTIONE DELLE VERTENZE

L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha inoltre facoltà di provvedere alla difesa dell'assicurato in sede penale, sino alla tacitazione dei danneggiati.

L'Impresa non rimborsa le spese incontrate dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano designati dalla stessa né risponde di multe, ammende e spese di giustizia penali.

Articolo 1.12 - DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENTI

Se il contraente, al momento della stipula del contratto, rende dichiarazioni inesatte o incomplete relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, il pagamento dell'indennizzo - fatti salvi i diritti dei terzi - non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato (articoli 1892 e 1893 del Codice Civile).

Articolo 1.13 - VARIAZIONI DEL RISCHIO

Se il contraente, successivamente alla stipula del contratto, non comunica ogni variazione del rischio che ne comporti un aggravamento tale per cui il premio pagato sarebbe stato diverso da quello convenuto, il pagamento dell'indennizzo - fatti salvi i diritti dei terzi - non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato (articoli 1892 e 1893 del Codice Civile).

Articolo 1.14 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge.

Sezione 2 - L'ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

Articolo 2.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE R.C. Auto

L'Impresa copre, in conformità alla legge, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione e si impegna a corrispondere - entro i limiti stabiliti - le somme che, per capitale, interessi e spese, sono dovute per il risarcimento di danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del veicolo in aree pubbliche e private, escluse le aree aeroportuali.

Articolo 2.2 - GARANZIE ADDIZIONALI ALL'ASSICURAZIONE R.C. Auto

§ Ricorso terzi da incendio

La garanzia è estesa - con il limite di € 160.000 per ogni sinistro - ai danni materiali e diretti provocati ai terzi, agli animali nonché ai mobili ed agli immobili dei terzi, a copertura della responsabilità civile dell'assicurato in conseguenza di incendio, esplosione e/o scoppio del veicolo descritto in polizza, compresi quelli prodotti dal "Battery Pack" (pacco batterie), sempre che il predetto veicolo non sia in circolazione.

Il limite di cui sopra si somma con quello previsto per il medesimo evento dalla copertura incendio, se operante sul contratto.

• Responsabilità civile dei trasportati

Entro il limite del massimale di polizza, l'Impresa assicura la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per danni da questi involontariamente causati a terzi durante la circolazione.

§ Responsabilità civile per fatto di figli minori

Entro il limite del massimale di polizza, l'Impresa assicura la responsabilità civile dell'assicurato derivante dalla circolazione del veicolo, purché avvenuta a sua insaputa, per danni causati a terzi da fatto illecito di figli minori e non emancipati, o dalle persone soggette a tutela e con lui conviventi.

§ Scuola guida

- Veicoli adibiti esclusivamente a scuola guida ed attività a questa connesse

Se il veicolo è di proprietà di un'autoscuola (art. 335 Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada), l'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore.

Sono considerati terzi:

- › l'allievo conducente, anche se alla guida, eccettuato il periodo in cui sostiene l'esame pratico per il conseguimento della patente di guida;
- › l'esaminatore e l'istruttore, soltanto durante l'esame pratico per il conseguimento della patente di guida dell'allievo conducente, nei casi in cui la legge preveda la loro presenza a bordo del veicolo.

- Veicoli adibiti occasionalmente a scuola guida

Se il veicolo è adibito occasionalmente a scuola guida senza fini di lucro, l'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore.

L'esaminatore e l'istruttore sono considerati terzi soltanto durante l'esame pratico per il conseguimento della patente di guida dell'allievo conducente nei casi in cui la legge preveda la loro presenza a bordo del veicolo.

- § Aree aeroportuali: danni causati all'interno delle aree ad accesso controllato e/o al traffico e alla sosta di aeromobili
La garanzia opera:
- limitatamente all'area sterile ed entro il massimale di polizza, purché in presenza di autorizzazione all'accesso all'interno delle aree aeroportuali;
- entro il limite di € 5.000.000 (per un massimo di € 2.500.000 per danni a persona e € 2.500.000 per danni a cose) sempre in presenza di autorizzazione, in caso di accesso alle aree di movimento, manovra e sosta degli aeromobili.
- § Carico e scarico con operazioni manuali
(valida per autovetture e veicoli trasporto cose)
L'Impresa assicura, nei limiti dei massimali previsti per la garanzia R.C. Auto, la responsabilità civile del contraente e, se persona diversa, dell'assicurato o del conducente per danni involontariamente cagionati a terzi nel corso di operazioni di carico e scarico purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici.
La garanzia non opera in caso di danni a:
> persone che prendono parte alle operazioni di carico e scarico;
> persone trasportate sul veicolo assicurato;
> cose trasportate;
> cose di terzi che l'assicurato ha in consegna o custodia.
La garanzia non opera in caso di danni conseguenti ad inquinamento se le operazioni sono state eseguite in luoghi e/o con modalità non conformi alla normativa in vigore.
- § Danni a cose di terzi trasportati su taxi, veicoli a noleggio con conducente o veicoli ad uso pubblico (esclusi autobus urbani)
L'Impresa copre la responsabilità del conducente, del contraente e - se persona diversa - del proprietario del veicolo per i danni involontariamente causati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono in ogni caso esclusi i danni derivanti da incendio, furto o smarrimento.
- § Soccorso vittime della strada
L'Impresa risponde fino a concorrenza di € 260 per evento, dei danni alle parti interne del veicolo provocati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti da circolazione fino al posto di soccorso medico.
- § Responsabilità civile ricarica elettrica (BEV e PHEV)
Entro il limite del massimale di polizza, sono coperti tutti i danni involontariamente causati a terzi (cose e persone) in conseguenza delle eventuali attività legate alla gestione della ricarica del "Battery Pack" (pacco batterie) del veicolo, compresi quelli derivanti dall'utilizzo del cavo di ricarica e del caricabatteria in dotazione al veicolo assicurato.

Sezione 3 - NON OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO E AZIONE DI RIVALSA

Articolo 3.1 - NON OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE R.C.AUTO E AZIONE DI RIVALSA

Nei casi sottoelencati la garanzia non è valida e l'Impresa, in ottemperanza al Decreto legislativo 209/2005, esercita nei confronti del responsabile del danno o del proprietario del veicolo, il diritto di rivalsa per le somme pagate ai terzi danneggiati in caso di sinistro. Le limitazioni delle garanzie R.C. Auto e, quindi, la conseguente azione di rivalsa sono tassative e non possono essere estese per analogia a fattispecie simili.

- > Veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, alla quale sia stata applicata sanzione in via definitiva ai sensi degli *articoli 186, 186 bis e 187 del Codice della strada*;
- > conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, anche in relazione alla massa complessiva a pieno carico del veicolo e, nel caso di patente scaduta, solo se la stessa dopo il sinistro non viene rinnovata, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del sinistro;
- > danni causati a terzi durante una gara di velocità non autorizzata ai sensi dell'*articolo 9 bis del Codice della strada*, se al conducente sono state applicate in via definitiva le sanzioni previste dall'*articolo 141* del medesimo codice;
- > danni causati a terzi da autocarri, motocarri, tricicli, quadricicli, adibiti al trasporto cose o a uso speciale, circolanti singolarmente o come parte motrice di autotreno o auto/moto articolato, se il conducente del veicolo è stato sanzionato in via definitiva per violazione dei seguenti articoli del Codice della Strada
§ *articolo 167 "Trasporti di cose su veicoli a motore e rimorchi"* quando il peso trasportato eccede di oltre il 10% il limite ammesso per la massa complessiva a pieno carico;
§ *articoli 61 e 164* rispettivamente "*Sagoma limite*" e "*Sistemazione del carico sui veicoli*" in caso di violazione delle regole sul trasporto di carichi.
- > veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo se l'esercitazione alla guida non è effettuata secondo le modalità previste dalla legge;
- > veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni in vigore che ne disciplinano l'utilizzo;
- > veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza l'osservanza delle disposizioni in vigore, comprese Leggi Regionali e Regolamenti Comunali;
- > danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione quali sono, ad esempio, il mancato uso dei prescritti sistemi di ritenuta e/o dei dispositivi di protezione individuale;
- > danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
- > danni causati all'interno delle aree riservate al traffico e alla sosta di aeromobili, in assenza di preventiva autorizzazione alla circolazione da parte dell'Autorità competente.

Articolo 3.2 - AZIONE DI RIVALSA DERIVANTE DA PATTI SPECIALI

- GUIDA ESPERTA (valida per autovetture, motocicli, ciclomotori)
Se operante la condizione "Guida esperta" (vedi "Conducente alla guida" della sezione 5 "Condizioni valide se espressamente richiamate in contratto") ed accertato che, al momento del sinistro, alla guida del veicolo vi era persona dalle caratteristiche diverse da quelle previste da questa garanzia, l'Impresa ha diritto di promuovere azione di rivalsa fino a € 5.000.
L'importo oggetto dell'azione di rivalsa, prevista dalla predetta forma di garanzia, è da intendersi richiesto in conseguenza dell'inosservanza di un preciso obbligo contrattuale assunto dall'assicurato a fronte della concessione di uno sconto premio.
L'importo eventualmente dovuto dall'assicurato all'Impresa ad altro titolo è autonomamente addebitato (ad esempio franchigia, nel caso sia stato sottoscritto un contratto che ne preveda l'applicazione) e va quindi a sommarsi all'importo oggetto dell'azione di rivalsa.

A parziale deroga di quanto sopra stabilito l'Impresa, solo ed esclusivamente nei seguenti casi, non attiva l'azione di rivalsa contrattualmente prevista:

- veicolo condotto da un addetto preposto alla sua riparazione e/o collaudo;
- veicolo circolante contro la volontà del proprietario o dei soggetti indicati nell'art. 122 comma 3 del Codice delle Assicurazioni (Decreto legislativo 209/2005);
- veicolo utilizzato in caso di comprovata necessità ed urgenza.

ASSICURAZIONE SU TELAIO

Se operante la clausola "Assicurazione su telaio" (vedi sezione 5 "Condizioni valide se espressamente richiamate in contratto"):

- per tutti i veicoli ad eccezione di carrelli elevatori, trasportatori o trattori, la garanzia R.C. Auto non è valida ed operante in caso di circolazione su strada ad uso pubblico (vedi "Glossario" alla voce "Strade rientranti nell'accezione di area ad uso pubblico");
- per carrelli elevatori, trasportatori o trattori, la garanzia R.C. Auto non è valida ed operante:
 - › se non autorizzati, in caso di circolazione su strada ad uso pubblico (vedi "Glossario" alla voce "Strade rientranti nell'accezione di area ad uso pubblico");
 - › se autorizzati, in caso di circolazione su strada ad uso pubblico (vedi "Glossario" alla voce "Strade rientranti nell'accezione di area ad uso pubblico") diversa e/o non compresa fra quelle che il veicolo è autorizzato a percorrere, e/o in caso di mancato rispetto della validità e delle prescrizioni previste dall'autorizzazione.

Conseguentemente, in presenza di sinistri verificatisi nei casi di cui sopra in cui la garanzia R.C. Auto non è valida ed operante, l'Impresa ha facoltà di esercitare rivalsa verso l'assicurato e/o gli altri responsabili per tutte le somme eventualmente pagate ai terzi danneggiati.

Sezione 4 – DISCIPLINA DELLA CLASSE DI MERITO

Articolo 4.1 – ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO

Come previsto dalla legge, l'Impresa rilascia l'attestazione dello stato di rischio al contraente e, se persona diversa, all'avente diritto.

L'attestazione contiene:

- › la denominazione dell'impresa di assicurazione;
- › il nome e il codice fiscale del contraente e del proprietario (o di altro avente diritto) se persona fisica o - se persona giuridica - la denominazione sociale e la partita iva;
- › il numero del contratto di assicurazione;
- › i dati della targa del veicolo assicurato o, se non prescritta, i dati del telaio;
- › la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- › la data di scadenza del contratto per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- › le classi di merito aziendali di provenienza e di assegnazione del contratto per l'annualità successiva, nonché le corrispondenti classi universali di provenienza ed assegnazione, se il contratto è stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato a seguito del verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione contrattuale, ivi comprese le formule tariffarie miste con franchigia;
- › l'indicazione del numero dei sinistri verificatisi, intendendosi per tali:
 - i sinistri pagati - anche a titolo parziale - con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale;
 - i sinistri con responsabilità paritaria, con indicazione della relativa percentuale di responsabilità;
- › la tipologia del danno pagato, specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misti (danni sia a cose sia a persone);
- › gli eventuali importi delle franchigie richiesti e non corrisposti dall'assicurato;
- › l'Identificativo Univoco di Rischio (I.U.R.).

L'obbligo di rilascio sussiste inoltre:

- › qualunque sia la formula tariffaria secondo la quale il contratto è stato stipulato;
- › in caso di sospensione della garanzia in corso di contratto e successiva riattivazione, a condizione che sia stato maturato il periodo di osservazione;
- › nei casi di cessazione definitiva della circolazione del veicolo conseguente a furto, vendita, consegna in conto vendita, esportazione definitiva all'estero, demolizione, avvenuti dopo la conclusione del periodo di osservazione, cioè nei due mesi antecedenti alla scadenza annua del contratto.

L'Impresa non rilascia l'attestazione nel caso di:

- › contratti di durata inferiore ad un anno (contratti temporanei);
- › contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale (ad esempio caso vendita o demolizione);
- › contratti a fronte dei quali non è stato maturato il periodo di osservazione per mancato pagamento del premio o di una rata di premio.

Se il contratto è in coassicurazione, l'attestazione è rilasciata dall'Impresa delegataria, ossia quella che lo gestisce.

Articolo 4.2 – CONSERVAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO

L'assicurato conserva la classe di merito nei casi e con le modalità sotto illustrate.

1. VENDITA, CONSEGNA IN CONTO VENDITA, DEMOLIZIONE, DISTRUZIONE, ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO

- Mediante sostituzione, il contratto del veicolo originario è reso valido per altro veicolo di nuova acquisizione della medesima tipologia di proprietà dell'assicurato.

La modifica del proprietario originario del veicolo è possibile se:

- il nuovo proprietario è un familiare convivente;
- in presenza di società di persone, il passaggio di proprietà avviene tra società e uno dei soci o viceversa;
- in presenza di società di capitali, il passaggio di proprietà avviene tra società e amministratore unico (o amministratore delegato) e viceversa.

- b. Mediante emissione di contratto nuovo per altro veicolo di nuova acquisizione di proprietà dell'assicurato e della medesima tipologia del precedente.
Vengono acquisiti:
- l'attestazione dello stato di rischio (validità 5 anni) del veicolo originario;
 - la documentazione dell'evento (vendita, demolizione ecc.) che ha determinato la risoluzione.

2. VENDITA PARZIALE DEL VEICOLO

Mediante emissione di contratto nuovo, il passaggio da una pluralità di cointestatari del medesimo veicolo ad uno solo di essi, dà diritto a quest'ultimo alla conservazione della classe di merito maturata.

Gli altri cointestatari conservano la classe maturata sul veicolo venduto da utilizzare su altro veicolo di loro proprietà.

3. TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DEL VEICOLO TRA CONIUGI E/O CONVIVENTI

Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo fra coniugi o fra persone unite civilmente o conviventi di fatto (da comprovare con idonea documentazione):

- mediante emissione di contratto nuovo o mediante sostituzione, all'acquirente è attribuita la classe maturata sul veicolo compravenduto;
- esclusivamente mediante emissione di contratto nuovo, è possibile trasferire al cedente/venditore la classe del veicolo ceduto su altro veicolo di sua proprietà.

4. FURTO DEL VEICOLO

L'assicurato mantiene la Classe Universale con le distinzioni che seguono, nel rispetto delle formalità cui attenersi e della tipologia di garanzie operanti:

- contratti con sola garanzia R.C. Auto: il mantenimento della classe è previsto per le stesse casistiche e utilizzando le medesime opzioni (sostituzione o contratto nuovo) illustrate al precedente punto "*Vendita, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione o esportazione definitiva del veicolo*" del presente articolo 4.2 "*Conservazione della classe di merito*".
- contratti con garanzia R.C. Auto e garanzie Auto Rischi Diversi: l'assicurato, entro i cinque anni di validità dell'attestazione dello stato di rischio, può mantenere la classe di merito precedentemente maturata unicamente mediante emissione di contratto nuovo. Mediante risoluzione del contratto originario ed esclusivamente con contestuale emissione di contratto nuovo, può usufruire del mantenimento della classe di merito maturata anche:
 - il familiare convivente del proprietario originario;

in caso di società:

- società di persone, se l'intestazione del nuovo veicolo avviene in favore di uno dei soci;
- società di capitali, se l'intestazione del nuovo veicolo avviene in favore della società o dell'amministratore unico (o amministratore delegato).

In nessun caso la decorrenza del contratto, sia per quelli di nuova emissione che per quelli in sostituzione, può essere antecedente alla data di denuncia del furto.

5. VEICOLO INVENDUTO O RITROVATO

Nei casi di veicolo consegnato in conto vendita ma non venduto o di veicolo oggetto di furto con successivo ritrovamento, qualora la Classe Universale sia stata trasferita su altro veicolo di nuova proprietà dello stesso soggetto, al veicolo rimasto invenduto o oggetto di successivo ritrovamento, è attribuita la Classe Universale precedente alla perdita di possesso.

6. VEICOLO ACQUISITO IN LEASING OPERATIVO O FINANZIARIO O IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE

Mediante emissione di contratto nuovo, la Classe Universale maturata sul veicolo è riconosciuta all'utilizzatore purché le generalità dello stesso siano state registrate sulla carta di circolazione da almeno 12 mesi.

→ CONTRATTO SOSPESO E NON RIATTIVATO e CONTRATTO NON RINNOVATO PER MANCATO UTILIZZO DEL VEICOLO

Mediante emissione di contratto nuovo per altro veicolo della medesima tipologia di proprietà dell'assicurato, viene assegnata la classe determinata in base ai dati presenti sull'attestazione.

In questo caso è necessario acquisire:

- l'attestazione dello stato di rischio (validità 5 anni) del contratto sospeso o non rinnovato;
- la documentazione della cessata circolazione del veicolo originario, se quello da assicurare è diverso da quello dell'attestato.

Questo istituto può essere utilizzato solo dal contraente/proprietario del contratto originario.

→ DECESSO DEL PROPRIETARIO

Mediante emissione di contratto nuovo e limitatamente ai soli assicurati Allianz, l'Impresa - a richiesta di tutti gli eredi che devono provare il loro titolo - ricevuti in restituzione i documenti assicurativi, procede come segue:

- risolve il contratto stipulato con Allianz, di cui il defunto era intestatario e restituisce agli eredi il premio residuo dal giorno di decorrenza del nuovo contratto;
- contestualmente, emette un nuovo contratto a favore del nuovo intestatario al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) o del nuovo intestatario temporaneo del veicolo (quando consentito), con conservazione della classe di merito.

Se la formula originaria non è più disponibile, il nuovo contratto - fermo il riconoscimento dei benefici maturati - deve essere stipulato in una formula tariffaria riservata alle nuove polizze.

Per gli assicurati provenienti da altra Impresa, la Classe Universale viene riconosciuta a coloro che, conviventi con il proprietario al momento del suo decesso, abbiano acquisito la proprietà del veicolo stesso a titolo ereditario.

→ VEICOLO INTESTATO A SOGGETTO PORTATORE DI HANDICAP

Mediante emissione di contratto nuovo, la Classe Universale è riconosciuta - a fronte di veicoli di nuova acquisizione - ai conducenti abituali del veicolo intestato a soggetto portatore di handicap, a condizione che siano stati registrati da almeno 12 mesi - in qualità di intestatari temporanei - sul libretto di circolazione.

→ CAMBIAMENTO "FORMALE" DEL PROPRIETARIO DEL VEICOLO IN AMBITO SOCIETARIO

Mediante emissione di contratto nuovo o mediante sostituzione, nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo da ditta individuale a persona fisica (solo se già titolare) e da società di persone a socio con responsabilità illimitata e viceversa, gli acquirenti hanno diritto alla conservazione della Classe Universale.

Qualora una società di persone o capitali sia proprietaria del veicolo, la trasformazione, la fusione, la scissione societaria o la cessione di ramo d'azienda determinano il trasferimento della Classe Universale in capo alla persona giuridica che ne abbia acquisito la proprietà.

Articolo 4.3 – UTILIZZO DELL'ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO PER ULTERIORE VEICOLO E TRASFERIMENTO CLASSE (articolo 134, comma 4 bis Codice Assicurazioni Private)

Nei casi che seguono, a richiesta del contraente, l'attestazione sullo stato del rischio di un veicolo già assicurato può essere utilizzata per trasferirne la classe conseguita sia su una polizza di nuova stipulazione relativa ad un ulteriore veicolo acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un familiare stabilmente convivente anche se emesse a copertura di altro veicolo, sia su una polizza in rinnovo-proroga annuale.

In entrambi i predetti casi (polizza nuova e/o in rinnovo-proroga):

- il trasferimento/acquisizione della classe opera anche fra veicoli di diversa tipologia, ad esempio da motociclo su autovettura e viceversa;
- per l'attivazione di questo istituto anche al familiare stabilmente convivente con il proprietario del veicolo già assicurato, è necessario consegnare il certificato dello stato di famiglia;
- ditte, associazioni, enti, società e simili non hanno titolo per accedere a questo istituto.

a) Polizza di nuova stipulazione - acquisto di ulteriore veicolo

Il nuovo contratto da stipulare a seguito dell'acquisto di un ulteriore veicolo è assegnato alla classe conseguita da altro veicolo già assicurato con polizza regolarmente in corso se soddisfatti i seguenti requisiti:

- l'ulteriore veicolo da assicurare è di prima immatricolazione o acquistato usato (voltura);
- il proprietario di entrambi i veicoli è persona fisica;
- il contratto che trasferisce la classe è regolarmente in vigore al momento della stipulazione della nuova polizza.

b) Polizza in rinnovo/proroga

La polizza in rinnovo/proroga annuale è assegnata alla classe conseguita da altro veicolo già assicurato se:

- negli ultimi 5 anni, come risulta dalla propria attestazione, la polizza in rinnovo-proroga è indenne da sinistri con responsabilità esclusiva, principale o paritaria;
- il contratto che trasferisce la classe è regolarmente in vigore al momento del trasferimento della classe;
- il proprietario dei veicoli è persona fisica.

Sezione 5 - CONDIZIONI valide se espressamente richiamate in contratto

CONDUCENTE ALLA GUIDA

a) GUIDA LIBERA – senza limite di età

La garanzia opera se alla guida del veicolo vi è qualsiasi conducente, anche occasionale, indipendentemente dall'età.

b) GUIDA ESPERTA – con limite di età

Condizione valida per autovetture, motocicli, ciclomotori

La garanzia opera se alla guida del veicolo vi è:

- › il proprietario – se persona fisica - anche se di età inferiore a 26 anni, purché abilitato alla guida secondo la normativa vigente;
- › qualsiasi conducente, anche occasionale, purché di età non inferiore ai 26 anni compiuti ed abilitato alla guida secondo la normativa vigente.

Se, al momento del sinistro, è appurato che alla guida del veicolo vi era persona con caratteristiche diverse da quelle di cui sopra, fermo il risarcimento ai terzi danneggiati, l'Impresa esercita il diritto di rivalsa con il limite massimo di € 5.000 (vedi *Articolo 3.1 "Non operatività dell'Assicurazione Responsabilità Civile Auto e azione di rivalsa" della Sezione 3 "Non operatività dell'Assicurazione Responsabilità Civile Auto e azione di rivalsa"*).

VANTAGGI LAVORO E AFFARI

E' un'iniziativa riservata alle imprese/aziende ed alle ditte individuali (identificati con partita IVA o - per ditte individuali - con codice fiscale) che assicurano con l'Impresa almeno due veicoli.

Prevede una riduzione di premio nella misura stabilita dalla tariffa in vigore (Sconto Quantità), a condizione che nell'ultimo periodo di osservazione non siano stati rilevati sinistri che abbiano determinato il peggioramento della classe di merito.

In caso contrario, la riduzione viene riconosciuta a partire dalla prima annualità successiva al termine del periodo di osservazione non gravato da sinistri che abbiano determinato il peggioramento della classe di merito.

PROTEZIONE RIVALSA

Disponibile per tutti i veicoli a eccezione delle seguenti categorie, immatricolate per trasporto cose o a uso speciale: autocarri, motocarri, tricicli, quadricicli.

Se sottoscritta "Protezione rivalsa", a parziale deroga di quanto indicato nell'*articolo 3.1 "Non operatività dell'Assicurazione R.C. Auto e azione di rivalsa" della Sezione 3 "Non operatività dell'Assicurazione R.C. Auto e azione di rivalsa"*, l'Impresa:

a) RINUNCIA al diritto di rivalsa nei seguenti casi:

- › se il conducente non è abilitato alla guida secondo le disposizioni in vigore, tranne il caso in cui il conducente non abbia mai conseguito alcuna abilitazione alla guida del veicolo assicurato;
- › per danni subiti dai terzi trasportati – esclusi i trasportati su veicolo con targa in prova - se il trasporto non è stato effettuato in conformità delle disposizioni vigenti, o alle indicazioni della carta di circolazione;
- › se il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza.

b) LIMITA il diritto di rivalsa all'importo massimo di € 5.000:

- › se il veicolo è guidato da persona sotto l'influenza di sostanze stupefacenti sanzionata per tale ragione in via definitiva ai sensi dell'articolo 187 del Codice della strada.

PROTEZIONE RIVALSA VEICOLI TRASPORTO COSE

Disponibile per le seguenti categorie di veicoli, immatricolati per trasporto cose o a uso speciale: autocarri, motocarri, tricicli, quadricicli.

Se sottoscritta "Protezione rivalsa veicoli trasporto cose", a parziale deroga di quanto indicato nell'*articolo 3.1 "Non operatività dell'Assicurazione R.C. Auto e azione di rivalsa" della Sezione 3 "Non operatività dell'Assicurazione R.C. Auto e azione di rivalsa"*, l'Impresa:

a) RINUNCIA al diritto di rivalsa nei seguenti casi:

- › se il conducente non è abilitato alla guida secondo le disposizioni in vigore, tranne il caso in cui il conducente non abbia mai conseguito alcuna abilitazione alla guida del veicolo assicurato;
- › per danni subiti dai terzi trasportati – esclusi i trasportati su veicolo con targa in prova - se il trasporto non è stato effettuato in conformità delle disposizioni vigenti, o alle indicazioni della carta di circolazione;
- › se il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza sanzionata per tale ragione in via definitiva ai sensi dell'articolo 186 del Codice della Strada;

- › per danni causati a terzi se il conducente del veicolo è stato sanzionato in via definitiva per violazione di uno dei seguenti articoli del Codice della Strada: articolo 167 "Trasporti di cose su veicoli a motore e rimorchi", o articolo 61 "Sagoma Limite", o articolo 164 "Sistemazione del carico sui veicoli".

b) LIMITA il diritto di rivalsa all'importo massimo di € 5.000:

se il veicolo è guidato da persona sotto l'influenza di sostanze stupefacenti sanzionata per tale ragione in via definitiva ai sensi dell'articolo 187 del Codice della strada

CONTRATTI DI DURATA INFERIORE ALL'ANNO

Disciplina dei contratti temporanei (di durata complessiva inferiore all'anno):

- si estinguono alla loro naturale scadenza, senza proposta di proroga/rinnovo da parte dell'Impresa e senza applicazione delle regole evolutive previste dalle relative condizioni proprie della formula tariffaria;
- è prevista/ammessa unicamente la variazione della provincia di residenza (sede legale) dell'intestatario al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) o del locatario, con relativo eventuale conguaglio premio;
- il conguaglio della maggiorazione per temporaneità è previsto nel solo caso di variazione in aumento del premio (conguaglio non previsto in caso di diminuzione premio);
- a seguito di cessazione del rischio per distruzione, demolizione od esportazione definitiva del veicolo, l'Impresa non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.

RIMORCHIO - RISCHIO STATICO

Esclusivamente nel caso in cui il rimorchio sia staccato dalla motrice, la garanzia copre i danni a terzi:

- › causati dal rimorchio in sosta;
- › derivanti da manovre a mano;
- › derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione.

Non sono considerati terzi coloro che:

- › occupano il rimorchio;
- › partecipano alle manovre a mano;
- › sono comunque addetti all'uso del veicolo e al carico e scarico delle merci.

Di conseguenza non rientrano in garanzia i danni di qualsivoglia tipo subiti dalle persone sopra indicate.

RIMORCHIO AFFIDATO A TERZI - GARANZIA INTEGRATIVA DEL RISCHIO DA CIRCOLAZIONE

L'assicurazione è prestata per la Responsabilità civile da circolazione derivante all'assicurato nella sua qualità di proprietario del rimorchio descritto in polizza che circoli agganciato ad una motrice di proprietà di terzi sul territorio di uno stato la cui legislazione contempli tale responsabilità.

Nel caso di circolazione sul territorio italiano o sul territorio di altri stati le cui legislazioni non prevedano la responsabilità di cui al comma precedente, l'assicurazione è operante, fino a concorrenza delle somme indicate in polizza, quando:

- › il danno supera i massimali per i quali la motrice è stata assicurata e per la parte di danno eccedente tali massimali;
- › la motrice non risulta assicurata oppure la sua polizza non è comunque operante.

L'Impresa conserva il diritto di esercitare - fino a concorrenza di quanto pagato per danni, spese ed accessori - l'azione di rivalsa nei confronti del responsabile del danno e/o del proprietario della motrice.

CARICO E SCARICO CON OPERAZIONI MANUALI O MEDIANTE CASSONI RIBALTABILI

Condizione valida per veicoli trasporto cose

L'Impresa assicura, nei limiti dei massimali previsti per la garanzia R.C. Auto, la responsabilità civile del contraente e, se persona diversa, del committente per danni involontariamente cagionati a terzi nel corso di operazioni di carico e scarico eseguite manualmente o, in caso il veicolo non sia in circolazione, mediante l'uso di cassoni ribaltabili.

La garanzia non opera in caso di danni a:

- › persone che prendono parte alle operazioni di carico e scarico;
- › persone trasportate sul veicolo assicurato;
- › cose trasportate;
- › cose di terzi che l'assicurato ha in custodia o consegna.

La garanzia non opera in caso di danni conseguenti ad inquinamento, se le operazioni sono state eseguite in luoghi e/o con modalità non conformi alla normativa in vigore.

CARICO E SCARICO CON DISPOSITIVI MECCANICI

Condizione valida solo per autocarri e motocarri

L'Impresa assicura, nei limiti dei massimali previsti per la garanzia R.C. Auto, la responsabilità civile del contraente e, se persona diversa, del committente per i danni involontariamente cagionati a terzi nel corso di operazioni di carico e scarico effettuate manualmente o, in caso il veicolo non sia in circolazione, con mezzi o dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo.

La garanzia non opera in caso di danni a:

- › persone che prendono parte alle operazioni di carico e scarico;
- › persone trasportate sul veicolo assicurato;
- › cose trasportate;
- › cose di terzi che l'assicurato ha in custodia o consegna.

La garanzia non opera in caso di danni conseguenti ad inquinamento, se le operazioni sono state eseguite in luoghi e/o con modalità non conformi alla normativa in vigore.

AUTOVEICOLI SPECIALI PER PORTATORI DI HANDICAP

Per i trasportati costretti su sedia a rotelle, la garanzia vale anche durante le operazioni di salita e discesa effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici.

VEICOLI DI INTERESSE STORICO E COLLEZIONISTICO CON OMOLOGAZIONE

Condizione valida per autovetture, autocarri, motocicli, ciclomotori

Il Contraente dichiara e l'Impresa prende atto che:

- il veicolo descritto in polizza è iscritto in uno dei registri di cui all'art. 60, comma 4 del Codice della strada;
- è stato rilasciato certificato di omologazione come da idonea documentazione consegnata.

In caso di cancellazione del veicolo dal registro di iscrizione con conseguente perdita della qualifica di veicolo di interesse storico e collezionistico, il contraente si impegna a darne notizia all'Impresa entro 30 giorni dall'avvenuta cancellazione o dalla comunicazione ricevuta in tal senso.

A far data dalla prima scadenza annuale successiva alla cancellazione, non saranno più concedibili le agevolazioni tariffarie eventualmente previste.

VEICOLI D'EPOCA - VEICOLI DI INTERESSE STORICO E COLLEZIONISTICO SENZA OMOLOGAZIONE

Il Contraente dichiara e l'Impresa prende atto, previa consegna dell'idonea documentazione, che il veicolo descritto in polizza è iscritto in uno dei registri di cui all'art. 60, comma 4 del Codice della strada o nello speciale elenco tenuto presso il Centro Storico del Dipartimento Trasporti Terrestri (art. 60 comma 2 del Codice della Strada).

In caso di cancellazione del veicolo dal registro di iscrizione con conseguente perdita della qualifica di veicolo d'epoca o di interesse storico e collezionistico, il contraente si impegna a darne notizia all'Impresa entro 30 giorni dall'avvenuta cancellazione o dalla comunicazione ricevuta in tal senso.

A far data dalla prima scadenza annuale successiva alla cancellazione, non saranno più concedibili le agevolazioni tariffarie eventualmente previste.

ASSICURAZIONE SU TELAIO

In presenza di veicoli non immatricolati, cioè privi di targa e identificati tramite il telaio o il numero di matricola, si applica quanto di seguito indicato.

a. TUTTI I VEICOLI AD ECCEZIONE DI CARRELLI ELEVATORI, TRASPORTATORI O TRATTORI

La garanzia RCA è valida e operante solo per la circolazione su aree private; è esclusa dall'operatività la circolazione su strada ad uso pubblico (vedi "Glossario" alla voce "Strade rientranti nell'accezione di area ad uso pubblico").

A seguito di sinistro avvenuto su strada ad uso pubblico (vedi "Glossario" alla voce "Strade rientranti nell'accezione di area ad uso pubblico"), la garanzia RCA non è valida e non opera e l'Impresa ha la facoltà di rivalsa nei confronti dell'assicurato e/o degli altri responsabili, per tutte le somme eventualmente pagate ai terzi danneggiati.

b. CARRELLI ELEVATORI, TRASPORTATORI O TRATTORI

b.1) In assenza di autorizzazione a circolare su strada ad uso pubblico (Decreto Dirigenziale 14.01.2014 n. 752 - "Carrelli per brevi spostamenti" - emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), la garanzia RCA è valida e operante solo per la circolazione su aree private.

A seguito di sinistro avvenuto su strada ad uso pubblico (vedi "Glossario" alla voce "Strade rientranti nell'accezione di area ad uso pubblico"), la garanzia RCA non è valida e non opera e l'Impresa ha la facoltà di rivalsa nei confronti dell'assicurato e/o degli altri responsabili, per tutte le somme eventualmente pagate ai terzi danneggiati.

b.2) In presenza di autorizzazione a circolare su strada ad uso pubblico (Decreto Dirigenziale 14.01.2014 n. 752 - "Carrelli per brevi spostamenti" - emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), la garanzia RCA è valida e operante oltre che su aree private, anche su strada ad uso pubblico (vedi "Glossario" alla voce "Strade rientranti nell'accezione di area ad uso pubblico"), purché siano rispettati il percorso stradale, le prescrizioni di cui all'art. 2 del sopracitato Decreto Dirigenziale, nonché le misure di sicurezza previste ed indicate sull'autorizzazione a circolare, che deve risultare in corso di validità.

A seguito di sinistro avvenuto su strada ad uso pubblico diversa e/o non compresa fra quelle che il veicolo è autorizzato a percorrere, e/o in caso di mancato rispetto della validità dell'autorizzazione e delle prescrizioni da questa previste, la garanzia RCA non è valida e non opera e l'Impresa ha la facoltà di rivalsa nei confronti dell'assicurato e/o degli altri responsabili, per tutte le somme eventualmente pagate ai terzi danneggiati.

SGOMBERO NEVE

L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti a terzi durante le operazioni di sgombero della neve e/o spargimento di cloruri o sabbia effettuate dal veicolo assicurato previa autorizzazione - se necessaria - rilasciata dall'Autorità competente. Le operazioni di cui sopra possono avere carattere occasionale; conseguentemente l'Impresa prende atto che, al bisogno, il veicolo assicurato può essere dotato o meno dell'attrezzatura a ciò necessaria.

VEICOLI UTILIZZATI DA ESERCENTI DI CIRCHI EQUESTRI E DI SPETTACOLI VIAGGIANTI PER IL TRASPORTO DELLE ATTREZZATURE O PER USO ABITAZIONE

L'Assicurato dichiara e - previa consegna dell'idonea documentazione - l'Impresa prende atto, che il veicolo ha ottenuto il "nulla osta di agibilità" rilasciato dalle competenti Autorità.

MOTOSLITTE e GATTO DELLE NEVI

La garanzia non opera per i danni a cose e/o persone derivanti dal traino di barelle con feriti e/o dal traino di sciatori.

MACCHINE OPERATRICI E MACCHINE AGRICOLE SU CINGOLI

Sono esclusi dalla garanzia i danni provocati alla pavimentazione stradale da macchine operatrici e macchine agricole su cingoli o ruote non gommate.

DANNI A COSE DI TERZI TRASPORTATI SU AUTOBUS URBANI

L'Impresa copre la responsabilità del conducente, del contraente e - se persona diversa - del proprietario del veicolo per i danni involontariamente causati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati. Sono esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto. Sono in ogni caso esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.

TRASPORTO ECCEZIONALE (R.C. Auto)

Entro i limiti del massimale di polizza, la garanzia R.C. Auto opera anche in caso di veicolo utilizzato per effettuare un "trasporto eccezionale", a condizione che la prescritta autorizzazione sia stata rilasciata e sia in corso di validità.

La copertura si estende al rimorchio agganciato alla motrice assicurata sempre che sia stata richiamata in contratto la voce "motrice/autocarro con gancio traino", "motrice/autocarro con rimorchio/ralla".

Sono compresi in garanzia i danni causati alla sede stradale, relativi manufatti e pertinenze purché conseguenti a fatto accidentale della circolazione.

Sezione 6 - FORMULE TARIFFARIE

BONUS MALUS AUTOCARRI

Valida per autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli uso speciale, autotreni, autoarticolati, mezzi d'opera, targhe prova autoveicoli in genere.

La formula tariffaria prevede variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri e si articola in due diverse scale di classi di merito:

- scala per autocarri fino a 60 q.li – Tabella n.1
- scala per autocarri di oltre 60 q.li – Tabella n.2

Le scale sono dotate del medesimo numero di classi di merito di durata annuale, ma con diverso coefficiente di premio abbinato alla singola classe come rappresentato dalle tabelle di riferimento che seguono:

Tabella n.1 – SCALA AUTOCARRI FINO A 60 q.li

classi di merito	-2	-1	0	1	2	3
coefficienti di premio	0,528	0,542	0,557	0,573	0,590	0,607
classi di merito	4	5	6	7	8	9
coefficienti di premio	0,628	0,652	0,680	0,710	0,742	0,775
classi di merito	10	11	12	13	14	15
coefficienti di premio	0,810	0,848	0,888	0,935	1,000	1,100
classi di merito	16	17	18	19	20	21
coefficienti di premio	1,200	1,350	1,500	1,700	2,000	2,300

Tabella n.2 – SCALA AUTOCARRI OLTRE 60 q.li

classi di merito	-2	-1	0	1	2	3
coefficienti di premio	0,600	0,615	0,631	0,647	0,665	0,685
classi di merito	4	5	6	7	8	9
coefficienti di premio	0,705	0,727	0,750	0,773	0,797	0,822
classi di merito	10	11	12	13	14	15
coefficienti di premio	0,847	0,875	0,905	0,945	1,000	1,070
classi di merito	16	17	18	19	20	21
coefficienti di premio	1,150	1,270	1,420	1,600	1,850	2,100

La classe di ingresso è indicata nel contratto e dipende dalle dichiarazioni del contraente (*articolo 4.1 "Attestazione dello stato del rischio" della Sezione 4 "Disciplina della classe di merito"*).

Ad ogni nuova annualità assicurativa vi è un cambiamento di classe a seconda dei sinistri verificatisi nell'ultimo periodo di osservazione, come indicato nella successiva Tabella n.3.

Tabella n.3 - Regole evolutive

Provenienza classe di merito	Tabella regole evolutive Assegnazione per periodo successivo in base ai sinistri penalizzati				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
-2	-2	3	6	11	16
-1	-2	4	7	12	17
0	-1	5	8	13	18
1	0	6	9	14	19
2	1	6	9	14	19
3	2	7	10	15	20
4	3	8	11	16	21
5	4	9	12	17	21
6	5	10	13	18	21
7	6	11	14	19	21
8	7	12	15	20	21
9	8	13	15	20	21
10	9	14	16	21	21
11	10	15	17	21	21
12	11	15	17	21	21
13	12	16	17	21	21
14	13	17	18	21	21
15	14	18	19	21	21
16	15	19	20	21	21
17	16	20	21	21	21
18	17	21	21	21	21
19	18	21	21	21	21
20	19	21	21	21	21
21	20	21	21	21	21

Struttura del periodo di osservazione

Per l'applicazione delle regole sul cambiamento di classe, ai fini dell'osservazione, si considerano i seguenti periodi di copertura effettiva:

- primo periodo: inizia dal giorno di decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza della prima annualità intera di assicurazione;
- periodi successivi: durano 12 mesi a partire dalla scadenza del periodo precedente.

La sostituzione del contratto per vendita, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione, disciplinata dall'*articolo 4.2 "Conservazione della classe di merito" della Sezione 4 "Disciplina della classe di merito"*, non interrompe il periodo di osservazione in corso

e permette di mantenere la scadenza annuale del contratto sostituito, a meno che non cambi il proprietario assicurato (o il locatario nel caso di contratti di leasing). In questa ipotesi, è necessario stipulare un nuovo contratto, fatte salve le eccezioni regolamentate dal medesimo *articolo 4.2 "Conservazione della classe di merito"*.

La maggiorazione del premio in caso di sinistro può essere evitata rimborsando gli importi liquidati per tutti o parte dei sinistri penalizzati nel periodo di osservazione precedente alla scadenza annua del contratto, occasione in cui tale facoltà può essere esercitata.

REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE UNIVERSALE

- ▶ Veicolo di prima immatricolazione o acquistato usato (voltura)
- ▶ RCA FAMILIARE - articolo 134 comma 4 bis Codice Assicurazioni Private
- ▶ Veicolo già assicurato senza applicazione della RCA familiare - articolo 134 comma 4 bis Codice Assicurazioni Private
- ▶ Altri casi

▶ VEICOLO DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE o ACQUISTATO USATO (voltura)

1. Prima immatricolazione
Assegnazione classe 12 (CU14) autotreno fino a 60 q.li
Assegnazione classe 14 (CU14) autotreno oltre 60 q.li
se differenza giorni tra data decorrenza polizza nuova e data prima immatricolazione:
→ inferiore/uguale a 30 giorni
→ superiore a 30 giorni con dichiarazione di non circolazione
Assegnazione classe 21 (CU18) se:
→ superiore a 30 giorni senza dichiarazione di non circolazione
2. Veicolo acquistato usato (voltura)
Assegnazione classe 14 (CU14) autotreno fino a 60 q.li
Assegnazione classe 15 (CU14) autotreno oltre 60 q.li
se differenza giorni tra data decorrenza polizza nuova e data di acquisto (voltura):
→ inferiore/uguale a 30 giorni e data immatricolazione < = 48 mesi
→ superiore a 30 giorni e data immatricolazione < = 48 mesi CON dichiarazione di non circolazione

classe 16 (CU 14) - autotreno fino/oltre 60 q.li se assicurato:

- inferiore/uguale a 30 giorni e data immatricolazione > 48 mesi
- superiore a 30 giorni e data immatricolazione > 48 mesi CON dichiarazione di non circolazione

classe 21 (CU 18)

- superiore a 30 giorni SENZA dichiarazione di non circolazione

▶ RCA FAMILIARE - articolo 134 comma 4 bis Codice Assicurazioni Private

VEICOLO AGGIUNTIVO - utilizzo attestato su veicolo di prima immatricolazione o acquistato usato

1. Data decorrenza polizza nuova ENTRO 30 giorni dalla data di prima immatricolazione/acquisto (voltura)
 - a) attestato emesso da altra impresa - stessa tipologia di veicolo
 - attribuzione della Classe Universale risultante dall'attestato;
 - determinazione della Classe Interna in base alla successiva tabella n.1 - colonna altri casi.
 - b) attestato emesso da Allianz - stessa tipologia di veicolo
 - prodotto autotreni bonus-malus antecedente alla tariffa unificata 2011:
 - attribuzione della Classe Universale risultante dall'attestato;
 - determinazione della Classe Interna in base alla successiva tabella n.1;
 - prodotto autotreni bonus-malus edizione unificata 2011 e successive:
 - attribuzione della Classe Universale risultante dall'attestato;
 - attribuzione della Classe Interna risultante dall'attestato;
 - c) attestato emesso da altra impresa / Allianz - diversa tipologia di veicolo
 - attribuzione della Classe Universale risultante dall'attestato;
 - determinazione della Classe Interna in base alla successiva tabella n.1 - colonna altri casi.
 - d) attestato utilizzato da familiare convivente - emesso da altra impresa / Allianz - stessa / diversa tipologia veicolo
 - attribuzione della Classe Universale risultante dall'attestato;
 - determinazione della Classe Interna in base alla successiva tabella n.1 - colonna altri casi.
2. Data decorrenza polizza nuova OLTRE 30 giorni dalla data di prima immatricolazione/acquisto
 - 2.1 CON dichiarazione di non circolazione - attribuzione della Classe Universale e della Classe Interna applicando le medesime regole di assegnazione di cui al punto precedente.
 - 2.2 SENZA dichiarazione di non circolazione - attribuzione della Classe Universale e della Classe Interna previste per il caso di veicolo di prima immatricolazione o acquistato usato senza dichiarazione di non circolazione.

POLIZZA IN RINNOVO - utilizzo attestato su veicolo già assicurato per riconoscimento classe agevolata

- › Si può usufruire della classe CU agevolata solo se la polizza beneficiaria è arrivata a scadenza annua ed entro i 15 giorni successivi.
- › L'attestato della polizza beneficiaria deve presentare una sinistrosità pregressa indenne negli ultimi 5 anni, più anno in corso (senza "NA" e senza "ND").
 1. Veicolo con provenienza Allianz o altra Impresa che a rinnovo recupera la CU:

- a. da attestato Allianz di veicolo di stessa tipologia intestato al medesimo proprietario
 - attestato Allianz relativo a prodotto autocarri edizione unificata 2011 e successive: recepimento Classe Universale e Classe Interna dell'attestato;
 - attestato Allianz relativo a prodotto autocarri edizione antecedente alla unificata 2011: recepimento della Classe Universale e determinazione della Classe Interna dalla lettura della sinistrosità pregressa risultante dall'attestato di rischio maturato sulla polizza beneficiaria, in base alla successiva tabella n.1;
- b. da attestato Allianz di veicolo di stessa tipologia, intestato a un suo familiare convivente
 - attribuzione della Classe Universale risultante dall'attestato e determinazione della Classe Interna in base alla successiva tabella n.1 - colonna altri casi;
- c. da attestato Allianz di veicolo di diversa tipologia, intestato al medesimo proprietario o a un suo familiare convivente
 - attribuzione della Classe Universale risultante dall'attestato e determinazione della Classe Interna in base alla successiva tabella n.1 - colonna altri casi;
- d. da attestato emesso da altra impresa, relativo a veicolo di stessa o diversa tipologia, intestato al medesimo proprietario o a un suo familiare convivente
 - attribuzione della Classe Universale risultante dall'attestato e determinazione della Classe Interna in base alla successiva tabella n.1 - colonna altri casi.

► VEICOLO GIA' ASSICURATO senza applicazione della RCA familiare - articolo 134 comma 4 bis Codice Assicurazioni Private

Regole generali di validità dell'Attestato

L'attestato di rischio:

- > vale 5 anni dalla data di scadenza del contratto cui si riferisce;
- > se utilizzato entro 15 giorni dalla data di scadenza del contratto cui si riferisce, può essere valorizzato senza alcuna ulteriore formalità;
- > se utilizzato oltre 15 giorni dalla data di scadenza del contratto cui si riferisce, deve essere integrato da una di dichiarazione di non circolazione, in assenza della quale si applica la massima penalizzazione, classe 21 (CU 18);
- > oltre i 5 anni (attestato non più valido), si applica la classe di ingresso prevista per prima immatricolazione/acquisto (voltura).

1. Veicolo già assicurato con attestato emesso da altra Impresa

- attribuzione della Classe Universale risultante dall'attestato;
- la Classe interna è attribuita secondo i criteri della tabella n.1 "Classe di inserimento", valida per autocarri fino/oltre 60 q.li

Tabella n.1 - Classe di inserimento

CLASSE CU	CLASSE DI INSERIMENTO BONUS/MALUS AUTOCARRI				
	1 sinistro ultimi 3 anni	2 o più sinistri ultimi 4 anni	indenne ultimi 5 anni	indenne ultimi 4 anni	altri casi
1	9	11	2	3	6
2	9	11	2	4	6
3	10	12	3	5	7
4	10	12	3	5	7
5	11	13	4	6	8
6	11	13	4	6	8
7	11	13	5	7	8
8	12	14	6	7	9
9	13	15	7	8	10
10	14	16	8	9	11
11	14	16	9	10	11
12	15	17	10	11	12
13	16	18	12	13	13
14	18	20	14	14	14
15	19	21	15	15	15
16	20	21	16	16	16
17	21	21	17	17	17
18	21	21	18	18	18

Avvertenze:

- a. nel numero anni e nel conteggio sinistri è compreso anche l'anno in corso;
- b. per il conteggio dei sinistri, nelle colonne contrassegnate da un asterisco, si considerano solo i sinistri penalizzanti;
- c. le annualità con sigla N.A. (non assicurato) o N.D. (non determinato) non sono considerate annualità indenni;
- d. se si verifica una delle sotto riportate circostanze, salvo il caso di attivazione della legge 40/2007, la classe della precedente tabella è modificata nel seguente modo:
 - > 1 sinistro penalizzante nell'anno in corso o nel precedente: aggiungere 2 classi (classe tabella 1 più due classi)
 - > 2 o più sinistri penalizzanti nell'anno in corso o nel precedente: aggiungere 3 classi (classe tabella 1 più tre classi)
 - > se la CU è inferiore alla 8, ma l'attestato ha una storia sinistri inferiore ai 6 anni, cioè in alcune annualità espone la sigla N.A. o N.D.: aggiungere 2 classi (classe tabella 1 più due classi).

Le predette disposizioni si applicano anche se il veicolo originario è stato:

- > venduto, consegnato in conto vendita, distrutto, demolito esportato, rubato non ritrovato; oppure se il contratto da cui l'attestato deriva è stato
- > sospeso e mai riattivato, o risolto per mancata accettazione del premio di rinnovo e il contraente assicura altro veicolo di sua proprietà e della stessa tipologia di quello originario.

In questo caso vanno acquisiti l'attestato di rischio, la documentazione - carta di circolazione o certificato di proprietà - del precedente e del nuovo veicolo e copia dell'atto di vendita, demolizione ecc.

2. Veicolo già assicurato con attestato Allianz

Ferme le casistiche ed il termine di validità dell'attestato, la classe del nuovo contratto è determinata nel seguente modo:

2.1 attestato di contratto in forma diversa da bonus/malus:

- Classe Universale e Classe Interna determinate da calcolo ed applicazione della precedente tabella n.1, come se si trattasse di attestato emesso da altra impresa.

2.2 attestato di contratto in forma bonus/malus:

- attestato Allianz relativo a prodotto autocarri bonus-malus edizione unificata 2011 e successive: recepimento Classe Universale e Classe Interna dell'attestato;
- attestato Allianz relativo a prodotto autocarri bonus malus edizione antecedente alla unificata 2011: recepimento Classe Universale da attestato e Classe Interna determinata dalla precedente tabella n.1 come se si trattasse di attestato emesso da altra impresa.

Inoltre, se il contraente, causa cessazione di rischio (vendita, consegna in conto vendita ecc.) di un veicolo diverso dall'autocarro, assicura con un nuovo contratto un autocarro - o un veicolo equiparabile - la classe di assegnazione è determinata nel seguente modo:

- se sul contratto originario non è stato maturato un attestato, o lo stesso (contratto originario) assicurava un ciclomotore e/o un motociclo, si applica la classe di assegnazione prevista per i casi di prima immatricolazione o di acquisto del veicolo usato (voltura), CU 14 o CU 18;
- se sul contratto originario è stato maturato un attestato e lo stesso (contratto originario) non assicurava un ciclomotore e/o un motociclo la classe è attribuita in forza della tabella n.2 (CU 14).

Tabella n.2

Veicolo da assicurare	Indenne da sinistri					ultimo anno	anno corrente	Con sinistri anno corrente 1 o più
	ultimi 5 anni	ultimi 4 anni	ultimi 3 anni	ultimi 2 anni				
fino a 60 q.li	9	10	11	12	12	12	12	16
oltre 60 q.li	11	12	13	14	14	14	14	16

3. Senza attestato

- Classe 21 (CU 18)

► ALTRI CASI

GIA' ASSICURATO CON POLIZZA TEMPORANEA (da consegnare in copia)	
CONSEGNA precedente contratto temporaneo	→ decorrenza polizza nuova ≤ 1 giorno da data scadenza temporanea - Classe Universale della temporanea e Classe Interna corrispondente, se contratto temporaneo ante tariffa unificata edizione 2011 con provenienza altra compagnia o provenienza Allianz; - Classe Universale e Classe Interna della temporanea, se contratto temporaneo a tariffa unificata (edizione 2011 e successive) con provenienza Allianz
	→ decorrenza polizza nuova > 1 giorno da data scadenza temporanea ma ≤ 12 mesi CON dichiarazione di non circolazione: - Classe Universale della temporanea e Classe Interna corrispondente, se contratto temporaneo ante tariffa unificata edizione 2011 con provenienza altra compagnia o provenienza Allianz; - Classe Universale e Classe Interna della temporanea, se contratto temporaneo a tariffa unificata (edizione 2011 e successive) con provenienza Allianz. SENZA dichiarazione di non circolazione: massima penalizzazione
	→ decorrenza polizza nuova > 12 mesi da scadenza temporanea CON dichiarazione di non circolazione: classe di ingresso prima immatricolazione SENZA dichiarazione di non circolazione: massima penalizzazione
NON CONSEGNA	- massima penalizzazione

CON APPENDICE DI CESSIONE DI CONTRATTO (da consegnare in copia)	
CONSEGNA precedente contratto	→ decorrenza polizza nuova ≤ 1 giorno da data scadenza contratto ceduto - classe di ingresso voltura
	→ decorrenza polizza nuova > 1 giorno da scadenza contratto ceduto ma ≤ 12 mesi CON dichiarazione di non circolazione: classe ingresso voltura SENZA dichiarazione di non circolazione: massima penalizzazione
	→ decorrenza polizza nuova > 12 mesi da scadenza contratto ceduto CON dichiarazione di non circolazione: classe di ingresso voltura SENZA dichiarazione di non circolazione: massima penalizzazione
NON CONSEGNA	- massima penalizzazione

VEICOLO RUBATO/RITROVATO e VEICOLO IN CONTO VENDITA/NON VENDUTO (solo se già assicurato con Allianz)
--

- Attestato NON reso valido per altro veicolo di proprietà dell'assicurato:
- validità attestato ≤ 5 anni
 - Classe universale e Classe Interna dell'attestato se contratto originario a tariffa unificata (2011 e successive);
 - Classe universale da attestato e calcolo classe interna se contratto originario a tariffa ante unificata 2011;
 - § validità attestato > 5 anni: classe di ingresso prima immatricolazione
- Attestato già RESO valido per altro veicolo di proprietà dell'assicurato:
- validità attestato ≤ 5 anni
 - Classe universale e classe interna dell'attestato se contratto originario a tariffa unificata (2011 e successive);
 - Classe universale da attestato e calcolo classe interna se contratto originario a tariffa ante unificata 2011;
 - § validità attestato > 5 anni: classe di ingresso prima immatricolazione

VEICOLO GIA' ASSICURATO ALL'ESTERO

- Senza dichiarazione precedente assicuratore: classe 12 fino a 60 q.li o 14 oltre 60 q.li (CU14)
- Con dichiarazione del precedente assicuratore: determinazione classe interna e classe CU in base alla sinistrosità degli anni assicurati

VEICOLO PRECEDENTEMENTE ASSICURATO CON FORMA TARIFFARIA "A TARIFFA FISSA" SENZA INDICAZIONE DELLA CLASSE UNIVERSALE

- CU14 senza valorizzazione della sinistrosità pregressa

VEICOLO PRECEDENTEMENTE ASSICURATO CON FORMA TARIFFARIA "A FRANCHIGIA" SENZA INDICAZIONE DELLA CLASSE UNIVERSALE

- Calcolo della Classe universale risultante dall'applicazione dei criteri contenuti nella seguente tabella n.3
- Assegnazione della Classe Interna determinata secondo i principi della precedente tabella n.1 "Classe di inserimento"

Tabella n.3

ANNI INDENNI	CLASSE UNIVERSALE
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

BONUS MALUS CON FRANCHIGIA AUTOCARRI

Valida per autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli uso speciale, autotreni, autoarticolati, mezzi d'opera, targhe prova autoveicoli in genere.

La formula tariffaria prevede:

- ad ogni sinistro causato, il peggioramento della classe di merito e il pagamento di una franchigia il cui ammontare è precisato in polizza;
- in assenza di sinistri, il miglioramento della classe di merito.

Si articola in due diverse scale di classi di merito:

- scala per autocarri fino a 60 q.li – Tabella n. 1
- scala per autocarri di oltre 60 q.li – Tabella n. 2

Le scale sono dotate del medesimo numero di classi di merito di durata annuale, ma con diverso coefficiente di premio abbinato alla singola classe come rappresentato dalle tabelle di riferimento che seguono:

Tabella n. 1 – SCALA AUTOCARRI FINO A 60 q.li

classi di merito	-2	-1	0	1	2	3
coefficienti di premio	0,528	0,542	0,557	0,573	0,590	0,607
classi di merito	4	5	6	7	8	9
coefficienti di premio	0,628	0,652	0,680	0,710	0,742	0,775
classi di merito	10	11	12	13	14	15
coefficienti di premio	0,810	0,848	0,888	0,935	1,000	1,100
classi di merito	16	17	18	19	20	21
coefficienti di premio	1,200	1,350	1,500	1,700	2,000	2,300

Tabella n.2 – SCALA AUTOCARRI OLTRE 60 q.li

classi di merito	-2	-1	0	1	2	3
coefficienti di premio	0,600	0,615	0,631	0,647	0,665	0,685
classi di merito	4	5	6	7	8	9
coefficienti di premio	0,705	0,727	0,750	0,773	0,797	0,822
classi di merito	10	11	12	13	14	15
coefficienti di premio	0,847	0,875	0,905	0,945	1,000	1,070
classi di merito	16	17	18	19	20	21
coefficienti di premio	1,150	1,270	1,420	1,600	1,850	2,100

La franchigia pattuita è sempre assoluta e si applica ad ogni classe di merito. Il contraente e l'assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all'Impresa l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia. L'impresa conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

La classe di ingresso è indicata nel contratto e dipende dalle dichiarazioni del contraente (*articolo 4.1 "Attestazione dello stato del rischio" della Sezione 4 "Disciplina della classe di merito"*).

Ad ogni nuova annualità assicurativa vi è un cambiamento di classe a seconda dei sinistri verificatisi nell'ultimo periodo di osservazione, come indicato nella successiva Tabella n.3.

Tabella n.3 - Regole evolutive

Provenienza classe di merito	Tabella regole evolutive Assegnazione per periodo successivo in base ai sinistri penalizzati				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
-2	-2	3	6	11	16
-1	-2	4	7	12	17
0	-1	5	8	13	18
1	0	6	9	14	19
2	1	6	9	14	19
3	2	7	10	15	20
4	3	8	11	16	21
5	4	9	12	17	21
6	5	10	13	18	21
7	6	11	14	19	21
8	7	12	15	20	21
9	8	13	15	20	21
10	9	14	16	21	21
11	10	15	17	21	21
12	11	15	17	21	21
13	12	16	17	21	21
14	13	17	18	21	21
15	14	18	19	21	21
16	15	19	20	21	21
17	16	20	21	21	21
18	17	21	21	21	21
19	18	21	21	21	21
20	19	21	21	21	21
21	20	21	21	21	21

Struttura del periodo di osservazione

Per l'applicazione delle regole sul cambiamento di classe, ai fini dell'osservazione, si considerano i seguenti periodi di copertura effettiva:

- primo periodo: inizia dal giorno di decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza della prima annualità intera di assicurazione;
- periodi successivi: durano 12 mesi a partire dalla scadenza del periodo precedente.

La sostituzione del contratto per vendita, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione, disciplinata dall'*articolo 4.2 "Conservazione della classe di merito" della Sezione 4 "Disciplina della classe di merito"*, non interrompe il periodo di osservazione in corso e permette di mantenere la scadenza annuale del contratto sostituito, a meno che non cambi il proprietario assicurato (o il locatario nel caso di contratti di leasing). In questa ipotesi, è necessario stipulare un nuovo contratto, fatte salve le eccezioni regolamentate dal medesimo *articolo 4.2 "Conservazione della classe di merito"*.

La maggiorazione del premio in caso di sinistro può essere evitata rimborsando gli importi liquidati per tutti o parte dei sinistri penalizzati nel periodo di osservazione precedente alla scadenza annua del contratto, occasione in cui tale facoltà può essere esercitata.

REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE UNIVERSALE

- Veicolo di prima immatricolazione o acquistato usato (voltura)
- RCA FAMILIARE – articolo 134 comma 4 bis Codice Assicurazioni Private
- Veicolo già assicurato senza applicazione della RCA familiare – articolo 134 comma 4 bis Codice Assicurazioni Private
- Altri casi

► VEICOLO DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE o ACQUISTATO USATO (voltura)

1. Prima immatricolazione

Assegnazione classe 12 (CU14) autocarro fino a 60 q.li

Assegnazione classe 14 (CU14) autocarro oltre 60 q.li

se differenza giorni tra data decorrenza polizza nuova e data prima immatricolazione:

- inferiore/uguale a 30 giorni
 - superiore a 30 giorni con dichiarazione di non circolazione
- Assegnazione classe 21 (CU18) se:
- superiore a 30 giorni senza dichiarazione di non circolazione

2. Veicolo acquistato usato (voltura)

Assegnazione classe 14 (CU14) autocarro fino a 60 q.li

Assegnazione classe 15 (CU14) autocarro oltre 60 q.li

se differenza giorni tra data decorrenza polizza nuova e data di acquisto (voltura):

- inferiore/uguale a 30 giorni e data immatricolazione < = 48 mesi
- superiore a 30 giorni e data immatricolazione < = 48 mesi CON dichiarazione di non circolazione

classe 16 (CU 14) - autocarro fino/oltre 60 q.li se assicurato:

- inferiore/uguale a 30 giorni e data immatricolazione > 48 mesi
- superiore a 30 giorni e data immatricolazione > 48 mesi CON dichiarazione di non circolazione

classe 21 (CU 18)

- superiore a 30 giorni SENZA dichiarazione di non circolazione

► RCA FAMILIARE - articolo 134 comma 4 bis Codice Assicurazioni Private

VEICOLO AGGIUNTIVO - utilizzo attestato su veicolo di prima immatricolazione o acquistato usato

1. Data decorrenza polizza nuova ENTRO 30 giorni dalla data di prima immatricolazione/acquisto (voltura)

- a) attestato emesso da altra impresa - stessa tipologia di veicolo
 - attribuzione della Classe Universale risultante dall'attestato;
 - determinazione della Classe Interna in base alla successiva tabella n.1 - colonna altri casi.
- b) attestato emesso da Allianz - stessa tipologia di veicolo
 - prodotto autocarri bonus-malus antecedente alla tariffa unificata 2011:
 - attribuzione della Classe Universale risultante dall'attestato;
 - determinazione della Classe Interna in base alla successiva tabella n.1;
 - prodotto autocarri bonus-malus edizione unificata 2011 e successive:
 - attribuzione della Classe Universale risultante dall'attestato;
 - attribuzione della Classe Interna risultante dall'attestato;
- c) attestato emesso da altra impresa / Allianz - diversa tipologia di veicolo
 - attribuzione della Classe Universale risultante dall'attestato;
 - determinazione della Classe Interna in base alla successiva tabella n.1 - colonna altri casi.
- d) attestato utilizzato da familiare convivente - emesso da altra impresa / Allianz - stessa / diversa tipologia veicolo
 - attribuzione della Classe Universale risultante dall'attestato;
 - determinazione della Classe Interna in base alla successiva tabella n.1 - colonna altri casi.

2. Data decorrenza polizza nuova OLTRE 30 giorni dalla data di prima immatricolazione/acquisto

- 2.2 CON dichiarazione di non circolazione - attribuzione della Classe Universale e della Classe Interna applicando le medesime regole di assegnazione di cui al punto precedente.
- 2.3 SENZA dichiarazione di non circolazione - attribuzione della Classe Universale e della Classe Interna previste per il caso di veicolo di prima immatricolazione o acquistato usato senza dichiarazione di non circolazione.

POLIZZA IN RINNOVO - utilizzo attestato su veicolo già assicurato per riconoscimento classe agevolata

- › Si può usufruire della classe CU agevolata solo se la polizza beneficiaria è arrivata a scadenza annua ed entro i 15 giorni successivi.
- › L'attestato della polizza beneficiaria deve presentare una sinistrosità pregressa indenne negli ultimi 5 anni, più anno in corso (senza "NA" e senza "ND").

1. Veicolo con provenienza Allianz o altra Impresa che a rinnovo recupera la CU:

- a. da attestato Allianz di veicolo di stessa tipologia intestato al medesimo proprietario
 - attestato Allianz relativo a prodotto autocarri edizione unificata 2011 e successive: recepimento Classe Universale e Classe Interna dell'attestato;
 - attestato Allianz relativo a prodotto autocarri edizione antecedente alla unificata 2011: recepimento della Classe Universale e determinazione della Classe Interna dalla lettura della sinistrosità pregressa risultante dall'attestato di rischio maturato sulla polizza beneficiaria, in base alla successiva tabella n.1;
- b. da attestato Allianz di veicolo di stessa tipologia, intestato a un suo familiare convivente
 - attribuzione della Classe Universale risultante dall'attestato e determinazione della Classe Interna in base alla successiva tabella n.1 - colonna altri casi;
- c. da attestato Allianz di veicolo di diversa tipologia, intestato al medesimo proprietario o a un suo familiare convivente
 - attribuzione della Classe Universale risultante dall'attestato e determinazione della Classe Interna in base alla successiva tabella n.1 - colonna altri casi;
- d. da attestato emesso da altra impresa, relativo a veicolo di stessa o diversa tipologia, intestato al medesimo proprietario o a un suo familiare convivente
 - attribuzione della Classe Universale risultante dall'attestato e determinazione della Classe Interna in base alla successiva tabella n.1 - colonna altri casi;

Regole generali di validità dell'Attestato

L'attestato di rischio:

- › vale 5 anni dalla data di scadenza del contratto cui si riferisce;
- › se utilizzato entro 15 giorni dalla data di scadenza del contratto cui si riferisce, può essere valorizzato senza alcuna ulteriore formalità;
- › se utilizzato oltre 15 giorni dalla data di scadenza del contratto cui si riferisce, deve essere integrato da una di dichiarazione di non circolazione, in assenza della quale si applica la massima penalizzazione, classe 21 (CU 18);
- › oltre i 5 anni (attestato non più valido), si applica la classe di ingresso prevista per prima immatricolazione/acquisto (voltura).

1. Veicolo già assicurato con attestato emesso da altra Impresa

- attribuzione della Classe Universale risultante dall'attestato;
- la Classe interna è attribuita secondo i criteri della tabella n.1 "Classe di inserimento", valida per autocarri fino/oltre 60 q.li

Tabella n.1 - Classe di inserimento

CLASSE CU	CLASSE DI INSERIMENTO BONUS/MALUS AUTOCARRI				
	1 sinistro ultimi 3 anni	2 o più sinistri ultimi 4 anni	indenne ultimi 5 anni	indenne ultimi 4 anni	altri casi
1	9	11	2	3	6
2	9	11	2	4	6
3	10	12	3	5	7
4	10	12	3	5	7
5	11	13	4	6	8
6	11	13	4	6	8
7	11	13	5	7	8
8	12	14	6	7	9
9	13	15	7	8	10
10	14	16	8	9	11
11	14	16	9	10	11
12	15	17	10	11	12
13	16	18	12	13	13
14	18	20	14	14	14
15	19	21	15	15	15
16	20	21	16	16	16
17	21	21	17	17	17
18	21	21	18	18	18

Avvertenze:

- a. nel numero anni e nel conteggio sinistri è compreso anche l'anno in corso;
- b. per il conteggio dei sinistri, nelle colonne contrassegnate da un asterisco, si considerano solo i sinistri penalizzanti;
- c. le annualità con sigla N.A. (non assicurato) o N.D. (non determinato) non sono considerate annualità indenni;
- d. se si verifica una delle sotto riportate circostanze, salvo il caso di attivazione della legge 40/2007, la classe della precedente tabella è modificata nel seguente modo:
 - › 1 sinistro penalizzante nell'anno in corso o nel precedente: aggiungere 2 classi (classe tabella 1 più due classi)
 - › 2 o più sinistri penalizzanti nell'anno in corso o nel precedente: aggiungere 3 classi (classe tabella 1 più tre classi)
 - › se la CU è inferiore alla 8, ma l'attestato ha una storia sinistri inferiore ai 6 anni, cioè in alcune annualità espone la sigla N.A. o N.D.: aggiungere 2 classi (classe tabella 1 più due classi).

Le predette disposizioni si applicano anche se il veicolo originario è stato:

- › venduto, consegnato in conto vendita, distrutto, demolito esportato, rubato non ritrovato;
- oppure se il contratto da cui l'attestato deriva è stato
- › sospeso e mai riattivato, o risolto per mancata accettazione del premio di rinnovo

e il contraente assicura altro veicolo di sua proprietà e della stessa tipologia di quello originario.

In questo caso vanno acquisiti l'attestato di rischio, la documentazione - carta di circolazione o certificato di proprietà - del precedente e del nuovo veicolo e copia dell'atto di vendita, demolizione ecc.

2. Veicolo già assicurato con attestato Allianz

Ferme le casistiche ed il termine di validità dell'attestato, la classe del nuovo contratto è determinata nel seguente modo:

2.1 attestato di contratto in forma diversa da bonus/malus:

- Classe Universale e Classe Interna determinate da calcolo ed applicazione della precedente tabella n.1, come se si trattasse di attestato emesso da altra impresa.

2.2 attestato di contratto in forma bonus/malus:

- attestato Allianz relativo a prodotto autocarri bonus-malus edizione unificata 2011 e successive: recepimento Classe Universale e Classe Interna dell'attestato;
- attestato Allianz relativo a prodotto autocarri bonus malus edizione antecedente alla unificata 2011: recepimento Classe Universale da attestato e Classe Interna determinata dalla precedente tabella n.1 come se si trattasse di attestato emesso da altra impresa.

Inoltre, se il contraente, causa cessazione di rischio (vendita, consegna in conto vendita ecc.) di un veicolo diverso dall'autocarro, assicura con un nuovo contratto un autocarro - o un veicolo equiparabile - la classe di assegnazione è determinata nel seguente modo:

- se sul contratto originario non è stato maturato un attestato, o lo stesso (contratto originario) assicurava un ciclomotore e/o un motociclo, si applica la classe di assegnazione prevista per i casi di prima immatricolazione o di acquisto del veicolo usato (voltura), CU 14 o CU 18;
- se sul contratto originario è stato maturato un attestato e lo stesso (contratto originario) non assicurava un ciclomotore e/o un motociclo la classe è attribuita in forza della tabella n.2 (CU 14).

Tabella n.2

Veicolo da assicurare	Indenne da sinistri					Con sinistri	
	ultimi 5 anni	ultimi 4 anni	ultimi 3 anni	ultimi 2 anni	ultimo anno	anno corrente	anno corrente 1 o più
fino a 60 q.li	9	10	11	12	12	12	16
oltre 60 q.li	11	12	13	14	14	14	16

3. Senza attestato
→ Classe 21 (CU 18)

► ALTRI CASI

GIA' ASSICURATO CON POLIZZA TEMPORANEA (da consegnare in copia)	
CONSEGNA precedente contratto temporaneo	→ decorrenza polizza nuova < = 1 giorno da data scadenza temporanea - Classe Universale della temporanea e Classe Interna corrispondente, se contratto temporaneo ante tariffa unificata edizione 2011 con provenienza altra compagnia o provenienza Allianz; - Classe Universale e Classe Interna della temporanea, se contratto temporaneo a tariffa unificata (edizione 2011 e successive) con provenienza Allianz
	→ decorrenza polizza nuova > 1 giorno da data scadenza temporanea ma < = 12 mesi CON dichiarazione di non circolazione: - Classe Universale della temporanea e Classe Interna corrispondente, se contratto temporaneo ante tariffa unificata edizione 2011 con provenienza altra compagnia o provenienza Allianz; - Classe Universale e Classe Interna della temporanea, se contratto temporaneo a tariffa unificata (edizione 2011 e successive) con provenienza Allianz. SENZA dichiarazione di non circolazione: massima penalizzazione
	→ decorrenza polizza nuova > 12 mesi da scadenza temporanea CON dichiarazione di non circolazione: classe di ingresso prima immatricolazione SENZA dichiarazione di non circolazione: massima penalizzazione
NON CONSEGNA	- massima penalizzazione

CON APPENDICE DI CESSIONE DI CONTRATTO (da consegnare in copia)	
CONSEGNA precedente contratto	→ decorrenza polizza nuova < = 1 giorno da data scadenza contratto ceduto - classe di ingresso voltura
	→ decorrenza polizza nuova > 1 giorno da scadenza contratto ceduto ma < = 12 mesi CON dichiarazione di non circolazione: classe ingresso voltura SENZA dichiarazione di non circolazione: massima penalizzazione
	→ decorrenza polizza nuova > 12 mesi da scadenza contratto ceduto CON dichiarazione di non circolazione: classe di ingresso voltura SENZA dichiarazione di non circolazione: massima penalizzazione
NON CONSEGNA	- massima penalizzazione

VEICOLO RUBATO/RITROVATO e VEICOLO IN CONTO VENDITA/NON VENDUTO (solo se già assicurato con Allianz)	
→ Attestato NON reso valido per altro veicolo di proprietà dell'assicurato:	
- validità attestato < = 5 anni - Classe universale e Classe Interna dell'attestato se contratto originario a tariffa unificata (2011 e successive); - Classe universale da attestato e calcolo classe interna se contratto originario a tariffa ante unificata 2011;	
§ validità attestato > 5 anni: classe di ingresso prima immatricolazione	
→ Attestato già RESO valido per altro veicolo di proprietà dell'assicurato:	
- validità attestato < = 5 anni - Classe universale e classe interna dell'attestato se contratto originario a tariffa unificata (2011 e successive); - Classe universale da attestato e calcolo classe interna se contratto originario a tariffa ante unificata 2011;	
§ validità attestato > 5 anni: classe di ingresso prima immatricolazione	

VEICOLO GIA' ASSICURATO ALL'ESTERO	
→ Senza dichiarazione precedente assicuratore: classe 12 fino a 60 q.li o 14 oltre 60 q.li (CU14)	

→ Con dichiarazione del precedente assicuratore: determinazione classe interna e classe CU in base alla sinistrosità degli anni assicurati

VEICOLO PRECEDENTEMENTE ASSICURATO CON FORMA TARIFFARIA "A TARIFFA FISSA" SENZA INDICAZIONE DELLA CLASSE UNIVERSALE

→ CU14 senza valorizzazione della sinistrosità pregressa

VEICOLO PRECEDENTEMENTE ASSICURATO CON FORMA TARIFFARIA "A FRANCHIGIA" SENZA INDICAZIONE DELLA CLASSE UNIVERSALE

→ Calcolo della Classe universale risultante dall'applicazione dei criteri contenuti nella seguente tabella n.3
→ Assegnazione della Classe Interna determinata secondo i principi della precedente tabella n.1 "Classe di inserimento"

Tabella n.3

ANNI INDENNI	CLASSE UNIVERSALE
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

BONUS MALUS MOTOCARRI

Valida per motocarri trasporto cose

La formula tariffaria prevede variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri e si articola in classi di merito di durata annuale cui corrisponde un coefficiente di premio come indicato nella tabella n.1.

Tabella n.1 - Classi di merito

classi di merito	1	2	3	4	5	6
coefficienti di premio	0,900	0,935	0,965	1,00	1,250	1,500

La classe d'ingresso è indicata nel contratto e dipende dalle dichiarazioni del contraente e dai dati presenti nell'Attestazione dello stato del rischio (*articolo 4.1 "Attestazione dello stato del rischio" della Sezione 4 "Disciplina della classe di merito"*). Ad ogni nuova annualità assicurativa vi è un cambiamento di classe a seconda dei sinistri verificatisi nell'ultimo periodo di osservazione, come indicato nella successiva tabella n.2 "Regole evolutive".

Tabella n.2 - Regole evolutive

Provenienza classe di merito	Tabella regole evolutive assegnazione per periodo successivo in base ai sinistri penalizzati			
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 o più sinistri
1	1	3	4	6
2	1	4	5	6
3	2	5	6	6
4	3	5	6	6
5	4	6	6	6
6	5	6	6	6

Struttura del periodo di osservazione

Per l'applicazione delle regole sul cambiamento di classe, ai fini dell'osservazione, si considerano i seguenti periodi di copertura effettiva:

- primo periodo: inizia dal giorno di decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza della prima annualità intera di assicurazione;
- periodi successivi: durano 12 mesi a partire dalla scadenza del periodo precedente.

La sostituzione del contratto per vendita, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione, disciplinata dall'*articolo 4.2 "Conservazione della classe di merito" della Sezione 4 "Disciplina della classe di merito"*, non interrompe il periodo di osservazione in corso e permette di mantenere la scadenza annuale del contratto sostituito, a meno che non cambi il proprietario assicurato (o il locatario nel caso di contratti di leasing). In questa ipotesi, è necessario stipulare un nuovo contratto, fatte salve le eccezioni regolamentate dal medesimo *articolo 4.2 "Conservazione della classe di merito"*.

La maggiorazione del premio in caso di sinistro può essere evitata rimborsando gli importi liquidati per tutti o parte dei sinistri penalizzati nel periodo di osservazione precedente alla scadenza annua del contratto, occasione in cui tale facoltà può essere esercitata.

REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE UNIVERSALE

- ▶ Veicolo di prima immatricolazione o acquistato usato (voltura)
- ▶ RCA FAMILIARE - articolo 134 comma 4 bis Codice Assicurazioni Private
- ▶ Veicolo già assicurato senza applicazione della RCA familiare - articolo 134 comma 4 bis Codice Assicurazioni Private
- ▶ Altri casi

▶ VEICOLO DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE o ACQUISTATO USATO (voltura)

1. Prima immatricolazione
Assegnazione classe 4 (CU14) se differenza giorni tra data decorrenza polizza nuova e data prima immatricolazione:
 - inferiore/uguale a 30 giorni
 - superiore a 30 giorni con dichiarazione di non circolazioneAssegnazione classe 6 (CU18) se:
 - superiore a 30 giorni senza dichiarazione di non circolazione
2. Veicolo acquistato usato (voltura)
Assegnazione classe 5 (CU14) se differenza giorni tra data decorrenza polizza nuova e data voltura:
 - inferiore/uguale a 30 giorni
 - superiore a 30 giorni con dichiarazione di non circolazioneAssegnazione classe 6 (CU18) se:
 - superiore a 30 giorni senza dichiarazione di non circolazione

▶ RCA FAMILIARE - articolo 134 comma 4 bis Codice Assicurazioni Private

VEICOLO AGGIUNTIVO - utilizzo attestato su veicolo di prima immatricolazione o acquistato usato

1. Data decorrenza polizza nuova ENTRO 30 giorni dalla data di prima immatricolazione/acquisto (voltura)
 - a) attestato emesso da altra impresa - stessa tipologia di veicolo
 - attribuzione della Classe Universale risultante dall'attestato;
 - determinazione della Classe Interna in base alla successiva tabella n.1 - colonna altri casi.
 - b) attestato emesso da Allianz - stessa tipologia di veicolo
 - prodotto motocarri bonus-malus antecedente alla tariffa unificata 2011:
 - attribuzione della Classe Universale risultante dall'attestato;
 - determinazione della Classe Interna in base alla successiva tabella n.1;
 - prodotto motocarri bonus-malus edizione unificata 2011 e successive:
 - attribuzione della Classe Universale risultante dall'attestato;
 - attribuzione della Classe Interna risultante dall'attestato;
 - c) attestato emesso da altra impresa / Allianz - diversa tipologia di veicolo
 - attribuzione della Classe Universale risultante dall'attestato;
 - determinazione della Classe Interna in base alla successiva tabella n.1 - colonna altri casi.
 - d) attestato utilizzato da familiare convivente - emesso da altra impresa / Allianz - stessa / diversa tipologia veicolo
 - attribuzione della Classe Universale risultante dall'attestato;
 - determinazione della Classe Interna in base alla successiva tabella n.1 - colonna altri casi.
2. Data decorrenza polizza nuova OLTRE 30 giorni dalla data di prima immatricolazione/acquisto
 - 2.1 CON dichiarazione di non circolazione - attribuzione della Classe Universale e della Classe Interna applicando le medesime regole di assegnazione di cui al punto precedente.
 - 2.2 SENZA dichiarazione di non circolazione - attribuzione della Classe Universale e della Classe Interna previste per il caso di veicolo di prima immatricolazione o acquistato usato senza dichiarazione di non circolazione.

POLIZZA IN RINNOVO - utilizzo attestato su veicolo già assicurato per riconoscimento classe agevolata

- › Si può usufruire della classe CU agevolata solo se la polizza beneficiaria è arrivata a scadenza annua ed entro i 15 giorni successivi.
- › L'attestato della polizza beneficiaria deve presentare una sinistrosità pregressa indenne negli ultimi 5 anni, più anno in corso (senza "NA" e senza "ND").
 1. Veicolo con provenienza Allianz o altra Impresa che a rinnovo recupera la CU:
 - a. da attestato Allianz di veicolo di stessa tipologia intestato al medesimo proprietario
 - attestato Allianz relativo a prodotto motocarri edizione unificata 2011 e successive: recepimento Classe Universale e Classe Interna dell'attestato;
 - attestato Allianz relativo a prodotto motocarri edizione antecedente alla unificata 2011: recepimento della Classe Universale e determinazione della Classe Interna dalla lettura della sinistrosità pregressa risultante dall'attestato di rischio maturato sulla polizza beneficiaria, in base alla successiva tabella n.1;
 - b. da attestato Allianz di veicolo di stessa tipologia, intestato a un suo familiare convivente
 - attribuzione della Classe Universale risultante dall'attestato e determinazione della Classe Interna in base alla successiva tabella n.1 - colonna altri casi;
 - c. da attestato Allianz di veicolo di diversa tipologia, intestato al medesimo proprietario o a un suo familiare convivente

- attribuzione della Classe Universale risultante dall'attestato e determinazione della Classe Interna in base alla successiva tabella n.1 - colonna altri casi;
- d. da attestato emesso da altra impresa, relativo a veicolo di stessa o diversa tipologia, intestato al medesimo proprietario o a un suo familiare convivente
 - attribuzione della Classe Universale risultante dall'attestato e determinazione della Classe Interna in base alla successiva tabella n.1 - colonna altri casi.

► VEICOLO GIÀ ASSICURATO senza applicazione della RCA familiare - articolo 134 comma 4 bis Codice Assicurazioni Private

Regole generali di validità dell'Attestato

L'attestato di rischio:

- > vale 5 anni dalla data di scadenza del contratto cui si riferisce;
- > se utilizzato entro 15 giorni dalla data di scadenza del contratto cui si riferisce, può essere valorizzato senza alcuna ulteriore formalità;
- > se utilizzato oltre 15 giorni dalla data di scadenza del contratto cui si riferisce, deve essere integrato da una di dichiarazione di non circolazione, in assenza della quale si applica la massima penalizzazione, classe 6 (CU 18);
- > oltre i 5 anni (attestato non più valido), si applica la classe di ingresso prevista per prima immatricolazione/acquisto (voltura).

1. Veicolo già assicurato con attestato emesso da altra Impresa

- attribuzione della Classe Universale risultante dall'attestato;
- determinazione della Classe Interna in base alla successiva tabella n.1.

Tabella n.1 – Classe di inserimento

CLASSE CU	CLASSE DI INSERIMENTO		
	1 o più sinistri	indenne ultimi 6 anni	altri casi
1	6	2	4
2	6	2	4
3	6	2	4
4	6	2	4
5	6	2	4
6	6	2	4
7	6	2	4
8	6	3	4
9	6	3	4
10	6	3	4
11	6	3	4
12	6	3	4
13	6	4	4
14	6	4	4
15	6	4	4
16	6	4	4
17	6	4	4
18	6	4	4

Avvertenze:

- a. nel numero anni e nel conteggio sinistri è compreso anche l'anno in corso;
- b. per l'assegnazione della classe si considerano solo i sinistri penalizzanti;
- c. le annualità con sigla N.A. (non assicurato) o N.D. (non determinato) non sono considerate annualità indenni;

Le predette disposizioni si applicano anche se il veicolo originario è stato:

- > venduto, consegnato in conto vendita, distrutto, demolito esportato, rubato non ritrovato;
- oppure se il contratto da cui l'attestato deriva è stato
- > sospeso e mai riattivato, o risolto per mancata accettazione del premio di rinnovo e il contraente assicura altro veicolo di sua proprietà e della stessa tipologia di quello originario.

In questo caso vanno acquisiti l'attestato di rischio, la documentazione - carta di circolazione o certificato di proprietà - del precedente e del nuovo veicolo e copia dell'atto di vendita, demolizione ecc.

2. Veicolo già assicurato con attestato Allianz

Ferme le casistiche ed il termine di validità dell'attestato, la classe del nuovo contratto è determinata nel seguente modo:

2.1 attestato di contratto in forma diversa da bonus/malus:

- Classe Universale e Classe Interna determinate da calcolo ed applicazione della precedente tabella n.1, come se si trattasse di attestato emesso da altra impresa.

2.2 attestato di contratto in forma bonus/malus:

- attestato Allianz relativo a prodotto motocarri edizione unificata 2011 e successive: recepimento Classe Universale e Classe Interna dell'attestato;
- attestato Allianz relativo a prodotto motocarri edizione antecedente alla unificata 2011: recepimento Classe Universale da attestato e Classe Interna determinata dalla precedente tabella n.1 come se si trattasse di attestato emesso da altra impresa.

Inoltre, se il contraente, causa cessazione di rischio (vendita, consegna in conto vendita ecc.) di un veicolo diverso dal motocarro/ciclomotore, assicura con un nuovo contratto un motocarro/ciclomotore - o un veicolo equiparabile - la classe di assegnazione è determinata nel seguente modo:

- se sul contratto originario non è stato maturato un attestato o lo stesso (contratto originario) assicurava un ciclomotore e/o un motociclo, si applica la classe di assegnazione prevista per i casi di prima immatricolazione o di acquisto del veicolo usato (voltura), CU 14 o CU 18;
- se sul contratto originario è stato maturato un attestato e lo stesso e lo stesso (contratto originario) non assicurava un ciclomotore e/o un motociclo, la classe è attribuita in forza della tabella n.2 (CU 14).

Tabella n.2	Indenne da sinistri						Con sinistri
	ultimi 5 anni	ultimi 4 anni	ultimi 3 anni	ultimi 2 anni	ultimo anno	anno corrente	Anno corrente 1 o più
classe	3	3	3	4	4	4	5

3. Senza attestato
→ Classe 6 (CU 18)

► ALTRI CASI

GIA' ASSICURATO CON POLIZZA TEMPORANEA (da consegnare in copia)	
CONSEGNA precedente contratto temporaneo	→ decorrenza polizza nuova < = 1 giorno da data scadenza temporanea - Classe Universale della temporanea e Classe Interna corrispondente, se contratto temporaneo ante tariffa unificata edizione 2011 con provenienza altra compagnia o provenienza Allianz; - Classe Universale e Classe Interna della temporanea, se contratto temporaneo a tariffa unificata (edizione 2011 e successive) con provenienza Allianz
	→ decorrenza polizza nuova > 1 giorno da data scadenza temporanea ma < = 12 mesi CON dichiarazione di non circolazione: - Classe Universale della temporanea e Classe Interna corrispondente, se contratto temporaneo ante tariffa unificata edizione 2011 con provenienza altra compagnia o provenienza Allianz; - Classe Universale e Classe Interna della temporanea, se contratto temporaneo a tariffa unificata (edizione 2011 e successive) con provenienza Allianz. SENZA dichiarazione di non circolazione: massima penalizzazione
	→ decorrenza polizza nuova > 12 mesi da scadenza temporanea CON dichiarazione di non circolazione: classe di ingresso prima immatricolazione SENZA dichiarazione di non circolazione: massima penalizzazione
NON CONSEGNA	- massima penalizzazione

CON APPENDICE DI CESSIONE DI CONTRATTO (da consegnare in copia)	
CONSEGNA precedente contratto	→ decorrenza polizza nuova < = 1 giorno da data scadenza contratto ceduto - classe di ingresso voltura
	→ decorrenza polizza nuova > 1 giorno da scadenza contratto ceduto ma < = 12 mesi CON dichiarazione di non circolazione: classe ingresso voltura SENZA dichiarazione di non circolazione: massima penalizzazione
	→ decorrenza polizza nuova > 12 mesi da scadenza contratto ceduto CON dichiarazione di non circolazione: classe di ingresso voltura SENZA dichiarazione di non circolazione: massima penalizzazione
NON CONSEGNA	- massima penalizzazione

VEICOLO RUBATO/RITROVATO e VEICOLO IN CONTO VENDITA/NON VENDUTO (solo se già assicurato con Allianz)	
→ Attestato NON reso valido per altro veicolo di proprietà dell'assicurato:	
- validità attestato < = 5 anni - Classe universale e Classe Interna dell'attestato se contratto originario a tariffa unificata (2011 e successive); - Classe universale da attestato e calcolo classe interna se contratto originario a tariffa ante unificata 2011;	
§ validità attestato > 5 anni: classe di ingresso prima immatricolazione	
→ Attestato già RESO valido per altro veicolo di proprietà dell'assicurato:	
- validità attestato < = 5 anni - Classe universale e classe interna dell'attestato se contratto originario a tariffa unificata (2011 e successive); - Classe universale da attestato e calcolo classe interna se contratto originario a tariffa ante unificata 2011;	
§ validità attestato > 5 anni: classe di ingresso prima immatricolazione	

VEICOLO GIA' ASSICURATO ALL'ESTERO	
→ Senza dichiarazione precedente assicuratore: classe 4 (CU14)	

→ Con dichiarazione del precedente assicuratore: determinazione Casse Interna e Classe universale in base alla sinistrosità degli anni assicurati.

VEICOLO PRECEDENTEMENTE ASSICURATO CON FORMA TARIFFARIA "A TARIFFA FISSA" SENZA INDICAZIONE DELLA CLASSE UNIVERSALE

→ Classe 4 (CU14) senza valorizzazione della sinistrosità pregressa

VEICOLO PRECEDENTEMENTE ASSICURATO CON FORMA TARIFFARIA "A FRANCHIGIA" SENZA INDICAZIONE DELLA CLASSE UNIVERSALE

→ Calcolo della Classe universale risultante dall'applicazione dei criteri contenuti nella seguente tabella n.3
→ Assegnazione della Classe Interna determinata secondo i principi della precedente tabella n.1

Tabella n.3

ANNI INDENNI	CLASSE UNIVERSALE
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

BONUS MALUS CON FRANCHIGIA MOTOCARRI

Valida per motocarri trasporto cose

La formula tariffaria prevede:

- ad ogni sinistro causato, il peggioramento della classe di merito e il pagamento di una franchigia il cui ammontare è precisato in polizza;
- in assenza di sinistri, il miglioramento della classe di merito.

Si articola in classi di merito di durata annuale cui corrisponde un coefficiente di premio come indicato nella tabella n.1.

Tabella n.1 - Classi di merito

classi di merito	1	2	3	4	5	6
coefficienti di premio	0,900	0,935	0,965	1,00	1,250	1,500

La franchigia pattuita è sempre assoluta e si applica ad ogni classe di merito. Il contraente e l'assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all'Impresa l'importo rientrante nei limiti della franchigia. L'impresa conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

La classe d'ingresso è indicata nel contratto e dipende dalle dichiarazioni del contraente e dai dati presenti nell'Attestazione dello stato del rischio (articolo 4.1 "Attestazione dello stato del rischio" della Sezione 4 "Disciplina della classe di merito"). Ad ogni nuova annualità assicurativa vi è un cambiamento di classe a seconda dei sinistri verificatisi nell'ultimo periodo di osservazione, come indicato nella successiva tabella n.2 "Regole evolutive".

Tabella n.2 - Regole evolutive

Provenienza classe di merito	Tabella regole evolutive assegnazione per periodo successivo in base ai sinistri penalizzati			
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 o più sinistri
1	1	3	4	6
2	1	4	5	6
3	2	5	6	6
4	3	5	6	6
5	4	6	6	6
6	5	6	6	6

Struttura del periodo di osservazione

Per l'applicazione delle regole sul cambiamento di classe, ai fini dell'osservazione, si considerano i seguenti periodi di copertura effettiva:

- primo periodo: inizia dal giorno di decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza della prima annualità intera di assicurazione;
- periodi successivi: durano 12 mesi a partire dalla scadenza del periodo precedente.

La sostituzione del contratto per vendita, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione, disciplinata dall'*articolo 4.2 "Conservazione della classe di merito" della Sezione 4 "Disciplina della classe di merito"*, non interrompe il periodo di osservazione in corso e permette di mantenere la scadenza annuale del contratto sostituito, a meno che non cambi il proprietario assicurato (o il locatario nel caso di contratti di leasing). In questa ipotesi, è necessario stipulare un nuovo contratto, fatte salve le eccezioni regolamentate dal medesimo *articolo 4.2 "Conservazione della classe di merito"*.

La maggiorazione del premio in caso di sinistro può essere evitata rimborsando gli importi liquidati per tutti o parte dei sinistri penalizzati nel periodo di osservazione precedente alla scadenza annua del contratto, occasione in cui tale facoltà può essere esercitata.

REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE UNIVERSALE

- ▶ Veicolo di prima immatricolazione o acquistato usato (voltura)
- ▶ RCA FAMILIARE - articolo 134 comma 4 bis Codice Assicurazioni Private
- ▶ Veicolo già assicurato senza applicazione della RCA familiare - articolo 134 comma 4 bis Codice Assicurazioni Private
- ▶ Altri casi

▶ VEICOLO DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE o ACQUISTATO USATO (voltura)

1. Prima immatricolazione
Assegnazione classe 4 (CU14) se differenza giorni tra data decorrenza polizza nuova e data prima immatricolazione:
 - inferiore/uguale a 30 giorni
 - superiore a 30 giorni con dichiarazione di non circolazioneAssegnazione classe 6 (CU18) se:
 - superiore a 30 giorni senza dichiarazione di non circolazione
2. Veicolo acquistato usato (voltura)
Assegnazione classe 5 (CU14) se differenza giorni tra data decorrenza polizza nuova e data voltura:
 - inferiore/uguale a 30 giorni
 - superiore a 30 giorni con dichiarazione di non circolazioneAssegnazione classe 6 (CU18) se:
 - superiore a 30 giorni senza dichiarazione di non circolazione

▶ RCA FAMILIARE - articolo 134 comma 4 bis Codice Assicurazioni Private

VEICOLO AGGIUNTIVO - utilizzo attestato su veicolo di prima immatricolazione o acquistato usato

1. Data decorrenza polizza nuova ENTRO 30 giorni dalla data di prima immatricolazione/acquisto (voltura)
 - a) attestato emesso da altra impresa - stessa tipologia di veicolo
 - attribuzione della Classe Universale risultante dall'attestato;
 - determinazione della Classe Interna in base alla successiva tabella n.1 - colonna altri casi.
 - b) attestato emesso da Allianz - stessa tipologia di veicolo
 - prodotto motocarri bonus-malus antecedente alla tariffa unificata 2011:
 - attribuzione della Classe Universale risultante dall'attestato;
 - determinazione della Classe Interna in base alla successiva tabella n.1;
 - prodotto motocarri bonus-malus edizione unificata 2011 e successive:
 - attribuzione della Classe Universale risultante dall'attestato;
 - attribuzione della Classe Interna risultante dall'attestato;
 - c) attestato emesso da altra impresa / Allianz - diversa tipologia di veicolo
 - attribuzione della Classe Universale risultante dall'attestato;
 - determinazione della Classe Interna in base alla successiva tabella n.1 - colonna altri casi.
 - d) attestato utilizzato da familiare convivente - emesso da altra impresa / Allianz - stessa / diversa tipologia veicolo
 - attribuzione della Classe Universale risultante dall'attestato;
 - determinazione della Classe Interna in base alla successiva tabella n.1 - colonna altri casi.
2. Data decorrenza polizza nuova OLTRE 30 giorni dalla data di prima immatricolazione/acquisto
 - 2.1 CON dichiarazione di non circolazione - attribuzione della Classe Universale e della Classe Interna applicando le medesime regole di assegnazione di cui al punto precedente.
 - 2.2 SENZA dichiarazione di non circolazione - attribuzione della Classe Universale e della Classe Interna previste per il caso di veicolo di prima immatricolazione o acquistato usato senza dichiarazione di non circolazione.

POLIZZA IN RINNOVO - utilizzo attestato su veicolo già assicurato per riconoscimento classe agevolata

- › Si può usufruire della classe CU agevolata solo se la polizza beneficiaria è arrivata a scadenza annua ed entro i 15 giorni successivi.
- › L'attestato della polizza beneficiaria deve presentare una sinistrosità pregressa indenne negli ultimi 5 anni, più anno in corso (senza "NA" e senza "ND").

1. Veicolo con provenienza Allianz o altra Impresa che a rinnovo recupera la CU:
 - a. da attestato Allianz di veicolo di stessa tipologia intestato al medesimo proprietario
 - attestato Allianz relativo a prodotto motocarri edizione unificata 2011 e successive: recepimento Classe Universale e Classe Interna dell'attestato;
 - attestato Allianz relativo a prodotto motocarri edizione antecedente alla unificata 2011: recepimento della Classe Universale e determinazione della Classe Interna dalla lettura della sinistrosità pregressa risultante dall'attestato di rischio maturato sulla polizza beneficiaria, in base alla successiva tabella n.1;

- b. da attestato Allianz di veicolo di stessa tipologia, intestato a un suo familiare convivente
→ attribuzione della Classe Universale risultante dall'attestato e determinazione della Classe Interna in base alla successiva tabella n.1 - colonna altri casi;
- c. da attestato Allianz di veicolo di diversa tipologia, intestato al medesimo proprietario o a un suo familiare convivente
→ attribuzione della Classe Universale risultante dall'attestato e determinazione della Classe Interna in base alla successiva tabella n.1 - colonna altri casi;
- d. da attestato emesso da altra impresa, relativo a veicolo di stessa o diversa tipologia, intestato al medesimo proprietario o a un suo familiare convivente
→ attribuzione della Classe Universale risultante dall'attestato e determinazione della Classe Interna in base alla successiva tabella n.1 - colonna altri casi.

► VEICOLO GIA' ASSICURATO senza applicazione della Rca familiare - articolo 134 comma 4 bis Codice Assicurazioni Private

Regole generali di validità dell'Attestato

L'attestato di rischio:

- › vale 5 anni dalla data di scadenza del contratto cui si riferisce;
- › se utilizzato entro 15 giorni dalla data di scadenza del contratto cui si riferisce, può essere valorizzato senza alcuna ulteriore formalità;
- › se utilizzato oltre 15 giorni dalla data di scadenza del contratto cui si riferisce, deve essere integrato da una di dichiarazione di non circolazione, in assenza della quale si applica la massima penalizzazione, classe 6 (CU 18);
- › oltre i 5 anni (attestato non più valido), si applica la classe di ingresso prevista per prima immatricolazione/acquisto (voltura).

1. Veicolo già assicurato con attestato emesso da altra Impresa
→ attribuzione della Classe Universale risultante dall'attestato;
→ determinazione della Classe Interna in base alla successiva tabella n.1.

Tabella n.1 - Classe di inserimento

CLASSE CU	CLASSE DI INSERIMENTO		
	1 o più sinistri	indenne ultimi 6 anni	altri casi
1	6	2	4
2	6	2	4
3	6	2	4
4	6	2	4
5	6	2	4
6	6	2	4
7	6	2	4
8	6	3	4
9	6	3	4
10	6	3	4
11	6	3	4
12	6	3	4
13	6	4	4
14	6	4	4
15	6	4	4
16	6	4	4
17	6	4	4
18	6	4	4

Avvertenze:

- a. nel numero anni e nel conteggio sinistri è compreso anche l'anno in corso;
- b. per l'assegnazione della classe si considerano solo i sinistri penalizzanti;
- c. le annualità con sigla N.A. (non assicurato) o N.D. (non determinato) non sono considerate annualità indenni;

Le predette disposizioni si applicano anche se il veicolo originario è stato:

- › venduto, consegnato in conto vendita, distrutto, demolito esportato, rubato non ritrovato;
oppure se il contratto da cui l'attestato deriva è stato
 - › sospeso e mai riattivato, o risolto per mancata accettazione del premio di rinnovo e il contraente assicura altro veicolo di sua proprietà e della stessa tipologia di quello originario.
- In questo caso vanno acquisiti l'attestato di rischio, la documentazione - carta di circolazione o certificato di proprietà - del precedente e del nuovo veicolo e copia dell'atto di vendita, demolizione ecc.

2. Veicolo già assicurato con attestato Allianz
Ferma le casistiche ed il termine di validità dell'attestato, la classe del nuovo contratto è determinata nel seguente modo:

2.1 attestato di contratto in forma diversa da bonus/malus:

- Classe Universale e Classe Interna determinate da calcolo ed applicazione della precedente tabella n.1, come se si trattasse di attestato emesso da altra impresa.

2.2 attestato di contratto in forma bonus/malus:

- attestato Allianz relativo a prodotto motocarri edizione unificata 2011 e successive: recepimento Classe Universale e Classe Interna dell'attestato;
- attestato Allianz relativo a prodotto motocarri edizione antecedente alla unificata 2011: recepimento Classe Universale da attestato e Classe Interna determinata dalla precedente tabella n.1 come se si trattasse di attestato emesso da altra impresa.

Inoltre, se il contraente, causa cessazione di rischio (vendita, consegna in conto vendita ecc.) di un veicolo diverso dal motocarro/ciclomotore, assicura con un nuovo contratto un motocarro/ciclomotore - o un veicolo equiparabile - la classe di assegnazione è determinata nel seguente modo:

- se sul contratto originario non è stato maturato un attestato o lo stesso (contratto originario) assicurava un ciclomotore e/o un motociclo, si applica la classe di assegnazione prevista per i casi di prima immatricolazione o di acquisto del veicolo usato (voltura), CU 14 o CU 18;
- se sul contratto originario è stato maturato un attestato e lo stesso e lo stesso (contratto originario) non assicurava un ciclomotore e/o un motociclo, la classe è attribuita in forza della tabella n.2 (CU 14).

Tabella n.2

classe	Indenne da sinistri						Con sinistri
	ultimi 5 anni	ultimi 4 anni	ultimi 3 anni	ultimi 2 anni	ultimo anno	anno corrente	Anno corrente 1 o più
	3	3	3	4	4	4	5

3. Senza attestato
→ Classe 6 (CU 18)

► ALTRI CASI

GIA' ASSICURATO CON POLIZZA TEMPORANEA (da consegnare in copia)	
CONSEGNA precedente contratto temporaneo	→ decorrenza polizza nuova <= 1 giorno da data scadenza temporanea - Classe Universale della temporanea e Classe Interna corrispondente, se contratto temporaneo ante tariffa unificata edizione 2011 con provenienza altra compagnia o provenienza Allianz; - Classe Universale e Classe Interna della temporanea, se contratto temporaneo a tariffa unificata (edizione 2011 e successive) con provenienza Allianz
	→ decorrenza polizza nuova > 1 giorno da data scadenza temporanea ma <= 12 mesi CON dichiarazione di non circolazione: - Classe Universale della temporanea e Classe Interna corrispondente, se contratto temporaneo ante tariffa unificata edizione 2011 con provenienza altra compagnia o provenienza Allianz; - Classe Universale e Classe Interna della temporanea, se contratto temporaneo a tariffa unificata (edizione 2011 e successive) con provenienza Allianz. SENZA dichiarazione di non circolazione: massima penalizzazione
	→ decorrenza polizza nuova > 12 mesi da scadenza temporanea CON dichiarazione di non circolazione: classe di ingresso prima immatricolazione SENZA dichiarazione di non circolazione: massima penalizzazione
NON CONSEGNA	- massima penalizzazione

CON APPENDICE DI CESSIONE DI CONTRATTO (da consegnare in copia)	
CONSEGNA precedente contratto	→ decorrenza polizza nuova <= 1 giorno da data scadenza contratto ceduto - classe di ingresso voltura
	→ decorrenza polizza nuova > 1 giorno da scadenza contratto ceduto ma <= 12 mesi CON dichiarazione di non circolazione: classe ingresso voltura SENZA dichiarazione di non circolazione: massima penalizzazione
	→ decorrenza polizza nuova > 12 mesi da scadenza contratto ceduto CON dichiarazione di non circolazione: classe di ingresso voltura SENZA dichiarazione di non circolazione: massima penalizzazione
NON CONSEGNA	- massima penalizzazione

VEICOLO RUBATO/RITROVATO e VEICOLO IN CONTO VENDITA/NON VENDUTO (solo se già assicurato con Allianz)	
→ Attestato NON reso valido per altro veicolo di proprietà dell'assicurato:	
- validità attestato <= 5 anni - Classe universale e Classe Interna dell'attestato se contratto originario a tariffa unificata (2011 e successive); - Classe universale da attestato e calcolo classe interna se contratto originario a tariffa ante unificata 2011;	
§ validità attestato > 5 anni: classe di ingresso prima immatricolazione	
→ Attestato già RESO valido per altro veicolo di proprietà dell'assicurato:	
- validità attestato <= 5 anni - Classe universale e classe interna dell'attestato se contratto originario a tariffa unificata (2011 e successive); - Classe universale da attestato e calcolo classe interna se contratto originario a tariffa ante unificata 2011;	
§ validità attestato > 5 anni: classe di ingresso prima immatricolazione	

VEICOLO GIA' ASSICURATO ALL'ESTERO
→ Senza dichiarazione precedente assicuratore: classe 4 (CU14)
→ Con dichiarazione del precedente assicuratore: determinazione Casse Interna e Classe universale in base alla sinistrosità degli anni assicurati.

VEICOLO PRECEDENTEMENTE ASSICURATO CON FORMA TARIFFARIA "A TARIFFA FISSA" SENZA INDICAZIONE DELLA CLASSE UNIVERSALE
→ Classe 4 (CU14) senza valorizzazione della sinistrosità pregressa

VEICOLO PRECEDENTEMENTE ASSICURATO CON FORMA TARIFFARIA "A FRANCHIGIA" SENZA INDICAZIONE DELLA CLASSE UNIVERSALE
→ Calcolo della Classe universale risultante dall'applicazione dei criteri contenuti nella seguente tabella n.3
→ Assegnazione della Classe Interna determinata secondo i principi della precedente tabella n.1

Tabella n.3

ANNI INDENNI	CLASSE UNIVERSALE
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

TARIFFA CON MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITÀ "PEIUS"

Valida per camper, autocase o autocaravan

Questa formula tariffaria prevede un premio fisso con maggiorazione (peius) da applicarsi al premio netto fisso RCA indicato sul contratto, in base al numero di sinistri eventualmente verificatisi nel periodo di osservazione di seguito definito.

In ordine ai contratti di nuova stipula, per l'applicazione del peius si deve tenere conto delle dichiarazioni del contraente e dei dati presenti nell'attestazione dello stato del rischio (*articolo 4.1 "Attestazione dello stato del rischio" della Sezione 4 "Disciplina della classe di merito"*).

Struttura del periodo di osservazione

Per l'applicazione delle regole sul cambiamento di classe, ai fini dell'osservazione, si considerano i seguenti periodi di copertura effettiva:

- primo periodo: inizia dal giorno di decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza della prima annualità intera di assicurazione;
- periodi successivi: durano 12 mesi a partire dalla scadenza del periodo precedente.

In caso di assenza di sinistri nel periodo di osservazione, nell'annualità successiva sarà applicato il premio fisso determinato dalla Tariffa RCA in vigore senza alcuna maggiorazione per peius.

Al contrario, se nel periodo di osservazione si sono verificati sinistri il peius sarà applicato nel seguente modo:

- per 2 sinistri il premio per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15%;
- per 3 o più sinistri, il premio per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25%.

La sostituzione del contratto per vendita, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione, disciplinata dall'*articolo 4.2 "Conservazione della classe di merito" della Sezione 4 "Disciplina della classe di merito"*, non interrompe il periodo di osservazione in corso e permette di mantenere la scadenza annuale del contratto sostituito, a meno che non cambi il proprietario assicurato (o il locatario nel caso di contratti di leasing). In questa ipotesi, è necessario stipulare un nuovo contratto, fatte salve le eccezioni regolamentate dal medesimo *articolo 4.2 "Conservazione della classe di merito"*.

La maggiorazione del premio in caso di sinistro può essere evitata rimborsando gli importi liquidati per tutti o parte dei sinistri penalizzati nel periodo di osservazione precedente alla scadenza annua del contratto, occasione in cui tale facoltà può essere esercitata.

REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE UNIVERSALE

- Veicolo di prima immatricolazione o acquistato usato (voltura)
- RCA FAMILIARE – articolo 134 comma 4 bis Codice Assicurazioni Private
- Veicolo già assicurato senza applicazione della RCA familiare – articolo 134 comma 4 bis Codice Assicurazioni Private
- Altri casi

► VEICOLO DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE o ACQUISTATO USATO (voltura)

1. Prima immatricolazione

Nessuna maggiorazione - peius (CU14) se differenza giorni tra data decorrenza polizza nuova e data prima immatricolazione:

- inferiore/uguale a 30 giorni
 - superiore a 30 giorni con dichiarazione di non circolazione
- maggiorazione premio - peius - del 25% (CU18) se:
- superiore a 30 giorni senza dichiarazione di non circolazione

2. Veicolo acquistato usato (voltura)

Nessuna maggiorazione - peius (CU14) se differenza giorni tra data decorrenza polizza nuova e data voltura:

- inferiore/uguale a 30 giorni
 - superiore a 30 giorni con dichiarazione di non circolazione
- maggiorazione premio - peius - del 25% se:
- superiore a 30 giorni senza dichiarazione di non circolazione

► RCA FAMILIARE - articolo 134 comma 4 bis Codice Assicurazioni Private

VEICOLO AGGIUNTIVO - utilizzo attestato su veicolo di prima immatricolazione o acquistato usato

1. Data decorrenza polizza nuova ENTRO 30 giorni dalla data di prima immatricolazione/acquisto (voltura)

In presenza di qualsiasi attestato emesso da Allianz o da altra Impresa, in riferimento alla stessa o diversa tipologia di veicolo intestato alla medesima persona o a familiare convivente

- attribuzione della Classe Universale risultante dall'attestato;
- calcolo del premio determinato in base alla successiva tabella n.1.

2. Data decorrenza polizza nuova OLTRE 30 giorni dalla data di prima immatricolazione/acquisto

2.1 CON dichiarazione di non circolazione

In presenza di qualsiasi attestato emesso da Allianz o altra Impresa, in riferimento alla stessa o diversa tipologia di veicolo intestato alla medesima persona o a familiare convivente

- attribuzione della Classe Universale risultante dall'attestato;
- calcolo del premio determinato in base alla successiva tabella n.1.

2.2 SENZA dichiarazione di non circolazione:

Attribuzione della Classe Universale e maggiorazione premio previsti per il caso di veicolo di prima immatricolazione o acquistato usato senza dichiarazione di non circolazione.

POLIZZA IN RINNOVO - utilizzo attestato su veicolo già assicurato per riconoscimento classe agevolata

- ◊ Si può usufruire della classe CU agevolata solo se la polizza beneficiaria è arrivata a scadenza annua ed entro i 15 giorni successivi.
- ◊ L'attestato della polizza beneficiaria deve presentare una sinistrosità pregressa indenne negli ultimi 5 anni, più anno in corso (senza "NA" e senza "ND").

In presenza di qualsiasi attestato emesso da Allianz o altra Impresa, in riferimento alla stessa o diversa tipologia di veicolo intestato alla medesima persona o a familiare convivente

- attribuzione della Classe Universale risultante dall'attestato;
- non si applica la maggiorazione prevista alla successiva tabella n.1.

► VEICOLO GIÀ ASSICURATO senza applicazione della Rca familiare - articolo 134 comma 4 bis Codice Assicurazioni Private

Regole generali di validità dell'Attestato

L'attestato di rischio:

- ◊ vale 5 anni dalla data di scadenza del contratto cui si riferisce;
- ◊ se utilizzato entro 15 giorni dalla data di scadenza del contratto cui si riferisce, può essere valorizzato senza alcuna ulteriore formalità;
- ◊ se utilizzato oltre 15 giorni dalla data di scadenza del contratto cui si riferisce, deve essere integrato da una di dichiarazione di non circolazione, in assenza della quale si applica la massima penalizzazione, maggiorazione premio del 25% - peius (CU 18);
- ◊ oltre i 5 anni (attestato non più valido), si applica la regola di ingresso prevista per prima immatricolazione/acquisto (voltura), nessuna maggiorazione premio - peius.

1. Veicolo già assicurato con attestato emesso da altra Impresa

Il livello di premio è attribuito secondo i criteri della successiva tabella n.1.

Tabella n.1 - Coefficienti di premio

CLASSE CU	Coefficienti premio		
	2 sinistri ultimi 2 anni	3 o più sinistri ultimi 2 anni	altri casi
1	1,15	1,25	1,00
2	1,15	1,25	1,00
3	1,15	1,25	1,00
4	1,15	1,25	1,00
5	1,15	1,25	1,00
6	1,15	1,25	1,00
7	1,15	1,25	1,00
8	1,15	1,25	1,00
9	1,15	1,25	1,00
10	1,15	1,25	1,00
11	1,15	1,25	1,00
12	1,15	1,25	1,00
13	1,15	1,25	1,00
14	1,15	1,25	1,00
15	1,15	1,25	1,00
16	1,15	1,25	1,00
17	1,15	1,25	1,00

18	1,15	1,25	1,00
----	------	------	------

Le predette disposizioni si applicano anche se il veicolo originario è stato:

- > venduto, consegnato in conto vendita, distrutto, demolito esportato, rubato non ritrovato; oppure se il contratto da cui l'attestato deriva è stato
 - > sospeso e mai riattivato, o risolto per mancata accettazione del premio di rinnovo
- e il contraente assicura altro veicolo di sua proprietà e della stessa tipologia di quello originario.

In questo caso vanno acquisiti l'attestato di rischio, la documentazione - carta di circolazione o certificato di proprietà - del precedente e del nuovo veicolo e copia dell'atto di vendita, demolizione ecc.

2. Veicolo già assicurato con attestato Allianz

Ferme le casistiche ed il termine di validità dell'attestato descritte al punto precedente, il livello di premio del nuovo contratto è determinato nel seguente modo:

- attestato in forma del tipo bonus/malus o diversa:
 - > recepimento Classe Universale da attestato;
 - > livello premio determinato dalla precedente tabella n.1

Inoltre, se il contraente, causa cessazione di rischio (vendita, consegna in conto vendita ecc.), di un veicolo diverso dall'autocasa/camper/autocaravan, assicura con un nuovo contratto un'autocasa/camper/autocaravan - o un veicolo equiparabile - si applica la classe di assegnazione prevista per i casi di prima immatricolazione o di acquisto del veicolo usato (voltura), CU14 o CU18.

► ALTRI CASI

GIÀ ASSICURATO CON POLIZZA TEMPORANEA (da consegnare in copia)	
CONSEGNA precedente contratto temporaneo	→ decorrenza polizza nuova <= 1 giorno da data scadenza temporanea - medesimo regime di premio applicato sul precedente contratto temporaneo
	→ decorrenza polizza nuova > 1 giorno da data scadenza temporanea ma <= 12 mesi CON dichiarazione di non circolazione: - medesimo regime di premio applicato su precedente contratto temporaneo SENZA dichiarazione di non circolazione: - maggiorazione premio del 25% - peius
	→ decorrenza polizza nuova > 12 mesi da scadenza temporanea CON dichiarazione di non circolazione: - medesimo regime di premio applicato su precedente contratto temporaneo SENZA dichiarazione di non circolazione: - maggiorazione premio del 25% - peius
NON CONSEGNA	- maggiorazione premio del 25% - peius

CON APPENDICE DI CESSIONE DI CONTRATTO (da consegnare in copia)	
CONSEGNA precedente contratto	→ decorrenza polizza nuova <= 1 giorno da data scadenza contratto ceduto - premio fisso senza maggiorazione - peius
	→ decorrenza polizza nuova > 1 giorno da scadenza contratto ceduto ma <= 12 mesi CON dichiarazione di non circolazione: premio fisso senza maggiorazione - peius SENZA dichiarazione di non circolazione: maggiorazione premio del 25% - peius
	→ decorrenza polizza nuova > 12 mesi da scadenza contratto ceduto CON dichiarazione di non circolazione: premio fisso senza maggiorazione - peius SENZA dichiarazione di non circolazione: maggiorazione premio del 25% - peius
NON CONSEGNA	- maggiorazione premio del 25% - peius

VEICOLO RUBATO/RITROVATO e VEICOLO IN CONTO VENDITA/NON VENDUTO (solo se già assicurato con Allianz)	
→ Attestato NON reso valido per altro veicolo di proprietà dell'assicurato: • validità attestato <= 5 anni - regime premio del contratto originario § validità attestato > 5 anni: premio fisso senza maggiorazione peius	
→ Attestato già RESO valido per altro veicolo di proprietà dell'assicurato: • validità attestato <= 5 anni - regime premio del contratto originario § validità attestato > 5 anni: premio fisso senza maggiorazione peius	

VEICOLO GIÀ ASSICURATO ALL'ESTERO

→ Senza dichiarazione precedente assicuratore: premio fisso senza maggiorazione peius

→ Con dichiarazione del precedente assicuratore: determinazione del livello di premio in considerazione della dichiarazione del precedente assicuratore

VEICOLO PRECEDENTEMENTE ASSICURATO CON FORMA TARIFFARIA "A TARIFFA FISSA" SENZA INDICAZIONE DELLA CLASSE UNIVERSALE

→ CU14 senza valorizzazione della sinistrosità pregressa

VEICOLO PRECEDENTEMENTE ASSICURATO CON FORMA TARIFFARIA "A FRANCHIGIA" SENZA INDICAZIONE DELLA CLASSE UNIVERSALE

→ Calcolo della Classe universale risultante dall'applicazione dei criteri contenuti nella seguente tabella 3

→ Assegnazione della Classe Interna determinata secondo i principi della precedente tabella n.1

Tabella n. 3

ANNI INDENNI	CLASSE UNIVERSALE
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

TARIFFA A PREMIO FISSO

Questa formula tariffaria prevede che il premio rimanga fisso anche nel caso di sinistri.

TARIFFA A FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA

La formula tariffaria prevede l'applicazione per ogni sinistro di una franchigia fissa ed assoluta - a carico dell'assicurato - nell'ammontare precisato in polizza.

Il contraente e l'assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all'Impresa l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.

L'Impresa conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

INCENDIO**Articolo 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE INCENDIO**

Nei limiti dei capitali e massimali indicati in polizza e con detrazione degli scoperti previsti dal contratto, la garanzia "*Incendio*" è prestata a valore intero e prevede la riparazione o il ripristino della cosa danneggiata, oppure un indennizzo in denaro a fronte dei danni materiali e diretti causati dall'incendio totale o parziale del veicolo.

Sono escluse dalla garanzia le cose trasportate.

Sono compresi in garanzia anche i danni derivanti da:

- esplosione o scoppio originati dall'impianto di alimentazione, anche se azionato da gas liquido;
- incendio, esplosione o scoppio del Battery Pack (pacco batterie) dedicato a fornire energia all'apparato motore o ad uno degli apparati motore del veicolo.

Non è indennizzabile il danno derivante da atto di danneggiamento volontario, c.d. atto vandalico, seguito da incendio (articolo 424 codice penale).

Articolo 2 - ESTENSIONI GRATUITE GARANZIA INCENDIO

- Ricorso terzi da incendio - veicolo non in circolazione

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 1 "*Oggetto dell'assicurazione Incendio*" e fermo il resto, nei casi di responsabilità civile dell'assicurato conseguente ad incendio, esplosione, o scoppio del carburante del veicolo descritto in polizza, in aggiunta e ad integrazione di quanto previsto dalla garanzia RCA - se attivabile - e/o in sostituzione di quest'ultima se l'evento non deriva dalla circolazione del veicolo, l'assicurazione risarcisce i danni materiali e diretti provocati ai terzi, ai loro beni mobili e/o immobili e ai loro animali.

Sono compresi anche i danni derivanti da incendio, esplosione o scoppio del "Battery Pack" (pacco batterie) dedicato a fornire energia all'apparato motore o ad uno degli apparati motore del veicolo stesso.

La garanzia opera entro il limite massimo di € 200.000 indipendentemente dalla natura e dal numero dei danneggiati.

- Incendio conseguente a tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con le Forze dell'Ordine, risse
La garanzia incendio di cui all'articolo 1 "*Oggetto dell'assicurazione Incendio*" è estesa ai danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in occasione di incendio verificatosi in conseguenza di tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con le Forze dell'Ordine, risse.
- Irraggiamento di calore - solo autovetture
A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 1 "*Oggetto dell'assicurazione Incendio*", la garanzia incendio opera a copertura dei danni subiti dal veicolo assicurato - compreso il "Battery Pack" (pacco batterie) - conseguenti ad irraggiamento di calore dovuto ad incendio (anche derivante da scoppio od esplosione) se lo stesso non si sia sviluppato direttamente dal veicolo.

Articolo 3 - ESCLUSIONI RIGUARDANTI L'ASSICURAZIONE INCENDIO

L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di:

- § dolo o colpa grave dell'assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
- § partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;
- § guerre, atti di guerra, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari, atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico);
- § movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni e allagamenti;
- § semplici bruciature non seguite da incendio, sinistri agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- § rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche).

L'assicurazione, per quanto riguarda i danni alla componente "Battery Pack" (pacco batterie) dei veicoli a trazione totalmente o parzialmente elettrica utilizzata per fornire energia alla propulsione del veicolo, non vale per i danni subiti durante le operazioni di installazione e rimozione del "Battery Pack" (pacco batterie) o quando quest'ultimo si trovi separato dal veicolo.

FURTO**Articolo 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE FURTO**

Nei limiti dei capitali e massimali indicati in polizza e con detrazione degli scoperti previsti dal contratto, la garanzia "*Furto*" è prestata a valore intero e prevede la riparazione o il ripristino della cosa danneggiata, oppure un indennizzo in denaro a fronte dei danni materiali e diretti causati dal furto totale o parziale del veicolo.

Sono escluse dalla garanzia le cose trasportate.

Forme di garanzia "*Furto*" sottoscrivibili:

- FURTO TOTALE E PARZIALE CON SCOPERTO**
In caso di furto o rapina tentati o consumati, è indennizzabile, con gli scoperti previsti dal contratto, la perdita totale del veicolo o di sue singole parti.
Non è indennizzabile il danno derivante da atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico).
- FURTO TOTALE E PARZIALE CON SCOPERTO SOLO PER DANNI PARZIALI**
Vale quanto previsto al precedente punto a) "*Furto totale e parziale con scoperto*", con applicazione dello scoperto nel solo caso di danno parziale.
Non è indennizzabile il danno derivante da atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico).
- FURTO TOTALE E PARZIALE SENZA SCOPERTO - FORMA DI COPERTURA RISERVATA ALLE AUTOVETTURE USO PRIVATO**
Vale quanto previsto al precedente punto a) "*Furto totale e parziale con scoperto*" senza applicazione di alcuno scoperto.
Non è indennizzabile il danno derivante da atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico).
- FURTO TOTALE CON SCOPERTO - FORMA DI COPERTURA RISERVATA ALLE AUTOVETTURE USO PRIVATO**
In caso di furto o rapina, è indennizzabile, con gli scoperti previsti dal contratto, la sola perdita totale del veicolo.
Non sono compresi nella garanzia i danni derivanti da:
 - furto parziale;

- causati da atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico);
- conseguenti al tentativo di furto.

e) FURTO TOTALE SENZA SCOPERTO - FORMA DI COPERTURA RISERVATA ALLE AUTOVETTURE USO PRIVATO

Vale quanto previsto al punto precedente d) "Furto totale con scoperto" senza applicazione di scoperto.

Non sono compresi nella garanzia i danni derivanti da:

- furto parziale;
- causati da atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico);
- conseguenti al tentativo di furto.

Per tutte le forme di garanzia furto sopradescritte - salvo esclusione espressa in relazione alla singola forma - sono inoltre assicurati:

- i danni subiti dal veicolo durante la circolazione abusiva conseguente al furto o alla rapina. Restano comunque esclusi i danni meccanici, elettrici ed all'impianto idraulico, non direttamente conseguenti ad urto, collisione o ribaltamento, nonché i danni causati da cose trasportate;
- i danni conseguenti al tentativo di furto.

Articolo 2 - ESTENSIONI GRATUITE GARANZIA FURTO - DANNI CORRELATI AL FURTO - SOLO PER AUTOVETTURE

Avvertenza importante: le estensioni di cui al presente articolo non operano in caso la garanzia principale furto sia sottoscritta nella formula "Furto totale" con o senza scoperto.

1. Furto di cose non assicurate: a parziale deroga dell'articolo 1 "Oggetto dell'assicurazione Furto" l'Impresa indennizza l'Assicurato per i danni subiti dal veicolo a seguito di furto o rapina, tentato o effettivamente avvenuto, di cose non assicurate che si trovino all'interno dello stesso; è prevista l'applicazione dello scoperto eventualmente previsto in polizza per la garanzia furto.
2. Danni conseguenti ad atti di danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici): a parziale deroga dell'articolo 1 "Oggetto dell'assicurazione Furto" nel caso di furto totale o rapina con ritrovamento, la copertura è estesa ai danni materiali e diretti subiti dall'autovettura a seguito di atti vandalici commessi successivamente all'evento furto o rapina; è prevista l'applicazione dello scoperto eventualmente previsto in polizza per la garanzia furto.

Articolo 3 - SCOPERTI IN CASO DI SINISTRO

1. In caso di sinistro rimangono a carico dell'assicurato gli eventuali scoperti indicati in contratto e previsti dalla singola forma di copertura.
2. Casi particolari
 - a. In caso di furto totale avvenuto nei seguenti paesi: Norvegia, Islanda, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Ungheria, Slovenia, Croazia, Bosnia Erzegovina, Repubblica di Montenegro, Serbia, Estonia, Lettonia, Polonia, Bulgaria, Cipro, Malta, Romania, rimane a carico dell'assicurato lo scoperto pari al 20% dell'ammontare del danno.
 - b. Furto totale di veicolo dotato di antifurto satellitare
Opera solo se all'assicurato viene riconosciuta una riduzione di premio a fronte dell'installazione di un antifurto satellitare o di altro antifurto con tecnologie assimilabili a quella satellitare (quale, a titolo d'esempio, antifurto a radiofrequenze).
La garanzia furto, a seguito di perdita totale del veicolo, opera con lo scoperto pari al 25% dell'ammontare del danno nei casi di:
 - installazione dell'antifurto senza attivazione dell'abbonamento ai servizi di sicurezza (se previsto) valido per la durata del rapporto di assicurazione;
 - § mancata consegna in agenzia della documentazione tecnica di installazione e funzionamento dell'impianto;
 - § furto concomitante con il periodo di guasto o di mancato funzionamento dell'antifurto. L'Impresa va informata anche tramite mail o fax, del guasto e del tempo necessario alla riparazione. Il periodo impiegato per la riparazione è equiparato al guasto.
 - c. Riduzione dello scoperto in caso di furto totale del veicolo custodito - autovetture in uso privato
In caso di furto totale o di rapina, lo scoperto indicato in polizza è ridotto del 50% se, alla stipula del contratto, l'assicurato abbia dichiarato che il veicolo è regolarmente custodito in box chiuso o in garage condominiale chiuso (in locazione o di proprietà) e venga dimostrato che, al momento del furto/rapina, il veicolo si trovava nei predetti ambienti chiusi.
La riduzione non è operante in caso di "Furto totale avvenuto all'estero" così come descritto al precedente punto a.
 - d. Coesistenza scoperti
Gli scoperti di cui ai casi elencati nei punti a. o b., rispettivamente pari al 20% e al 25% dell'ammontare del danno, operano in sostituzione di quelli eventualmente previsti in polizza e si applicano anche qualora il contratto non preveda alcuno scoperto.
Nel caso in cui si verifichino le circostanze che comportino l'applicazione di entrambi gli scoperti di cui ai punti a. e b. sopra descritti, si applica lo scoperto più elevato tra i due.

Articolo 4 - ESCLUSIONI RIGUARDANTI L'ASSICURAZIONE FURTO

L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di:

- dolo o colpa grave dell'assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati; rientra tra le ipotesi di colpa grave l'aver agevolato la sottrazione del veicolo assicurato con le chiavi originali lasciate incustodite sul veicolo stesso;
- appropriazione indebita;
- § partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;
- § guerre, atti di guerra, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari, atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico);
- § tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con le Forze dell'Ordine, risse.

L'assicurazione, per quanto riguarda i danni alla componente "Battery Pack" (pacco batterie) dei veicoli a trazione totalmente o parzialmente elettrica utilizzata per fornire energia alla propulsione del veicolo, non vale quando quest'ultimo si trovi separato dal veicolo, salvo il caso di danni derivanti da furto consumato (con successivo ritrovamento del componente) o tentato.

NORME COMUNI ALLE GARANZIE INCENDIO E FURTO

Articolo 1 - SOTTOSCRIZIONE DI ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI

L'assicurato deve comunicare all'Impresa l'esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente copertura. Se non vi provvede dolosamente perde il diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1910 secondo comma del codice civile.

Articolo 2 - VALORE ASSICURATO ED ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA

Il valore assicurato deve essere corrispondente al valore di listino (veicolo di nuova immatricolazione assicurato per la prima volta) oppure al valore commerciale del veicolo (veicolo usato oppure già immatricolato all'estero e successivamente nazionalizzato).

Se compresi nel valore del veicolo, rientrano in copertura:

- gli optional e gli accessori, intesi come dotazioni stabilmente fissate al veicolo fornite ed installate, con o senza maggiorazione del prezzo di listino, dalla casa costruttrice o da altre ditte in un momento successivo all'acquisto. Se le dotazioni di cui sopra determinano un aumento del prezzo di listino e/o del valore veicolo devono essere dichiarati a parte con indicazione del relativo valore, in caso contrario non verrà corrisposto alcun indennizzo a tale titolo;
 - gli apparecchi audio-fono-visivi:
 1. AD INSTALLAZIONE FISSA DI SERIE: se compresi nel valore assicurato sono indennizzabili i danni come sopra descritti e subiti da apparecchi audio-fono-visivi ad installazione fissa di serie quali a titolo di esempio apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, impianti di antifurto satellitare e altre apparecchiature simili (navigatore satellitare, ausili all'utilizzo del telefono cellulare), installate dalla casa costruttrice senza maggiorazione del prezzo di listino.
 2. AD INSTALLAZIONE FISSA NON DI SERIE: la copertura assicurativa può essere anche estesa ai danni subiti da apparecchi audio-fono-visivi ad installazione fissa non di serie quali radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, impianti di antifurto satellitare e altre apparecchiature simili (navigatore satellitare, ausili all'utilizzo del telefono cellulare), installate dalla casa costruttrice senza maggiorazione del prezzo di listino.
- Se le dotazioni riguardanti gli apparecchi audio-fono-visivi come sopra indicati determinano un aumento del prezzo di listino e/o del valore veicolo devono essere dichiarati a parte con indicazione del relativo valore; in caso contrario non verrà corrisposto alcun indennizzo a tale titolo, salva l'applicazione dell'articolo 1907 (assicurazione parziale).

Articolo 3 – ADEGUAMENTO AUTOMATICO DEL VALORE ASSICURATO per autovetture (uso privato e pubblico) e veicoli uso promiscuo

Alla scadenza annuale della polizza e/o del rateo iniziale, l'Impresa adegua automaticamente il valore assicurato in base alla valutazione della rivista "Quattroruote Professional" utilizzando i dati disponibili più aggiornati al momento dell'elaborazione e, di conseguenza, modifica il premio della garanzia. Il valore degli optional, accessori e apparecchi audio-fono-visivi non di serie viene aggiornato applicando la stessa percentuale di adeguamento prevista per il valore dell'autoveicolo.

Alla determinazione del nuovo premio concorrono anche parametri dinamici quali ad esempio l'età del proprietario e l'anzianità del veicolo assicurato.

Il contraente che non intende procedere al rinnovo, può recedere dal contratto non pagando il premio proposto.

L'Impresa mantiene operanti le garanzie sino alla data di effetto di un eventuale nuovo contratto – anche con altra Impresa – ma comunque non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del presente contratto.

In ogni caso, il contraente può assicurare un valore diverso rispetto a quello stabilito mediante la rivista "Quattroruote Professional". L'esercizio di tale scelta comporta la sostituzione del contratto in essere e la perdita del meccanismo di adeguamento automatico.

In tal caso, ad ogni scadenza, l'aggiornamento del valore assicurato, avviene a richiesta del contraente come previsto dal successivo *articolo 4 "Adeguamento del valore assicurato a richiesta del contraente"*.

Nel caso di marca/modello/versione dell'autoveicolo non valutata dalla rivista "Quattroruote Professional", l'adeguamento automatico non può essere offerto o cessa di essere effettuato. In quest'ultima ipotesi, l'Impresa si impegna a comunicare al contraente la cessazione dell'adeguamento automatico almeno un mese prima del termine di validità del contratto. L'aggiornamento del valore assicurato dovrà essere pertanto richiesto dal contraente in occasione della scadenza annua, come previsto dal successivo *articolo 4 "Adeguamento del valore assicurato a richiesta del contraente"*.

Nel caso in cui il contraente non comunichi l'aggiornamento del valore assicurato, l'Impresa provvede a calcolare il premio relativo alle garanzie Incendio/Furto sulla base dell'ultimo valore assicurato. Rimane salvo quanto previsto dal successivo *articolo 6 "Determinazione dell'ammontare del danno"*.

Il meccanismo di adeguamento automatico sarà operante solo se richiamato in polizza.

Articolo 4 – ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO A RICHIESTA DEL CONTRAENTE

Alla scadenza annuale della polizza, su richiesta del contraente, l'Impresa si impegna ad adeguare il valore del veicolo a quello di mercato indicato dal contraente, modificando il premio dovuto.

Alla determinazione del premio di rinnovo per autovetture (uso privato e pubblico) e veicoli adibiti ad uso promiscuo concorrono anche parametri dinamici, quali ad esempio l'età del proprietario e l'anzianità del veicolo assicurato. Il contraente che, conosciuto il nuovo premio, non intende rinnovare le coperture, può recedere dal contratto non pagando il premio proposto.

L'Impresa mantiene operanti le garanzie sino alla data di effetto di un eventuale nuovo contratto – anche con altra Impresa – ma comunque non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del presente contratto.

Articolo 5 – DENUNCIA DI SINISTRO GARANZIE "INCENDIO E FURTO" E ADEMPIMENTI

In caso di sinistro il contraente o l'assicurato deve contattare immediatamente il servizio telefonico al numero verde 800 68 68 68; a tutti gli effetti la chiamata ha validità di denuncia di sinistro. L'operatore avvierà immediatamente la pratica e fornirà tutte le informazioni sui successivi eventuali adempimenti.

In alternativa, il contraente o l'assicurato può dare avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnato il contratto oppure all'Impresa, entro tre giorni (articolo 1913 del codice civile) dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando il luogo, la data, l'ora e le modalità dell'evento, l'entità del danno, nonché il nome e il domicilio degli eventuali testimoni.

L'assicurato deve:

- fornire notizie e dati quanto più dettagliati possibile, anche per agevolare l'Impresa in un intervento tempestivo e adeguato alle esigenze del singolo caso;
- astenersi, salvo che per gli interventi di prima urgenza, dall'effettuare riparazioni, alienare o rottamare il mezzo, prima del controllo dei danni effettuato da un tecnico di fiducia dell'Impresa, salvo il caso in cui il mezzo sia stato ricoverato presso una struttura convenzionata con l'Impresa.

La corresponsione dell'indennizzo è subordinata alla presentazione della denuncia da parte dell'assicurato all'Autorità di Polizia Giudiziaria competente per territorio.

IN CASO DI FURTO TOTALE

Se il furto totale è avvenuto al di fuori del territorio della Repubblica Italiana, la denuncia presentata all'Autorità estera deve essere reiterata all'Autorità di Polizia Giudiziaria Italiana; all'Impresa deve essere consegnata anche copia autenticata della denuncia resa all'estero.

In sede di istruttoria ed ai fini della corresponsione dell'indennizzo, l'Impresa potrà inoltre richiedere all'assicurato, a cura e spese di quest'ultimo, i documenti di seguito elencati:

- copia conforme del verbale di constatazione dei danni, redatto dall'Autorità di Polizia Giudiziaria (in caso di ritrovamento del veicolo rubato, incendio su aree pubbliche o private);
- certificato di radiazione al PRA (in caso di danno parziale con antieconomicità delle riparazioni).

Nel caso di furto totale senza ritrovamento del veicolo, l'assicurato - a proprie spese - è tenuto a consegnare all'Impresa:

- originale della procura notarile a vendere;
- tutte le chiavi e/o i dispositivi di avviamento originali del veicolo (nel caso di rapina, salvo quelle sottratte con violenza).

Inoltre, i seguenti documenti andranno consegnati all'Impresa che, terminati gli accertamenti, li restituirà trattenendone copia:

- originale del certificato cronologico del P.R.A. con annotazione della perdita di possesso;
- originale del certificato di proprietà con annotata la perdita di possesso, in formato cartaceo o digitale (codice di accesso personalizzato che consenta la visione del Certificato di Proprietà digitale sul sito www.aci.it), oppure
- originale del documento unico di circolazione.

IN CASO DI PERDITA TOTALE DEL VEICOLO A SEGUITO DI FURTO O INCENDIO se ritenuto necessario, l'Impresa può richiedere in originale, a cura e spesa dell'assicurato:

- dichiarazione di estinzione di eventuali crediti privilegiati o del fermo amministrativo;
- documentazione attestante la data dell'effettiva prima immatricolazione estera, nel caso in cui il veicolo sia stato precedentemente immatricolato o registrato all'estero.

La restituzione delle chiavi e/o dispositivi originali di avviamento del veicolo potrà essere richiesta anche in caso di incendio in cui il danno superi il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, al netto del valore del relitto.

L'impresa è autorizzata:

- ad inviare le chiavi e/o dispositivi di avviamento originali del veicolo, consegnati dal Cliente, alla casa costruttrice;
- ad acquisire gli esiti della verifica del contenuto della memoria interna;
- ad ottenere la lista dei duplicati richiesti e prodotti.

L'autorizzazione, data all'Impresa, viene sottoposta alla specifica approvazione scritta da parte dell'Assicurato nella sezione della polizza dedicata alle clausole rilevanti ai sensi ed agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

Articolo 6 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

a) Perdita totale: si considera perdita totale un danno superiore all'85% del valore del veicolo. A richiesta dell'Impresa l'assicurato dovrà consegnare il certificato di radiazione al PRA o prestarsi a compiere tutte le formalità relative al trasferimento di proprietà del veicolo ad un soggetto indicato dall'Impresa stessa.

L'ammontare del danno è dato dal valore commerciale che il veicolo e gli eventuali optional, accessori e apparecchi audio-fono-visivi se previsti ed assicurati, avevano al momento del sinistro. Per autovetture e motocicli il valore commerciale è determinato nel seguente modo:

- autovetture: il valore del veicolo è ricavato in base alla quotazione della rivista "Quattroruote Professional", riferita al mese di accadimento dell'evento e maggiorata del valore commerciale degli eventuali optional, accessori e apparecchi audio-fono-visivi se assicurati ai quali è applicato lo stesso coefficiente di svalutazione subito dal veicolo. Se "Quattroruote Professional" non riporta la quotazione del veicolo, la stima del suo valore commerciale e degli eventuali accessori, optional e apparecchi audio-fono-visivi avevano al momento del sinistro, viene effettuata dal personale addetto alla liquidazione sulla base dei listini Eurotax.
- motoveicoli e ciclomotori: il valore del veicolo è ricavato in base alla quotazione della rivista "Due Ruote" Edizione Edidomus, riferita al mese di accadimento dell'evento. Se "Due Ruote" Edizione Edidomus non riporta la quotazione del veicolo, la stima del suo valore commerciale al momento del sinistro, viene effettuata dal personale addetto alla liquidazione sulla base dei listini Eurotax Due Ruote.

b) Danno parziale: l'ammontare del danno è dato dal costo della riparazione. Se la riparazione comporta la sostituzione di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, nel calcolarne il costo si tiene conto del deprezzamento di dette parti dovuto al loro degrado d'uso. Rimane salvo quanto più sotto specificato per le autovetture ed i veicoli ad uso promiscuo.

L'ammontare del danno così determinato non può superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro al netto del valore del relitto.

Non sono indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, le spese di deposito, i danni da mancato godimento o uso, altri pregiudizi.

Nella determinazione dell'indennizzo si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., nella misura in cui l'assicurato la tenga a suo carico ed il relativo importo sia compreso nel valore assicurato.

Se il veicolo è locato in leasing ed è assicurato IVA compresa, l'imposta verrà riconosciuta nell'indennizzo in proporzione ai canoni di leasing pagati dal conduttore alla data del sinistro.

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, l'Impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore al momento del sinistro e quello assicurato, secondo quanto disposto dall'articolo 1907 del Codice Civile.

Inoltre, con specifico riguardo alle autovetture ad uso privato:

- perdita totale: se il sinistro avviene entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo (in Italia o all'estero), non verrà tenuto conto - ai fini della liquidazione del danno - del degrado d'uso del veicolo o delle sue parti, con il limite del capitale assicurato e sempre salvo il disposto dell'articolo 1907 del Codice Civile;
- danno parziale: non si considera il degrado d'uso nei primi 5 anni dalla data di prima immatricolazione del veicolo (in Italia o all'estero), per tutte le parti dello stesso. Sono esclusi gli pneumatici e - in caso il veicolo ne sia dotato - l'impianto di scarico e le batterie di avviamento. Per questi componenti l'inapplicabilità del degrado d'uso è limitata ai primi 6 mesi.

CASO PARTICOLARE "FURTO" - RITROVAMENTO DEL VEICOLO RUBATO

Quando l'assicurato ha notizia del recupero del veicolo rubato o di sue parti, deve darne immediato avviso all'Impresa.

Qualora il recupero sia avvenuto:

- a) prima della corresponsione dell'indennizzo: l'importo indennizzabile verrà determinato come previsto dall'articolo 1 "Oggetto dell'assicurazione furto";
- b) dopo la corresponsione dell'indennizzo, l'assicurato potrà optare se:
1. trattenere l'indennizzo corrispostogli dall'Impresa la quale alienerà il veicolo in forza della procura a vendere conferitale dall'assicurato (vedi articolo "Denuncia di sinistro garanzie Incendio e furto e adempimenti");
 2. rientrare in possesso del veicolo restituendo all'Impresa l'indennizzo corrisposto (se il veicolo ritrovato è danneggiato, l'Impresa rimborserà contestualmente il danno indennizzabile determinato come indicato al precedente articolo 1 "Oggetto dell'assicurazione furto" della sezione "Furto").

Le opzioni di cui al precedente punto b) potranno essere esercitate dall'Assicurato entro e non oltre 45 giorni dalla data dell'avviso di ritrovamento comunicato all'Impresa.

In caso nessuna opzione venga esercitata entro detto termine, l'Impresa sarà autorizzata ad alienare il veicolo come previsto dal precedente punto b)1 del presente articolo.

AVVERTENZA

In ogni caso l'Impresa ha facoltà di acquistare ciò che resta del veicolo dopo il sinistro. Qualora a fronte di furto totale o parziale, e/o di incendio risulti aperto un procedimento per il reato di cui all'articolo 642 del codice penale (fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione fraudolenta della propria persona) l'Impresa potrà versare l'indennizzo solo previa presentazione del certificato di chiusa inchiesta.

Articolo 7 - TERMINI DI CORRESPONSIONE DELL'INDENNIZZO ALL'ASSICURATO

L'Impresa, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l'Impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'indennizzo.

INCENDIO e FURTO AUTOCARRI

Articolo 1 - INCENDIO E FURTO

L'Impresa indennizza i danni determinati dagli eventi previsti dalle singole garanzie nei limiti dei capitali e dei massimali previsti. L'operatività delle varie garanzie deve risultare dai documenti assicurativi; quelle non indicate sono escluse.

L'Impresa si impegna a prestare a valore intero le garanzie sotto precisate per ogni singolo rischio ed ha facoltà di riparare/ripristinare le cose oggetto del sinistro, o provvedere ad un indennizzo in denaro per:

a) INCENDIO

Sono indennizzabili - con gli eventuali scoperti previsti dal contratto - i danni subiti dal veicolo assicurato - escluse le cose trasportate - a seguito di incendio totale o parziale dello stesso, nonché a seguito di esplosione o scoppio compresi quelli prodotti dall'impianto di alimentazione, anche se azionato da gas liquido.

Sono oggetto delle coperture previste da questa garanzia anche i danni derivanti da incendio, esplosione o scoppio del "Battery Pack" (pacco batterie) dedicato a fornire energia all'apparato motore o ad uno degli apparati motore del veicolo stesso.

Se compresi nel valore del veicolo sono inclusi nella garanzia:

- gli optional e gli accessori, ovvero le dotazioni stabilmente fissate al veicolo fornite ed installate, con o senza maggiorazione del prezzo di listino, dalla casa costruttrice o da altre ditte in un momento successivo all'acquisto;
- gli allestimenti speciali installati dalla casa costruttrice o da altre ditte in un momento successivo all'acquisto;
- gli apparecchi audiofonovisivi di serie e non di serie.

Se i predetti optional/accessori ed apparecchi audiofonovisivi determinano un aumento del prezzo di listino e/o incrementano il valore del veicolo, il loro equivalente deve essere dichiarato a parte, pena la loro non indennizzabilità.

Non è indennizzabile il danno derivante da atto di danneggiamento volontario, c.d. atto vandalico, seguito da incendio (articolo 424 codice penale) e/o il danno causato da atti di natura dolosa.

b) FURTO TOTALE E PARZIALE

In caso di furto o rapina tentati o consumati, è indennizzabile la perdita totale del veicolo o di sue singole parti. Se compresi nel valore del veicolo sono inclusi nella garanzia:

- gli optional e gli accessori, ovvero le dotazioni stabilmente fissate al veicolo fornite ed installate, con o senza maggiorazione del prezzo di listino, dalla casa costruttrice o da altre ditte in un momento successivo all'acquisto;
- gli allestimenti speciali installati dalla casa costruttrice o da altre ditte in un momento successivo all'acquisto purché stabilmente fissati al veicolo.

Il valore di optional/accessori di serie, se determina un aumento del prezzo di listino e/o del valore del veicolo, deve essere dichiarato a parte, pena la non indennizzabilità dei danni che li interessano.

Sono inoltre assicurati:

- i danni subiti dal veicolo durante la circolazione abusiva conseguente al furto o alla rapina. Restano comunque esclusi i danni meccanici, elettrici ed all'impianto idraulico, non direttamente conseguenti ad urto, collisione o ribaltamento, nonché i danni causati da cose trasportate;
- i danni conseguenti al tentativo di furto.

Se previsto dal contratto, resta a carico dell'assicurato lo scoperto indicato in polizza.

Articolo 2 - ESCLUSIONI RIGURADANTI L'ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO

L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di:

- § dolo o colpa grave dell'assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati; rientra tra le ipotesi di colpa grave l'aver agevolato la sottrazione del veicolo assicurato con le chiavi originali lasciate incustodite sul veicolo stesso;
- § incendio doloso;
- § appropriazione indebita;
- § partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;
- § guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari, atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico);
- § tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con le Forze dell'Ordine, risse;
- § movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni e allagamenti;
- § semplici bruciature, nonché sinistri agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi se non segua incendio;
- § aspirazione di acqua nel motore;
- § furto parziale relativo all'asportazione della copertura mobile (telone);
- § incendio della copertura mobile (telone) salvo il caso di perdita totale del veicolo;
- § rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche).

Articolo 3 - ESTENSIONI GARANZIA INCENDIO PER AUTOCARRI

- Ricorso terzi da incendio

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 1 "Incendio e furto", l'assicurazione viene prestata per i danni materiali e diretti provocati ai terzi, agli animali nonché ai mobili ed agli immobili dei terzi, nei casi di responsabilità civile dell'assicurato in conseguenza di incendio del veicolo descritto in polizza ed esplosione e/o scoppio del carburante del veicolo stesso; la garanzia opera, entro il limite massimo di € 200.000,00 indipendentemente dalla natura e dal numero dei danneggiati, sempre che il veicolo non si trovi in circolazione o sia oggetto di operazioni di carico o scarico.

- Incendio conseguente a tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con le Forze dell'Ordine, risse

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 2 "Esclusioni riguardanti l'assicurazione incendio e furto", la garanzia incendio è estesa ai danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in occasione di incendio verificatosi in conseguenza di tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con le Forze dell'Ordine, risse.

Salvo il caso di danno totale al veicolo, è sempre escluso il danno alle coperture rimovibili (teloni).

Articolo 4 - SOTTOSCRIZIONE DI ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI

L'assicurato deve comunicare all'Impresa l'esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente copertura. Se non vi provvede dolosamente, perde il diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1910 secondo comma del codice civile.

Articolo 5 - VALORE DICHIARATO DAL CONTRAENTE

Il valore assicurato - con il limite del valore commerciale - è quello dichiarato dal contraente e deve comprendere, se stabilmente incorporati nel veicolo, gli optional forniti dalla casa costruttrice, gli accessori e gli eventuali allestimenti speciali.

Articolo 6 - ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO A RICHIESTA DEL CONTRAENTE

All'atto dell'eventuale rinnovo del contratto l'impresa si impegna a recepire l'aggiornamento del valore assicurato richiesto dal contraente, fermi restando i limiti di cui all'articolo 1 "Incendio e furto".

Articolo 7 - VALORE DICHIARATO DAL CONTRAENTE E REGOLA PROPORZIONALE

Qualora il valore dichiarato dal Contraente ed indicato nello spazio di polizza relativo al valore del veicolo risulti inferiore all'effettivo valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, l'Impresa risponderà dei danni in proporzione, secondo quanto stabilito dall'articolo 1907 del codice civile.

Articolo 8 - DENUNCIA DI SINISTRO GARANZIE "INCENDIO E FURTO" E ADEMPIMENTI

In caso di sinistro il contraente o l'assicurato deve contattare immediatamente il servizio telefonico al numero verde 800 68 68 68; a tutti gli effetti la chiamata ha validità di denuncia di sinistro. L'operatore avvierà immediatamente la pratica e fornirà tutte le informazioni sui successivi eventuali adempimenti.

In alternativa, il contraente o l'assicurato può dare avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnato il contratto oppure all'Impresa, entro tre giorni (articolo 1913 del codice civile) dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando il luogo, la data, l'ora e le modalità dell'evento, l'entità del danno, nonché il nome e il domicilio degli eventuali testimoni.

L'assicurato deve:

- fornire notizie e dati quanto più dettagliati possibile, anche per agevolare l'Impresa in un intervento tempestivo e adeguato alle esigenze del singolo caso;
- astenersi, salvo che per gli interventi di prima urgenza, dall'effettuare riparazioni, alienare o rottamare il mezzo, prima del controllo dei danni effettuato da un tecnico di fiducia dell'Impresa, salvo il caso in cui il mezzo sia stato ricoverato presso una struttura convenzionata con l'Impresa.

La corresponsione dell'indennizzo è subordinata alla presentazione della denuncia da parte dell'assicurato all'Autorità di Polizia Giudiziaria competente per territorio.

IN CASO DI FURTO TOTALE

Se il furto totale è avvenuto al di fuori del territorio della Repubblica Italiana, la denuncia presentata all'Autorità estera deve essere reiterata all'Autorità di Polizia Giudiziaria Italiana; all'Impresa deve essere consegnata anche copia autenticata della denuncia resa all'estero.

In sede di istruttoria ed ai fini della corresponsione dell'indennizzo, l'Impresa potrà inoltre richiedere all'assicurato, a cura e spese di quest'ultimo, i documenti di seguito elencati:

- copia conforme del verbale di constatazione dei danni, redatto dall'Autorità di Polizia Giudiziaria (in caso di ritrovamento del veicolo rubato, incendio su aree pubbliche o private);
- certificato di radiazione al PRA (in caso di danno parziale con antieconomicità delle riparazioni).

Nel caso di furto totale senza ritrovamento del veicolo, l'assicurato - a proprie spese - è tenuto a consegnare all'Impresa:

- originale della procura notarile a vendere;
- tutte le chiavi e/o i dispositivi di avviamento originali del veicolo (nel caso di rapina, salvo quelle sottratte con violenza).

Inoltre, i seguenti documenti andranno consegnati all'Impresa che, terminati gli accertamenti, li restituirà trattenendone copia:

- originale del certificato cronologico del P.R.A. con annotazione della perdita di possesso;
- originale del certificato di proprietà con annotata la perdita di possesso, in formato cartaceo o digitale (codice di accesso personalizzato che consenta la visione del Certificato di Proprietà digitale sul sito www.aci.it), oppure
- originale del documento unico di circolazione.

IN CASO DI PERDITA TOTALE DEL VEICOLO A SEGUITO DI FURTO O INCENDIO se ritenuto necessario, l'Impresa può richiedere in originale, a cura e spesa dell'assicurato:

- dichiarazione di estinzione di eventuali crediti privilegiati o del fermo amministrativo;
- documentazione attestante la data dell'effettiva prima immatricolazione estera, nel caso in cui il veicolo sia stato precedentemente immatricolato o registrato all'estero.

La restituzione delle chiavi e/o dispositivi originali di avviamento del veicolo potrà essere richiesta anche in caso di incendio in cui il danno superi il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, al netto del valore del relitto.

L'impresa è autorizzata:

- ad inviare le chiavi e/o dispositivi di avviamento originali del veicolo, consegnati dal Cliente, alla casa costruttrice;
- ad acquisire gli esiti della verifica del contenuto della memoria interna;
- ad ottenere la lista dei duplicati richiesti e prodotti.

L'autorizzazione, data all'Impresa, viene sottoposta alla specifica approvazione scritta da parte dell'Assicurato nella sezione della polizza dedicata alle clausole rilevanti ai sensi ed agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

In ogni caso l'Impresa ha facoltà di acquistare ciò che resta del veicolo dopo il sinistro. Qualora a fronte di furto totale o parziale, risulti aperto un procedimento per il reato di cui all'articolo 642 del codice penale (fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione fraudolenta della propria persona) l'Impresa potrà versare l'indennizzo solo previa presentazione del certificato di chiusa inchiesta.

Articolo 9 - RITROVAMENTO DEL VEICOLO RUBATO

Quando l'assicurato ha notizia del recupero del veicolo rubato o di sue parti, deve darne immediato avviso all'Impresa.

Qualora il recupero sia avvenuto:

- a) prima della corresponsione dell'indennizzo: l'importo indennizzabile verrà determinato come previsto dall'*articolo 1 "Incendio e furto"*;
- b) dopo la corresponsione dell'indennizzo, l'assicurato potrà optare se:
 1. trattenere l'indennizzo corrispostogli dall'impresa la quale alienerà il veicolo in forza della procura a vendere conferitale dall'assicurato (vedi *articolo "Denuncia di sinistro ed adempimenti"*);
 2. rientrare in possesso del veicolo restituendo all'Impresa l'indennizzo corrisposto (se il veicolo ritrovato è danneggiato, l'Impresa rimborserà contestualmente il danno indennizzabile determinato come indicato al precedente *articolo 1 "Incendio e furto"*).

Le opzioni di cui al precedente punto b. potranno essere esercitate dall'Assicurato entro e non oltre 45 giorni dalla data dell'avviso di ritrovamento comunicato all'Impresa.

In caso nessuna opzione venga esercitata entro detto termine, l'Impresa sarà autorizzata ad alienare il veicolo come previsto dal precedente punto b.1 del presente articolo.

Articolo 10 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

- In caso di perdita totale l'ammontare del danno è dato dal valore commerciale che il veicolo e gli eventuali accessori, optional ed allestimenti assicurati avevano al momento del sinistro. Si considera perdita totale un danno superiore all' 85% del valore del veicolo. A richiesta dell'Impresa l'assicurato dovrà consegnare il certificato di radiazione al PRA o prestarsi ad adempiere a tutte le formalità relative al trasferimento di proprietà del veicolo ad un soggetto indicato dall'Impresa.
Il valore commerciale del veicolo viene determinato in base alla quotazione della rivista "Quattroruote Professional", riferita al mese di accadimento dell'evento e maggiorata del valore commerciale degli eventuali accessori, optional ed allestimenti.
Concorre a determinare il valore commerciale del veicolo anche il valore degli allestimenti speciali.
Qualora "Quattroruote Professional" non riporti la quotazione del veicolo, la stima del valore commerciale che il veicolo, eventuali optional ed allestimenti speciali avevano al momento del sinistro, viene effettuata dal personale addetto alla liquidazione sulla base dei listini Eurotax (Giallo).
- In caso di soli danni parziali le parti riparabili saranno indennizzate corrispondendo le spese necessarie per la riparazione.
Le parti non riparabili, sostituite con parti nuove, saranno indennizzate tenendo conto del degrado dovuto a vetustà e usura.

Non verrà applicato alcun degrado qualora, dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, o dalla data di acquisto in caso di veicolo nuovo e non soggetto ad iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico, non siano trascorsi sei mesi per le batterie, gli pneumatici, il motore e le sue parti e tutte le parti meccaniche soggette ad usura e tre anni per tutte le altre parti.

Sia in caso di perdita totale che di soli danni parziali:

- l'ammontare del danno determinato come sopra non può superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro al netto del valore del relitto.
- Non sono indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, né le spese di deposito, i danni da mancato godimento o uso e gli altri pregiudizi.
- Nella determinazione dell'indennizzo si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A. (imposta sul valore aggiunto) nella misura in cui l'assicurato la tenga a suo carico ed il relativo importo sia compreso nel valore assicurato. In caso di veicolo locato in leasing, qualora il veicolo venga assicurato IVA compresa, l'imposta verrà riconosciuta nell'indennizzo in proporzione ai canoni di leasing pagati dal conduttore alla data del furto.

Articolo 11 - RIPRISTINO DEL VEICOLO

Ad eccezione delle riparazioni di prima urgenza necessarie per portare il veicolo in rimessa o nell'officina, non possono essere effettuate altre riparazioni prima che siano trascorsi 5 giorni lavorativi dalla data della denuncia, salvo il consenso dell'Impresa in tal senso. Quest'ultima in accordo con l'Assicurato può:

- fare eseguire riparazioni in officina di sua fiducia;
- sostituire il veicolo o le parti distrutte o danneggiate, anziché rimborsare l'importo corrispondente.

Articolo 12 - DIRITTO DI SURROGAZIONE

L'Impresa:

- rinuncia all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete, ai sensi dell'articolo 1926 del codice civile, nei confronti delle persone trasportate e/o del conducente per i danni subiti dal veicolo;
- conserva il diritto di surrogarsi nei diritti dell'assicurato, fino a concorrenza di quanto pagato, nei confronti di ogni altro soggetto responsabile, in tutto o in parte, del danno indennizzato.

Articolo 13 - SCOPERTI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro rimangono a carico dell'assicurato gli eventuali scoperti previsti dal contratto.

Veicoli con antifurto satellitare - In caso di furto totale avvenuto nei seguenti paesi: Norvegia, Islanda, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Ungheria, Slovenia, Croazia, Bosnia Erzegovina, Estonia, Israele, Lettonia, Polonia, Bulgaria, Cipro, Iran, Malta, Macedonia, Romania, Tunisia, Turchia, Ucraina, rimane a carico dell'assicurato lo scoperto pari al 20% dell'ammontare del danno.

Articolo 14 - TERMINI DI CORRESPONSIONE DELL'INDENNIZZO ALL'ASSICURATO

L'Impresa, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l'Impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'indennizzo.

Estensione ai danni da incendio conseguente ad atti di danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici)

Valida solo se richiamata in polizza e pagato il relativo premio quando richiesto.

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo "Esclusioni riguardanti l'assicurazione incendio e furto", la garanzia incendio è estesa ai danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in occasione di incendio verificatosi in conseguenza del compimento di atti di danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici).
Fermo il resto.

KASKO COMPLETA AUTOCARRI

Articolo 1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

L'Impresa si impegna ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza verificatisi durante la circolazione a seguito di:

- urto contro corpi, o parti di corpi da questi distaccatisi, mobili od in movimento;
- urto contro ostacoli fissi;
- collisione con corpi mobili od in movimento;
- ribaltamento;
- uscita di strada.

In ogni caso l'indennizzo non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, sempre comunque entro il limite del capitale assicurato indicato in polizza, con applicazione dello scoperto riportato nella stessa.

L'assicurazione non comprende i danni alle apparecchiature audio-fono-visive quali radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, mangianastri, registratori, radiotelefoni, navigatori satellitari, impianti di antifurto satellitare e altre apparecchiature simili, anche se stabilmente fissate sul veicolo.

Articolo 2 - ADEGUAMENTO DELLA TARIFFA KASKO

In occasione di ciascuna scadenza annua della polizza, l'Impresa ha la facoltà di modificare le condizioni di premio della garanzia in funzione della tariffa kasko in vigore a quel momento.

Il contraente può prorogare la durata del contratto per un'ulteriore annualità pagando il premio richiesto dall'Impresa, oppure può:

- recedere dalla garanzia kasko, ed in questo caso è necessario sostituire il contratto originario escludendo la predetta copertura;
- risolvere l'intero contratto non pagando il nuovo premio.

Articolo 3 - SCOPERTO A CARICO DELL'ASSICURATO

La garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto indicato in polizza ferma restando la detrazione dal danno indennizzabile del minimo scoperto pattuito.

Nel caso in cui la riparazione di un danno indennizzabile avvenga al di fuori del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, il minimo scoperto si intende raddoppiato.

In caso di sinistro lo scoperto o il minimo scoperto rimangono comunque a carico dell'assicurato.

Articolo 4 - SOTTOSCRIZIONE DI ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI

L'assicurato deve comunicare all'Impresa l'esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente copertura. Se non vi provvede dolosamente perde il diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1910 secondo comma del codice civile.

Articolo 5 - VALORE DICHIARATO DAL CONTRAENTE

Il valore assicurato - con il limite del valore commerciale - è quello dichiarato dal contraente e deve comprendere, se stabilmente incorporati nel veicolo, gli accessori/optional forniti dalla casa costruttrice e gli eventuali allestimenti speciali.

Articolo 6 - ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO A RICHIESTA DEL CONTRAENTE

All'atto dell'eventuale rinnovo del contratto l'Impresa si impegna a recepire l'aggiornamento del valore assicurato richiesto dal contraente fermi restando i limiti di cui all'articolo 1 "Oggetto della garanzia".

Articolo 7 - VALORE DICHIARATO DAL CONTRAENTE E REGOLA PROPORZIONALE

Qualora il valore dichiarato dal Contraente ed indicato nello spazio di polizza relativo al valore del veicolo risulti inferiore all'effettivo valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, l'Impresa risponderà dei danni in proporzione, secondo quanto stabilito dall'articolo 1907 del codice civile.

Articolo 8 - ESCLUSIONI

L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi a seguito di:

- dolo dell'assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
- § partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;
- § guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari;
- § tumulti, manifestazioni turbolente o violente, risse, atti di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico);
- § movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, trombe d'aria, grandine, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
- § ebbrezza e/o intossicazione da alcool e/o uso volontario di droghe e/o stupefacenti e/o psicofarmaci da parte del conducente. L'esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell'ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di protezione rivalsa;
- § circolazione del veicolo condotto da conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e, nel caso di patente scaduta, solo se la stessa, dopo il sinistro, non venga rinnovata entro 120 giorni dalla data del sinistro; resta salvo il caso in cui il mancato rinnovo sia conseguenza diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del sinistro. L'esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell'ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di protezione rivalsa;
- § utilizzo del veicolo difforme da quanto previsto dalla carta di circolazione con particolare riguardo alle modalità di trasporto di persone o cose, salvo che l'assicurato non provi che il danno non è in relazione con tale fatto. L'esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell'ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di protezione rivalsa;
- § circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei veicoli (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna, sentieri di montagna) indipendentemente dall'asfaltatura o meno del fondo stradale.

Inoltre non vale per i danni:

- § subiti da pneumatici (salvo il caso di perdita totale);
- § subiti dalle coperture mobili (teloni), salvo il caso di perdita totale;
- § subiti da accessori/optional allestimenti speciali non stabilmente incorporati nel veicolo;

- § subiti a causa di manovre a spinta o a mano o di traino attivo o passivo che non riguardi caravan o rimorchi agganciati secondo quanto previsto dal Codice della Strada;
- § subiti dalle parti meccaniche, elettriche e dall'impianto idraulico se non direttamente conseguenti a urto, collisione o ribaltamento;
- § subiti dal veicolo durante l'uso o il possesso abusivo dello stesso a seguito di furto o rapina;
- § subiti dagli impianti elettrici, se dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- § causati da caduta di oggetti di qualsiasi genere a meno che, in quest'ultima ipotesi, la caduta non sia determinata da urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada;
- § causati dalle e/o alle cose trasportate sul veicolo, nonché derivanti da operazioni di carico e scarico;
- § causati da fuoco, surriscaldamento, scoppio, corto circuito, ritorno di fiamma, incendio non determinati da urto collisione, ribaltamento o uscita di strada;
- § causati da aspirazione di acqua nel motore se non determinati da urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada;
- § causati da atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico).

Articolo 9 - DENUNCIA DI SINISTRO GARANZIA "KASKO COMPLETA AUTOCARRI"

In caso di sinistro il contraente o l'assicurato deve contattare immediatamente il servizio telefonico al numero verde 800 68 68 68; a tutti gli effetti la chiamata ha validità di denuncia di sinistro. L'operatore avvierà immediatamente la pratica e fornirà tutte le informazioni sui successivi eventuali adempimenti.

In alternativa, il contraente o l'assicurato può dare avviso scritto all'agenzia, anche a mezzo email, alla quale è assegnato il contratto oppure all'Impresa anche tramite Posta Elettronica Certificata, entro tre giorni (articolo 1913 del codice civile) dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando il luogo, la data, l'ora e le modalità dell'evento, l'entità del danno, nonché il nome e il domicilio degli eventuali testimoni.

Articolo 10 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

- In caso di perdita totale l'ammontare del danno è dato dal valore commerciale che il veicolo e gli eventuali accessori/optional assicurati avevano al momento del sinistro. A richiesta dell'Impresa l'assicurato dovrà produrre il certificato di radiazione al PRA o prestarsi ad espletare tutte le formalità relative al trasferimento di proprietà del veicolo ad un soggetto indicato dall'Impresa.
Il valore commerciale del veicolo viene determinato in base alla quotazione della rivista "Quattroruote Professional", riferita al mese di accadimento dell'evento e maggiorata del valore commerciale degli eventuali accessori/optional forniti dalla casa costruttrice, se compresi nel valore assicurato.
Concorre a determinare il valore commerciale del veicolo anche il valore degli allestimenti speciali se compresi nel valore assicurato.

Qualora "Quattroruote Professional" non riporti la quotazione del veicolo, la stima del valore commerciale che il veicolo, gli eventuali accessori/optional ed allestimenti speciali avevano al momento del sinistro, viene effettuata dal personale addetto alla liquidazione sulla base dei listini Eurotax (Giallo).

- In caso di soli danni parziali le parti riparabili saranno indennizzate corrispondendo le spese necessarie per la riparazione. Le parti non riparabili, sostituite con parti nuove, saranno indennizzate tenendo conto del degrado dovuto a vetustà ed usura.
Non verrà applicato alcun degrado qualora, dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, o dalla data di acquisto in caso di veicolo nuovo e non soggetto ad iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico, non siano trascorsi sei mesi per le batterie, gli pneumatici, il motore e le sue parti e tutte le parti meccaniche soggette ad usura e tre anni per tutte le altre parti.

Sia in caso di perdita totale che di soli danni parziali:

- l'ammontare del danno determinato come sopra non può superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, al netto del valore del relitto.
- Non sono indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, né le spese di deposito, dei danni da mancato godimento o uso od altri pregiudizi, incluso il costo dell'eventuale revisione.
- Nella determinazione dell'indennizzo si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A. (imposta sul valore aggiunto) nella misura in cui l'assicurato la tenga a suo carico ed il relativo importo sia compreso nel valore assicurato.

Articolo 11 - RIPRISTINO DEL VEICOLO

Ad eccezione delle riparazioni di prima urgenza necessarie per portare il veicolo in rimessa o nell'officina, non possono essere effettuate altre riparazioni prima che siano trascorsi 5 giorni lavorativi dalla data della denuncia, salvo il consenso dell'Impresa in tal senso. Quest'ultima in accordo con l'Assicurato può:

- fare eseguire riparazioni in officina di sua fiducia;
- sostituire il veicolo o le parti distrutte o danneggiate, anziché rimborsare l'importo corrispondente.

Articolo 12 - DIRITTO DI SURROGAZIONE

- L'impresa rinuncia all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete, ai sensi dell'articolo 1926 del codice civile, nei confronti delle persone trasportate e/o del conducente per i danni subiti dal veicolo.
- L'impresa conserva il diritto di surrogarsi nei diritti dell'assicurato, fino a concorrenza di quanto pagato, nei confronti di ogni altro soggetto responsabile, in tutto od in parte, del danno indennizzato.

Articolo 13 - TERMINI DI CORRESPONSIONE DELL'INDENNIZZO ALL'ASSICURATO

L'Impresa, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l'Impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'indennizzo.

KASKO COMPLETA AUTOCARRI solo danno totale

Articolo 1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

L'Impresa si impegna ad indennizzare la sola perdita totale (così definita dal successivo articolo 9 "Determinazione dell'ammontare del danno") del veicolo descritto in polizza, conseguente ai danni materiali e diretti subiti durante la circolazione a seguito di:

- urto contro corpi, o parti di corpi da questi distaccatisi, mobili od in movimento;
- urto contro ostacoli fissi;
- collisione con corpi mobili od in movimento;
- ribaltamento;
- uscita di strada.

In ogni caso l'indennizzo non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, sempre comunque entro il limite del capitale assicurato indicato in polizza, con applicazione dello scoperto riportato nella stessa.

L'assicurazione non comprende i danni alle apparecchiature audio-fono-visive quali radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, mangianastri, registratori, radiotelefoni, navigatori satellitari, impianti di antifurto satellitare e altre apparecchiature simili, anche se stabilmente fissate sul veicolo.

Articolo 2 - SCOPERTO A CARICO DELL'ASSICURATO

La garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto indicato in polizza ferma restando la detrazione dal danno indennizzabile del minimo scoperto pattuito. Scoperto e minimo scoperto sono a carico dell'assicurato.

Articolo 3 - SOTTOSCRIZIONE DI ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI

L'assicurato deve comunicare all'Impresa l'esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente copertura. Se non vi provvede dolosamente perde il diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1910 secondo comma del codice civile.

Articolo 4 - VALORE DICHIARATO DAL CONTRAENTE

Il valore assicurato - con il limite del valore commerciale - è quello dichiarato dal contraente e deve comprendere, se stabilmente incorporati nel veicolo, gli accessori/optional forniti dalla casa costruttrice e gli eventuali allestimenti speciali.

Articolo 5 - ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO A RICHIESTA DEL CONTRAENTE

All'atto dell'eventuale rinnovo del contratto l'Impresa si impegna a recepire l'aggiornamento del valore assicurato richiesto dal contraente fermi restando i limiti di cui all'articolo 1 "Oggetto della garanzia".

Articolo 6 - VALORE DICHIARATO DAL CONTRAENTE E REGOLA PROPORZIONALE

Qualora il valore dichiarato dal Contraente ed indicato nello spazio di polizza relativo al valore del veicolo risulti inferiore all'effettivo valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, l'Impresa risponderà dei danni in proporzione, secondo quanto stabilito dall'articolo 1907 del codice civile.

Articolo 7 - ESCLUSIONI

L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi a seguito di:

- dolo dell'assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
- § partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;
- § guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari;
- § tumulti, manifestazioni turbolente o violente, risse, atti di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico);
- § movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, trombe d'aria, grandine, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
- § ebbrezza e/o intossicazione da alcool e/o uso volontario di droghe e/o stupefacenti e/o psicofarmaci da parte del conducente. L'esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell'ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di protezione rivalsa;
- § circolazione del veicolo condotto da conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e, nel caso di patente scaduta, solo se la stessa, dopo il sinistro, non venga rinnovata entro 120 giorni dalla data del sinistro; resta salvo il caso in cui il mancato rinnovo sia conseguenza diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del sinistro. L'esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell'ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di protezione rivalsa;
- § utilizzo del veicolo difforme da quanto previsto dalla carta di circolazione con particolare riguardo alle modalità di trasporto di persone o cose, salvo che l'assicurato non provi che il danno non è in relazione con tale fatto. L'esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell'ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di protezione rivalsa;
- § circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei veicoli (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna, sentieri di montagna) indipendentemente dall'asfaltatura o meno del fondo stradale.

Inoltre non vale per i danni:

- § subiti a causa di manovre a spinta o a mano o di traino attivo o passivo che non riguardi caravan o rimorchi agganciati secondo quanto previsto dal Codice della Strada;
- § subiti dal veicolo durante l'uso o il possesso abusivo dello stesso a seguito di furto o rapina;
- § causati da caduta di oggetti di qualsiasi genere a meno che, in quest'ultima ipotesi, la caduta non sia determinata da urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada;
- § causati dalle e/o alle cose trasportate sul veicolo, nonché derivanti da operazioni di carico e scarico;
- § causati da fuoco, surriscaldamento, scoppio, corto circuito, ritorno di fiamma, incendio non determinati da urto collisione, ribaltamento o uscita di strada;
- § causati da aspirazione di acqua nel motore se non determinati da urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada;
- § causati da atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico).

Non concorrono alla determinazione del danno totale i danni:

- § relativi ad accessori/optional allestimenti speciali non stabilmente incorporati nel veicolo;
- § alle parti meccaniche, elettriche ed all'impianto idraulico se non direttamente conseguenti a urto, collisione o ribaltamento;
- § subiti dagli impianti elettrici, se dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi.

Articolo 9 - DENUNCIA DI SINISTRO GARANZIA "KASKO COMPLETA AUTOCARRI solo danno totale"

In caso di sinistro il contraente o l'assicurato deve contattare immediatamente il servizio telefonico al numero verde 800 68 68 68; a tutti gli effetti la chiamata ha validità di denuncia di sinistro. L'operatore avvierà immediatamente la pratica e fornirà tutte le informazioni sui successivi eventuali adempimenti.

In alternativa, il contraente o l'assicurato può dare avviso scritto all'agenzia, anche a mezzo email, alla quale è assegnato il contratto oppure all'Impresa anche tramite Posta Elettronica Certificata, entro tre giorni (articolo 1913 del codice civile) dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando il luogo, la data, l'ora e le modalità dell'evento, l'entità del danno, nonché il nome e il domicilio degli eventuali testimoni.

Articolo 9 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

Si considera perdita totale un danno superiore all'85% del valore del veicolo. L'ammontare del danno è dato dal valore commerciale che il veicolo e gli eventuali accessori/optional assicurati avevano al momento del sinistro. A richiesta dell'Impresa l'assicurato dovrà produrre il

certificato di radiazione al PRA o prestarsi ad espletare tutte le formalità relative al trasferimento di proprietà del veicolo ad un soggetto indicato dall'Impresa.

Il valore commerciale del veicolo viene determinato in base alla quotazione della rivista "Quattroruote Professional", riferita al mese di accadimento dell'evento e maggiorata del valore commerciale degli eventuali accessori/optional forniti dalla casa costruttrice, se compresi nel valore assicurato.

Concorre a determinare il valore commerciale del veicolo anche il valore degli allestimenti speciali se compresi nel valore assicurato.

Qualora "Quattroruote Professional" non riporti la quotazione del veicolo, la stima del valore commerciale che il veicolo, gli eventuali accessori/optional ed allestimenti speciali avevano al momento del sinistro, viene effettuata dal personale addetto alla liquidazione sulla base dei listini Eurotax (Giallo).

L'ammontare del danno determinato come sopra non può superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, al netto del valore del relitto.

Non sono indennizzabili le spese di deposito, dei danni da mancato godimento o uso od altri pregiudizi.

Nella determinazione dell'indennizzo si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A. (imposta sul valore aggiunto) nella misura in cui l'assicurato la tenga a suo carico ed il relativo importo sia compreso nel valore assicurato.

Articolo 10 - DIRITTO DI SURROGAZIONE

- L'impresa rinuncia all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete, ai sensi dell'articolo 1926 del codice civile, nei confronti delle persone trasportate e/o del conducente per i danni subiti dal veicolo.
- L'impresa conserva il diritto di surrogarsi nei diritti dell'assicurato, fino a concorrenza di quanto pagato, nei confronti di ogni altro soggetto responsabile, in tutto od in parte, del danno indennizzato.

Articolo 11 - TERMINI DI CORRESPONSIONE DELL'INDENNIZZO ALL'ASSICURATO

L'Impresa, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l'Impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'indennizzo.

GARANZIE AGGIUNTIVE AUTOCARRI - AUTOCASE (CAMPER)

La garanzia prevede:

Articolo 1 - ROTTURA CRISTALLI

L'Impresa assicura i cristalli del veicolo indicato in polizza contro i danni materiali e diretti per rottura dovuta a causa accidentale o a fatto involontario di terzi; sono esclusi i danni da atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico).

Non sono indennizzabili le rigature, le segnature, le screpolature e simili, né i danni provocati ad altre parti del veicolo dalla rottura dei cristalli; sono inoltre esclusi dalla garanzia i danni agli specchietti retrovisori interni ed esterni ed alla fanaleria in genere.

La garanzia opera con il limite massimo di indennizzo di € 600,00 per evento innalzabile - con versamento del relativo sovrappremio - ad € 1.000,00 o € 2.000,00.

E' previsto uno scoperto pari al 20% dell'ammontare del danno (entro il limite massimo indicato in polizza) che si applica anche nel caso di sinistro con danno inferiore al limite massimo di indennizzo.

In altri termini:

- se il danno - detratto lo scoperto - risulta pari o superiore al limite massimo di indennizzo, si procede alla liquidazione di quest'ultimo;
- § se il danno - detratto lo scoperto - risulta inferiore al limite massimo di indennizzo, l'importo da liquidare è dato dall'ammontare del danno meno l'applicazione dello scoperto del 20%.

Il limite massimo di indennizzo si intende per ogni evento, indipendentemente dal numero di cristalli danneggiati e previa esibizione di fattura.

Qualora l'assicurato opti per la gestione del sinistro (riparazione o sostituzione del/dei cristallo/i) tramite i riparatori di cristalli convenzionati con l'Impresa, l'applicazione dello scoperto di cui sopra avverrà nel seguente modo:

- riparazione del/dei cristallo/i: nessuno scoperto;
- sostituzione del/dei cristallo/i:
 - nessuno scoperto, a condizione che l'intervento di sostituzione sia stato ritenuto tecnicamente necessario dai tecnici incaricati;
 - applicazione dello scoperto del 20% sull'ammontare del danno, se la sostituzione - non tecnicamente necessaria a giudizio dei tecnici incaricati - sia stata richiesta esplicitamente dall'assicurato in luogo della riparazione del/dei cristallo/i proposta;

Modalità del servizio

Per beneficiare delle predette condizioni l'assicurato, fornendo il numero di polizza e la data di sinistro, può rivolgersi direttamente ad uno dei centri specializzati nella riparazione di cristalli convenzionati con l'Impresa.

Il personale incaricato provvede a:

- far compilare e sottoscrivere all'assicurato la denuncia di sinistro comprensiva della delega all'incasso;
- effettuare la sostituzione/riparazione richiesta;
- emettere fattura intestata al cliente, effettuarne fotocopia e consegnarla all'assicurato unitamente a copia della denuncia-delega.

La Direzione dell'Impresa provvede al pagamento del sinistro direttamente al riparatore convenzionato intervenuto, mentre rimane a carico dell'assicurato la somma eccedente il massimale previsto dalla garanzia.

In ogni caso l'assicurato è libero di rivolgersi ad un proprio riparatore di fiducia diverso; in tal caso il sinistro deve essere denunciato presso l'agenzia che amministra il contratto o, in caso di necessità, presso altra agenzia Allianz S.p.A., come previsto dal successivo *articolo 10 "Denuncia di sinistro" della presente Sezione Sistema di coperture per il veicolo - Garanzie aggiuntive autocarri - autocase (camper)*.

Articolo 2 - RIMBORSO SPESE DI IMMATRICOLAZIONE PER IL NUOVO VEICOLO A SEGUITO DI FURTO

In caso di furto o rapina senza ritrovamento del veicolo assicurato, l'Impresa rimborsa un importo pari alle spese, purché documentate, di immatricolazione o voltura per l'acquisto di un altro veicolo, al massimo di pari cilindrata e potenza fiscale.

Le spese di immatricolazione indennizzabili sono costituite da: Imposta provinciale di trascrizione, emolumenti ACI, Imposta di bollo per iscrizione al PRA, diritti Dipartimento Trasporti Terrestri, Imposta di bollo per rilascio della carta di circolazione, costo delle targhe.

Le spese di voltura (passaggio di proprietà) indennizzabili sono costituite da: Imposta provinciale di trascrizione, emolumenti ACI, Imposta di bollo per iscrizione al PRA, diritti Dipartimento Trasporti Terrestri, Imposta di bollo per aggiornamento della carta di circolazione.

Sono altresì indennizzabili i costi dei versamenti postali e gli eventuali costi del servizio reso da Agenzie di pratiche automobilistiche limitatamente agli adempimenti relativi alle operazioni di immatricolazione o voltura.

Articolo 3 - RIMBORSO SPESE PER PERDITA DELLE CHIAVI

L'impresa rimborsa, su presentazione di regolare fattura e sino ad un massimo di € 300,00 per evento, le spese sostenute dall'assicurato per lo smarrimento o la sottrazione delle chiavi, o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato e/o di sbloccaggio del sistema antifurto.

Sono assicurate anche le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema antifurto e quelle per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo.

Articolo 4 - RIPRISTINO AIRBAG/CINTURE DI SICUREZZA

L'impresa rimborsa, su presentazione di regolare fattura e sino ad un massimo di € 500,00 per evento e anno assicurativo, le spese sostenute per il ripristino degli airbag ed i pretensionatori delle cinture di sicurezza in seguito all'attivazione degli stessi dovuta a causa accidentale, o ad un incidente derivante dalla circolazione del veicolo.

Articolo 5 - DANNI AL VEICOLO CONSEGUENTI A FURTO DI COSE NON ASSICURATE

L'impresa indennizza l'assicurato per i danni subiti dal veicolo a seguito di furto o rapina, tentato o effettivamente avvenuto, di cose non assicurate che si trovino all'interno dello stesso, con l'applicazione dello scoperto eventualmente previsto in polizza per la garanzia furto o, in assenza della garanzia furto, di quello riportato sul contratto.

Articolo 6 - AUTORIMESSAGGIO E CUSTODIA

L'impresa rimborsa, sino ad un massimo di € 250,00 per ogni sinistro, le spese sostenute dall'assicurato per il parcheggio e la custodia del veicolo disposti dall'Autorità in caso di incendio, furto totale o rapina (seguiti da ritrovamento del veicolo) nonché di qualsiasi altro sinistro che rientri nelle garanzie prestate dalla polizza.

Articolo 7 - INDENNIZZO IMPOSTA DI PROPRIETÀ'

In caso di incendio, furto, rapina o incidente stradale (ove quest'ultimo non si sia verificato in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) che comporti la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato, l'impresa corrisponde all'assicurato un indennizzo pari alla quota dell'imposta di proprietà relativa al periodo che va dal mese successivo al sinistro fino alla data di scadenza dell'imposta pagata.

Salvo il caso di furto totale senza ritrovamento per perdita totale si intende l'effetto di uno degli eventi di cui sopra che abbia determinato un danno superiore al valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro.

L'indennizzo viene liquidato previa esibizione della ricevuta di pagamento dell'imposta o, in mancanza, della denuncia di smarrimento della ricevuta presentata all'Autorità competente.

Articolo 8 - PROTEZIONE PATENTE - PROTEZIONE CERTIFICATI DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE (KA, KB, CQC merci, CQC persone, CFP, ADR - c.d. patenti professionali)

Le prestazioni assicurative che seguono sono riservate a persone fisiche, ditte, enti, associazioni, società o simili:

- a) indennità autoscuola (recupero punti) con il limite di € 500,00 per anno assicurativo;
- b) indennità azzeramento punteggio con il limite di € 750,00 per anno assicurativo;
- c) furto, smarrimento, distruzione e deterioramento della patente, del libretto di circolazione e del certificato di proprietà con il limite di € 250,00 per anno assicurativo.

La penalizzazione che faccia scendere i punti disponibili sulla patente al di sotto dei 10 deve essere conseguenza diretta ed esclusiva di incidente stradale, accaduto durante il periodo di validità della polizza, e dal quale siano derivate lesioni e/o morte di una o più persone oppure danni materiali, anche ad uno solo dei veicoli coinvolti, tali da determinarne l'invio a revisione.

La penalizzazione che azzeri i punti disponibili sulla patente deve essere conseguenza diretta ed esclusiva di incidente stradale, accaduto durante il periodo di validità della polizza, e dal quale siano derivate lesioni e/o morte di una o più persone oppure danni materiali, anche ad uno solo dei veicoli coinvolti, tali da determinarne l'invio a revisione.

In caso sia assicurata una persona fisica si considera beneficiario della garanzia il proprietario del mezzo assicurato e, in caso di più intestatari, il primo riportato sul libretto di circolazione.

In caso sia assicurata una ditta, una associazione, una società o simili si considera beneficiario della garanzia il conducente che sia autorizzato alla guida del mezzo assicurato per ragioni lavorative e/o di istituto.

Limitatamente al caso in cui sia assicurata una persona fisica, la garanzia opera anche se l'infrazione che comporti la perdita di punti sia stata commessa alla guida di:

1. un veicolo diverso da quello assicurato purché della stessa tipologia;
2. un motociclo.

In caso di furto, smarrimento, distruzione e deterioramento che interessi materialmente il documento patente o il certificato di abilitazione professionale si considerano assicurate le persone sopra indicate.

In caso di furto, smarrimento, distruzione e deterioramento che interessi il libretto di circolazione o il certificato di proprietà l'assicurazione vale solo per il veicolo identificato in polizza.

Nel dettaglio le prestazioni prevedono:

- a) indennità autoscuola (recupero punti) con il limite di € 500,00 per anno assicurativo.
Se il punteggio della patente di guida - inclusi carta di qualificazione del conducente e/o i certificati di abilitazione professionale - diventa inferiore a 10 punti, l'assicurato può partecipare agli appositi corsi di recupero dei punti tenuti dalle autoscuole, o dagli altri enti autorizzati. Per ottenere il rimborso andranno presentati:
 1. copia del/i provvedimento/i di sottrazione punti;
 2. copia attestato di frequenza al relativo corso;
 3. copia fattura delle spese sostenute.

La garanzia è operante se:

- l'infrazione e la conseguente sottrazione punti siano intervenute durante il periodo di validità della polizza;
- la partecipazione al corso di recupero si sia conclusa entro i 6 mesi dall'eventuale annullamento del contratto, salvo il caso di mancato pagamento del premio o della rata;
- la sanzione di sottrazione punti non abbia determinato il completo azzeramento dei punti patente (con conseguente attivazione della garanzia "b");
- l'assicurato abbia esercitato il diritto di ricorso contro il provvedimento di sottrazione punti ove ammissibile e non manifestamente infondato.

b) indennità azzeramento punteggio con il limite di € 750,00 per anno assicurativo.

Sono rimborsate le spese sostenute dall'assicurato che si è sottoposto agli esami di revisione del documento di abilitazione alla guida – inclusi carta di qualificazione del conducente e/o i certificati di abilitazione professionale – a causa dell'esaurimento totale del punteggio sulla patente. Per ottenere il rimborso devono essere presentate:

- copia del provvedimento di sospensione per azzeramento punti disponibili;
- copia attestato di frequenza al relativo corso;
- copia fattura delle spese.

La garanzia è operante se:

- l'infrazione ed il conseguente azzeramento dei punti siano intervenuti durante il periodo di validità della polizza;
- la partecipazione al corso di revisione si sia conclusa entro i 6 mesi dall'eventuale annullamento del contratto, salvo il caso di mancato pagamento del premio o della rata;
- l'assicurato abbia esercitato il diritto di ricorso contro il provvedimento di sottrazione punti ove ammissibile e non manifestamente infondato.

c) furto, smarrimento distruzione e deterioramento della patente, del libretto di circolazione e del certificato di proprietà con il limite di € 250,00 per anno assicurativo.

Se ricorre uno degli eventi oggetto di garanzia, l'Impresa corrisponde all'assicurato il relativo indennizzo; ciò al momento del rilascio del nuovo documento, con obbligo di esibizione dello stesso.

In caso di furto e/o smarrimento e/o distruzione, alla denuncia di sinistro deve essere allegata copia della denuncia inoltrata alle autorità competenti.

In caso di deterioramento, alla denuncia di sinistro deve essere allegata solo copia dell'istanza di sostituzione, redatta sugli appositi modelli e debitamente sottoscritta.

In aggiunta a quanto previsto dalle esclusioni di cui all'*articolo 9 "Esclusioni" della presente sezione "Sistema di coperture per il veicolo - Garanzie Aggiuntive Autocarri"*, la garanzia "Protezione patente/ Certificati di abilitazione professionale" non opera anche nel caso di:

- documenti di abilitazione/qualificazione diversi dalla patente e dai certificati di abilitazione professionale (KA, KB, CQC merci, CQC persone, CFP, ADR);
- patente revocata;
- fatto conseguente ad attività illecite dell'assicurato;
- assicurato sottoposto ad indagini per reato di fuga o di omissione di soccorso, salvo il caso di successivo proscioglimento o assoluzione;
- ebbrezza e/o intossicazione da alcool e/o uso volontario di droghe e/o stupefacenti e/o psicofarmaci da parte del conducente. L'esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell'ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di protezione rivalsa ;
- circolazione del veicolo condotto da conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore. Nel caso di patente/certificato di abilitazione professionale scaduti la garanzia opererà solo se gli stessi non venissero successivamente rinnovati. L'esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell'ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di protezione rivalsa ;
- utilizzo del veicolo diforme da quanto previsto dalla carta di circolazione con particolare riguardo alle modalità di trasporto di persone o cose, salvo che l'assicurato non provi che il danno non è in relazione con tale fatto.

Articolo 9 - ESCLUSIONI

L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di:

- dolo dell'assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
- § partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;
- § guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari;
- § movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni;
- § rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche).

Articolo 10 - DENUNCIA DI SINISTRO "GARANZIE AGGIUNTIVE AUTOCARRI - AUTOCASE (CAMPER)"

In caso di sinistro il contraente o l'assicurato deve contattare immediatamente il servizio telefonico al numero verde 800 68 68 68; a tutti gli effetti la chiamata ha validità di denuncia di sinistro. L'operatore avvierà immediatamente la pratica e fornirà tutte le informazioni sui successivi eventuali adempimenti.

In alternativa, il contraente o l'assicurato può dare avviso scritto all'agenzia, anche a mezzo email, alla quale è assegnato il contratto oppure all'Impresa anche tramite Posta Elettronica Certificata, entro tre giorni (articolo 1913 del codice civile) dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando il luogo, la data, l'ora e le modalità dell'evento, l'entità del danno, nonché il nome e il domicilio degli eventuali testimoni.

Articolo 11 - TERMINI DI CORRESPONSIONE DELL'INDENNIZZO ALL'ASSICURATO

L'Impresa, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l'Impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'indennizzo. Tali termini sono applicabili anche se – in caso di garanzia "Rottura cristalli" – il ripristino avvenga tramite riparatori non convenzionati con l'Impresa.

GARANZIE AGGIUNTIVE AUTOBUS EXTRAURBANI

La garanzia prevede:

Articolo 1 - ROTTURA CRISTALLI

L'Impresa assicura i cristalli del veicolo indicato in polizza contro i danni materiali e diretti per rottura dovuta a causa accidentale o a fatto involontario di terzi; sono esclusi i danni da atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico).

Non sono indennizzabili le rigature, le segnature, le screpolature e simili, né i danni provocati ad altre parti del veicolo dalla rottura dei cristalli; sono inoltre esclusi dalla garanzia i danni agli specchietti retrovisori interni ed esterni ed alla fanaleria in genere.

La garanzia opera con il limite massimo di indennizzo di € 1.000,00 per evento innalzabile ad € 1.500,00 per evento con versamento del relativo sovrapprezzo.

E' previsto uno scoperto pari al 20% dell'ammontare del danno (entro il limite massimo indicato in polizza) che si applica anche nel caso di sinistro con danno inferiore al limite massimo di indennizzo.

In altri termini:

- se il danno - detratto lo scoperto - risulta pari o superiore al limite massimo di indennizzo, si procede alla liquidazione di quest'ultimo;
- § se il danno - detratto lo scoperto - risulta inferiore al limite massimo di indennizzo, l'importo da liquidare è dato dall'ammontare del danno meno l'applicazione dello scoperto del 20%.

Il limite massimo di indennizzo si intende per ogni evento, indipendentemente dal numero di cristalli danneggiati e previa esibizione di fattura. Qualora l'assicurato opti per la gestione del sinistro (riparazione o sostituzione del/dei cristallo/i) tramite i centri specializzati nella riparazione di cristalli convenzionati con l'Impresa, l'applicazione dello scoperto di cui sopra avverrà nel seguente modo:

- riparazione del/dei cristallo/i: nessuno scoperto;
- sostituzione del/dei cristallo/i:
 - nessuno scoperto, a condizione che l'intervento di sostituzione sia stato ritenuto tecnicamente necessario dai tecnici incaricati;
 - applicazione dello scoperto del 20% sull'ammontare del danno, se la sostituzione - non tecnicamente necessaria a giudizio dei tecnici incaricati - sia stata richiesta esplicitamente dall'assicurato in luogo della riparazione del/dei cristallo/i proposta;

Modalità del servizio

Per beneficiare delle predette condizioni l'assicurato, fornendo il numero di polizza e la data di sinistro, può rivolgersi direttamente ad uno dei centri specializzati nella riparazione di cristalli convenzionati con l'Impresa.

Il personale incaricato provvede a:

- far compilare e sottoscrivere all'assicurato la denuncia di sinistro comprensiva della delega all'incasso;
- effettuare la sostituzione/riparazione richiesta;
- emettere fattura intestata al cliente, effettuarne fotocopia e consegnarla all'assicurato unitamente a copia della denuncia-delega.

La Direzione dell'Impresa provvede al pagamento del sinistro direttamente al riparatore convenzionato intervenuto, mentre rimane a carico dell'assicurato la somma eccedente il massimale previsto dalla garanzia.

In ogni caso l'assicurato è libero di rivolgersi ad un proprio riparatore di fiducia diverso; in tal caso il sinistro deve essere denunciato presso l'agenzia che amministra il contratto o, in caso di necessità, presso altra agenzia Allianz S.p.A., come previsto dal successivo *articolo 9 "Denuncia di sinistro" della presente Sezione Sistema di coperture per il veicolo - Garanzie aggiuntive autobus extraurbani*.

Articolo 2 - RIMBORSO SPESE DI IMMATRICOLAZIONE PER IL NUOVO VEICOLO A SEGUITO DI FURTO

In caso di furto o rapina senza ritrovamento del veicolo assicurato, l'Impresa rimborsa un importo pari alle spese, purché documentate, di immatricolazione o voltura per l'acquisto di un altro veicolo, al massimo di pari cilindrata e potenza fiscale.

§ Le spese di immatricolazione indennizzabili sono costituite da: Imposta provinciale di trascrizione, emolumenti ACI, Imposta di bollo per iscrizione al PRA, diritti Dipartimento Trasporti Terrestri, Imposta di bollo per rilascio della carta di circolazione, costo delle targhe.

§ Le spese di voltura (passaggio di proprietà) indennizzabili sono costituite da: Imposta provinciale di trascrizione, emolumenti ACI, Imposta di bollo per iscrizione al PRA, diritti Dipartimento Trasporti Terrestri, Imposta di bollo per aggiornamento della carta di circolazione.

Sono altresì indennizzabili i costi dei versamenti postali e gli eventuali costi del servizio reso da Agenzie di pratiche automobilistiche limitatamente agli adempimenti relativi alle operazioni di immatricolazione o voltura.

Articolo 3 - RIMBORSO SPESE PER PERDITA DELLE CHIAVI

L'Impresa rimborsa, su presentazione di regolare fattura e sino ad un massimo di € 300,00 per evento, le spese sostenute dall'assicurato per lo smarrimento o la sottrazione delle chiavi, o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato e/o di sbloccaggio del sistema antifurto.

Sono assicurate anche le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema antifurto e quelle per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo.

Articolo 4 - RIPRISTINO AIRBAG/CINTURE DI SICUREZZA

L'Impresa rimborsa, su presentazione di regolare fattura e sino ad un massimo di € 500,00 per evento e anno assicurativo, le spese sostenute per il ripristino degli airbag ed i pretensionatori delle cinture di sicurezza in seguito all'attivazione degli stessi dovuta a causa accidentale, o ad un incidente derivante dalla circolazione del veicolo.

Articolo 5 - AUTORIMESSAGGIO E CUSTODIA

L'Impresa rimborsa, sino ad un massimo di € 250,00 per ogni sinistro, le spese sostenute dall'assicurato per il parcheggio e la custodia del veicolo disposti dall'Autorità in caso di incendio, furto totale o rapina (seguiti da ritrovamento del veicolo) nonché di qualsiasi altro sinistro che rientri nelle garanzie prestate dalla polizza.

Articolo 6 - INDENNIZZO IMPOSTA DI PROPRIETÀ

In caso di incendio, furto, rapina o incidente stradale (ove quest'ultimo non si sia verificato in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) che comporti la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato, l'Impresa corrisponde all'assicurato un indennizzo pari alla quota dell'imposta di proprietà relativa al periodo che va dal mese successivo al sinistro fino alla data di scadenza dell'imposta pagata.

Salvo il caso di furto totale senza ritrovamento per perdita totale si intende l'effetto di uno degli eventi di cui sopra che abbia determinato un danno superiore al valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro.

L'indennizzo viene liquidato previa esibizione della ricevuta di pagamento dell'imposta o, in mancanza, della denuncia di smarrimento della ricevuta presentata all'Autorità competente.

Articolo 7 - PROTEZIONE PATENTE - PROTEZIONE CERTIFICATI DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE (KA, KB, CQC merci, CQC persone, CFP, ADR - c.d. patenti professionali)

Le prestazioni assicurative che seguono sono riservate a persone fisiche, ditte, enti, associazioni, società o simili:

- indennità autoscuola (recupero punti) con il limite di € 500,00 per anno assicurativo;
- indennità azzeramento punteggio con il limite di € 750,00 per anno assicurativo;
- furto, smarrimento, distruzione e deterioramento della patente, del libretto di circolazione e del certificato di proprietà con il limite di € 250,00 per anno assicurativo.

La penalizzazione che faccia scendere i punti disponibili sulla patente al di sotto dei 10 deve essere conseguenza diretta ed esclusiva di incidente stradale, accaduto durante il periodo di validità della polizza, e dal quale siano derivate lesioni e/o morte di una o più persone oppure danni materiali, anche ad uno solo dei veicoli coinvolti, tali da determinarne l'invio a revisione.

La penalizzazione che azzeri i punti disponibili sulla patente deve essere conseguenza diretta ed esclusiva di incidente stradale, accaduto durante il periodo di validità della polizza, e dal quale siano derivate lesioni e/o morte di una o più persone oppure danni materiali, anche ad uno solo dei veicoli coinvolti, tali da determinarne l'invio a revisione.

In caso sia assicurata una persona fisica si considera beneficiario della garanzia il proprietario del mezzo assicurato e, in caso di più intestatari, il primo riportato sul libretto di circolazione.

In caso sia assicurata una ditta, una associazione, una società o simili si considera beneficiario della garanzia il conducente che sia autorizzato alla guida del mezzo assicurato per ragioni lavorative e/o di istituto.

Limitatamente al caso in cui sia assicurata una persona fisica, la garanzia opera anche se l'infrazione che comporti la perdita di punti sia stata commessa alla guida di:

1. un veicolo diverso da quello assicurato purché della stessa tipologia;
2. un motociclo.

In caso di furto, smarrimento, distruzione e deterioramento che interessi materialmente il documento patente o il certificato di abilitazione professionale si considerano assicurate le persone sopra indicate.

In caso di furto, smarrimento, distruzione e deterioramento che interessi il libretto di circolazione o il certificato di proprietà l'assicurazione vale solo per il veicolo identificato in polizza.

Nel dettaglio le prestazioni prevedono:

a) indennità autoscuola (recupero punti) con il limite di € 500,00 per anno assicurativo.

Se il punteggio della patente di guida – inclusi carta di qualificazione del conducente e/o i certificati di abilitazione professionale – diventa inferiore a 10 punti, l'assicurato può partecipare agli appositi corsi di recupero dei punti tenuti dalle autoscuole, o dagli altri enti autorizzati.

Per ottenere il rimborso andranno presentati:

- § copia del/i provvedimento/i di sottrazione punti;
- § copia attestato di frequenza al relativo corso;
- § copia fattura delle spese sostenute.

La garanzia è operante se:

- l'infrazione e la conseguente sottrazione punti siano intervenute durante il periodo di validità della polizza;
- la partecipazione al corso di recupero si sia conclusa entro i 6 mesi dall'eventuale annullamento del contratto, salvo il caso di mancato pagamento del premio o della rata;
- la sanzione di sottrazione punti non abbia determinato il completo azzeramento dei punti patente (con conseguente attivazione della garanzia "b");
- l'assicurato abbia esercitato il diritto di ricorso contro il provvedimento di sottrazione punti ove ammissibile e non manifestamente infondato.

b) indennità azzeramento punteggio con il limite di € 750,00 per anno assicurativo.

Sono rimborsate le spese sostenute dall'assicurato che si è sottoposto agli esami di revisione del documento di abilitazione alla guida – inclusi carta di qualificazione del conducente e/o i certificati di abilitazione professionale – a causa dell'esaurimento totale del punteggio sulla patente. Per ottenere il rimborso devono essere presentate:

- copia del provvedimento di sospensione per azzeramento punti disponibili;
- copia attestato di frequenza al relativo corso;
- copia fattura delle spese.

La garanzia è operante se:

- l'infrazione ed il conseguente azzeramento dei punti siano intervenuti durante il periodo di validità della polizza;
- la partecipazione al corso di revisione si sia conclusa entro i 6 mesi dall'eventuale annullamento del contratto, salvo il caso di mancato pagamento del premio o della rata;
- l'assicurato abbia esercitato il diritto di ricorso contro il provvedimento di sottrazione punti ove ammissibile e non manifestamente infondato.

c) furto, smarrimento distruzione e deterioramento della patente, del libretto di circolazione e del certificato di proprietà con il limite di € 250,00 per anno assicurativo.

Se ricorre uno degli eventi oggetto di garanzia, l'Impresa corrisponde all'assicurato il relativo indennizzo; ciò al momento del rilascio del nuovo documento, con obbligo di esibizione dello stesso.

In caso di furto e/o smarrimento e/o distruzione, alla denuncia di sinistro deve essere allegata copia della denuncia inoltrata alle autorità competenti.

In caso di deterioramento, alla denuncia di sinistro deve essere allegata solo copia dell'istanza di sostituzione, redatta sugli appositi modelli e debitamente sottoscritta.

In aggiunta a quanto previsto dalle esclusioni di cui all'*articolo 8 "Esclusioni" della presente sezione "Sistema di coperture per il veicolo - Garanzie Aggiuntive Autocarri"*, la garanzia "Protezione patente/ Certificati di abilitazione professionale" non opera anche nel caso di:

- documenti di abilitazione/qualificazione diversi dalla patente e dai certificati di abilitazione professionale (KA , KB, CQC merci, CQC persone, CFP, ADR);
 - patente revocata;
 - fatto conseguente ad attività illecite dell'assicurato;
 - assicurato sottoposto ad indagini per reato di fuga o di omissione di soccorso, salvo il caso di successivo proscioglimento o assoluzione;
 - ebbrezza e/o intossicazione da alcool e/o uso volontario di droghe e/o stupefacenti e/o psicofarmaci da parte del conducente.
- L'esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell'ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di protezione rivalsa ;
- circolazione del veicolo condotto da conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore. Nel caso di patente/certificato di abilitazione professionale scaduti la garanzia opererà solo se gli stessi non venissero successivamente rinnovati.
- L'esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell'ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di protezione rivalsa ;
- utilizzo del veicolo difforme da quanto previsto dalla carta di circolazione con particolare riguardo alle modalità di trasporto di persone o cose, salvo che l'assicurato non provi che il danno non è in relazione con tale fatto.

Articolo 8 - ESCLUSIONI

L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di:

- dolo dell'assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
- § partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;
 - § guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari;
 - § movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni;
 - § rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche).

Articolo 9 - DENUNCIA DI SINISTRO "GARANZIE AGGIUNTIVE AUTOBUS EXTRAURBANI"

In caso di sinistro il contraente o l'assicurato deve contattare immediatamente il servizio telefonico al numero verde 800 68 68 68; a tutti gli effetti la chiamata ha validità di denuncia di sinistro. L'operatore avvierà immediatamente la pratica e fornirà tutte le informazioni sui successivi eventuali adempimenti.

In alternativa, il contraente o l'assicurato può dare avviso scritto all'agenzia, anche a mezzo email, alla quale è assegnato il contratto oppure all'Impresa anche tramite Posta Elettronica Certificata, entro tre giorni (articolo 1913 del codice civile) dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando il luogo, la data, l'ora e le modalità dell'evento, l'entità del danno, nonché il nome e il domicilio degli eventuali testimoni.

Articolo 10 - TERMINI DI CORRESPONSIONE DELL'INDENNIZZO ALL'ASSICURATO

L'Impresa, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l'Impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'indennizzo. Tali termini sono applicabili anche se - in caso di garanzia "Rottura cristalli" - il ripristino avvenga tramite riparatori non convenzionati con l'Impresa.

GARANZIE SPECIALI - VALIDE PER AUTOCARRI

Articolo 1 - ATTI VANDALICI - EVENTI NATURALI E SOCIOPOLITICI

L'Impresa indennizza, entro il limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, provocati da:

- atti di danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici);
- grandine;
- trombe d'aria, tempeste ed uragani;
- alluvioni, inondazioni;
- allagamenti purché determinati da alluvioni o straripamento di corsi d'acqua;
- frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, purché non derivanti da movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche;
- tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse, atti di terrorismo e sabotaggio.

In caso di sinistro rimane a carico dell'assicurato lo scoperto percentuale con il minimo determinato come da Tabella 1 che segue:

gruppo territoriale	SCOPERTO		MINIMO SCOPERTO - €	
	peso inferiore/uguale 60 quintali	peso oltre 60 quintali	peso inferiore/uguale 60 quintali	peso oltre 60 quintali
1	15%	20%	700	2.000
2	10%	15%	500	1.500
3	10%	15%	500	1.500

Tabella 1

Articolo 2 - ESCLUSIONI

L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di:

- dolo dell'assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
- § danni causati al veicolo per motivi di ritorsione e/o vendetta;
- § danni conseguenti alla circolazione dei veicoli avvenuta in area pubblica e/o privata;
- § partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;
- § guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari;
- § sinistri agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- allagamenti non determinati da alluvioni o straripamento di corsi d'acqua;
- § danneggiamenti dovuti ad aspirazione di acqua nel motore qualunque ne sia la causa;
- § danni causati da urto con oggetti trasportati dal vento non avvenuti in concomitanza con trombe d'aria, tempeste ed uragani;
- § caduta neve da tetti non avvenuta in concomitanza con trombe d'aria, tempeste ed uragani;
- § movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche;
- § rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche).

In generale sono esclusi tutti i danni che non siano conseguenza diretta degli eventi garantiti in polizza.

Salvo il caso di danno totale al veicolo, è sempre escluso il danno alle coperture rimovibili (teloni).

Articolo 3 - SOTTOSCRIZIONE DI ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI

L'assicurato deve comunicare all'Impresa l'esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente copertura. Se non vi provvede dolosamente perde il diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1910 secondo comma del codice civile.

Articolo 4 - ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO A RICHIESTA DEL CONTRAENTE

Alla scadenza annuale della polizza, su richiesta del contraente, l'Impresa si impegna ad adeguare il valore del veicolo a quello di mercato indicato dal contraente, modificando il premio dovuto.

Il contraente che, conosciuto il nuovo premio, non intende rinnovare le garanzie/coperture, può recedere dal contratto non pagando il premio di rinnovo. L'Impresa mantiene operanti le garanzie sino alla data di effetto di un eventuale nuovo contratto - anche con altra Impresa - ma comunque non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del presente contratto.

Articolo 5 - DENUNCIA DI SINISTRO GARANZIE SPECIALI AUTOCARRI E ADEMPIMENTI

In caso di sinistro il contraente o l'assicurato deve contattare immediatamente il servizio telefonico al numero verde 800 68 68 68; a tutti gli effetti la chiamata ha validità di denuncia di sinistro. L'operatore avvierà immediatamente la pratica e fornirà tutte le informazioni sui successivi eventuali adempimenti.

In alternativa, il contraente o l'assicurato può dare avviso scritto all'agenzia, anche a mezzo email, alla quale è assegnato il contratto oppure all'Impresa anche tramite Posta Elettronica Certificata, entro tre giorni (articolo 1913 del codice civile) dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando il luogo, la data, l'ora e le modalità dell'evento, l'entità del danno, nonché il nome e il domicilio degli eventuali testimoni. L'assicurato deve:

- denunciare il sinistro entro il termine di tre giorni (articolo 1913 del Codice Civile);

- fornire notizie e dati quanto più dettagliati possibile, anche per agevolare l'Impresa in un intervento tempestivo e adeguato alle esigenze del singolo caso;
 - astenersi, salvo che per i casi di prima urgenza, dall'effettuare riparazioni, vendere o rottamare il mezzo prima del controllo dei danni effettuato da un tecnico di fiducia dell'Impresa, salvo il caso in cui il mezzo sia stato ricoverato presso una struttura convenzionata dell'Impresa.
- In particolare, per i sinistri da danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico) la corresponsione dell'indennizzo è subordinata:
- alla presentazione della denuncia da parte dell'assicurato all'Autorità di Polizia Giudiziaria competente per territorio. Se il fatto è avvenuto all'estero, la denuncia deve essere reiterata all'Autorità di Polizia Giudiziaria italiana consegnandone copia all'Impresa;
 - alla consegna delle chiavi e/o dei dispositivi di avviamento originali del veicolo se il danneggiamento volontario è causa di perdita totale del veicolo.

L'Impresa è autorizzata ad inviare le chiavi e/o i dispositivi di avviamento originali del veicolo, consegnati dal Cliente, alla casa costruttrice. L'Impresa è autorizzata ad acquisire gli esiti della verifica del contenuto della memoria interna ed ottenere la lista dei duplicati richiesti e prodotti. L'autorizzazione data all'Impresa viene sottoposta alla specifica approvazione scritta da parte dell'Assicurato nella sezione della polizza dedicata alle clausole rilevanti ai sensi ed agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

Articolo 6 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

- In caso di perdita totale l'ammontare del danno è dato dal valore commerciale che il veicolo e gli eventuali accessori, optional ed allestimenti assicurati avevano al momento del sinistro. Si considera perdita totale un danno superiore all' 85% del valore del veicolo. A richiesta dell'Impresa l'assicurato dovrà produrre il certificato di radiazione al PRA o prestarsi ad adempiere a tutte le formalità relative al trasferimento di proprietà del veicolo ad un soggetto indicato dall'Impresa.
Il valore commerciale del veicolo viene determinato in base alla quotazione della rivista "Quattroruote Professional", riferita al mese di accadimento dell'evento e maggiorata del valore commerciale degli eventuali accessori, optional ed allestimenti.
Concorre a determinare il valore commerciale del veicolo anche il valore degli allestimenti speciali.
Qualora "Quattroruote Professional" non riporti la quotazione del veicolo, la stima del valore commerciale che il veicolo, eventuali optional ed allestimenti speciali avevano al momento del sinistro, viene effettuata dal personale addetto alla liquidazione sulla base dei listini Eurotax (Giallo).
- In caso di soli danni parziali le parti riparabili saranno indennizzate corrispondendo le spese necessarie per la riparazione.
Le parti non riparabili, sostituite con parti nuove, saranno indennizzate tenendo conto del degrado dovuto a vetustà e usura.

Non verrà applicato alcun degrado qualora, dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, o dalla data di acquisto in caso di veicolo nuovo e non soggetto ad iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico, non siano trascorsi sei mesi per le batterie, i pneumatici, il motore e le sue parti e tutte le parti meccaniche soggette ad usura e tre anni per tutte le altre parti.

Sia in caso di perdita totale che di soli danni parziali:

- l'ammontare del danno determinato come sopra non può superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro al netto del valore del relitto.
- Non sono indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, né le spese di deposito, i danni da mancato godimento o uso e gli altri pregiudizi.
- Nella determinazione dell'indennizzo si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A. (imposta sul valore aggiunto) nella misura in cui l'assicurato la tenga a suo carico ed il relativo importo sia compreso nel valore assicurato. In caso di veicolo locato in leasing, qualora il veicolo venga assicurato IVA compresa, l'imposta verrà riconosciuta nell'indennizzo in proporzione ai canoni di leasing pagati dal conduttore alla data del furto.

Articolo 7 - TERMINI DI CORRESPONSIONE DELL'INDENNIZZO ALL'ASSICURATO

L'Impresa, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l'Impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'indennizzo.

GARANZIA IMPREVISTI DA CIRCOLAZIONE autovetture e autocarri fino a 35 q.li

Urto o collisione con animali

Articolo 1 - COSA ASSICURA

L'Impresa si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di urto o collisione con animali.

Non rientrano in garanzia i danni da interruzione di attività, i costi di traino, deposito, reimmatricolazione e/o revisione e, in generale, i danni non direttamente subiti dal veicolo in conseguenza del verificarsi dell'evento sopra descritto.

La garanzia opera anche in caso di responsabilità, totale o parziale, dell'assicurato.

Articolo 2 - SOMME ASSICURATE E SCOPERTI

E' possibile scegliere tra due opzioni di massimale:

- Opzione "A" massimale predefinito;
- Opzione "B" massimale pari al valore commerciale del veicolo.

Opzione "A" - massimale predefinito

Il limite massimo di indennizzo e l'importo di scoperto sono entrambi indicati sullo stampato di polizza; il limite massimo di indennizzo si intende riferito all'anno assicurativo.

L'indennizzo è limitato al massimale indicato in polizza e non può mai essere superiore all'ammontare del danno o al valore commerciale del veicolo assicurato al momento del sinistro.

In caso di sinistro rimangono a carico dell'assicurato gli eventuali scoperti previsti in contratto; tuttavia, se il sinistro causa un danno di importo superiore al limite massimo di indennizzo - ma inferiore al valore commerciale del veicolo assicurato - lo scoperto sarà detratto dall'importo del danno e progressivamente assorbito fino all'esaurimento del limite massimo di indennizzo.

In altri termini:

- se il danno, detratto lo scoperto, risulta inferiore al limite massimo di indennizzo, l'importo da liquidare è dato dall'ammontare del danno meno lo scoperto;
- se il danno, detratto lo scoperto, risulta pari o superiore al limite massimo di indennizzo, si procede alla liquidazione di quest'ultimo.

Sistema di detrazione dello scoperto per l'opzione "A"

Tabella esemplificativa redatta ipotizzando che il valore commerciale del veicolo sia superiore all'ammontare del danno ed al massimale di polizza (le cifre sono indicate a mero titolo di esempio).

DANNO	MASSIMALE	SCOPERTO	INDENNIZZO
200	3.000	350	0
1.000	3.000	350	650
3.100	3.000	350	2.750
4.000	3.000	350	3.000

OPZIONE "B" - massimale pari al valore commerciale del veicolo

Il massimale assicurato è dato dal valore commerciale del veicolo al momento del sinistro come indicato dalla rivista "Quattroruote Professional" o, in mancanza, come stimato da un incaricato dell'impresa.

L'indennizzo è limitato al massimale indicato in polizza e non può mai essere superiore all'ammontare del danno o al valore commerciale del veicolo assicurato al momento del sinistro.

Articolo 3 - ADEGUAMENTO AUTOMATICO DEL VALORE ASSICURATO (solo per autovetture)

Alla scadenza annuale della polizza e/o del rateo iniziale, l'Impresa adegua automaticamente il valore assicurato in base alla valutazione della rivista "Quattroruote Professional" utilizzando i dati disponibili più aggiornati al momento dell'elaborazione. Il valore degli optional, accessori e apparecchi audio-fono-visivi non di serie viene aggiornato applicando la stessa percentuale di adeguamento prevista per il valore dell'autovettura. In ogni caso, il contraente può assicurare un valore diverso rispetto a quello stabilito mediante la rivista "Quattroruote Professional". L'esercizio di tale scelta comporta la sostituzione del contratto in essere e la perdita del meccanismo di adeguamento automatico.

In tal caso, ad ogni scadenza, l'aggiornamento del valore assicurato, avviene a richiesta del contraente come previsto dal successivo articolo 4 "Adeguamento del valore assicurato a richiesta del contraente".

Nel caso di marca/modello/versione dell'autoveicolo non valutata dalla rivista "Quattroruote Professional", l'adeguamento automatico non può essere offerto o cessa di essere effettuato. In quest'ultima ipotesi, l'Impresa si impegna a comunicare al contraente la cessazione dell'adeguamento automatico almeno un mese prima del termine di validità del contratto. L'aggiornamento del valore assicurato dovrà essere pertanto richiesto dal contraente in occasione della scadenza annua, come previsto dal successivo articolo 4 "Adeguamento del valore assicurato a richiesta del contraente".

Il meccanismo di adeguamento automatico sarà operante solo se richiamato in polizza.

Articolo 4 - ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO A RICHIESTA DEL CONTRAENTE

Alla scadenza annuale della polizza, su richiesta del contraente, l'Impresa si impegna ad adeguare il valore del veicolo a quello di mercato indicato dal contraente.

Articolo 5 - ESCLUSIONI

La garanzia non è operante nel caso di:

- urto o collisione con animali:
 - di proprietà dell'assicurato o a lui affidati o comunque da lui detenuti a qualsiasi titolo;
 - di proprietà, affidati a o detenuti dal coniuge non legalmente separato, dal convivente more uxorio, dagli ascendenti (genitori e nonni) e dai discendenti legittimi (figli e nipoti), naturali o adottivi dell'assicurato, nonché dagli affiliati e dagli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
- fuoriuscita dalla sede stradale e/o ribaltamento non direttamente conseguenti all'urto con l'animale;
- dolo dell'assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
- § partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;
- § sinistri avvenuti quando alla guida del veicolo assicurato vi sia persona non munita di regolare patente, ovvero mancante dei requisiti previsti dalla normativa vigente per condurre il veicolo assicurato;
- § sinistri avvenuti quando alla guida del veicolo assicurato vi sia persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- § sinistri causati da animali trasportati dal/sul veicolo assicurato o suo rimorchio e, in genere, da animali di proprietà dell'assicurato o del conducente o ad essi affidati;
- § sinistri avvenuti in occasione di traino attivo o passivo, manovre a spinta o a mano;
- § circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei veicoli (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna, sentieri di montagna) indipendentemente dall'asfaltatura o meno del fondo stradale.

La garanzia non è altresì operante in caso venga comminata al conducente la sanzione prevista dal Codice della Strada per violazione dell'art. 189, comma 9 bis consistente nel fatto di chi abbia ommesso di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno.

Articolo 6 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO E LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

L'assicurato è tenuto a denunciare il fatto all'Impresa ed a richiedere e consegnare all'Impresa stessa il verbale o il rapporto redatto dall'Autorità intervenuta sul luogo del sinistro (Polizia Stradale o equivalente).

In caso il verbale o il rapporto non le venga consegnato, l'Impresa non potrà procedere alla liquidazione del sinistro.

Non verranno considerati equivalenti al rapporto di Polizia Stradale:

- § le testimonianze e/o le denunce non acquisite dall'Autorità nell'immediatezza del fatto;
- § le testimonianze e/o le denunce non acquisite a seguito di attività investigativa svolta dall'Autorità.

Acquisita la documentazione di cui sopra ed accertata l'indennizzabilità del sinistro, l'Impresa disporrà gli accertamenti tecnici volti a quantificare il danno.

Articolo 7 - TERMINI DI CORRESPONSIONE DELL'INDENNIZZO ALL'ASSICURATO

L'Impresa, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l'Impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'indennizzo.

Urto o collisione con monopattini, velocipedi e pedoni

Articolo 1 - COSA ASSICURA

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di urto o collisione con monopattini, velocipedi e pedoni; la garanzia opera anche in caso di responsabilità, totale o parziale, dell'assicurato nella causazione del sinistro. Sono esclusi dall'indennizzo i danni da interruzione di attività, i costi di traino, deposito, reimmatricolazione e/o revisione e, in generale, i danni non direttamente subiti dal veicolo in conseguenza del verificarsi dell'evento sopra descritto.

Articolo 2 - SOMME ASSICURATE E SCOPERTI

Il massimale di indennizzo - riferito all'anno assicurativo - e l'ammontare dello scoperto sono indicati sullo stampato di polizza.

Entro il limite del massimale, l'indennizzo non può mai essere superiore all'ammontare del danno o al valore commerciale del veicolo assicurato al momento del sinistro.

Gli scoperti previsti in contratto sono a carico dell'assicurato; tuttavia, se il sinistro causa un danno di importo superiore al massimale - ma inferiore al valore commerciale del veicolo assicurato - lo scoperto sarà detratto dall'importo del danno e progressivamente assorbito fino all'esaurimento del massimale stesso. In altri termini:

- se il danno, detratto lo scoperto, risulta inferiore al massimale, l'importo da liquidare è dato dall'ammontare del danno meno lo scoperto;
- se il danno, detratto lo scoperto, risulta pari o superiore al massimale, si procede alla liquidazione di quest'ultimo.

Sistema di detrazione dello scoperto

Tabella esemplificativa redatta ipotizzando che il valore commerciale del veicolo sia superiore all'ammontare del danno ed al massimale di polizza (le cifre sono indicate a mero titolo di esempio).

DANNO	MASSIMALE	SCOPERTO 10% del danno	MINIMO SCOPERTO	INDENNIZZO
200	3.000	20	150	50
1.000	3.000	100	150	850
3.100	3.000	310	150	2.790
4.000	3.000	400	150	3.000

Articolo 3 - ESCLUSIONI

La garanzia non è operante nel caso di:

- § danni al veicolo assicurato derivanti da urto o collisione con mezzi:
 - di proprietà dell'assicurato o da lui detenuti a qualsiasi titolo;
 - di proprietà, o detenuti a qualsiasi titolo dal coniuge non legalmente separato, dal convivente more uxorio, dagli ascendenti (genitori e nonni) e dai discendenti legittimi (figli e nipoti), naturali o adottivi dell'assicurato, nonché dagli affiliati e dagli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
- § fuoriuscita dalla sede stradale e/o ribaltamento non direttamente conseguenti all'urto con monopattino, velocipede o pedone;
- § danni al veicolo assicurato derivanti da urto con pedoni quando questi ultimi appartengano alle categorie sopra elencate;
- § dolo dell'assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
- § partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;
- § sinistri avvenuti quando alla guida del veicolo assicurato vi sia persona non munita di regolare patente, ovvero mancante dei requisiti previsti dalla normativa vigente per condurre il veicolo assicurato;
- § sinistri avvenuti quando alla guida del veicolo assicurato vi sia persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- § sinistri avvenuti in occasione di traino attivo o passivo, manovre a spinta o a mano;
- § circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei veicoli (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna, sentieri di montagna) indipendentemente dall'asfaltatura o meno del fondo stradale.
- § conducente sanzionato per violazione dell'articolo 189 del Codice della strada (con particolare riferimento ai commi 5, 6 o 7 in via cumulativa o alternativa), ossia soggetto che in caso di incidente ricollegabile al suo comportamento omette di fermarsi e/o di attivare misure idonee ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso alle persone che hanno subito lesioni conseguenti all'incidente.

Articolo 4 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO E TERMINI DI PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

L'assicurato è tenuto a denunciare il fatto all'Impresa ed a richiedere e consegnare all'Impresa stessa il verbale o il rapporto redatto dall'Autorità intervenuta sul luogo del sinistro (Polizia Stradale o equivalente).

In caso il verbale o il rapporto non le venga consegnato, l'Impresa non potrà procedere alla liquidazione del sinistro.

Non verranno considerati equivalenti al rapporto di Polizia Stradale:

- § le testimonianze e/o le denunce non acquisite dall'Autorità nell'immediatezza del fatto;
- § le testimonianze e/o le denunce non acquisite a seguito di attività investigativa svolta dall'Autorità.

L'Impresa, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'indennizzo dovuto e lo trasmette all'Assicurato, oppure lo informa delle eventuali circostanze che ne impediscono il pagamento.

Danni causati da roditori e altri animali

Articolo 1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

Entro il massimale indicato in polizza, l'impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo:

- all'impianto elettrico e/o idraulico;
 - alla tappezzeria,
 - alle apparecchiature di ricarica - se di proprietà dell'assicurato - al servizio dei veicoli ad alimentazione esclusivamente elettrica o ibrida plug-in
- quando causati da roditori o da altri animali.

Articolo 2 - ESCLUSIONI

Non sono indennizzabili i danni:

- alla/e batteria/e ed alle apparecchiature ad alimentazione elettrica di qualunque tipo;
- conseguenti a cortocircuito, incendio, esplosione e scoppio provocati dall'azione degli animali di cui sopra;
- causati da animali trasportati a titolo professionale o non professionale dal/sul veicolo assicurato o suo rimorchio;
- causati da animali di proprietà dell'assicurato o a lui affidati o comunque da lui detenuti a qualsiasi titolo oppure di proprietà, affidati a o detenuti dal coniuge non legalmente separato, dal convivente more uxorio, dagli ascendenti (genitori e nonni) e dai discendenti legittimi

(figli e nipoti), naturali o adottivi dell'assicurato, nonché dagli affiliati e dagli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
- conseguenti a dolo dell'assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati.

Articolo 3 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO E TERMINE DI PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

L'assicurato è tenuto a denunciare il fatto all'Impresa che, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'indennizzo dovuto e lo trasmette all'Assicurato, oppure lo informa delle eventuali circostanze che ne impediscono il pagamento

Urto o collisione con veicoli non identificati: art. 283 lettera "a" Codice delle Assicurazioni Private

Articolo 1 - COSA ASSICURA

Per i danni a cose, l'Impresa riconoscerà un indennizzo che:

- § copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di urto o collisione con altro/i veicolo/i non identificato/i;
- § opera se l'evento (ossia il sinistro in garanzia) è stato ritenuto totalmente risarcibile ed effettivamente risarcito dalla gestione (CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici - oppure Impresa designata) del Fondo di Garanzia Vittime della Strada.

Non rientrano in garanzia i danni da interruzione di attività, i costi di traino, deposito, reimmatricolazione e/o revisione e, in generale, i danni non direttamente subiti dal veicolo in conseguenza del verificarsi dell'evento sopra descritto.

Articolo 2 - SOMME ASSICURATE

L'indennizzo viene corrisposto come segue:

1. liquidazione di un importo fino a € 500,00 per i danni a cose se dal sinistro sono derivati sia danni a cose sia danni gravi alla persona; il limite massimo di indennizzo è quindi rappresentato dalla somma fissata dalla legge in vigore al momento della stipula del contratto, entro la quale il Fondo di Garanzia Vittime della Strada non risarcisce alcun danno a cose (articolo 283 Codice delle Assicurazioni Private);
2. liquidazione entro il massimale indicato in polizza se dal sinistro sono derivati sia danni a cose sia danni non gravi alla persona (l'articolo 283 Codice delle Assicurazioni Private prevede, in questo caso, il risarcimento dei danni a persona ma non di quelli a cose); in questo caso, fermo il limite massimo indicato in polizza, l'indennizzo non può mai essere superiore all'ammontare del danno o al valore commerciale del veicolo assicurato al momento del sinistro.

Articolo 3 - ESCLUSIONI

La garanzia non è operante nel caso di:

- § sinistri causati da dolo dell'Assicurato o delle persone delle quali l'assicurato debba rispondere;
- § sinistri avvenuti quando alla guida del veicolo assicurato vi sia persona non munita di regolare patente, ovvero mancante dei requisiti previsti dalla normativa vigente per condurre il veicolo assicurato;
- § sinistri avvenuti quando alla guida del veicolo assicurato vi sia persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- § sinistri avvenuti in occasione di traino attivo o passivo, manovre a spinta o a mano;
- § circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei veicoli (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna, sentieri di montagna) indipendentemente dall'asfaltatura o meno del fondo stradale.

Articolo 4 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO E LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

L'assicurato è tenuto a denunciare il fatto all'Impresa e a richiedere e consegnare all'Impresa stessa il verbale o il rapporto redatto dall'Autorità intervenuta sul luogo del sinistro (Polizia Stradale o equivalente).

L'assicurato, inoltre, è tenuto a produrre copia autentica della quietanza di liquidazione emessa dall'Impresa Designata in nome e per conto del Fondo di Garanzia Vittime della Strada o dichiarazione di quest'ultima di non potersi procedere alla liquidazione dei danni a cose, pur in presenza di sinistro risarcibile.

Acquisita la documentazione di cui sopra ed accertata l'indennizzabilità del sinistro, l'Impresa disporrà gli accertamenti tecnici volti a quantificare il danno.

E' tuttavia facoltà dell'assicurato, fermo il resto, richiedere che l'Impresa, a puro titolo conservativo e cautelativo e senza che ciò costituisca - neppure implicitamente - riconoscimento dell'indennizzabilità del sinistro, disponga una perizia tecnica sul veicolo danneggiato in attesa che la procedura di risarcimento, gestita dall'Impresa Designata per conto del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, sia conclusa.

Articolo 5 - TERMINI DI CORRESPONSIONE DELL'INDENNIZZO ALL'ASSICURATO

L'Impresa, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l'Impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'indennizzo.

ASSISTENZA AUTOCARRI

Le garanzie ed i servizi di assistenza di seguito precisati sono prestati dall'Impresa tramite la Centrale Operativa di AWP P&C S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno.

AVVERTENZA: nessun rimborso è previsto senza il preventivo contatto con la Centrale Operativa (per i dettagli si rinvia alla sezione "Istruzioni per la richiesta di assistenza").

Articolo 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Centrale Operativa in caso d'impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato dovuto a:

- incidente stradale;
- incendio, esplosione o scoppio;
- rottura, scoppio o foratura pneumatici

fornisce le prestazioni di assistenza con le modalità ed i termini indicati ai punti che seguono.

In caso di sinistro che coinvolga un rimorchio trainato a norma di legge dal veicolo indicato in polizza, le prestazioni riguardanti il veicolo riguardano anche il rimorchio, a condizione che esso sia regolarmente assicurato ed immatricolato in Italia. In nessun caso l'Impresa terrà a proprio carico

un costo superiore alla somma massima prevista da ciascuna prestazione nei punti che seguono.

Articolo 1 - VALIDITA' TERRITORIALE

L'assicurazione, salvo eventuali limitazioni indicate all'interno delle singole garanzie, vale per il territorio degli Stati dell'Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera, del Principato di Monaco e di Andorra. L'assicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema disciplinato dal Certificato Internazionale di Assicurazione (ex Carta Verde) e le cui sigle internazionali, indicate sullo stesso, non siano barrate. Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell'ambito di validità della polizza, al momento della richiesta di attivazione di assistenza risultano sottoposti a embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte dell'ONU e/o UE.

L'elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito www.allianz-global-assistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze.

Articolo 3 - ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante da:

- a) danni diretti o indiretti causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
- b) atti di sabotaggio, rapine e/o attentati, confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
- c) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori, movimenti di piazza, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse;
- d) danni direttamente o indirettamente causati da, o derivati da, atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non limiti l'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sola o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo, commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
- e) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
- f) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
- g) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- h) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
- i) dolo o colpa grave dell'Assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
- j) abuso di alcolici e psicofarmaci e l'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- k) un viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente;
- l) atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
- m) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
- n) suicidio o tentativo di suicidio;
- o) immobilizzi del veicolo determinati da richiami sistematici della Casa Costruttrice, da operazioni di manutenzione periodica e non, da controlli, da montaggio di accessori.

Le garanzie, inoltre, non sono operative in caso di:

- a) conducente non in possesso della prescritta e valida patente di guida e/o documenti di abilitazione/qualificazione diversi dalla patente;
- b) veicolo non utilizzato secondo quanto previsto dalla carta di circolazione;
- c) veicolo non coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione;
- d) trasporto di persone, se non avviene in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- e) fatti derivanti da partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali.

a) Articolo 4 - DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

- b) La Centrale Operativa non riconosce rimborsi senza il preventivo contatto ed autorizzazione da parte della stessa.
- c) La Centrale Operativa si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge.
- d) La Centrale Operativa potrà richiedere all'Assicurato di inviare la fattura che comprovi le effettive ore di manodopera dichiarate.
- e) Nei casi in cui l'Assicurato benefici di prestazioni di assistenza analoghe e richieda l'intervento di un'altra Compagnia di Assicurazioni, le prestazioni previste dalla presente copertura sono operanti esclusivamente quale rimborso degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla Compagnia di Assicurazione che ha erogato direttamente la prestazione.
- f) In ogni caso, i costi verranno risarciti complessivamente una volta sola.
- g) La Centrale Operativa non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute.
- h) La Centrale Operativa tiene a proprio carico il costo delle prestazioni fino al capitale stabilito nelle singole garanzie. Eventuali eccedenze rispetto al massimale restano a carico dell'Assicurato.
- i) Le prestazioni sono fornite per la durata contrattuale e secondo quanto previsto nelle singole garanzie; all'estero esclusivamente per soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi.

La Centrale Operativa non potrà essere ritenuta responsabile di:

- a) ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali;
- b) errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato.

La messa a disposizione di un biglietto di viaggio si intende prestata con:

- aereo di linea (classe economica);
- treno (prima classe).

SEZIONE A - ASSISTENZA ALLA MOBILITA'

SOCCORSO STRADALE

La seguente garanzia opera quando il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizione di spostarsi autonomamente a seguito di:

- § incidente stradale;
- § incendio, esplosione o scoppio.

La Centrale Operativa provvede all'invio di un mezzo di soccorso per il traino sino alla propria officina convenzionata più vicina o sino all'officina autorizzata della casa costruttrice del veicolo assicurato, più vicina, tenendo a carico dell'Impresa i relativi costi, fino ad un importo massimo per sinistro pari a € 3.000,00.

L'eventuale eccedenza di costo resta a carico dell'Assicurato.

Ove l'Assicurato desideri il traino presso una diversa destinazione, dovrà sostenere in proprio l'eventuale maggior costo. Tale importo verrà preventivamente comunicato dalla Centrale Operativa, compatibilmente con i tempi e la tipologia di intervento richiesto.

In caso di sinistro avvenuto in autostrada, qualora l'Assicurato attivi il soccorso stradale tramite le apposite colonnine, dovrà dichiarare di essere coperto da servizio di assistenza con l'Impresa al fine di ottenere la prestazione con pagamento diretto. In caso contrario i costi verranno sostenuti dall'Assicurato e successivamente rimborsati.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino quando il veicolo subisce il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti. Sono comunque escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali.

INVIO OFFICINA MOBILE PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI

Validità territoriale: Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Qualora, nel caso di sola rottura, scoppio o foratura pneumatico/i (non conseguenti ad altri eventi dannosi) tali da renderne impossibile la ripresa della circolazione, sia accertata da parte della Centrale Operativa preventivamente contattata, la possibilità di effettuare sul posto la riparazione/sostituzione (con ruota di scorta in dotazione al veicolo), verrà inviata sul luogo del sinistro un'officina mobile; l'Impresa terrà a proprio carico, fino ad un massimo di € 650,00, le spese di manodopera e il relativo costo di uscita del mezzo.

Restano a carico dell'Assicurato i costi relativi all'eventuale acquisto di pneumatici e di materiali di impiego utilizzati per effettuare le riparazioni od il montaggio.

Se la sostituzione non fosse attuabile sul posto, la Centrale Operativa organizzerà il traino del veicolo come previsto dalla precedente garanzia "Soccorso Stradale".

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA

A seguito di traino del veicolo danneggiato organizzato dalla Centrale Operativa, quest'ultima in caso di necessità organizza, su richiesta dell'Assicurato, il pernottamento presso un albergo in loco del conducente e degli eventuali trasportati a bordo del veicolo assicurato.

Sono a carico dell'Assicurato le spese alberghiere.

RIENTRO AL DOMICILIO - SPESE DI SOGGIORNO

La garanzia opera qualora, a seguito di traino erogato dalla Centrale Operativa, il veicolo richieda riparazioni che comportino un immobilizzo di durata pari a 24 ore in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino oppure 36 ore all'estero, certificato dal responsabile dell'autofficina o dal soccorritore stradale, mediante contatto con la Centrale Operativa.

Beneficiari della prestazione sono il conducente e gli eventuali trasportati del veicolo assicurato.

La Centrale Operativa organizza il rientro dell'Assicurato e degli eventuali altri trasportati alla propria residenza tenendo a carico dell'Impresa i relativi costi fino ad un massimo di € 400,00 per evento.

Il rientro sarà effettuato con aereo in classe turistica, in treno in prima classe o con auto a noleggio per un periodo massimo di due giorni. L'erogazione della prestazione di noleggio è subordinata alle norme dell'ordinamento giuridico del Paese presso cui viene richiesta l'autovettura nonché alle condizioni generali di contratto poste dalla Società di autonoleggio presenti sul luogo. Le spese vive quali carburante o pedaggi autostradali e le assicurazioni non obbligatorie per legge nonché le relative franchigie sono a carico dell'Assicurato.

In alternativa a quanto precede, la Centrale Operativa organizza il soggiorno dell'Assicurato e dei passeggeri in un albergo in loco, tenendo con costi di pernottamento a carico dell'Impresa le spese di pernottamento fino a 2 giorni, fino ad un massimo di € 100,00 al giorno per persona e per evento.

VIAGGIO PER IL RECUPERO DEL VEICOLO

La garanzia opera qualora, a seguito di traino erogato dalla Centrale Operativa, il veicolo richieda riparazioni di durata pari o superiore a 32 ore di manodopera, certificata in base ai tempi ufficiali delle case costruttrici, dal responsabile dell'autofficina o dal soccorritore stradale, mediante contatto con la Centrale Operativa. Per manodopera si intende il tempo necessario alla riparazione del veicolo ad esclusione dei tempi di attesa dei pezzi di ricambio e di quant'altro non sia di pertinenza diretta alla riparazione.

La Centrale Operativa, con costi a carico dell'Impresa, mette a disposizione dell'Assicurato un biglietto di sola andata, ferroviario di prima classe o aereo di classe turistica, per consentirgli di recuperare il mezzo dopo la riparazione.

ORGANIZZAZIONE TRASPORTO DEL VEICOLO

Qualora a seguito di incidente stradale, incendio, esplosione o scoppio, il veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali, la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicurato, organizza il trasporto del veicolo dal luogo dell'immobilizzo al luogo, in Italia, preventivamente concordato con l'Assicurato stesso, restando a carico di quest'ultimo tutti i relativi costi. La Centrale Operativa fornirà all'Assicurato un preventivo per le spese di trasporto e procederà all'organizzazione della prestazione solo dopo l'accettazione di detto preventivo da parte dell'Assicurato.

INVIO DI UN AUTISTA PROFESSIONISTA

La garanzia opera a seguito di infortunio conseguente ad incidente stradale avvenuto fuori dal Comune di residenza. Se il conducente è ricoverato o impossibilitato alla guida e nessuno dei trasportati sul veicolo assicurato è in condizione di guidare, la Centrale Operativa mette a disposizione di un autista segnalato dall'Assicurato un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe, di sola andata, per consentirgli di recarsi sul posto e ricondurre il veicolo in Italia o proseguire il viaggio sino a destinazione. L'Impresa tiene a proprio carico il costo del biglietto di viaggio per l'autista, mentre rimangono a carico dell'Assicurato le spese vive quali carburante o pedaggi autostradali.

INFORMAZIONI TELEFONICHE

La Centrale Operativa è a disposizione dell'Assicurato per fornire telefonicamente informazioni su indirizzi e recapiti telefonici delle reti di vendita e assistenza in Italia delle principali case automobilistiche produttrici di automezzi pesanti. Inoltre, qualora l'Assicurato necessiti di informazioni sulla reperibilità ed eventuale disponibilità di pezzi di ricambio per la riparazione del veicolo, la Centrale Operativa provvede a ricercare, in Italia, un'officina o un'autoricambista che sia in possesso del pezzo richiesto e a comunicarlo all'Assicurato.

SEZIONE B - ASSISTENZA ALL'ESTERO

INVIO PEZZI DI RICAMBIO

Validità territoriale: Estero (Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino escluse).

Quando l'Assicurato in viaggio all'estero necessita, per le riparazioni del veicolo, di pezzi di ricambio indispensabili al suo funzionamento ed irreperibili sul luogo, la Centrale Operativa provvede ad organizzare l'invio dei pezzi necessari con il mezzo più rapido, in conformità alle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio automobilistici in particolare. In caso di spedizione aerea i pezzi di

ricambio saranno recapitati al più vicino aeroporto internazionale. Sono a carico dell'Impresa le spese di ricerca e di invio a destinazione fino ad un massimo di € 800,00 per sinistro.

Restano a carico dell'Assicurato, che dovrà fornire adeguata garanzia di rimborso degli stessi, i costi dei pezzi di ricambio.

ANTICIPO DI CAUZIONE PENALE

Validità territoriale: Estero (Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino escluse).

A seguito di incidente stradale avvenuto all'estero, quando le Autorità locali dispongano il fermo del conducente del veicolo assicurato, la Centrale Operativa provvede ad anticipare in nome e per conto dell'Assicurato la cauzione fino all'importo massimo di € 6.000,00, al fine di ottenere la libertà provvisoria dell'Assicurato stesso.

La stessa somma potrà essere anticipata anche quando le Autorità locali dispongano una cauzione civile o amministrativa che comporti il blocco del veicolo o l'impossibilità di ripartire per l'Assicurato, pur senza procedere al fermo.

Per usufruire della prestazione l'Assicurato dovrà fornire adeguata garanzia di rimborso della somma anticipata.

ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ

Validità territoriale: Estero (Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino escluse).

Qualora a seguito di sinistro avvenuto all'estero, nel caso in cui l'Assicurato debba sostenere delle spese e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Centrale Operativa provvede ad effettuare il pagamento sul posto, per conto dell'Assicurato, di fatture fino ad un importo massimo di € 3.000,00 per sinistro.

Per usufruire della prestazione l'Assicurato dovrà fornire adeguata garanzia di rimborso della somma anticipata.

ABBANDONO LEGALE

Qualora il valore commerciale del veicolo a seguito del sinistro ne giustifichi l'abbandono, la Centrale Operativa organizza, in accordo con l'Assicurato, l'abbandono legale sul posto, tenendo a carico dell'Impresa i relativi costi amministrativi ed organizzativi, oltre a quelli di demolizione, fino ad un importo massimo di € 800,00.

SEZIONE C- ASSISTENZA SANITARIA PER INFORTUNIO CONSEGUENTE AD INCIDENTE STRADALE

PERSONE ASSICURATE: le prestazioni riportate nella presente sezione sono erogate in favore del conducente e degli eventuali trasportati del veicolo assicurato che, a seguito di incidente stradale, abbiano subito un infortunio.

RIMBORSO SPESE DI EMERGENZA

Qualora l'Assicurato necessiti di ricovero ospedaliero e/o cure mediche di prima necessità, l'Impresa garantisce il rimborso delle spese di ambulanza e pronto soccorso per la cura delle lesioni subite fino ad un massimo di € 200,00 per evento. Per la richiesta di rimborso l'Assicurato dovrà fornire alla Centrale Operativa la documentazione comprovante il sinistro e le spese sostenute.

RIMPATRIO/RIENTRO SANITARIO

Qualora, le condizioni dell'Assicurato, accertate dalla Guardia Medica della Centrale Operativa in accordo con il medico curante sul posto, richiedano il suo trasporto in un centro ospedaliero attrezzato vicino al proprio domicilio in Italia o al domicilio stesso, la Centrale Operativa organizza, tenendo con costi a carico dell'Impresa i relativi costi, il trasporto dell'Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo dalla propria Guardia Medica:

- aereo sanitario con équipe medica;
- aereo di linea in classe turistica con eventuale barella;
- ambulanza;
- treno (se necessario in vagone letto);
- ogni altro mezzo ritenuto opportuno ed adeguato.

Se necessario, l'Assicurato sarà accompagnato da personale medico od infermieristico. L'aereo sanitario potrà essere utilizzato esclusivamente per i trasporti effettuati a livello continentale o per i rimpatri dai Paesi che si affacciano sul bacino del Mediterraneo.

TRASFERIMENTO AD UN CENTRO OSPEDALIERO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Qualora l'Assicurato non fosse curabile nell'ambito delle strutture sanitarie nazionali e l'infortunio risultasse di complessità tale da richiedere, a giudizio dei medici curanti in accordo con la Guardia Medica della Centrale Operativa, il trasferimento dell'Assicurato in un centro ospedaliero di alta specializzazione, la Centrale Operativa provvede ad organizzare il trasporto sanitario dell'Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo e, se necessario, con accompagnamento medico ed infermieristico.

I costi del trasferimento saranno concordati preventivamente con l'Assicurato o, se questi non fosse in condizione di farlo, con chi ha potere decisionale in Sua vece.

I suddetti costi restano interamente a carico dell'Assicurato.

ASSISTENZA IN CASO DI RICOVERO O DECESSO ALL'ESTERO

Validità territoriale: Estero (Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino escluse).

In caso di ricovero superiore a 7 giorni o di decesso dell'Assicurato, la Centrale Operativa mette a disposizione di un parente un biglietto aereo di classe turistica A/R o ferroviario di prima classe per recarsi sul posto. Provvede, inoltre, a reperire per il parente un albergo in loco, con spese di soggiorno a carico dell'Impresa fino a 10 giorni, col limite massimo di € 80,00 al giorno.

Inoltre, in caso di decesso dell'Assicurato, la Centrale Operativa provvede, con costi a carico dell'Impresa, all'adempimento di tutte le formalità sul posto, al trasporto della salma (incluse le spese del feretro, in conformità con le norme internazionali) fino al luogo di sepoltura in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre ed all'inumazione. In alternativa, qualora l'Assicurato avesse espresso il desiderio di essere inumato sul posto, la Centrale Operativa vi provvede a spese dell'Impresa.

ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

Per ogni richiesta di assistenza, l'assicurato, o chi per esso, deve contattare la Centrale Operativa tramite:

Y Linea Verde	800 68 68 68
Y Telefono (anche per chiamate dall'estero)	+39 02 26 609 133
Y Fax	+39 02 70 630 091

indicando con precisione:

- tipo di Assistenza di cui necessita;
- nome, cognome e targa del veicolo;
- indirizzo e luogo da cui chiama;
- eventuale recapito telefonico;

- codice fiscale.

La richiesta di rimborso, accompagnata dai documenti giustificativi in originale delle spese sostenute, se e solo se autorizzate dalla Centrale Operativa, dovrà essere inoltrata a:

AWP P&C S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia
Ufficio Liquidazione Sinistri Assistenza
Casella Postale 302
Via Cordusio 4 - 20123 MILANO (MI)

Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate.
Inoltre l'Assicurato dovrà:

- farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla sua richiesta di Assistenza il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale rimborso successivo;
- comunicare, insieme alla documentazione del danno, il proprio codice IBAN (riferimenti bancari) e Codice Fiscale.

ASSISTENZA AUTOCARRI PLUS

Per veicoli commerciali:

- di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 q.li e fino a 190 q.li
- di peso complessivo a pieno carico superiore a 190 q.li e fino a 440 q.li

Le garanzie ed i servizi di assistenza di seguito precisati sono prestati dall'Impresa tramite la Centrale Operativa di AWP P&C S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno.

AVVERTENZA: nessun rimborso è previsto senza il preventivo contatto con la Centrale Operativa (per i dettagli si rinvia alla sezione "Istruzioni per la richiesta di assistenza").

Articolo 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Centrale Operativa in caso d'impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato dovuto a:

- incidente stradale;
- guasto;
- incendio, esplosione o scoppio;
- tentato furto, furto parziale o furto totale con ritrovamento;
- rottura, scoppio o foratura pneumatici

fornisce le prestazioni di assistenza con le modalità ed i termini indicati ai punti che seguono.

In caso di sinistro che coinvolga un rimorchio trainato a norma di legge dal veicolo indicato in polizza, le prestazioni riguardanti il veicolo riguardano anche il rimorchio, a condizione che esso sia regolarmente assicurato ed immatricolato in Italia.

In nessun caso l'Impresa terrà a proprio carico un costo superiore alla somma massima prevista da ciascuna prestazione nei punti che seguono.

Articolo 2 - Validità territoriale

L'assicurazione, salvo eventuali limitazioni indicate all'interno delle singole garanzie, vale per il territorio degli Stati dell'Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera, del Principato di Monaco e di Andorra. L'assicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema disciplinato dal Certificato Internazionale di Assicurazione (ex Carta Verde) e le cui sigle internazionali, indicate sullo stesso, non siano barrate. Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell'ambito di validità della polizza, al momento della richiesta di attivazione di assistenza risultano sottoposti a embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte dell'ONU e/o UE.

L'elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito www.allianz-global-assistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze.

Articolo 3 - ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante da:

- danni diretti o indiretti causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
- atti di sabotaggio, rapine e/o attentati, confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
- scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori, movimenti di piazza, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse;
- danni direttamente o indirettamente causati da, o derivati da, atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non limiti l'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sola o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo, commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
- esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
- materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
- trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
- dolo o colpa grave dell'Assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
- abuso di alcolici e psicofarmaci e l'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- un viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente;
- atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
- infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
- suicidio o tentativo di suicidio;
- immobilizzi del veicolo determinati da richiami sistematici della Casa Costruttrice, da operazioni di manutenzione periodica e non, da controlli, da montaggio di accessori. come pure dalla mancanza di manutenzione o da interventi di carrozzeria determinati da usura, difetto, rottura, mancato funzionamento.

Le garanzie, inoltre, non sono operative in caso di:

- conducente non in possesso della prescritta e valida patente di guida e/o documenti di abilitazione/qualificazione diversi dalla patente;
- veicolo non utilizzato secondo quanto previsto dalla carta di circolazione;

- c) veicolo non coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione;
- d) trasporto di persone, se non avviene in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- e) fatti derivanti da partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali.

Articolo 4 - DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

- a) La Centrale Operativa non riconosce rimborsi senza il preventivo contatto ed autorizzazione da parte della stessa.
- b) La Centrale Operativa si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge.
- c) La Centrale Operativa potrà richiedere all'Assicurato di inviare la fattura che comprovi le effettive ore di manodopera dichiarate.
- d) Nei casi in cui l'Assicurato benefici di prestazioni di assistenza analoghe e richieda l'intervento di un'altra Compagnia di Assicurazioni, le prestazioni previste dalla presente copertura sono operanti esclusivamente quale rimborso degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla Compagnia di Assicurazione che ha erogato direttamente la prestazione.
- e) In ogni caso, i costi verranno risarciti complessivamente una volta sola.
- f) La Centrale Operativa non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute;
- g) La Centrale Operativa tiene a proprio carico il costo delle prestazioni fino al capitale stabilito nelle singole garanzie. Eventuali eccedenze rispetto al massimale restano a carico dell'Assicurato.
- h) Le prestazioni sono fornite per la durata contrattuale e secondo quanto previsto nelle singole garanzie; all'estero esclusivamente per soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi.

La Centrale Operativa non potrà essere ritenuta responsabile di:

- a) ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali;
- b) errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato.

La messa a disposizione di un biglietto di viaggio si intende prestata con:

- aereo di linea (classe economica);
- treno (prima classe).

SEZIONE A - ASSISTENZA ALLA MOBILITÀ

SOCCORSO STRADALE

La Centrale Operativa in caso di:

- incidente stradale;
- guasto;
- incendio, esplosione o scoppio;
- tentato furto, furto parziale o furto totale con ritrovamento;
- rottura, scoppio o foratura pneumatici,

provvede all'invio di un mezzo di soccorso per il traino sino alla propria officina convenzionata più vicina o sino all'officina autorizzata della casa costruttrice del veicolo assicurato più vicina, tenendo a carico dell'Impresa i relativi costi, fino ad un massimo di € 1.000,00 per sinistro.

L'eventuale eccedenza di costo resta a carico dell'Assicurato.

Ove l'Assicurato desideri il traino presso una diversa destinazione, dovrà sostenere in proprio l'eventuale maggior costo. Tale importo verrà preventivamente comunicato dalla Centrale Operativa, compatibilmente con i tempi e la tipologia di intervento richiesto.

In caso di sinistro avvenuto in autostrada, qualora l'Assicurato attivi il soccorso stradale tramite le apposite colonnine, dovrà dichiarare di essere coperto da servizio di assistenza con l'Impresa al fine di ottenere la prestazione con pagamento diretto. In caso contrario i costi verranno sostenuti dall'Assicurato e successivamente rimborsati.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino quando il veicolo subisce il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti. Sono comunque escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali.

RECUPERO FUORI STRADA

Qualora a seguito di:

- incidente stradale;
- guasto;
- incendio, esplosione o scoppio;
- tentato furto, furto parziale o furto totale con ritrovamento;
- rottura, scoppio o foratura pneumatici,

il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Centrale Operativa invia direttamente all'Assicurato i mezzi di soccorso necessari per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale, tenendo a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di € 1.500,00 per sinistro.

L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.

Qualora l'Assicurato non abbia potuto contattare la Centrale Operativa per oggettiva e comprovata impossibilità, la stessa fornirà successivamente specifiche istruzioni per il rimborso.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo abbia subito l'incidente durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad esse equiparate (percorsi fuoristrada).

INVIO OFFICINA MOBILE

Validità territoriale: Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Qualora in caso di:

- incidente stradale;
- guasto;
- incendio, esplosione o scoppio;
- tentato furto, furto parziale o furto totale con ritrovamento,

il veicolo non fosse in condizioni di muoversi autonomamente, la Centrale Operativa, valutata la possibilità di effettuare la riparazione sul posto ed accertata la disponibilità in zona, provvederà ad inviare sul luogo del sinistro un'officina mobile. Se la riparazione non fosse attuabile sul posto, la Centrale Operativa organizzerà il traino del veicolo come previsto dalle precedenti garanzie "Soccorso Stradale".

L'Impresa terrà a proprio carico il costo dell'intervento dell'officina mobile.

Sono a carico dell'Assicurato i costi relativi agli eventuali materiali d'impiego utilizzati per effettuare le riparazioni e la relativa manodopera.

INVIO OFFICINA MOBILE A SEGUITO DI ROTTURA, FORATURA O SCOPPIO PNEUMATICI

Validità territoriale: Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Qualora, nel caso di sola rottura, scoppio o foratura pneumatico/i (non conseguenti ad altri eventi dannosi) tali da renderne impossibile la ripresa della circolazione, sia accertata da parte della Centrale Operativa preventivamente contattata, la possibilità di effettuare sul posto la

riparazione/sostituzione (con ruota di scorta in dotazione al veicolo), verrà inviata sul luogo del sinistro un'officina; l'Impresa terrà a proprio carico, fino ad un massimo di € 650,00, le spese di manodopera e il relativo costo di uscita del mezzo. Restano a carico dell'Assicurato i costi relativi all'eventuale acquisto di pneumatici e di materiali di impiego utilizzati per effettuare le riparazioni od il montaggio. Se la sostituzione non fosse attuabile sul posto, la Centrale Operativa organizzerà il traino del veicolo come previsto dalla precedente garanzia "Soccorso Stradale".

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA

A seguito di traino del veicolo danneggiato organizzato dalla Centrale Operativa, quest'ultima in caso di necessità organizza, su richiesta dell'Assicurato, il pernottamento presso un albergo in loco del conducente e degli eventuali trasportati a bordo del veicolo assicurato. Sono a carico dell'Assicurato le spese alberghiere.

RIENTRO AL DOMICILIO - SPESE DI SOGGIORNO

La garanzia opera qualora, a seguito di traino erogato dalla Centrale Operativa, il veicolo richieda riparazioni che comportino un immobilizzo di durata pari a 24 ore in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino oppure 36 ore all'estero, certificato dal responsabile dell'autofficina o dal soccorritore stradale, mediante contatto con la Centrale Operativa.

Beneficiari della prestazione sono il conducente e gli eventuali trasportati del veicolo assicurato.

La Centrale Operativa organizza il rientro dell'Assicurato e degli eventuali altri trasportati alla propria residenza tenendo a carico dell'Impresa i relativi costi fino ad un massimo di € 400,00 per sinistro.

Il rientro sarà effettuato con aereo in classe turistica, in treno in prima classe o con auto a noleggio per un periodo massimo di due giorni.

L'erogazione della prestazione di noleggio è subordinata alle norme dell'ordinamento giuridico del Paese presso cui viene richiesta l'autovettura nonché alle condizioni generali di contratto poste dalle Società di autonoleggio presenti sul luogo. Le spese vive quali carburante o pedaggi autostradali e le assicurazioni non obbligatorie per legge nonché le relative franchigie sono a carico dell'Assicurato.

In alternativa a quanto precede, la Centrale Operativa organizza il soggiorno dell'Assicurato e dei passeggeri in un albergo in loco, tenendo a carico dell'Impresa le spese di pernottamento fino ad un massimo di 2 giorni, con il limite massimo di € 100,00 al giorno per persona e per evento.

VIAGGIO PER IL RECUPERO DEL VEICOLO

La garanzia opera qualora, a seguito di traino erogato dalla Centrale Operativa, il veicolo richieda riparazioni di durata pari o superiore a 32 ore di manodopera, certificata in base ai tempi ufficiali delle case costruttrici, dal responsabile dell'autofficina o dal soccorritore stradale, mediante contatto con la Centrale Operativa. Per manodopera si intende il tempo necessario alla riparazione del veicolo ad esclusione dei tempi di attesa dei pezzi di ricambio e di quant'altro non sia di pertinenza diretta alla riparazione.

La Centrale Operativa, con costi a carico dell'Impresa, mette a disposizione dell'Assicurato un biglietto di andata, ferroviario di prima classe o aereo di classe economica, per consentirgli di recuperare il mezzo dopo la riparazione.

ORGANIZZAZIONE TRASPORTO DEL VEICOLO

Qualora a seguito di incidente stradale, incendio, esplosione o scoppio, il veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali, la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicurato, organizza il trasporto del veicolo dal luogo dell'immobilizzo al luogo, in Italia, preventivamente concordato con l'Assicurato stesso, restando a carico di quest'ultimo tutti i relativi costi. La Centrale Operativa fornirà all'Assicurato un preventivo per le spese di trasporto e procederà all'organizzazione della prestazione solo dopo l'accettazione di detto preventivo da parte dell'Assicurato.

INVIO DI UN AUTISTA PROFESSIONISTA

La garanzia opera a seguito di infortunio conseguente ad incidente stradale avvenuto fuori dal Comune di residenza. Se il conducente è ricoverato o impossibilitato alla guida e nessuno dei trasportati sul veicolo assicurato è in condizione di guidare, la Centrale Operativa mette a disposizione di un autista segnalato dall'Assicurato un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe, di sola andata, per consentirgli di recarsi sul posto e ricondurre il veicolo in Italia o proseguire il viaggio sino a destinazione. L'Impresa tiene a proprio carico il costo del biglietto di viaggio per l'autista, mentre rimangono a carico dell'Assicurato le spese vive quali carburante o pedaggi autostradali.

INFORMAZIONI TELEFONICHE

La Centrale Operativa è a disposizione dell'Assicurato per fornire telefonicamente informazioni su indirizzi e recapiti telefonici delle reti di vendita e assistenza in Italia delle principali case automobilistiche produttrici di automezzi pesanti. Inoltre, qualora l'Assicurato necessiti di informazioni sulla reperibilità ed eventuale disponibilità di pezzi di ricambio per la riparazione del veicolo, la Centrale Operativa provvede a ricercare, in Italia, un'officina o un'autoricambista che sia in possesso del pezzo richiesto e a comunicarlo all'Assicurato.

SEZIONE B - ASSISTENZA ALL'ESTERO

INVIO PEZZI DI RICAMBIO

Validità territoriale: estero

Quando l'Assicurato in viaggio all'estero necessiti, per le riparazioni del veicolo, di pezzi di ricambio indispensabili al suo funzionamento ed irreperibili sul luogo, la Centrale Operativa provvede ad organizzare l'invio dei pezzi necessari con il mezzo più rapido, in conformità alle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio automobilistici in particolare. In caso di spedizione aerea i pezzi di ricambio saranno recapitati al più vicino aeroporto internazionale. Sono a carico dell'Impresa le spese di ricerca e di invio a destinazione fino ad un massimo di € 800,00 per sinistro. Restano a carico dell'Assicurato, che dovrà fornire adeguata garanzia di rimborso degli stessi, i costi dei pezzi di ricambio.

ANTICIPO DI CAUZIONE PENALE

Validità territoriale: estero

A seguito di incidente stradale avvenuto all'estero, quando le Autorità locali dispongano il fermo del conducente del veicolo assicurato, la Centrale Operativa provvede ad anticipare in nome e per conto dell'Assicurato la cauzione fino all'importo massimo di € 6.000,00 per sinistro, al fine di ottenere la libertà provvisoria dell'Assicurato stesso.

La stessa somma potrà essere anticipata anche quando le Autorità locali dispongano una cauzione civile o amministrativa che comporti il blocco del veicolo o l'impossibilità di ripartire per l'Assicurato, pur senza procedere al fermo.

Per usufruire della prestazione l'Assicurato dovrà fornire adeguata garanzia di rimborso della somma anticipata.

ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ

Validità territoriale: estero

Qualora a seguito di sinistro avvenuto all'estero, nel caso in cui l'Assicurato debba sostenere delle spese e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Centrale Operativa provvede ad effettuare il pagamento sul posto, per conto dell'Assicurato, di fatture fino

ad un importo massimo di € 3.000,00 per sinistro. Per usufruire della prestazione l'Assicurato dovrà fornire adeguata garanzia di rimborso della somma anticipata.

ABBANDONO LEGALE

Qualora il valore commerciale del veicolo a seguito del sinistro ne giustifichi l'abbandono, la Centrale Operativa organizza, in accordo con l'Assicurato, l'abbandono legale sul posto, tenendo a carico dell'Impresa i relativi costi amministrativi ed organizzativi, oltre a quelli di demolizione, fino ad un importo massimo di € 800,00 per sinistro.

SEZIONE C - ASSISTENZA SANITARIA PER INFORTUNIO CONSEGUENTE AD INCIDENTE STRADALE

RIMBORSO SPESE DI EMERGENZA

Qualora l'Assicurato necessiti di ricovero ospedaliero e/o cure mediche di prima necessità, l'Impresa garantisce il rimborso delle spese di ambulanza e pronto soccorso per la cura delle lesioni subite fino a € 200,00 per sinistro. Per la richiesta di rimborso l'Assicurato dovrà fornire alla Centrale Operativa la documentazione comprovante il sinistro e le spese sostenute.

RIENTRO SANITARIO

Validità territoriale: Italia

Quando:

- le condizioni dell'Assicurato in viaggio in Italia, accertate dal Servizio di assistenza medica della Centrale Operativa in accordo con il medico curante sul posto, richiedano il suo trasporto in un centro ospedaliero attrezzato vicino al proprio domicilio o al domicilio stesso, oppure

- l'Assicurato - in seguito a dimissione ospedaliera - debba essere trasportato al proprio domicilio,

La Centrale Operativa organizza - tenendo a proprio carico i relativi costi - il trasporto dell'Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo:

- ambulanza;

- treno (se necessario vagone letto);

- aereo di linea con eventuale barella;

- aereo sanitario;

- ogni altro mezzo ritenuto opportuno.

Se necessario l'Assicurato sarà accompagnato da personale medico od infermieristico. La Centrale Operativa ha la facoltà ed il diritto di richiedere, all'Assicurato, l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato.

RIMPATRIO SANITARIO

Quando le condizioni dell'Assicurato in viaggio all'estero, accertate dal Servizio di assistenza medica di La Centrale Operativa in accordo con il medico curante sul posto, richiedano il suo trasporto in un centro ospedaliero attrezzato in Italia o al proprio domicilio, la Centrale Operativa organizza, tenendo a proprio carico i relativi costi, il trasporto dell'Assicurato con il mezzo che il Servizio di assistenza medica della Centrale Operativa giudica più idoneo.

Il trasporto può avvenire solo se organizzato dal Servizio di assistenza medica della Centrale Operativa che prende in considerazione, tenendo presente le esigenze di ordine medico, la scelta del mezzo di trasporto più idoneo:

- aereo sanitario con équipe medica;

- aereo di linea in classe economica con eventuale barella;

- autoambulanza;

- treno (se necessario vagone letto);

- ogni altro mezzo ritenuto opportuno.

Se necessario, l'Assicurato sarà accompagnato da personale medico od infermieristico. L'aereo sanitario potrà essere utilizzato esclusivamente per i trasporti effettuati a livello continentale in tutto il Mondo o per i rimpatri verso l'Italia dai Paesi che si affacciano sul bacino del Mediterraneo.

La Centrale Operativa ha la facoltà ed il diritto di richiedere, all'Assicurato, l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato.

TRASFERIMENTO AD UN CENTRO OSPEDALIERO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Qualora l'Assicurato non fosse curabile nell'ambito delle strutture sanitarie nazionali e l'incidento risultasse di complessità tale da richiedere, a giudizio dei medici curanti in accordo con la Guardia Medica della Centrale Operativa, il trasferimento dell'Assicurato in un centro ospedaliero di alta specializzazione, la Centrale Operativa provvede ad organizzare il trasporto sanitario dell'Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo e, se necessario, con accompagnamento medico ed infermieristico.

I costi del trasferimento saranno concordati preventivamente con l'Assicurato o, se questi non fosse in condizione di farlo, con chi ha potere decisionale in Sua vece.

I suddetti costi restano interamente a carico dell'Assicurato.

ASSISTENZA IN CASO DI RICOVERO O DECESSO ALL'ESTERO

Validità territoriale: estero

In caso di ricovero superiore a 7 giorni o di decesso dell'Assicurato, la Centrale Operativa mette a disposizione di un parente un biglietto aereo di classe economica A/R o ferroviario di prima classe per recarsi sul posto. Provvede, inoltre, a reperire per il parente un albergo in loco, con spese di soggiorno a carico dell'Impresa fino a 10 giorni, col limite massimo di € 80,00 al giorno.

Inoltre, in caso di decesso dell'Assicurato, la Centrale Operativa provvede, con costi a carico dell'Impresa, all'adempimento di tutte le formalità sul posto, al trasporto della salma (incluse le spese del feretro, in conformità con le norme internazionali) fino al luogo di sepoltura in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre ed all'inumazione. In alternativa, qualora l'Assicurato avesse espresso il desiderio di essere inumato sul posto, la Centrale Operativa vi provvede a spese dell'Impresa.

ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

Per ogni richiesta di assistenza, l'assicurato, o chi per esso, deve contattare la Centrale Operativa tramite:

Y Linea Verde	800 68 68 68
Y Telefono (anche per chiamate dall'estero)	+39 02 26 609 133
Y Fax	+39 02 70 630 091

indicando con precisione:

- tipo di Assistenza di cui necessita;
- nome, cognome e targa del veicolo;
- indirizzo e luogo da cui chiama;

- eventuale recapito telefonico;
- codice fiscale.

La richiesta di rimborso, accompagnata dai documenti giustificativi in originale delle spese sostenute, se e solo se autorizzate dalla Centrale Operativa, dovrà essere inoltrata a:

AWP P&C S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia
Ufficio Liquidazione Sinistri Assistenza
Casella Postale 302
Via Cordusio 4 - 20123 MILANO (MI)

Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate.

Inoltre l'Assicurato dovrà:

- farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla sua richiesta di Assistenza il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale rimborso successivo;
- comunicare, insieme alla documentazione del danno, il proprio codice IBAN (riferimenti bancari) e Codice Fiscale.

ASSISTENZA AUTO

Le garanzie ed i servizi di assistenza di seguito precisati sono prestati dall'Impresa tramite la Centrale Operativa di AWP P&C S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno.

AVVERTENZA: nessun rimborso è previsto senza il preventivo contatto con la Centrale Operativa (per i dettagli si rinvia alla sezione "Istruzioni per la richiesta di assistenza").

Articolo 1 - VALIDITA' TERRITORIALE

L'assicurazione, salvo eventuali limitazioni indicate all'interno delle singole garanzie, vale per il territorio degli Stati dell'Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera, del Principato di Monaco e di Andorra. L'assicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema disciplinato dal Certificato Internazionale di Assicurazione (ex Carta Verde) e le cui sigle internazionali, indicate sullo stesso, non siano barrate. Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell'ambito di validità della polizza, al momento della richiesta di attivazione di assistenza risultano sottoposti a embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte dell'ONU e/o UE.

L'elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito www.allianz-global-assistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze.

Articolo 2 - AMBITO DI OPERATIVITA' DELLA GARANZIA ASSISTENZA AUTO

Le prestazioni assicurative sono erogate a favore del veicolo indicato in polizza ed estese anche ad eventuali rimorchi che il veicolo sia autorizzato a trainare, purché assicurati con l'Impresa per il rischio statico. Limitatamente alle prestazioni sanitarie, esse sono erogate in favore del conducente e degli eventuali trasportati sul veicolo assicurato.

Articolo 3 - ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante da:

- danni diretti o indiretti causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
- atti di sabotaggio, rapine e/o attentati, confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
- scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori, movimenti di piazza, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse;
- danni direttamente o indirettamente causati da, o derivati da, atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non limiti l'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sola o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo, commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
- esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
- materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
- trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
- dolo o colpa grave dell'Assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
- abuso di alcolici e psicofarmaci e l'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- un viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente;
- atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
- infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
- suicidio o tentativo di suicidio;
- immobilizzi del veicolo determinati da richiami sistematici della Casa Costruttrice, da operazioni di manutenzione periodica e non, da controlli, da montaggio di accessori, come pure dalla mancanza di manutenzione o da interventi di carrozzeria determinati da usura, difetto, rottura, mancato funzionamento.

Le garanzie, inoltre, non sono operative in caso di:

- conducente non in possesso della prescritta e valida patente di guida e/o documenti di abilitazione/qualificazione diversi dalla patente;
- veicolo non utilizzato secondo quanto previsto dalla carta di circolazione;
- veicolo non coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione;
- trasporto di persone, se non avviene in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- fatti derivanti da partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali.

Articolo 4 - DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

- Le prestazioni sono fornite per la durata contrattuale e secondo quanto previsto nelle singole garanzie; all'estero esclusivamente per soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi.
- La Centrale Operativa non riconosce rimborsi senza il preventivo contatto ed autorizzazione da parte della stessa.

- c) La Centrale Operativa si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge.
- d) La Centrale Operativa potrà richiedere all'Assicurato di inviare la fattura che comprovi le effettive ore di manodopera dichiarate.
- e) Nei casi in cui l'Assicurato benefici di prestazioni di assistenza analoghe e richieda l'intervento di un'altra Compagnia di Assicurazioni, le prestazioni previste dalla presente copertura sono operanti esclusivamente quale rimborso degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla Compagnia di Assicurazione che ha erogato direttamente la prestazione.
- f) In ogni caso, i costi verranno risarciti complessivamente una volta sola.
- g) La Centrale Operativa non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute.
- h) La Centrale Operativa tiene a proprio carico il costo delle prestazioni fino al capitale stabilito nelle singole garanzie. Eventuali eccedenze rispetto al massimale restano a carico dell'Assicurato.
- i) Il Contraente libera dal segreto professionale, relativamente agli eventi formanti oggetto di questo servizio, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima dell'evento.

La Centrale Operativa non potrà essere ritenuta responsabile per:

- a) ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore o a disposizioni delle Autorità locali;
- b) errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato;
- c) il furto o il danneggiamento di accessori, bagagli, materiali e oggetti personali lasciati nel veicolo durante il trasporto dello stesso.

SEZIONE A - ASSISTENZA ALLA MOBILITÀ

INTERVENTO SU STRADA

Qualora, a seguito di:

- § guasto meccanico o elettrico;
- § batteria scarica;
- § rottura o foratura pneumatici;
- § esaurimento di carburante;
- § rottura del cristallo del parabrezza,

il veicolo non fosse in condizioni di muoversi autonomamente, la Centrale Operativa, valutata la possibilità di effettuare l'intervento sul posto ed accertata la disponibilità in zona, provvede ad inviare sul luogo del sinistro un'officina mobile. Se l'intervento non fosse effettuabile sul posto, la Centrale Operativa organizza il traino del veicolo come previsto dalla successiva garanzia "SOCCORSO STRADALE".

La Società tiene a proprio carico il solo costo dell'intervento dell'officina mobile; restano a carico dell'Assicurato i costi relativi ai pezzi di ricambio, all'acquisto di pneumatici, al carburante.

La Società rimborsa il costo di piccole spese tecniche, fino ad un importo massimo di € 50,00 per evento, per articoli come lampadine, fusibili, minuteria e kit di riparazione delle forature, utilizzati per riparare il veicolo sul posto, se il veicolo non ne sia già provvisto.

SOCCORSO STRADALE

La presente garanzia opera quando:

1. non fosse possibile effettuare l'intervento sul posto come da precedente garanzia "INTERVENTO SU STRADA" a seguito di:
 - § guasto meccanico o elettrico;
 - § batteria scarica;
 - § rottura o foratura pneumatici;
 - § esaurimento di carburante,
 - § rottura del cristallo del parabrezza,
2. il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizione di spostarsi autonomamente a seguito di:
 - § incidente stradale;
 - § incendio, esplosione o scoppio;
 - § atti vandalici;
 - § eventi atmosferici (se non rientranti nell'articolo "Esclusioni");
 - § errato rifornimento o congelamento o inquinamento del carburante;
 - § chiavi bloccate nel veicolo, danneggiate, smarrite o rubate;
 - § tentato furto, furto di parti del veicolo o ritrovamento dopo furto totale.

La Centrale Operativa provvede all'invio di un mezzo di soccorso per il traino sino alla propria officina convenzionata o fino alla più vicina officina autorizzata della casa costruttrice del veicolo assicurato.

Ove l'Assicurato desideri il traino del veicolo presso una destinazione diversa da quella proposta, la Centrale Operativa organizza l'erogazione della prestazione, compatibilmente con i tempi e la tipologia dell'intervento richiesto, sostenendo i relativi costi con una percorrenza massima di 100 Km, andata e ritorno, dal luogo del fermo. Ogni eventuale e ulteriore maggior costo è a carico dell'Assicurato e viene preventivamente presentato in stima dalla Centrale Operativa e successivamente definito in dettaglio insieme con il soccorritore al momento dell'erogazione della prestazione.

In caso di sinistro avvenuto in autostrada, qualora l'Assicurato attivi il soccorso stradale tramite le apposite colonnine, dovrà dichiarare di essere coperto da servizio di assistenza con l'Impresa al fine di ottenere la prestazione con pagamento diretto. In caso contrario i costi verranno sostenuti dall'Assicurato e successivamente rimborsati.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il soccorso stradale quando il veicolo subisce il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti.

Nell'impossibilità per la Centrale Operativa di provvedere all'intervento del mezzo di soccorso stradale entro un tempo massimo di due ore, l'Assicurato ha diritto al rimborso della spesa documentata e sostenuta in proprio per il soccorso stradale.

RECUPERO ECCEZIONALE - RIMESSA IN CARREGGIATA

Qualora, in caso di incidente oppure in seguito a ritrovamento dopo furto, il veicolo si trovi fuori dalla sede stradale e si renda necessario l'intervento di mezzi di soccorso eccezionali (quali gru, pattini, carrelli, ecc.) per riportare il veicolo in carreggiata e procedere con il traino, la Centrale Operativa organizza e tiene a proprio carico i relativi costi fino a un massimo di € 1.500,00 per evento. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero eccezionale quando il veicolo subisce il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti.

TAXI

A seguito di traino erogato dalla Centrale Operativa, la garanzia opera qualora:

- § L'Assicurato necessita di un mezzo per seguire il traino del proprio veicolo sino all'officina;
- § il traino venga effettuato nei giorni festivi oppure l'officina non sia aperta al momento della consegna del veicolo e non sia quindi possibile l'immediato ripristino dello stesso;
- § L'Assicurato necessita di un mezzo per recarsi presso l'albergo messo a sua disposizione in caso di veicolo non riparabile in giornata;
- § L'Assicurato necessita di un mezzo per recarsi a ritirare l'auto sostitutiva messa a sua disposizione in caso di veicolo non riparabile in giornata;
- § L'Assicurato necessita di un mezzo per recarsi a ritirare il veicolo riparato presso l'officina.

La garanzia opera anche a seguito di ritiro della patente e/o sequestro del veicolo da parte delle Autorità preposte.

L'Assicurato ha diritto all'invio di un taxi o, qualora disponibili, di altri servizi di mobilità alternativi, oppure al rimborso autorizzato dalla Centrale Operativa del costo sostenuto per il proprio spostamento, fino al massimale complessivo di € 80,00 per evento.

SPESE DI SOGGIORNO

A seguito di traino erogato dalla Centrale Operativa, la garanzia opera qualora il veicolo non sia riparabile in giornata.

La Centrale Operativa, in caso di necessità organizza il soggiorno del conducente del veicolo assicurato e degli eventuali trasportati a titolo gratuito in un albergo in loco, tenendo a carico della Società le spese di pernottamento fino a 4 notti, con il limite massimo di € 80,00 a notte per persona e per evento, inclusa la prima colazione.

VEICOLO SOSTITUTIVO

A seguito di traino secondo quanto normato nel paragrafo "SOCCORSO STRADALE", la garanzia opera qualora il veicolo non sia riparabile in giornata. La Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata e in base alla sua disponibilità:

- per autovetture e camper: un'autovettura sostitutiva di categoria equivalente, comunque non superiore alla "Categoria Compact";
- per autocarri di peso complessivo a pieno carico inferiore a 35 q.li: un veicolo con la medesima capacità di carico, entro e non oltre 48 ore dalla richiesta.

Il veicolo sostitutivo viene assegnato fino al termine delle riparazioni e fino ad un massimo di sette giorni consecutivi; qualora il veicolo sia stato trainato ad un'officina convenzionata con l'Impresa, tale massimale si intende elevato a dieci giorni consecutivi.

L'erogazione della prestazione è subordinata alle norme dell'ordinamento giuridico del Paese presso cui viene richiesto il veicolo nonché alle condizioni generali di contratto poste dalle società di noleggio presenti sul luogo. Il deposito cauzionale, le assicurazioni non obbligatorie per legge nonché le franchigie e le spese vive quali carburante, pedaggi autostradali e accessi ad aree a pagamento sono a carico dell'Assicurato.

In caso di indisponibilità presso i noleggi convenzionati, purché autorizzato dalla Centrale Operativa, l'Assicurato ha diritto al rimborso delle spese sostenute in proprio e documentate per usufruire di un'auto sostitutiva così come sopra descritto con il massimale di € 70,00 al giorno.

In alternativa, in accordo con l'Assicurato, può essere fornito un voucher di importo pari a € 300,00 spendibili in 30 giorni per usufruire autonomamente di servizi di mobilità alternativa convenzionati con la Società, qualora disponibili.

Per recarsi a ritirare l'auto sostitutiva messa a sua disposizione, l'Assicurato può attivare la prestazione "TAXI" di cui sopra.

La prestazione non è operante per:

- immobilizzo del veicolo dovuto all'esecuzione di tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.

La Centrale Operativa potrà richiedere all'Assicurato di inviare la fattura o la perizia che comprovi l'avvenuto fermo tecnico.

RIENTRO AL DOMICILIO O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO

A seguito di traino erogato dalla Centrale Operativa, la garanzia opera qualora il veicolo richieda riparazioni che comportino un immobilizzo di almeno 24 ore in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino oppure 36 ore all'estero, certificato dal responsabile dell'autofficina o dal soccorritore stradale, mediante contatto con la Centrale Operativa.

Beneficiari della prestazione sono il conducente del veicolo assicurato e gli eventuali trasportati a titolo gratuito.

La Centrale Operativa organizza il rientro del conducente e degli eventuali trasportati a titolo gratuito alla propria residenza oppure consente loro di proseguire il viaggio sino al luogo di destinazione, tenendo a carico della Società i relativi costi sino alla concorrenza del massimale di € 550,00 per evento.

Il rientro o il proseguimento del viaggio sarà effettuato con il mezzo più appropriato; se in aereo, in classe economica; se in treno, in prima classe; se con auto a noleggio, così come previsto dalla precedente garanzia "VEICOLO SOSTITUTIVO", ma per un periodo massimo di due giorni consecutivi.

RECUPERO DEL VEICOLO RIPARATO

A seguito di traino erogato dalla Centrale Operativa, la garanzia opera qualora il veicolo sia stato riparato e abbia richiesto riparazioni con un immobilizzo di almeno 24 ore in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino oppure 36 ore all'estero, certificato dal responsabile dell'autofficina o dal soccorritore stradale, mediante contatto con la Centrale Operativa.

La Centrale Operativa, con costi a carico della Società, mette a disposizione dell'Assicurato un biglietto ferroviario di prima classe o aereo di classe turistica di sola andata per consentirgli di recuperare il mezzo dopo la riparazione.

Inoltre, per recarsi a ritirare il veicolo, l'Assicurato può attivare la prestazione "TAXI" di cui sopra.

TRASPORTO/RIMPATRIO DEL VEICOLO

A seguito di traino erogato dalla Centrale Operativa, la garanzia opera qualora il veicolo richieda riparazioni di durata pari o superiore a 32 ore di manodopera, certificata in base ai tempi ufficiali delle case costruttrici, dal responsabile dell'autofficina o dal soccorritore stradale, mediante contatto con la Centrale Operativa. Per manodopera si intende il tempo necessario alla riparazione del veicolo ad esclusione dei tempi di attesa dei pezzi di ricambio e di quant'altro non sia di pertinenza diretta alla riparazione.

La Centrale Operativa organizza tramite autotrasportatori di fiducia, il trasporto dal luogo dell'immobilizzo sino alla propria officina convenzionata o all'officina autorizzata della casa costruttrice del veicolo più vicina al luogo di residenza dell'Assicurato.

In tal caso la Società terrà a proprio carico i relativi costi, compresi quelli di custodia del veicolo per il periodo tra la richiesta di trasporto/rimpatrio e il suo ritiro da parte dell'autotrasportatore, fino ad un importo massimo corrispondente al valore commerciale del veicolo dopo il sinistro. L'eventuale eccedenza di costo resta a carico dell'Assicurato.

Ove l'Assicurato desideri il traino del veicolo presso una destinazione diversa, ogni eventuale e ulteriore maggior costo è a carico dell'Assicurato e viene preventivamente presentato in stima dalla Centrale Operativa e successivamente definito in dettaglio insieme con il trasportatore al momento dell'erogazione della prestazione.

ABBANDONO LEGALE, SPESE DI CUSTODIA e DEMOLIZIONE

A seguito di traino erogato dalla Centrale Operativa, la garanzia opera qualora il veicolo richieda riparazioni di durata pari o superiore a 32 ore di manodopera e non sia stato possibile erogare la prestazione "TRASPORTO/RIMPATRIO DEL VEICOLO" in quanto il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro è risultato essere inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto/rimpatrio.

La Centrale Operativa organizza in accordo con l'Assicurato, l'abbandono legale del veicolo sul posto, tenendo a carico della Società i costi amministrativi, organizzativi e di demolizione, compresi i costi di custodia del veicolo per il periodo tra la richiesta di trasporto/rimpatrio e la demolizione.

INVIO PEZZI DI RICAMBIO ALL'ESTERO

Quando l'Assicurato in viaggio all'estero necessita, per le riparazioni del veicolo, di pezzi di ricambio indispensabili al suo funzionamento ed irreperibili sul luogo, la Centrale Operativa provvede ad organizzare l'invio dei pezzi necessari con il mezzo più rapido, in conformità alle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio automobilistici in particolare. In caso di spedizione aerea i pezzi di ricambio saranno recapitati al più vicino aeroporto internazionale. Sono a carico della Società le spese di ricerca e di invio a destinazione mentre restano a carico dell'Assicurato, che dovrà fornire adeguata garanzia di rimborso degli stessi, i costi dei pezzi di ricambio.

Validità territoriale: Estero (Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino escluse).

MONTAGGIO E SMONTAGGIO CATENE DA NEVE

Quando le condizioni climatiche e stradali lo rendano necessario e l'Assicurato necessita di assistenza, la Centrale Operativa provvede ad organizzare l'invio di un proprio incaricato per procedere al montaggio o smontaggio delle catene da neve in dotazione al veicolo assicurato. Sono a carico dell'Assicurato il costo di uscita del soccorritore e della manodopera.

Validità territoriale: Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

SEZIONE B - ASSISTENZA PER FURTO TOTALE DEL VEICOLO

VEICOLO SOSTITUTIVO E TAXI PER FURTO TOTALE DEL VEICOLO

La garanzia opera a seguito di furto totale del veicolo assicurato.

La Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato un veicolo sostitutivo, per un periodo massimo di 30 giorni di noleggio consecutivi, a condizione che venga inoltrata via mail (all'indirizzo di posta elettronica comunicato dalla Centrale Operativa) copia della regolare denuncia di furto effettuata presso le Autorità competenti.

Il veicolo sostitutivo messo a disposizione sarà il seguente:

- per autovetture e camper: un'autovettura sostitutiva di pari cilindrata, comunque non superiore alla "Categoria Compact";
- per autocarri di peso complessivo a pieno carico inferiore a 35 q.li: un veicolo con la medesima capacità di carico, in base alla disponibilità del noleggio convenzionato e comunque entro e non oltre 48 ore dalla richiesta.

L'erogazione della prestazione è subordinata alle norme dell'ordinamento giuridico del Paese presso cui viene richiesta la vettura nonché alle condizioni generali di contratto poste dalle Società di autonoleggio presenti sul luogo.

Le spese vive quali carburante o pedaggi autostradali e le assicurazioni non obbligatorie per legge nonché le relative franchigie sono a carico dell'Assicurato.

In caso di indisponibilità presso i noleggi convenzionati, purché autorizzato dalla Centrale Operativa, l'Assicurato ha diritto al rimborso delle spese sostenute in proprio e documentate per usufruire di un'auto sostitutiva così come sopra descritto con il massimale di € 70,00 al giorno.

In alternativa, tramite servizi di mobilità alternativa convenzionati con la Centrale Operativa e in accordo con l'Assicurato, può essere fornito un voucher di importo pari a € 1.000,00 spendibili in 30 giorni per usufruire autonomamente di servizi di mobilità alternativi, qualora disponibili.

In caso di ritrovamento del veicolo rubato, l'Assicurato è tenuto a restituire entro 24 ore il veicolo a noleggio; se il veicolo ritrovato non fosse in condizione di spostarsi autonomamente l'Assicurato potrà attivare le relative specifiche prestazioni riportate nella sezione "ASSISTENZA ALLA MOBILITÀ".

L'Assicurato, nel caso necessiti di un mezzo per recarsi a ritirare il veicolo sostitutivo a sua disposizione, ha diritto all'invio di un taxi od al rimborso autorizzato del costo sostenuto per il proprio spostamento fino al massimale complessivo di € 80,00 per evento. La prestazione è estesa anche nel caso in cui l'Assicurato in viaggio desideri raggiungere una destinazione di sua scelta.

SPESE DI SOGGIORNO

La garanzia opera a seguito di furto totale del veicolo assicurato.

La Centrale Operativa in caso di necessità organizza il soggiorno del conducente e degli eventuali trasportati a titolo gratuito in un albergo in loco, tenendo a carico della Società le spese di pernottamento fino a 4 notti, con il limite massimo di € 80,00 a notte per persona e per evento, inclusa la prima colazione.

DISBRIGO PRATICHE FURTO

Al fine di consentire all'Assicurato l'interruzione del pagamento dei tributi inerenti il veicolo rubato e la richiesta di indennizzo per il furto del veicolo (ove assicurato con specifica copertura), la Centrale Operativa, in nome e per conto dell'Assicurato, tenendo a carico della Società le spese, provvede al reperimento dei documenti di Estratto Cronologico del P.R.A., Certificato di perdita di possesso ed eventuale Certificato di chiusa inchiesta penale.

I certificati saranno trasmessi all'indirizzo indicato dall'Assicurato entro i successivi 60 giorni.

Per attivare la prestazione, l'Assicurato dovrà fornire alla Centrale Operativa la seguente documentazione:

- denuncia di furto in originale e copia conforme (che indichi anche l'eventuale sottrazione dei documenti del veicolo rubato) o, in caso di furto avvenuto all'estero, rappresentazione della denuncia di furto alle Autorità Giudiziarie Italiane;
- documenti del proprio veicolo (libretto d'immatricolazione, foglio complementare, certificato di proprietà), se non rubati;
- delega dell'Assicurato che autorizzi la Centrale Operativa a richiedere i documenti e/o se rilasciato - codice di accesso personalizzato che consenta la visione del Certificato di Proprietà digitale (sito www.aci.it);
- copia di un documento d'identità fronte-retro del proprietario o della persona che ha presentato denuncia alla Pubblica Autorità.

SEZIONE C - ASSISTENZA PER INFORTUNIO CONSEGUENTE A INCIDENTE STRADALE

PERSONE ASSICURATE: le prestazioni riportate nella presente sezione sono erogate in favore del conducente del veicolo assicurato e degli eventuali trasportati a titolo gratuito che, a seguito di incidente stradale, abbiano subito un infortunio.

INVIO DI UN AUTISTA PROFESSIONISTA

La garanzia opera a seguito di infortunio conseguente ad incidente stradale avvenuto fuori dal Comune di residenza.

Se il conducente è ricoverato o impossibilitato alla guida e nessuno degli occupanti del veicolo è in condizione di guidare, la Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato un autista professionista per riportare il veicolo alla residenza dell'Assicurato o alla destinazione finale del viaggio, rimanendo inteso che le spese vive, quali carburante o pedaggi autostradali, dovranno essere rimborsate dall'Assicurato al momento della riconsegna del veicolo.

Per l'operatività di questa garanzia, l'Assicurato deve lasciare sul veicolo i seguenti documenti:

- libretto di circolazione;
- documenti di assicurazione;
- chiavi;
- delega al rimpatrio del veicolo debitamente compilata;
- eventuali istruzioni circa la presenza di antifurti o altre dotazioni particolari del veicolo.

RIMBORSO SPESE DI EMERGENZA

Qualora l'Assicurato necessiti di ricovero ospedaliero e/o cure mediche di prima necessità, la Società garantisce il rimborso delle spese di ambulanza e pronto soccorso per la cura delle lesioni subite fino a € 200,00 per evento. Per la richiesta di rimborso l'Assicurato dovrà fornire alla Centrale Operativa la documentazione comprovante il sinistro e le spese sostenute.

RIMPATRIO/RIENTRO SANITARIO

Qualora, le condizioni del conducente e/o dei trasportati a titolo gratuito accertate dalla Guardia Medica della Centrale Operativa in accordo con il medico curante sul posto, richiedano il trasporto in un centro ospedaliero attrezzato vicino al proprio domicilio in Italia o al domicilio stesso, la Centrale Operativa - tenendo a carico della Società i relativi costi - ne organizza il trasferimento con il mezzo ritenuto più idoneo dalla propria Guardia Medica:

- aereo sanitario con équipe medica;
- aereo di linea in classe turistica con eventuale barella;
- ambulanza;
- treno (se necessario in vagone letto);
- ogni altro mezzo ritenuto opportuno ed adeguato.

Se necessario, l'Assicurato sarà accompagnato da personale medico od infermieristico.

L'aereo sanitario potrà essere utilizzato esclusivamente per i trasporti effettuati a livello continentale o per i rimpatri dai Paesi che si affacciano sul bacino del Mediterraneo.

ASSISTENZA IN CASO DI RICOVERO O DECESSO ALL'ESTERO

Qualora, in caso di ricovero ospedaliero del conducente e/o dei trasportati a titolo gratuito superiore a 48 ore o di decesso, eventuali minori di anni 15 rimanessero senza accompagnatore, la Centrale Operativa provvede, con costi a carico della Società, al loro rimpatrio mettendo loro a disposizione un biglietto aereo di classe turistica o ferroviario di prima classe per il viaggio di un accompagnatore designato dai familiari.

Inoltre, in caso di ricovero superiore a 7 giorni o di decesso, la Centrale Operativa mette a disposizione di un parente un biglietto aereo di classe turistica A/R o ferroviario di prima classe per recarsi sul posto. Provvede, inoltre, a reperire per il parente un albergo in loco, con spese di soggiorno a carico della Società fino a 10 notti, col limite massimo di € 80,00 a notte, inclusa la prima colazione.

In caso di decesso, la Centrale Operativa provvede, con costi a carico della Società, all'adempimento di tutte le formalità sul posto, al trasporto della salma (incluse le spese del feretro, in conformità con le norme internazionali) fino al luogo di sepoltura in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano.

Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre ed all'inhumazione. In alternativa, qualora l'Assicurato avesse espresso il desiderio di essere inumato sul posto, la Centrale Operativa vi provvede a spese della Società.

Validità territoriale: Estero (Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino escluse).

ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

Per ogni richiesta di assistenza, l'Assicurato, o chi per esso, deve contattare la Centrale Operativa tramite:

Y Linea Verde	800 68 68 68
Y Telefono (anche per chiamate dall'estero)	+39 02 26 609 133
Y Fax	+39 02 70 630 091
Y APP ALLIANZ NOW	

indicando con precisione:

- tipo di Assistenza di cui necessita;
- nome, cognome e targa del veicolo;
- indirizzo e luogo da cui chiama;
- eventuale recapito telefonico.

Inoltre l'Assicurato deve:

- farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla sua richiesta di Assistenza il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale rimborso successivo;
- comunicare, insieme alla documentazione del danno, il proprio codice IBAN (riferimenti bancari) e Codice Fiscale.

La richiesta di rimborso, accompagnata dai documenti giustificativi in originale delle spese sostenute, se e solo se autorizzate dalla Centrale Operativa, dovrà essere inoltrata a:

AWP P&C S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia
Ufficio Liquidazione Sinistri Assistenza
Casella Postale 302
Via Cordusio 4 - 20123 MILANO (MI)

Le spese sostenute preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa saranno rimborsate entro 20 giorni dalla ricezione dei documenti giustificativi in originale, del codice IBAN e del Codice Fiscale.

Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate.

RAPID REPAIR

Estensione opzionale delle garanzie assistenza "Assistenza Auto" e "Assistenza Lithium".
Non disponibile per i veicoli ad alimentazione esclusivamente elettrica.

La garanzia è prestata dall'Impresa tramite la Centrale Operativa di AWP P&C S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno.

AVVERTENZA: l'erogazione delle prestazioni previste dalla presente garanzia è subordinata al preventivo contatto con la Centrale Operativa

OGGETTO DELLA GARANZIA

La garanzia opera a seguito di traino erogato dalla Centrale Operativa come previsto dalla garanzia assistenza, sezione "Assistenza alla mobilità - Soccorso stradale", a fronte di un guasto non risolvibile sul posto e compreso nell'elenco "Guasti coperti da garanzia Rapid Repair" riportato in calce (guasti tipicamente di lieve entità).

La Centrale Operativa, in fase di erogazione del traino, individua la più vicina officina convenzionata per il servizio Rapid Repair presso cui effettuare il trasporto del veicolo.

Se il guasto rientra tra quelli previsti dall'elenco "Guasti coperti da garanzia Rapid Repair", l'officina convenzionata procede ad effettuare la riparazione, garantendo:

- priorità di lavorazione;
- nessuna spesa a carico dell'Assicurato, fermo quanto previsto dal successivo articolo "Limitazioni ed esclusioni".

Se il guasto non rientra tra quelli inclusi nell'elenco "Guasti coperti da garanzia Rapid Repair" e l'Assicurato decide comunque di procedere a proprie spese alla riparazione presso l'officina convenzionata che ha effettuato la verifica tecnica, sono garantite priorità di lavorazione e tariffe convenzionate sul costo complessivo della riparazione.

Se invece l'Assicurato decide di non procedere alla riparazione presso l'officina convenzionata ma di rivolgersi ad altra di sua scelta, i costi dell'eventuale traino dal riparatore convenzionato ad altro riparatore rimangono a suo carico. Su richiesta dell'Assicurato, la Centrale Operativa può fornire supporto nell'organizzazione del traino.

Se il guasto rientra solo in parte nell'elenco dei "Guasti coperti da garanzia Rapid Repair", l'officina propone all'Assicurato un preventivo di spesa relativo alla parte di guasto non coperta.

- Se l'Assicurato accetta il preventivo:
 - per la parte di guasto non coperta dalla garanzia, la spesa rimane a suo carico e il pagamento va effettuato direttamente all'officina che ha eseguito la riparazione. Sono comunque garantite priorità di lavorazione e tariffe convenzionate;
 - per la parte di guasto coperta dalla garanzia, non sostiene alcuna spesa, fermo quanto previsto dal successivo articolo "Limitazioni ed esclusioni".
- Se l'Assicurato non accetta il preventivo può scegliere una tra le seguenti opzioni:
 - richiedere lo spostamento del veicolo dall'officina convenzionata ad altra officina di sua scelta, beneficiando in tal caso, in alternativa alla riparazione della parte di guasto coperta dalla garanzia, di un ulteriore traino gratuito con le modalità previste dalla garanzia assistenza, sezione "Assistenza alla mobilità - Soccorso stradale";
 - procedere alla riparazione per la sola parte di guasto in copertura, purché tecnicamente possibile. In tal caso, i costi dell'eventuale ulteriore traino dal riparatore convenzionato verso altro riparatore rimangono a suo carico. Su richiesta dell'Assicurato, la Centrale Operativa può fornire supporto nell'organizzazione del traino.

Se la riparazione parziale non è tecnicamente possibile, l'Assicurato può beneficiare di un ulteriore traino gratuito verso altra officina di sua scelta, con le modalità previste dalla garanzia assistenza, sezione "Assistenza alla mobilità - Soccorso stradale".

La Centrale Operativa può preventivamente ed eccezionalmente accordare la verifica tecnica del guasto presso una officina non compresa tra quelle convenzionate nei seguenti casi:

- indisponibilità di una officina convenzionata in zona;
- quando, per causa di forza maggiore, non sia stato possibile contattare la Centrale Operativa per concordare preventivamente il traino (a mero titolo di esempio, in caso di chiamata di altro soccorritore ad opera delle Autorità o di terzi intervenuti). In tal caso, l'Assicurato deve mettersi in contatto con la Centrale Operativa nel più breve tempo possibile dalla chiamata di altro soccorritore.

Nei casi sopra elencati, se il guasto rientra tra quelli inclusi nell'elenco "Guasti coperti da garanzia Rapid Repair", i costi della riparazione preventivamente autorizzati dalla Centrale Operativa sono sostenuti dall'Assicurato e successivamente rimborsati, con un massimo di 250€ per evento.

Al fine di ottenere il rimborso l'Assicurato deve:

- farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla sua richiesta di Assistenza il numero di autorizzazione, da riportare nella richiesta di rimborso;
- inoltrare la richiesta di rimborso ad AWP P&C S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia - Ufficio Liquidazione Sinistri Assistenza, Casella Postale 302, Via Cordusio 4 - 20123 MILANO (MI), allegando i documenti giustificativi in originale delle spese sostenute (se e solo se autorizzate dalla Centrale Operativa), il proprio codice IBAN (riferimenti bancari) e Codice Fiscale.

Le spese sostenute e preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa saranno rimborsate entro 20 giorni dalla ricezione dei documenti giustificativi in originale, del codice IBAN e del Codice Fiscale.

LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

La garanzia può essere attivata per un massimo di due volte per annualità assicurativa.

Nel solo caso in cui il guasto riguardi la sostituzione di uno o più pneumatici, la garanzia opera fino ad un massimo di 200€ per un solo pneumatico e fino ad un massimo di 250€ per due o più pneumatici, restando a carico dell'Assicurato l'eventuale eccedenza.

Sono escluse le riparazioni:

- relative a guasti non compresi nell'elenco "Guasti coperti da garanzia Rapid Repair";
- in relazione alle quali la Centrale Operativa non abbia erogato il traino del veicolo o non abbia altrimenti preventivamente autorizzato la riparazione.

VALIDITA' TERRITORIALE

La garanzia è valida per il territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.

PROSECUZIONE DEL CONTRATTO E RINNOVO DELLA GARANZIA "RAPID REPAIR"

In occasione di ciascuna scadenza annua, l'Impresa si riserva di proporre nuovamente la garanzia "Rapid Repair" in sede di proroga/ rinnovo della polizza.

ELENCO "GUASTI COPERTI DA GARANZIA RAPID REPAIR"

DESCRIZIONE	TIPO DI INTERVENTO
BATTERIA DI AVVIAMENTO	
In tutti i casi in cui non sia possibile far ripartire il veicolo con una ricarica sul posto, il veicolo sarà trainato presso una officina convenzionata e, se necessario, si procederà alla sostituzione della batteria di avviamento.	Sostituzione
DANNI A PNEUMATICI (anche RunFlat)	
Riparazione con vulcanizzazione a freddo o a caldo con rimozione di pneumatico (installazione di toppa a fungo, patch) Si escludono le riparazioni di pneumatici mediante alesatore per stringhe	Riparazione
Estrazione dadi antifurto	Riparazione
Nel caso in cui non sia possibile riparare lo pneumatico, si provvederà alla sostituzione	Sostituzione
SONDA – SENSORI	
Sensore PMH o albero motore	Sostituzione
Sensore di pressione dell'olio	Sostituzione
Sensore di detonazione	Sostituzione
Sensore di ventilazione del motore (sonda / sensore di temperatura di raffreddamento)	Sostituzione
Sensore di temperatura dell'acqua	Sostituzione
Sensore di temperatura dell'olio	Sostituzione
Sensore di pressione dell'olio	Sostituzione
Sensore albero a camme	Sostituzione
Sensore di pressione di aspirazione	Sostituzione
Sensore di temperatura aria (se ordinabile singolarmente dal debimetro/flussometro)	Sostituzione
Sensore di ossigeno / lambda	Sostituzione
Sensore di posizione dell'acceleratore (se ordinabile singolarmente dal pedale)	Sostituzione
Sensore di assetto	Sostituzione
Sensore ABS	Sostituzione
SISTEMA DI AVVIAMENTO	
Elettrovalvola di controllo del ricircolo dei gas di scarico (EGR)	Sostituzione
Candele	Sostituzione
Bobina di accensione (sono escluse la rampa a 4 poli e l'accensione giustomatica)	Sostituzione
Pulsante di avvio elettrico, se nessun altro elemento viene rimosso dal cruscotto	Sostituzione
Relè di preriscaldamento	Sostituzione
CARBURAZIONE E INIEZIONE	
Pompetta di adescamento (bulbo di adescamento)	Sostituzione
Cavo acceleratore	Sostituzione
Modulo di accensione elettrica	Sostituzione
Filtro diesel o benzina o blocco filtri	Sostituzione
Tubi di alimentazione e ritorno carburante	Sostituzione
Scarico del serbatoio	Sostituzione
Riscaldamento del veicolo in caso di congelamento del gasolio	Sostituzione
Motorino di apertura sportello del carburante	Sostituzione
CINGHIE (Se sono la causa del guasto)	
Cinghia alternatore	Sostituzione
Cinghia del servosterzo	Sostituzione
Cinghia pompa acqua (se esterna alla distribuzione)	Sostituzione
Cinghia compressore aria condizionata	Sostituzione
PULEGGIA E RULLI	
Puleggia albero motore	Sostituzione
Rullo tenditore fisso	Sostituzione
Rullo tenditore regolabile (o galoppino)	Sostituzione
IMPIANTO FRENANTE	
Tubi AV o AR	Sostituzione
Cilindro maestro del freno (se ordinabile singolarmente dall'unità ABS)	Sostituzione
Cavo del freno a mano (se sostituibile singolarmente)	Sostituzione
FRIZIONE	
Cavo frizione	Sostituzione
Kit riparazione cilindro trasmettitore frizione (se il pezzo di ricambio viene fornito singolarmente dal produttore)	Sostituzione
Ricevitore kit frizione (se situato all'esterno della scatola del cambio)	Sostituzione
Interruttore posizione pedale frizione	Sostituzione
IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO	

Tubo refrigerante (LR) – tubo singolo e multiplo (se il tempo MO per la loro sostituzione è inferiore a 1h50)	Sostituzione
Sonda di ventilazione	Sostituzione
Termostato o Calorstat (escluso termostato elettrico)	Sostituzione
Pompa acqua: se esterna alla distribuzione	Sostituzione
Pompa acqua aggiuntiva / elettrica	Sostituzione
Serbatoio / vaso di espansione	Sostituzione
SERBATOIO ACQUA	
Serbatoio acqua	Sostituzione
SEGNALAZIONE / VISIBILITÀ	
Interruttore della luce stop	Sostituzione
Relè per il controllo dell'illuminazione	Sostituzione
Interruttore della luce di retromarcia	Sostituzione
Ancoraggio cintura di sicurezza (se il pezzo di ricambio viene fornito singolarmente dal pretensionatore della cintura)	Sostituzione

ASSISTENZA FURTO

Le garanzie ed i servizi di assistenza di seguito precisati sono prestati dall'Impresa tramite la Centrale Operativa di AWP P&C S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno.

AVVERTENZA: nessun rimborso è previsto senza il preventivo contatto con la Centrale Operativa (per i dettagli si rinvia alla sezione "Istruzioni per la richiesta di assistenza").

Articolo 1 - VALIDITA' TERRITORIALE

L'assicurazione, salvo eventuali limitazioni indicate all'interno delle singole garanzie, vale per il territorio degli Stati dell'Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera, del Principato di Monaco e di Andorra. L'assicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema disciplinato dal Certificato Internazionale di Assicurazione (ex Carta Verde) e le cui sigle internazionali, indicate sullo stesso, non siano barrate. Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell'ambito di validità della polizza, al momento della richiesta di attivazione di assistenza risultano sottoposti a embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte dell'ONU e/o UE.

L'elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito www.allianz-global-assistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze.

Articolo 2 - ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante da:

- danni diretti o indiretti causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
- atti di sabotaggio, rapine e/o attentati, confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
- scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori, movimenti di piazza, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse;
- danni direttamente o indirettamente causati da, o derivati da, atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non limiti l'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sola o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo, commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
- esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
- materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
- trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
- dolo o colpa grave dell'Assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
- abuso di alcolici e psicofarmaci e l'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
- infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
- suicidio o tentativo di suicidio;

Articolo 3 - DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

- La Centrale Operativa non riconosce rimborsi senza il preventivo contatto ed autorizzazione da parte della stessa.
- La Centrale Operativa si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge.
- Nei casi in cui l'Assicurato benefici di prestazioni di assistenza analoghe e richieda l'intervento di un'altra Compagnia di Assicurazioni, le prestazioni previste dalla presente copertura sono operanti esclusivamente quale rimborso degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla Compagnia di Assicurazione che ha erogato direttamente la prestazione.
- In ogni caso, i costi verranno risarciti complessivamente una volta sola.
- La Centrale Operativa non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute.
- La Centrale Operativa tiene a proprio carico il costo delle prestazioni fino al capitale stabilito nelle singole garanzie. Eventuali eccedenze rispetto al massimale restano a carico dell'Assicurato.
- Le prestazioni sono fornite per la durata contrattuale e secondo quanto previsto nelle singole garanzie; all'estero esclusivamente per soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi.

La Centrale Operativa non potrà essere ritenuta responsabile di:

- ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore o a disposizioni delle Autorità locali;
- errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato.

ASSISTENZA PER FURTO DEL VEICOLO

VEICOLO SOSTITUTIVO E TAXI PER FURTO TOTALE DEL VEICOLO

La garanzia opera a seguito di furto totale del veicolo assicurato.

La Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata, per un periodo massimo di 3 giorni di noleggio consecutivi:

- per autovetture: un'autovettura sostitutiva di pari cilindrata, comunque non superiore a 2.000 c.c.;
- per camper e motocicli: un'autovettura sostitutiva di cilindrata non superiore a 2.000 c.c.;
- per autocarri di peso complessivo a pieno carico inferiore a 35 q.li: un veicolo con la medesima capacità di carico, in base alla disponibilità del noleggio convenzionato e comunque entro e non oltre 48 ore dalla richiesta.

La garanzia opera a condizione che:

- l'Assicurato inoltri via fax copia della regolare denuncia di furto effettuata presso le Autorità competenti;
- il conducente sia abilitato alla guida.

L'erogazione della prestazione è subordinata alle norme dell'ordinamento giuridico del Paese presso cui viene richiesta la vettura nonché alle condizioni generali di contratto poste dalle Società di autonoleggio presenti sul luogo. Le spese vive quali carburante o pedaggi autostradali e le assicurazioni non obbligatorie per legge nonché le relative franchigie sono a carico dell'Assicurato.

In caso di ritrovamento del veicolo rubato, l'Assicurato è tenuto a restituire entro 24 ore l'auto a noleggio.

L'Assicurato nel caso necessiti di un mezzo per recarsi a ritirare l'auto sostitutiva a sua disposizione ha diritto all'invio di un taxi o al rimborso autorizzato del costo sostenuto per lo stesso fino al massimale complessivo di € 52,00 per evento.

DISBRIGO PRATICHE FURTO

Al fine di consentire all'Assicurato l'interruzione del pagamento dei tributi relativi al veicolo e la richiesta di indennizzo per il furto del veicolo (ove assicurato con specifica copertura), la Centrale Operativa, in nome e per conto dell'Assicurato, tenendo a carico della Società le spese, provvede al reperimento dei documenti di Estratto Cronologico del P.R.A., Certificato di perdita di possesso ed eventuale Certificato di chiusa inchiesta penale. I certificati saranno trasmessi all'indirizzo indicato dall'Assicurato entro i successivi 60 giorni.

Per attivare la prestazione, l'Assicurato dovrà fornire alla Centrale Operativa la seguente documentazione:

- denuncia di furto in originale e copia conforme (che indichi anche l'eventuale sottrazione dei documenti del veicolo rubato) o, in caso di furto avvenuto all'estero, ripresentazione della denuncia di furto alle Autorità Giudiziarie Italiane;
- documenti del proprio veicolo (libretto d'immatricolazione, foglio complementare, certificato di proprietà) se non rubati;
- delega dell'Assicurato che autorizzi la Centrale Operativa a richiedere i documenti e/o se rilasciato - codice di accesso personalizzato che consenta la visione del Certificato di Proprietà digitale (sito www.aci.it);
- copia di un documento d'identità fronte-retro del proprietario o della persona che ha presentato denuncia alla Pubblica Autorità.

ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

Per ogni richiesta di assistenza, l'assicurato, o chi per esso, deve contattare la Centrale Operativa tramite:

Y Linea Verde	800 68 68 68
Y Telefono (anche per chiamate dall'estero)	+39 02 26 609 133
Y Fax	+39 02 70 630 091

indicando con precisione:

- tipo di Assistenza di cui necessita;
- nome, cognome e targa del veicolo;
- indirizzo e luogo da cui chiama;
- eventuale recapito telefonico;
- codice fiscale.

La richiesta di rimborso, accompagnata dai documenti giustificativi in originale delle spese sostenute, se e solo se autorizzate dalla Centrale Operativa, dovrà essere inoltrata a:

AWP P&C S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia
Ufficio Liquidazione Sinistri Assistenza
Casella Postale 302
Via Cordusio 4 - 20123 MILANO (MI)

Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate.

Inoltre l'Assicurato dovrà:

- farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla sua richiesta di Assistenza il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale rimborso successivo;
- comunicare, insieme alla documentazione del danno, il proprio codice IBAN (riferimenti bancari) e Codice Fiscale.

INFORTUNI

Articolo 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione è prestata per gli infortuni che determinino la morte o un'invalidità permanente del conducente, verificatisi in occasione della guida del veicolo, dal momento in cui il conducente sale a bordo al momento in cui ne è disceso. Limitatamente ai ciclomotori la garanzia è prestata per il solo caso di invalidità permanente del conducente.

La garanzia vale anche per gli infortuni subiti in caso di fermata del veicolo, durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia.

Sono compresi:

- gli infortuni sofferti in conseguenza di malore o in stato di incoscienza, sempreché non determinati da abuso di alcolici, di psicofarmaci oppure da uso di stupefacenti o di allucinogeni;
- gli infortuni subiti a causa di imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- gli infortuni conseguenti ad atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa, nonché quelli sofferti dall'Assicurato in conseguenza di tumulti popolari, aggressioni o atti violenti, anche se imputabili a movente politico, sociale o sindacale, sempreché egli vi resti coinvolto involontariamente;
- le lesioni riportate in conseguenza della inspirazione di gas o vapori;
- l'annegamento a seguito di incidente;
- gli infortuni derivanti da influenze termiche od atmosferiche, nonché quelli dovuti all'azione del fulmine;
- gli infortuni derivanti dalla caduta di rocce, pietre, alberi e simili, nonché da valanghe e/o slavine;
- dovuti all'effetto di scariche elettriche (folgorazione) generate dall'impianto elettrico o dalle batterie, di qualunque tipo (avviamento o trazione), in dotazione al veicolo assicurato.

Articolo 2 - VALIDITA' DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione è valida a condizione che:

- il conducente sia abilitato secondo le disposizioni in vigore;
- vengano osservate le disposizioni di legge concernenti l'obbligo della cintura di sicurezza e del casco protettivo.

Articolo 3 - ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni:

- derivanti da atti di guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche ed inondazioni;
- che siano conseguenza diretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- subiti durante una gara di velocità non autorizzata ai sensi dell'art. 9 del codice della strada, qualora al conducente siano state applicate in via definitiva le sanzioni previste dall'art. 141, comma 9 di detto codice;
- subiti in conseguenza della partecipazione a gare e competizioni sportive, relative prove ufficiali nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo si tratti di gare automobilistiche di regolarità pura;
- sofferti dall'assicurato per effetto di sua ubriachezza o sotto influenza di sostanze stupefacenti;
- sofferti in conseguenza di proprie azioni delittuose o di partecipazione ad imprese temerarie.

Sono inoltre esclusi:

- gli infarti da qualsiasi causa determinati;
- le ernie di qualsiasi tipo da qualunque causa determinate;
- le lesioni muscolari determinate da sforzi in genere;
- le rotture sottocutanee dei tendini;
- le manifestazioni morbose causate da fatti emotivi.

Articolo 4 - RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

L'Impresa rinuncia, a favore dell'assicurato o dei suoi aventi diritto, all'azione di surrogazione che le compete in base all'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

Articolo 5 - INDIPENDENZA DA OBBLIGHI ASSICURATIVI DI LEGGE

La presente assicurazione è sottoscritta tra le parti in aggiunta e, in ogni caso, indipendentemente da qualsiasi obbligo assicurativo stabilito da leggi vigenti o future.

Articolo 6 - INDENNITA' GIORNALIERA DA RICOVERO

In caso di ricovero in Istituto di Cura (pubblico o privato) conseguente ad infortunio indennizzabile secondo le condizioni di polizza, l'Impresa corrisponde all'assicurato l'importo contrattualmente pattuito ed indicato in polizza, a partire dal quarto giorno di degenza che comporti pernottamento.

L'Impresa effettua il pagamento a cura ultimata e su presentazione in originale di regolare attestato di degenza.

La prestazione viene riconosciuta, indipendentemente dal numero di ricoveri, fino ad un massimo di trecento giorni per anno assicurativo.

In caso di ricovero in Day Hospital, la garanzia è prestata solo in caso di intervento chirurgico, con il massimo di 15 ricoveri in regime di Day Hospital per ciclo di cura, compreso il giorno dell'intervento stesso.

Articolo 7 - DENUNCIA DI SINISTRO GARANZIA "INFORTUNI" E ADEMPIMENTI

In caso di sinistro l'avente diritto deve contattare immediatamente il servizio telefonico al numero verde 800 68 68 68; a tutti gli effetti la chiamata ha validità di denuncia di sinistro. L'operatore avvierà immediatamente la pratica e fornirà tutte le informazioni sui successivi eventuali adempimenti.

In alternativa, l'avente diritto può dare avviso scritto all'agenzia, anche a mezzo email, alla quale è assegnato il contratto oppure all'Impresa, entro tre giorni (articolo 1913 del codice civile) dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza.

La denuncia deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento, le cause che lo hanno determinato e deve essere corredata da certificato medico attestante l'entità e la sede delle lesioni.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 codice civile.

L'avente diritto deve altresì:

- fornire copia della cartella clinica completa e di ogni altra documentazione sanitaria relativa a degenze conseguenti all'infortunio denunciato;
- inviare successivamente, sino a guarigione avvenuta, i certificati medici sul decorso delle lesioni; tali certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze e contestualmente trasmessi all'impresa;
- sottoporsi agli accertamenti e controlli medici richiesti dall'impresa;
- fornire alla stessa ogni altra informazione, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.

Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell'assicurazione.

Nel caso in cui durante il periodo di cura sopravvenga la morte dell'assicurato, il contraente - se diverso dall'assicurato - i suoi eredi legittimi o i beneficiari designati devono dare immediato avviso all'impresa e fornire il certificato di morte dell'assicurato e l'atto notorio attestante la qualifica di eredi.

L'assicurato è tenuto a ricorrere alle cure di un medico, seguirne le prescrizioni ed inviare i relativi certificati medici. In caso di ricovero ospedaliero, a richiesta dell'Impresa, dovranno essere messe a disposizione della stessa le cartelle cliniche e/o ogni altra documentazione inerente al ricovero. Quando l'infortunio abbia provocato la morte dell'assicurato o quando questa sia sopravvenuta durante il periodo di cura, l'Impresa deve esserne immediatamente informata.

L'assicurato, i suoi familiari od aventi diritto, sono tenuti a consentire la visita dei medici dell'Impresa, nonché le eventuali indagini od accertamenti che dovessero risultare necessari. A tale scopo l'assicurato scioglie dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.

Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'assicurato.

Articolo 8 - PRESTAZIONE PER IL CASO MORTE

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'assicurato e questa si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, l'Impresa liquida la somma assicurata per il caso di morte agli eredi in parti uguali.

Articolo 9 - PRESTAZIONE PER IL CASO DI INVALIDITA' PERMANENTE

1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'INVALIDITA'

La società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute. Se l'invalidità permanente si verifichi, anche successivamente alla scadenza della polizza, ma entro due anni dal giorno nel quale è avvenuto l'infortunio, la Società liquida un indennizzo calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità effettivamente riportata, secondo le percentuali indicate nella sottoriportata tabella.

Nei casi di invalidità permanente non specificati nella suddetta tabella, quest'ultima viene comunque utilizzata come riferimento e l'indennizzo è calcolato tenendo conto della misura in cui è diminuita per sempre la capacità generica dell'Assicurato di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Per l'Assicurato mancino, le percentuali relative all'arto superiore destro varranno per l'arto superiore sinistro e viceversa.

Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi.

Nel caso in cui l'infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione sommando le singole percentuali fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso.

La perdita totale o parziale, anatomico-funzionale di più organi o arti, comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.

2. CRITERI DI LIQUIDAZIONE

In caso di sinistro, l'indennità per invalidità permanente verrà corrisposta in base alle seguenti disposizioni:

§ Per la guida di autovetture ad uso privato, l'indennizzo verrà calcolato sul capitale assicurato in base alle percentuali che seguono:

% da invalidità permanente	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
% da liquidare	0	0	0	1	2	3	4	5	6	7	9	11	13	14	15	16	17	18	19	20	22	24	26	28	30	32
% da invalidità permanente	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	e oltre		
% da liquidare	34	36	38	40	42	44	46	48	50	63	66	69	72	75	78	81	84	87	90	93	96	99	100			

§ Per la guida di ciclomotori, la franchigia sarà modulata assorbibile secondo la seguente tabella:

% da invalidità permanente	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55						
% da liquidare	12	14	16	18	20	23	26	29	32	35	38	41	44	47	50	53	56	59	62	65						
% da invalidità permanente	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	>=66															
% da liquidare	68	71	74	77	80	85	88	91	94	97	100															

§ Per la guida di tutti gli altri autoveicoli:

- sul capitale assicurato fino a € 104.000 non si corrisponderà alcun indennizzo quando l'invalidità permanente sia di grado pari o inferiore al 3% dell'invalidità totale; se invece essa risulterà superiore al 3% della totale, l'indennità verrà corrisposta in base alla percentuale eccedente tale limite;
- sull'eventuale parte di capitale assicurato superiore a € 104.000 non si corrisponderà alcun indennizzo quando l'invalidità permanente sia di grado pari o inferiore al 5% dell'invalidità totale; se invece essa risulterà superiore al 5% della totale, l'indennità verrà corrisposta in base alla percentuale eccedente tale limite.

§ Per la guida di motoveicoli, con detrazione delle seguenti percentuali di franchigia assoluta:

- sul capitale assicurato fino a € 104.000 non si corrisponderà alcun indennizzo quando l'invalidità permanente sia di grado pari o inferiore al 5% dell'invalidità totale; se invece essa risulterà superiore al 5% della totale, l'indennità verrà corrisposta in base alla percentuale eccedente tale limite;
- sull'eventuale parte di capitale assicurato superiore a € 104.000 non si corrisponderà alcun indennizzo quando l'invalidità permanente sia di grado pari o inferiore al 10% dell'invalidità totale; se invece essa risulterà superiore al 10% della totale l'indennità verrà corrisposta in base alla percentuale eccedente tale limite.

3. PRECISAZIONI SULL'INDENNIZZO

Se l'assicurato già indennizzato per invalidità permanente muore entro due anni dal giorno in cui si è verificato l'infortunio ed in conseguenza di questo, la Società versa agli eredi la differenza tra l'indennizzo pagato e quello assicurato per il caso di morte.

Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi; tuttavia, se l'assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, la Società paga gli eredi l'importo liquidato od offerto.

Tabella per la liquidazione dell'indennità di invalidità permanente

L'indennità per invalidità permanente parziale - fermi i criteri di franchigia operanti - verrà calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità che va accertato facendo riferimento ai valori sotto elencati.

Perdita totale, anatomica o funzionale, di:	Destro %	%	Sinistro %
un arto superiore	70		60
una mano o un avambraccio	60		50
un pollice	18		16
un indice	14		12
un medio	8		6
un anulare	8		6
un mignolo	12		10
una falange ungueale del pollice	9		8
una falange di altro dito della mano	1/3 del dito		
anchilosi della scapolo-omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola	25		20
anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con pronosupinazione libera	20		15
anchilosi del polso in estensione rettilinea (con pronosupinazione libera)	10		8
paralisi completa del nervo radiale	35		30
paralisi completa del nervo ulnare	20		17

amputazione di un arto inferiore:	
- al di sopra della metà della coscia	70
- al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio	60
- al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba	50
amputazione di un piede	40
amputazione di ambedue i piedi	100
amputazione di un alluce	5
amputazione di un altro dito del piede	1
amputazione della falange ungueale dell'alluce	2,5
anchilosi dell'anca in posizione favorevole	35
anchilosi del ginocchio in estensione	25
anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto-astraglica	15
paralisi completa dello sciatico-popliteo esterno	15
perdita totale della facoltà visiva di un occhio	25
perdita totale della facoltà visiva di ambedue gli occhi	100
sordità completa di un orecchio	10
sordità completa di ambedue gli orecchi	40
stenosi nasale assoluta monolaterale	4
stenosi nasale assoluta bilaterale	10
esiti di frattura scomposta di una costa	1
esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:	
- una vertebra cervicale	12
- una vertebra dorsale	5
- 12° dorsale	10
- una vertebra lombare	10
esiti di frattura di un metamero sacrale	3
esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme	5
postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo	2
perdita anatomica di un rene	15
perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica	8

Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinità, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.

Articolo 10 - TERMINI DI CORRESPONSIONE DELL'INDENNIZZO ALL'ASSICURATO

L'Impresa, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l'Impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'indennizzo.

SPESE MEDICHE PER MACROLESIONI ALLA GUIDA

Articolo 1 - SPESE MEDICHE PER MACROLESIONI ALLA GUIDA

La garanzia è operante per il conducente del veicolo assicurato e vale per le Macrolesioni, come definite nel Glossario, che il conducente subisca in occasione della guida del veicolo assicurato durante la sua circolazione, comprese le fasi di salita e discesa dal veicolo, nonché, in caso di fermata, durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia e/o la messa in sicurezza del veicolo stesso.

La presenza di Macrolesioni deve essere certificata da documentazione sanitaria con le modalità indicate al successivo articolo "Obblighi in caso di sinistro".

L'Impresa riconosce, in caso di Sinistro indennizzabile, le seguenti prestazioni:

§ spese mediche sostenute durante i ricoveri, resi necessari dal medesimo evento, e relative a:

- esami, Accertamenti diagnostici, cure e Medicinali;
- trattamenti fisioterapici e rieducativi;
- rette di degenza;
- onorari dei medici e delle equipe chirurgiche;
- diritti di sala operatoria e materiale d'intervento (ivi compresi i dispositivi protesici terapeutici e/o estetici provvisori o definitivi applicati durante l'intervento);

§ spese mediche sostenute, anche al di fuori del Ricovero, per:

- onorari medici per viste specialistiche, esami, Accertamenti diagnostici e Medicinali;
- dispositivi protesici;
- trattamenti fisioterapici e rieducativi praticati da professionisti in possesso di regolare abilitazione e pertinenti all'evento che ha reso necessario il primo Ricovero.

Tutte le spese vengono riconosciute all'Assicurato complessivamente entro la somma assicurata di € 400.000,00 per Sinistro ed entro il periodo massimo per evento di 2 anni a decorrere dall'attivazione del Piano assistenziale definito dalla Centrale Allianz Health con le modalità indicate al successivo articolo "Definizione del piano assistenziale".

Nel corso di ogni annualità assicurativa, la garanzia "Spese mediche per Macrolesioni alla guida" può essere attivata una sola volta anche a fronte di più Sinistri avvenuti nella stessa annualità.

Le prestazioni sono erogate presso Strutture sanitarie convenzionate, contattando la Centrale Allianz Health per attivare il Piano assistenziale e il servizio di pagamento diretto da parte dell'Impresa alla Struttura sanitaria convenzionata, con le modalità indicate al successivo articolo "Obblighi in caso di sinistro".

In caso di Ricovero dell'Assicurato in una regione diversa da quella della sua residenza, l'Impresa rimborsa le spese sostenute nella Struttura sanitaria per vitto e pernottamento di un accompagnatore, con applicazione di un Limite di indennizzo di € 10.000,00 per Sinistro sulla somma assicurata.

Solo nel caso del primo Ricovero, conseguente al passaggio in Pronto Soccorso, è prevista la possibilità per l'Assicurato di usufruire di Strutture sanitarie non convenzionate. In tal caso l'Impresa rimborsa all'Assicurato esclusivamente le spese mediche sostenute durante il primo Ricovero con applicazione di un Limite di indennizzo di € 50.000,00 per Sinistro sulla somma assicurata.

Articolo 2 - ESCLUSIONI

La garanzia "Spese mediche per Macrolesioni alla guida" non è operante per eventi causati da:

- § guida di veicoli a motore se l'Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni di Legge in vigore. In caso di patente scaduta l'esclusione non opera se al momento del Sinistro l'Assicurato ha i requisiti necessari ad ottenere il rinnovo;
- § uso di veicoli a motore sia su circuiti o piste, sia in tutte le tipologie di gare, competizioni e relative prove, salvo che si tratti di Gare di regolarità pura;
- § guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti sanzionata in via definitiva ai sensi degli articoli 186 e 187 del Codice della strada. L'esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell'ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di Protezione rivalsa;
- § partecipazione a delitti dolosi commessi o tentati dall'Assicurato, fatta eccezione per conseguenza di imprudenze o negligenze anche gravi dell'Assicurato;
- § insurrezione o guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, incluse a titolo esemplificativo e non limitativo: guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche. La copertura assicurativa opera tuttavia per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio della guerra o dell'insurrezione a condizione che l'Assicurato:
 - si trovi al di fuori della propria nazione di residenza;
 - risulti sorpreso dallo scoppio di tali eventi in una nazione sino ad allora in condizioni di pace;
 - non vi abbia partecipato in modo volontario.

È sempre escluso il caso di incidente stradale derivante dai suddetti eventi che colpiscano l'Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino;

- § trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- § partecipazione a operazioni e interventi militari derivanti da obblighi verso lo stato italiano fuori dai confini di quest'ultimo o per il richiamo al servizio militare per mobilitazione o motivi di carattere eccezionale.

Sono inoltre escluse le spese mediche dovute a prestazioni sanitarie non riconosciute dalla Medicina ufficiale nonché quelle effettuate da medici o paramedici non abilitati all'esercizio della professione.

Articolo 3 - VALIDITA' TERRITORIALE

La copertura è valida in tutto il mondo, mentre le prestazioni previste dalla garanzia "Spese mediche per Macrolesioni alla guida" sono erogate esclusivamente in Italia presso le Strutture sanitarie convenzionate facenti parte del Circuito Allianz Health.

In caso di incidente stradale avvenuto all'estero, resta inteso che successivamente al primo Ricovero avvenuto in emergenza, per il quale saranno riconosciute le spese mediche sostenute con il limite di € 50.000,00 per Sinistro come indicato nell'articolo "Spese mediche per Macrolesioni alla guida", le prestazioni saranno erogate in Italia presso le Strutture sanitarie convenzionate, non appena le condizioni cliniche dell'Assicurato ne permettano il rientro in Italia.

Articolo 4 - DIRITTO DI REGRESSO

Nei casi in cui l'incidente stradale sia stato causato da terzi e se ne sia accertata la responsabilità, l'Impresa ha diritto di regresso in base all'ex art. 1916 del Codice Civile nei confronti dei responsabili, per tutte le spese sanitarie sostenute.

Articolo 5 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di Sinistro dal quale si presuma la presenza di Macrolesioni a carico del conducente del veicolo assicurato ed entro 30 giorni dalla data di ingresso in Pronto Soccorso, il Contraente, l'Assicurato stesso o altro soggetto per conto dei medesimi, deve contattare la Centrale Allianz Health al Numero Verde 800 686 868 (per chiamate dall'estero: +39 02 26609167), attiva dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19.00, per accedere alle prestazioni, attivare il Piano assistenziale e il servizio di pagamento diretto da parte dell'Impresa alla Struttura sanitaria convenzionata.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 codice civile.

Per l'accesso alle prestazioni è necessario presentare la seguente documentazione:

- § copia della documentazione sanitaria completa attestante la tipologia del trauma, eventualmente corredata dalla documentazione relativa al passaggio in Pronto Soccorso, dalla quale possa essere accertata la presenza di Macrolesioni;
- § copia di tutta la documentazione relativa all'incidente stradale laddove vi siano stati rilievi effettuati dalla pubblica autorità.

Nel caso in cui l'Assicurato abbia usufruito di una Struttura sanitaria non convenzionata, come previsto all'articolo "Spese mediche per Macrolesioni alla guida", limitatamente al primo Ricovero conseguente al passaggio in Pronto Soccorso, per ottenere il rimborso delle spese sostenute, il Contraente, l'Assicurato o altro soggetto per conto dei medesimi, deve presentare anche la seguente documentazione:

- § copia conforme e integrale della cartella clinica, completa della scheda di dimissione ospedaliera (SDO) e della scheda nosologica;
- § copia della documentazione relativa alle spese sostenute (distinte, ricevute, altro) debitamente quietanzate e fiscalmente regolari.

Inoltre, ai fini di una corretta valutazione del Sinistro o della verifica della documentazione presentata, se richiesto espressamente dall'Impresa, l'Assicurato deve:

- § consentire eventuali controlli medici disposti dall'Impresa;
- § fornire a quest'ultima ogni informazione sanitaria relativa al Sinistro denunciato, anche mediante rilascio di specifica autorizzazione ai fini del superamento del vincolo al segreto professionale cui sono sottoposti i medici che l'hanno visitato e curato;
- § produrre specifica ed adeguata prova documentale dell'avvenuto pagamento delle prestazioni di cui chiede il rimborso.

Resta inteso che l'Impresa si riserva la facoltà di richiedere all'Assicurato, in qualsiasi momento, gli originali della documentazione medica prodotta, al fine di verificare che le copie siano conformi agli stessi. Gli originali dovranno, in ogni caso, essere consegnati all'Impresa per esigenze legate ad un contenzioso o a seguito di richiesta delle Autorità Competenti.

L'Impresa provvederà a proprie spese alla restituzione degli originali, una volta cessata l'esigenza di trattenerli.

Resta inteso che le spese relative alla produzione della documentazione medica sono a carico dell'Assicurato.

Nel caso in cui, prima della corresponsione dell'Indennizzo, sopravvenga la morte dell'Assicurato, il Contraente - se diverso dall'Assicurato - o i suoi eredi legittimi devono:

- § darne immediato avviso all'Impresa;
- § fornire il certificato di morte dell'Assicurato;
- § assolvere agli adempimenti sopra indicati;
- § fornire l'atto notorio attestante la qualifica di eredi.

Articolo 6 - DEFINIZIONE DEL PIANO ASSISTENZIALE

Ricevuta la necessaria documentazione, l'Impresa tramite la Centrale Allianz Health provvede ad accertare la presenza di Macrolesioni e determina il Piano assistenziale necessario all'Assicurato.

La Centrale Allianz Health, tramite i propri medici e con il supporto del medico curante dell'Assicurato, entro 10 giorni dalla ricezione di tutta la documentazione medica necessaria, elabora il Piano assistenziale personalizzato in base allo stato di salute dell'Assicurato, necessario alla

prosecuzione del percorso riabilitativo e terapeutico per la ripresa delle condizioni di salute dell'Assicurato stesso ed articolato su una durata massima di 2 anni dalla sua attivazione.

La Centrale Allianz Health provvede a contattare la famiglia dell'Assicurato per proporre il Piano assistenziale elaborato, con indicazione della tipologia e articolazione delle prestazioni, organizzando anche un incontro tra l'Assicurato, i suoi famigliari e il medico della Centrale Allianz Health, volto a illustrare i benefici e le caratteristiche del Piano assistenziale e favorire una rapida attivazione delle prestazioni.

Tutte le prestazioni previste dal Piano assistenziale sono erogate all'interno delle Strutture sanitarie convenzionate, facenti parte del Circuito Allianz Health, e messe a disposizione dall'Impresa.

Entro 48h dall'accettazione del Piano assistenziale da parte dell'Assicurato, o di altra persona avente titolo, la Centrale Allianz Health attiva le prestazioni indicate nel Piano stesso.

Il Piano assistenziale personalizzato sarà gestito dall'Impresa, tramite la Centrale Allianz Health, che ne seguirà il decorso effettuando la pianificazione delle prenotazioni, mantenendo sempre in costante allineamento il medico curante e i famigliari dell'Assicurato sull'evoluzione del suo stato di salute e monitorando il percorso riabilitativo e terapeutico dell'Assicurato.

La Centrale Allianz Health non può in alcun modo essere ritenuta responsabile per le prestazioni erogate dalle Strutture sanitarie in esecuzione del Piano assistenziale. Le Strutture sanitarie sono responsabili dell'operato del proprio personale sanitario e delle eventuali conseguenze dannose subite dall'Assicurato a seguito dell'esecuzione o della mancata esecuzione di quanto previsto dal Piano assistenziale. La Centrale Allianz Health è sempre a disposizione dell'Assicurato e dei suoi famigliari per chiarimenti ed informazioni sulle prestazioni in corso di erogazione e sui costi delle stesse.

Nel caso in cui le condizioni di salute dell'Assicurato richiedessero cure e prestazioni il cui costo ecceda il limite della somma assicurata per Sinistro indicato all'articolo "Spese mediche per Macrolesioni alla guida", la Centrale Allianz Health procederà, previo consenso scritto dell'Assicurato o di altra persona avente titolo, ad organizzare ed erogare le ulteriori prestazioni necessarie, i cui costi resteranno a carico dell'Assicurato.

Se le condizioni cliniche dell'Assicurato non consentono alla Centrale Allianz Health di attivare il Piano assistenziale, trascorsi due anni dall'accettazione del Piano stesso senza che la Centrale Allianz Health abbia potuto procedere alla sua attivazione, tutte le prestazioni previste dal Piano assistenziale si intendono annullate con riferimento al Sinistro a seguito del quale il Piano era stato definito.

Articolo 7 - TERMINI PER L'INDENNIZZO

L'Impresa, tramite la Centrale Allianz Health, verificata l'operatività della garanzia, dopo aver ricevuto la necessaria documentazione e aver effettuato gli accertamenti del caso, entro 10 giorni determina il Piano assistenziale personalizzato, ne dà comunicazione agli interessati ed entro 48h dalla loro accettazione provvede all'erogazione delle prestazioni previste nel Piano assistenziale, secondo le modalità descritte e disciplinate all'articolo "Definizione del piano assistenziale" ed entro i limiti di cui all'articolo "Spese mediche per Macrolesioni alla guida".

Entro lo stesso termine di 10 giorni l'Impresa provvede:

§ al rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato in caso di Ricovero presso una Struttura sanitaria non convenzionata;

§ a comunicare eventuali circostanze ostative all'attivazione delle prestazioni o alla corresponsione dell'Indennizzo.

Qualora l'Assicurato abbia presentato ad altre Compagnie Assicuratrici richiesta di rimborso per il medesimo Sinistro, e abbia effettivamente ottenuto tale rimborso, all'Assicurato viene liquidato esclusivamente l'importo rimasto a suo carico, a termini della presente garanzia.

Per le spese sostenute all'estero, l'Indennizzo viene corrisposto in Italia, in euro, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'Assicurato, ricavato dalle rilevazioni della Banca Centrale Europea.

Articolo 8 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato direttamente dall'Impresa - o da un consulente medico da questa incaricato - con l'Assicurato o persona da lui designata.

In caso di controversie di natura medico legale sull'ammontare offerto a titolo di Indennizzo o sull'indennizzabilità del Sinistro, le parti possono conferire per iscritto mandato di decidere ad un Collegio composto da tre medici, fermo restando il diritto di ricorrere all'autorità giudiziaria.

Ogni parte nomina il proprio rappresentante, mentre il terzo sarà nominato di comune accordo da questi o dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove si riunisce il Collegio.

Il Collegio dei Medici definisce se ed in quale misura è dovuto l'Indennizzo a norma e nei limiti delle presenti Condizioni di assicurazione.

Il Collegio dei Medici risiede nel Comune che ospita l'Istituto Universitario di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico.

Le decisioni del Collegio dei Medici sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvi i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigere in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

Le decisioni del Collegio dei Medici sono vincolanti per le parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il verbale, nel qual caso il rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale stesso.

TUTELA GIUDIZIARIA

Articolo 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Impresa, in relazione ai rischi assicurati, si impegna ad esperire un primo tentativo di risoluzione bonaria delle controversie occorse all'assicurato. L'Impresa altresì assicura, nei limiti del massimale convenuto di € 15.000,00 per singolo evento e sempre in relazione ai rischi assicurati, gli oneri relativi alla assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi dell'assicurato.

In caso l'assicurato scelga di avvalersi del patrocinio di un legale scelto fra quelli che abbiano sottoscritto un rapporto di convenzione con Allianz S.p.A. il massimale convenuto, fermo il resto, verrà elevato ad € 30.000,00.

Gli oneri di cui sopra sono:

- le spese per l'intervento di un legale entro il limite massimo stabilito dalla tariffa nazionale forense;
- le spese di un perito nominato dall'Autorità adita entro i limiti dalla stessa stabiliti;
- le spese di un perito nominato dall'assicurato previo consenso dell'Impresa entro i limiti massimi stabiliti dalle tariffe degli Ordini professionali di appartenenza;
- le spese di giustizia nel processo penale ed il contributo unificato nel processo civile;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le spese liquidate alla controparte in caso di soccombenza;
- le spese dovute alla controparte nel caso di transazione autorizzata dall'Impresa;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di € 250,00;
- le spese attinenti l'esecuzione forzata limitatamente ai primi due tentativi.

Resta convenuto che gli oneri di cui sopra saranno corrisposti all'assicurato al netto di quanto eventualmente recuperato da terzi. Non sono considerati oneri indennizzabili le somme, eccedenti la propria quota, corrisposte in forza del vincolo di solidarietà fra coobbligati. Resta sempre e comunque escluso il pagamento di multe, ammende, sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa e di sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi, nonché il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

Articolo 2 - PERSONE E RISCHI ASSICURATI

L'assicurazione vale per gli eventi che riguardino l'uso del veicolo a motore o natante indicato in polizza, comprese le roulotte o i carrelli trainati dallo stesso e comprende le controversie sorte a seguito di evento compreso in garanzia riguardante fatti coperti dalla assicurazione "rischio statico" di roulotte e carrelli.

L'assicurazione vale per il proprietario, per il conducente autorizzato, nonché per i trasportati.

L'assicurazione vale inoltre per il proprietario del mezzo assicurato alla guida di veicoli a noleggio o autovetture di cortesia di proprietà di concessionari.

In caso di controversie tra più persone assicurate con la stessa polizza la garanzia si intende prestata a favore del proprietario del mezzo assicurato.

L'Impresa assicura le spese di cui all'articolo "Oggetto dell'assicurazione Tutela Giudiziaria" della presente sezione "Sistema di coperture per la persona - Tutela Giudiziaria", comprendendo in garanzia:

- l'azione, in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali), per ottenere il risarcimento di danni a persone, a cose e animali subiti per fatto illecito di terzi;
- l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali), per ottenere il risarcimento di danni che derivino da sinistri stradali nei quali il proprietario del mezzo assicurato sia rimasto coinvolto come pedone;
- le controversie derivanti da contratti riguardanti il veicolo indicato in polizza per le quali il valore di lite sia almeno di € 260,00;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi in seguito ad incidenti stradali;
- il ricorso contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore in seguito ad incidente stradale;
- il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente di guida in conseguenza di eventi derivanti dalla circolazione stradale.

In caso di sinistro CARD, fermo restando l'obbligo di denuncia del sinistro, l'incarico al legale potrà essere conferito solo esaurita la procedura con l'offerta di risarcimento - ritenuta insoddisfacente dal danneggiato - o con il rifiuto da parte della Compagnia gestitaria di ammettere il danno a risarcimento.

L'infruttuoso decorso dei termini stabiliti dalla procedura CARD è equiparato al rifiuto di ammettere il danno a risarcimento.

Articolo 3 - DECORRENZA DELLA GARANZIA

La garanzia opera per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità dell'assicurazione e precisamente:

- dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale e/o per i procedimenti penali;
- per gli altri casi, trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'assicurazione.

Articolo 4 - VALIDITA' TERRITORIALE

La garanzia vale per i fatti verificatisi nei Paesi aderenti alla Unione Europea e nei Paesi per i quali è prestata l'estensione della garanzia RCA mediante Carta Verde, con esclusione dei Paesi o zone in cui siano in atto eventi bellici o rivoluzioni.

Limitatamente alla copertura prevista per l'uso di veicoli a noleggio, la validità territoriale viene estesa al mondo intero, ferma restando l'esclusione dei Paesi o zone in cui siano in atto eventi bellici o rivoluzioni.

Articolo 5 - ESCLUSIONI

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell'*articolo 2 "Persone e rischi assicurati"* della presente sezione "Sistema di coperture per la persona - Tutela Giudiziaria" l'assicurazione non è prestata per:

- le controversie derivanti da fatto doloso dell'assicurato;
- le controversie in materia di diritto tributario e fiscale;
- il ricorso e/o l'opposizione avverso le sanzioni comminate in via amministrativa;
- le controversie di valore inferiore a € 150,00;
- le controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate nonché a detenzione od impiego di sostanze radioattive.

L'assicurazione non vale, inoltre, in caso di:

- veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e, nel caso di patente scaduta, solo se la stessa, dopo il sinistro, non venga rinnovata;
- veicolo non utilizzato secondo quanto previsto dalla carta di circolazione;
- veicolo non coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione (art. 193 del Nuovo Codice della Strada);
- inosservanza degli obblighi di comportamento in caso di incidente (art. 189 del Nuovo Codice della Strada-omissione di fermata e soccorso);
- partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- controversie non espressamente richiamate tra le voci dell'*articolo 2 "Persone e rischi assicurati"* della presente sezione "Sistema di coperture per la persona - Tutela Giudiziaria".

Articolo 6 - VERIFICARSI DEL SINISTRO

Il sinistro si ha al verificarsi dell'evento assicurato ovvero nel momento in cui una delle parti avrebbe iniziato a violare norme di legge o di contratto. Qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui sarebbe stato posto in essere il primo atto. Si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro:

- le vertenze promosse da o contro più persone che abbiano per oggetto domande identiche o connesse;
- le imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto;
- i fatti connessi tra loro per tempo di avvenimento o per causalità.

Articolo 7 - MODALITA' PER LA DENUNCIA DEL SINISTRO

In caso di sinistro l'assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all'Impresa entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del codice civile.

In ogni caso i sinistri avvenuti dopo la data di decorrenza della garanzia (articolo 3 "Decorrenza della garanzia") e nel periodo di validità dell'assicurazione devono essere denunciati entro sei mesi dalla cessazione del contratto.

La denuncia deve contenere la narrazione dettagliata del fatto, la data, il luogo, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, le generalità e l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni.

Denunciato il sinistro, l'assicurato - alla data stessa in cui ne sia venuto in possesso e comunque non oltre il termine di 90 giorni dal sollecito scritto da parte dell'Impresa - deve fare seguito con:

- tutte le notizie ed i documenti relativi;
- ogni atto che gli sia stato notificato.

L'assicurato è comunque tenuto a fornire all'Impresa tutti gli atti, documenti ed indicazioni occorrenti per la gestione della pratica.

Articolo 8 - GESTIONE DEL SINISTRO

A. TENTATIVO DI COMPONENTO AMICHEVOLE

L'Impresa, ricevuta la denuncia di sinistro, valuta la natura e fondatezza della controversia ed effettua ogni utile tentativo di bonario componimento. L'assicurato non può dare corso ad iniziative ed azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare dell'Impresa.

B. SCELTA DEL LEGALE, DELL'ARBITRO E DEL PERITO

Qualora non sia stato possibile addivenire ad una bonaria definizione della controversia, ovvero quando la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole promosso dall'Impresa, l'assicurato:

1. potrà scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo all'Impresa;
2. potrà scegliere un legale di sua fiducia fra quelli che abbiano sottoscritto un rapporto di convenzione con Allianz S.p.A., purché esercitino nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, beneficiando di un massimale pari ad € 30.000,00. La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall'assicurato, il quale gli fornirà altresì la documentazione necessaria. L'Impresa confermerà l'incarico professionale così conferito;
3. avrà comunque il diritto di rivolgersi all'Impresa per ottenere l'indicazione del nominativo di un legale, fra quelli che abbiano sottoscritto un rapporto di convenzione con Allianz S.p.A., purché esercitino nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, al quale affidare la tutela dei propri interessi beneficiando di un massimale pari ad € 30.000,00. La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall'assicurato, il quale gli fornirà altresì la documentazione necessaria. L'Impresa confermerà l'incarico professionale così conferito.

Resta comunque inteso che in ogni caso in cui vi sia conflitto di interessi fra Impresa ed assicurato, quest'ultimo ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo all'Impresa.

La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito. L'Impresa avvertirà l'assicurato del suo diritto di scelta del legale e del perito.

A parziale deroga di quanto disposto dall'*articolo 1 "Oggetto dell'assicurazione Tutela Giudiziaria"* e dall'*articolo 8 "Gestione del sinistro" - lettera B) punti 1, 2 e 3* - nel caso in cui si rendesse necessaria un'attività giudiziale al di fuori dei confini della giurisdizione, saranno rimborsate le spese sostenute per l'attività prestata da un solo avvocato domiciliatario o corrispondente, con il limite di € 1.000,00.

L'assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso dell'Impresa.

L'Impresa non è responsabile della linea difensiva e dell'operato dei legali e dei periti.

DISACCORDO TRA ASSICURATO E IMPRESA

In caso di disaccordo tra l'assicurato e l'Impresa, in merito all'interpretazione del contratto e/o gestione del sinistro, la decisione può essere demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a conoscere la controversia. L'arbitro provvede secondo equità. L'Impresa avvertirà l'assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Le spese arbitrali saranno così ripartite:

- in caso di esito favorevole per l'assicurato rimarranno integralmente a carico dell'Impresa;
- in caso di esito favorevole per l'Impresa saranno ripartite al 50% per ciascuna delle parti.

Articolo 9 - TERMINI DI CORRESPONSIONE DELL'INDENNIZZO ALL'ASSICURATO

L'Impresa, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l'Impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'indennizzo.